

Prahné věže v Praze povolán bakalář Rejsek k vedení stavby chrámu sv. Barbory do Kutné Hory kolem let 1490 a vedl tuto stavbu až do r. 1506, kdy v Hoře zemřel a při chrámu sv. Barbory pochován byl. Matiaš Rejsek z Prostějova dokončil stavbu chóru a tyž r. 1499 také sklenul, jak o tom nápis tamže svědčí. Tehdáž psal se ještě b a k a l á ř e m, poněvadž nebyl řemeslu kamenníckému a zednickému vyučen a ode druhých mistrů za mistra uznán; teprve od dokončení této mistrné klenby byl za mistra pokládán. Krátký čas zůstala následkem úmrtí Reiskova stavba sv. Barbory státi asi do r. 1512, kdy mistr hradecký (hradčanský), mistr Benedikt, k dalšímu pokračování stavby povolán, v čemž setrval nejspíše až do své smrti do r. 1531; ještě r. 1529 ne klenul hlavní loď, ač za to důtklivě žádan byl od Horských. Za jeho živobytí sotva počato s klenutím těchto lodí; znaky mincmistrů a letopočty přes r. 1531 sahající o tom nás poučují. Za jeho nástupce povolán byl domácí mistr Mikuláš. Chrám sv. — barborský počátkem XVI. století nedostal sedlovitou střechu nad loďmi a chórem, jak až dosud zvykem bylo, nýbrž tři samostatné věžovité střechy, jaké dosud má kostel lounský a litoměřický, a kteréž i jinde hojněji byly zastoupeny, jako u sv. Jindřicha a u sv. Jiljí v Praze. Avšak tento vzor zcela nový, dříve u střech nevidaný, nebyl prvně postaven na střeše sv. — barborské, nýbrž o kolik let dříve na kostele P. Marie na Náměti v Hoře Kutné od mistrů horských, domácích. Důkazy toho podali pp. prof. Zach i Braniš ve svých publikacích.

Týnský chrám P. Marie v Praze, někdy v posledních létech Karla IV. založený, staven s přestávkami asi 140 let. R. 1380 postaven již hlavní oltář v chrámě, ač hlavní loď ještě neklenuta; r. 1410 byly zajisté již obě věže do jisté výšky, snad až ke galerii, vyhnány, neboť se pod nimi oltář připomíná; válkami stavba zastavena. Na západním průčelí chrámu spatřujeme podél celé fronty pod štítem galerii ven vystupující, jaké jsme dosud nikde na našich chrámech neviděli, s profilováním již pozdní gotiky, které by do doby Rokycanovy a krále Jiřího spadati mohlo, jakož i stavba štítu rozhodně do jeho doby náleží; znak podkovy a hvězdy co znak Rokycany pod galerií umístěný na to ukazuje a postavení sochy krále Jiřího do výklenku štítu o tom zřejmě svědčí; i levá věž mohla by z doby Jiřího pocházeti. Pravá věž dohotovena roku 1511. Starí letopisové čeští piší, že téhož roku kladený krancle (římša) na věži k domu farnímu; pod římsou jest znak krále Vladislava a ještě i jiné štíty. Toto udání roku jest pro nás velice důležité; neboť článkování věže nese stopy první renaissance v Čechách. Severní portál týnské chrámu výborné práce sochařské pochází buď z doby Karlovy nebo z prvních let panování krále Václava, a nebyl zde původně projektován, ale jest později přistavěn; kamenářez to ukazuje a před opravou, asi přede 2 léty podniknutou, bylo to ještě lépe

znáti. Jehlancové střechy věží týnských s rohovými arkýři jsou typické v Čechách a není jim vůbec rovně.

Zajímavou památkou vladislavské gotiky jest chrám sv. Mikuláše v Lounech. Původní chrám. 1517 vyhořel, z něhož ještě dnešní věž zůstala; s vlastní stavbou počato teprve r. 1519 nebo r. 1520, a sice mistrem Pavlem z Pardubic, kterýž stavbu tu dle účtů lounských vedl. Zdalí a jak dalece se v této práci účastnil Beneš Lounský čili Benedikt Reta, neumíme pověditi, jelikož účty z l. 1526—1538 scházejí. Mistr Benedikt v chrámě r. 1531 pochován a Balbin jeho epitafium viděl a opsál; píše, že byl Beneš rodák lounský, ač zase z knih lounských se ví, že nižádného majetku v Lounech neměl. Chrám dlážděn r. 1539 a byl tudíž již hotov. Že půdorys mistru Pavlu z Pardubic náleží, nemožno popírati, an zde dle účtů 6 let a snad i déle stavěl; kdo zhotovil plán klenby, nemožno udati, ale za života Benediktova nebyla ještě hotova, ano sotva začata. Tato stavba zůstává prozatím záhadou. Jestliže zde mistr Benedikt (Beneš) ve stavbě účastněn byl, mohlo by to býti teprve od r. 1527—1531. Zajímavá kružba kleneb na slabounkých sloupech a trojvěžní střecha chrámu musí u každého pozorovatele obdiv i účtu k staročeskému umění vzbuditi. Děkanský chrám stejnorodní v Ústí n. L. má podobnou klenbu jako v Lounech a jest z téže doby po ohni přestavěn; chór a věž jest ze XIV. stol. Děkanský chrám v Mostu jest z nejzajímavějších co do zvláštností půdorysu i části konstruktivních. Prvotní chrám vyhořel téže doby neb o rok později co chrám lounský a ústecký, tedy r. 1518 nebo 1519; za několik let začato se stavbou, která dle letopočtu ve svornicích až asi do r. 1550 trvala. Půdorys jeho jest velmi zajímavý, neboť operací systém pilířů venkovských již uvnitř jest proveden, čímž povstaly proti sloupům lodí zdi, které tvoří na obou stranách podélných a na apsidě věnec kaplí. Jest to pětilodní chrám s ochozem a stejnorodní klenbou, kružbami rozmanitě propletenou. Nad zpodními kaplemi na obvodu jest kruchta kolem celého kostela, tak že poskytovala hojného místa pro bývalý literácký kůr. Za oltářem jsou na chór jedny točené schody, v jejichž šroubovnici dvoje schody se nalézají, ovšem že s různými vstupy a výstupy. Na chór k varhanám vedou točité schody visuté se schodnicí, dle letopočtu z l. třetího XVI. stol., mající téměř sáh ve světlosti; jsou to nejstarší známé visuté schody v Čechách, kterýžto druh schodů teprve asi před 30 lety jako novotu před tím nikde nevidanou zde v Praze zavedenou shledáváme. Vnitřek tohoto chrámu byl před několika léty opraven a polychromován; vůbec zasluhuje celý tento chrám největší pozornosti pro zvláštní koncept stavitelského luštění půdorysu i detailu; jest to jedno z nejpozdějších děl vymírající pozdní gotiky vladislavské. Náleželi-li z něho něco Beneši, jest to půdorys; klenbu však již neprovedl, poněvadž když se stavěla, byl již mrtev.

V době barokové koncem XVII. a začátkem XVIII. stol. přestavovány mnohé chrámy klášterní opět ve formách gotických, ale velmi naivně. Kružby oken se vynechaly a sklo do železných prutů zaděláváno: žebrovní klenob, sloupy a jejich hlavice, to vše napodobeno a imitováno z malty. Vůbec to, co pravá gotika tvořila z kamene, to zde napodobeno maltou. Tak přestavěn velkolepý sedlecký kostel od stavitele Pavla Ignáce Bayera z Prahy v l. 1699 až 1709 na tvary, jak je dnes spatřujeme, tak přestavěn vnitřek lodi chrámu v Želivě r. 1712 od Itala Santiniho. Podobně kladrubský klášter u Stříbra celý přestavěn v trojpodlažní basiliku s křížovou lodí a velkou kupolí a působí z venku svou polohou imponující pohled, avšak v detailu jesti barok gotiky. Týž Santini přestavěl jej od r. 1712—1726, jak pamětní kniha zámeckého kaplanství tamtéž vypravuje, ač lid a pověst vedlé Santiniho i Dienzenhofra jako druhého stavitele klade.

Hrady české v období gotického slohu.

Jak známo, králem Václavem I. po r. 1240 nastalo šlechtou českou stavění hradů na vrších a skalách; z těch jest dnes velika většina v rozvalinách a jen menší počet jich zachován až na naše doby. Co dnes z hradů zachováno, ať již celých nebo v rozvalinách se nalézajících, podává nám v mnohých věcech světlo, na jaké výši nalézalo se stavitelství tehdejší doby. Nároží, ostenní oken a dveří bývají u starších prací z tesaného kamene, jakož i vše, co jest drobnější a dekorativnější, zdi silné jsou buď ze »zdíva litého«, jako u Římanů bylo (totiž drobný kámen řídkou maltou hustě zalitý), nebo bývají silné zdi uvnitř zemi vysypány. Nejstarší takovýto hrad po způsobu západním (německém) vystavěný byl Zvíkov, kde již od r. 1247 král Václav sídlil; z tohoto se až dodnes ještě mnoho uměleckých památek zachovalo; krásné kružby chodeb, hradní kaple a věž, které se větší stáří připisuje než ji náleží. Král Přemysl II. přestavěl hrad pražský r. 1252 a věže u hradu i u mostu Juditína. Hrad Bezděz byl zřejmě velmi záhy stavěn a byl rozsáhlý; zbývající části kaple vykazují krásné formy ranní gotiky; v r. 1279 uvádí se hrad již jako stávající. Když Karel IV. nastoupil vládu jako markrabě v Čechách, počal r. 1335 stavěti nový palác na hradě pražském, poněvadž staré sídlo králů českých nedlouho před tím vyhořelo, a stavěl jej, jak kronikář Zbraslavský píše, *modo Gallico*, tudíž na způsob cizí, na způsob gallský čili francouzský. Již za krále Václava II. stavěli zde Francouzi pětিলodní kathe-drální chrám sedlecký, a práce v Zlaté Koruně na vliv i práci francouzskou ukazují. Tento sloh, kterému my dnes říkáme gotický, nejspíše se tenkrát jmenoval způsob francouzský, neboť Francie jest pravlasti gotiky. Název »gotický« pochází od Italů a není ani 200 let starý; Italové tento sloh co sloh barbarů, »Gothů«, nazvali. Patrně byl mistr, který Karlu IV. hrad pražský stavěl, Francouz,

jako mistr Vilém, který přivezen z Avignonu stavět most r. 1334, a mistr Matiaš z Arrasu r. 1352 též byl Francouz. Od konce XIII. do polovice XIV. stol. byl patrně v Čechách ve stavitelství větší vliv francouzský než německý. Nejznamenitější práce ve stavitelství hradů v období gotickém jest hrad Karlštejn, jenž ve střední Evropě nenalézá rovného sobě soupeře. Tuto stavbu českého Slavína vedl francouzský mistr Matiaš z Arrasu od r. 1348, kdy byl založen, až do úmrtí svého r. 1352; hrad vysvěcen byl r. 1357 a tudíž hotov. Ze ho Petr Parléř nedodělal, o tom svědčí deska s nápisem u sv. Víta, která vypočítává všechny, i drobné práce Petrovy, ale o této práci dodělané nápis se nezmiňuje.

Hrad pražský již za Přemysla Otakara II. přestavován a rozšiřován, též i za Karla IV. stavěn francouzským mistrem, v bouřích husitských lehl popelem a byl dlouho opět v ssutinách. Za krále Vladislava hrad pražský přestavován mistrem Benediktem (jinak Benešem Lounským), kterýr. 1502 velkolepou klenbu paláce dnešní vladislavské síně zavřel a v den před sv. Václavem doklenul. Kdy mistr Benedikt se stavbou paláce započal, nevíme, ale k r. 1484 se ve Starých letopisech dočítáme, že král Vladislav Jagellovec, který dosud na Starém městě ve Dvoře králově bydlel, chce znovu stavěti hrad pražský, a také asi brzo se stavbou započato. Na venkovské straně vladislavského sálu nad oknem jest veliký, od jižního vchodu kostela sv. Víta čitelný nápis do kamene tesaný »U n g a r i e B o h e m i e 1 4 9 3«. Tento letopočet nejspíše udává, kdy dosaženo rovnosti stavby paláce, resp. dnešního sálu vladislavského. Ze teprve r. 1502 palác (sál vladislavský) doklenut, ukazuje na pomalé pokračování ve stavbě, ač víme také, že mistru Benediktovi první klenuti tohoto sálu spadlo; píše tak Bonifác Wolmut, královský kamenník, r. 1565 jako nástupce mistra Benedikta v tomto úřadě (viz Jahrb. d. kunsthistor. Sammlungen X. Reg. 6210). Ještě dnes budi obdiv velkolepé síťové kružby a klenba sálu vladislavského, jejíž sířka či rozpjetí nenalézá sobě druha rovného ve stavitelství pozdní gotiky. Umění a stavby milovný král Vladislav II. byl zřejmě přes spadlou klenbu s prací mistra Benedikta jak náležitě spokojen, neboť jej do vladyského stavu povýšil s přídomek z Pistného a propůjčil mu znak, lva držícího kružidlo. Od které doby mistr Benedikt Reta z Pistného měl hodnost královského kamenníka, není nám známo. Zpodní část sklepů pod sálem vladislavským pokládá se ještě za práci doby Karla IV. Na sev. straně sálu vladislavského mistrem Benediktem zbudovaného se zmíněným letopočtem 1493 nad oknem u křídla bývalých desk zemských vidíme u tří sdružených oken sálu osm lisen kanelurovaných s hlavicemi listnatého tvaru, slohu korintického se blížíci. Hlavice lisen, které jsou každá jiného tvaru, nesou architráv. V těchto hlavicích lisen kanelurovaných a v architrávu shledáváme první renaissanci v Čechách, dříve než kde-

koli v Rakousku a nejméně o 20 let dříve nežli v Německu. S chlouboou můžeme pohlížeti na hrad Pražský, že zde u nás objevují se první počátky renaissance italské, a severně od Alp nenalézáme nic staršího, ať už přihlížíme k r. 1493 neb i k r. 1502.

Mimo tyto stavby přestavován mistrem Benediktem pro krále Vladislava hradek Krivoklát, v němž velkolepá sín rytířská a kaple hradní jsou zbytky stavitelství ve slohu vladislavské gotiky.

Věže a hradby v období stavitelství gotického.

Za příčinou vysazení a staveb měst královských, staveb a opevňování hradů, opevňování trhových vsí a klášterů prováděly se od pol. XIII. stol. stavby věží a hradeb v Čechách v hojně míře. Za krále Václava I., již př. r. 1250 opevněno dnešní Staré město pražské dvojí zdí a dvěma příkopy od Vltavy k Vltavě jdoucími, na straně proti dnešnímu Nov. městu. Proti půlnoci a západu, na straně řeky Vltavy, obehnaná Praha (Staré město) hradbami jednoduchými r. 1258. Jednou neb i dvěma hradbami byla i ostatní král. města obehnaná. V hradbách byly věže čtverhranné neb i kulaté na dostřel šipu od sebe postavené. O r. 1252 víme, že byly věže hradu Pražského i konec mostu opevňovány. Jaké množství věží bylo v hradbách hradu pražského a obou tehdejších měst pražských, toho dočítáme se u pokračovatelů Kosmových k r. 1280, kde píše, že velký víchř zde 24 věží shodil a poboril.

Juditiin kamenný most přes Vltavu v Praze měl na konci na obou březích Vltavy věže a b rány; víme, že to bylo již v XIII. stol. Jedna tato věž bývalého mostu Juditiina na Malé Straně se zachovala až do dnešní doby, a sice věž nižší při domě u Stainiců. Druhá věž mostu na Malé Straně v Praze, a sice vyšší jest v dolejší části z doby Karla IV. a Václava IV.; taktéž i staroměstská věž mostecká, jež co nejkrásnější perla stavitelství čisté gotiky zachovala stojí. (Viz vyobr. pod heslem *Architektura*. tab. XV., str. 688.) Škoda, že r. 1779 dala obec pražská otlouci sochařské práce na straně západní, kde byla socha P. Marie a klečící Karel s cisařovnou. Viděti to na Sadelerově obraze.

Na východní straně hradu pražského, tam, co dnes stojí brána a »Černá věž«, bývala za Karla IV. věž vysoká, pod jménem »Zlatá brána«, poněvadž měla krytinu střechy pozlacenou; připomíná se r. 1396. Z doby čisté gotiky máme střechu věže kostela v Milčíně až do špiče úplně kamennou; pak velmi krásnou věž bývalé radnice v Kadani Obě věže jsou osmiboký jehlanec, avšak věž v Kadani má listy krabолоvé po hranách. Věž velmi vysokou a krásnou u Matky Boží Sněžné v Praze z doby Karla IV. pocházející zničili v bouři a púte domácí Staroměstští r. 1434. Mimo to máme osmihranné jehlancové střechy kamenné: v Sedlčanech, Jistebnici, Stolanech u Chrudimě a v Jindř. Hradci u sv. Jana Kř.

Znamenité dílo ze stavitelství pozdní gotiky máme Prašnou věž na konci Celetné ulice v Praze. Dle »Starých letopisů« založena tato r. 1475 vedlé sídla a dvoru králova od obce staroměstské a jmenovala se »novou věží«; jméno nynější nese teprve z konce XVII. stol. Mistr Václav vedl s počátku stavbu, od r. 1476 příbrán ku stavbě k mistru Václavovi bakalář Matiaš ze školy týnské, který dle dovedného rýsování a vytesávání květů a obrazů v kameni-Rejskem od lidu jmenován. Při mistru Václavu dělal Rejssek dvě léta, a od r. 1478, od spodní části dolejších oken nad branou stavěl již Matiaš Rejssek sám až pod střechu věže, vytlačiv mistra Václava z díla. Bohužel nedokončena stavba věže, an král Vladislav II. po zvolení za krále uherského r. 1490 do Budína do Uher se odstěhoval. Na této práci vidíme stavitelství vladislavské gotiky české vytvořené dovednou rukou Rejskovou, jež velice si obliboval listnatý ornament. Zvláště vynikají dolní okna obou stran nad branou, z nichž okno do Celetné ulice již hlásá brzký příchod forem renaissance. Bohužel barbarickým způsobem otlučeno římsovní a sochy sneseny z průčelí věže z nařízení rady městské r. 1779, poněvadž prý opadávalo. Při opravě před několika léty podniknuté dána nová římsa dle tvarů věží týnských, soudobých, a vůbec vše doplněno v duchu započatého konceptu a v duchu doby slavného mistra Matiaše Rejska. — Věže Týnského chrámu jsou v horní části od galerie při dolejší části velkého štítu, částečně z doby Jiřího krále, a pravá věž dohotovena r. 1511, jak Staré letopisy tvrdí, kdy se krov stavěl a krancle (římsa) okolo krovu sázela. Římsa pravé věže týnského chrámu a rohových vízeek jest pozdní gotika, ale jsou již v ní motivy blížíící se renaissance. Jehlancové střechy půdorysu osmistenného, s arkýřovými vížkami na nárožích, s prolomanou kružbou galerie nad hlavní římsou jsou zvláštním vzorem českého stavitelství doby vladislavské, a není v Rakousku ni v Němcích nic podobného v té leposti a kráse v poměru k celému chrámu, tak že partie průčelí týnského chrámu, jak ze Staroměstského náměstí se jeví, jest ve svém celku tak rázovitá a úchvatná, zvláště máme li radnici staroměstskou s orlojem a věží v levé části postranního pohledu, že v Střední Evropě ze XIV. a XV. stol. nikde, ani v Německu podobného pohledu z doby středověku nenalézáme. Krásná galerie též z pozdní gotiky táhne se pod štítem kolem věží a štítu v celém průčelí týnského chrámu, a nemáme nikde v Čechách v celém stavitelství gotickém při chrámu něco podobného, jakož i mohutný štít s křížem, fiálami a výklenky přispívá k nemalé kráse celku. Galerie pod štítem chrámu nalézáme též ve Vratislavi, která se do konce XV. nebo počátku XVI. stol. klade. Snad se to stalo vlivem českým, neboť tehdež patřila Vratislav ke koruně České.

Věžovitá střecha podoby kalichu jest na obecním domě v Litoměřicích; lid nazývá

tento dům »k a l i c h« (Kelchhaus). Svým slohem sahá do počátku XVI. stol. Zajímavé typy střech na branách a věžích českých staveb, jak je na př. na mosteckých věžích pražských, na věži radnice novoměstské, věže zvonice jindřišské, bran ve Vysokém Mýtě a i jinde vidíme, byly velmi oblíbeným motivem českým, s kterým se řídce v Němcích setkáváme. Takovéto tvary střech na církevních stavbách jsou řídkostí (Žernoseky, Litoměřice). Krytiny takovéhoto věži i střech kostelů bývaly jako v době stavitelství slohu románského cihelné, v pol. XIV. stol. přiléhají se však již jména brídlíčníků, pokrývačů (v Základech mistopisu Prahy), kteří brídlou, lehkou krytinou, střechy kryji, materiálem to před tím u nás k takovému účelu nepoužívaným. Bývalý kryt střech hradu Karlšteina byl ve XIV. stol. dle nyní učiněných nálezů brídlíčný, a soudice dle barvy a lesku, byla to brídlá od Manetína, a sice taková, jakou na věži pravé týnské věže z XVI. stol. nalézáme. Veliké množství bran, věží a bašt, hradeb s cimburími, střilnami, podsebitím, měla česká města až do konce minulého, a velmi mnoho do let sedesátých tohoto století. Od té doby za přičinou rozšíření a uvolnění měst veliká většina jich pobořena, zničena, rozmetána co dílo pokroku naší moderní doby a ani uměleckých a historických památek nešetřeno.

Mosty v době stavitelství gotického v Čechách.

Již v době románského stavitelství viděli jsme kamenný most Juditin r. 1167 královnou Juditou dostavěný; tento most r. 1272 silně pobořen a opět spraven byl tak, že stál až do r. 1342, kdy jej velká voda tak pobořila, že zůstala z něho sotva třetina až čtvrtina mostu. Zatím pořízen Karlem IV. co markrabětem most dřevěný provisorní přes Vltavu v Praze, který r. 1367 velkou vodou na jednom pilíři pobořen. K stavbě nového mostu, dnešního to Karlovu mostu, položen základ r. 1357 Karlem IV. na Staroměstské straně a jeho stavitel byl Petr Parlér z Gmündu ze Šváb. Ovšem původní zpráva na desce v triforiu chrámu sv. Víta praví, že Petr vedl stavbu mostu, mohl by tudíž i jiný mistr pod dohledem Petra dílo mostu prováděti. Při úmrtí Karla IV. r. 1378 most sice ještě nedodělán, ale mnoho asi nescházelo, koncem však XIV. st. a r. 1406 víme nájisto, že již byl dohotoven. R. 1432 protřzen byl velkou vodou na třech v pěti polích; r. 1496 pobořeno opět jedno pole, tu, kde boží muky stojí, a před tím, piší Starí letopisové, že r. 1491 dvě mostnice (oblouky) udělány. Teprve r. 1502, dle letopisů, poslední sklep mostu, zbořený povodní z r. 1432 doklenut a r. 1503 ve čtvrtěk před sv. Janem Kř. most docela dokonán. Tento r. 1503 byl dříve mylně pokládán co první dostavěný mostu od položení základů r. 1357. Od té doby neutrpěl most větší škody až r. 1784, kdy povodní na přední části několik hlav pilířů vodou podemleto se zřítily, ač klenby i vlastní pilíře zůstaly neporušeny. Následkem velké vody

v září 1890, a hlavně ucpáním několika oblouků naplaveným dřívím mělké základy dvou pilířů podemlety a dva pilíře a tři oblouky i se sochami postavenými se zřítily proti proudu do vody.

Při zakládání nových pilířů nalezeno, že Parlér v hloubce 2,37 metrů pod vodou normální základ u těchto dvou pilířů položil a sice na piskovém šterku, základ to velice mělký, a proti podemletí nedostatečný. Stalo se tak proto, že tehdejší doba nebyla ještě na té výši technické, aby i ve větších vodních stavbách, ve vodách řinoucích uměla hlubší jímky zakládati, proti tlaku vody se pojistiti, a z větších hloubek vodu z tak širokého základu piskového, který hojně vodu zpodem tlačil a propouštěl, odstraňovat. Čerpací stroje vodní byly tehdaž ještě nedokonalé. Proto založil Petr Parlér pilíře mostu velmi silné, aby sice tlaku každého jednotlivého pole klenby i tlaku vody odporovaly i kdyby nebylo protitlaku z klenby druhého pole. Nynější základ těchto dvou starých pilířů byl částečně na ležatém roštu, na němž kulaté žernovy mlynské spočívaly a částečně bez roštu; ve trojhranných ohlavičích pilířů proti vodě a po vodě nalezen v základu stojatý i ležatý rošt, který na horní části pilíře as 1,50 m pod jádro lice pilíře sahal, patrně to byly opravy mladší z r. 1784. Ležatý rošt měl i místem něco řídce beraněných jehel železem kovaných a něco přes dva metry dlouhých. Zpodní klenba starého Karlova mostu skládala se z piskovcových klenáků asi 70 cm silných, nad touto byla druhá klenba z lámavého kamene. Střed pilířů skládal se z litého zdiva, totiž z drobného kamene maltou silně prolitého, tak jak u Římanů bývalo zvykem a jak i u silných zdí hradů nalézáme. Takovéto zdivo v jeden slitý celek spojeno poskytovalo velikou pevnost, takže spíše kámen se rozbije nežli malta povolí, a to bylo našim předkům velmi dobře známo, proto tak rádi takového způsobu zdiva v středověku užívali. Ostatní staré pilíře mostu Karlova jsou dle ohledání tímž způsobem tak mělce založeny, že proti podemletí neposkytují dostatečné ochrany, a měly by se ochranným betonovým zdívem v jímkách až na dno skály sahajícím vyzditi a zabezpečiti. Touto živelní katastrofou z r. 1890 poznali jsme dílo mistra Petra Parléra. V církevních stavbách byl velikán, ale za to ve vodních stavbách ukázal velké slabosti.

První zmínka o »Bradáci« na mostě pochází r. 1481 v Starých letopisech.

Zdejší německý kulturní historik dr. Neuwirth připisuje stavbu mostu Karlova nějakému mistru Otlinu (dle jména prý Němci), který se v Praze r. 1372 vyskytuje; ten prý byl stavitel tohoto díla, na které Parlér jen dohlížel, a sice nalézá též Otlinův zápis v metropol. archivu, kdy Otlinův magister pontis Pragensis r. 1372 prodal dvůr v neda-

léké Jenčí. — Zapomíná, že magister pontis Pragensis byl mistr mostecký čili správce důchodů a statků a cel mostu Pražského, ale ne stavitel

Neměně starý most kamenný a klenutý postaven v Roudnici od biskupa Jana IV. z Dražic mistrem Vilémem z Avignonu a 2 tovaryši do Čech přivezenými r. 1334. Po roce sklenul mistr Vilém jeden oblouk i odešel domů, zanechav práci silám domácím nebo oněm dvěma tovaryšům. Dva pilíře a 1 oblouk z tohoto díla Švédy pobořeného stojí dosud zachováni. — Kamenný most v Písku pochází nejspíše z doby Karla IV, r. 1432 piší o něm Staré letopisy, jak jej voda poškodila. — Mimo mosty kamenné bylo tou dobou dosti mostů dřevěných, o kterých se staří spisovatelé již tak nezmiňují, poněvadž nebyly tak jako dílo kamenné ceněny.

Mostů loďkových užívali staří Čechové ve válečnictví při rychlých přechodech řek. Král Otakar II. použil takovýchto mostů lodních ve válečném tažení proti Uhrům přes řeku Dunaj r. 1260 a 1264, kdy s celým vojskem tam i zase zpět přes most takto na rychlo upravený přecházel.

O mlýnech a jezích na řece Vltavě učiněna zmínka ve stavitelství doby románské; r. 1280 jmenují se u Tomka na řece Vltavě v Praze mlýny loďkové; r. 1281 činí se zmínka o větrném mlýně na Strahově, který se sesul.

Vodovody, vodárny a studny za stavitelství gotického. Na staroslavný Vyšehrad vedena voda v rourách dřevěných ze studánky »Jezerky«, dosud stávající; r. 1361 toto potrubí zaměněno za kamenné. Jaké konstrukce bylo, neznáme, ale víme, že kamenné, mramorové roury vrtané Kranerem, architektem dómu, v létech šedesátých ve velkém množství provedené se neosvědčily, protože ve spojkách propouštěly vodu. R. 1437 učiněna smlouva s hrnčířem Matějem Perníčkem z Nového města pražského, aby za 60 kop dělal trouby vodovodu k vedení vody do hradu pražského. Patrně miněly vodovod od Liboce. Petr, opat kláštera zbraslavského, zřídil vodovod, který r. 1333 dokončil; jím sbírala se voda ze tří zřídél a vedla se do ambitu, kde tekla do nádržky; délka trub byla 1600 pražských loket, na tyto spotřebováno 200 centů (českých) olova a 10 centů cínu. Podobný vodovod měli i mnichové kláštera Hradiště (Mnichova) již v polovici XIV. stol., jak to jejich urbář dokazuje. Do znamenité a umělého dílem zhotovené kašny v Kutné Hoře, postavené s počátku XVI. nebo koncem XV. stol., která se Rejskovi připisuje, vedena voda též rourami olověnými, jak jsem měřil, přes 10 cm silnými. R. 1431 vyhořela vodní věž (vodárna) v Hradci Králové, kdežto o vodárně staroměstské při Karlově mostě dovidáme se teprve k r. 1489, že »Staroměstští počali vodu vésti rúrami«, tedy později nežli v Hradci Králové. Novoměstští kladli trouby vodné od mlýnův obecních (Šitkovských) a udělali dvě kašny, jednu ve Vodičkově

a jednu v ulici Krupné (v dnešní Ječné ulici). O bývalé kašně v Hradci Králové, práce umělé a výborné z doby krále Jiřího, též se dočítáme. V zahradě břevnovského kláštera jest zajímavá, stará, do zeber klenutá studánka, jménem »Vojtěška«, práce to ze XIV. stol.; nad ní postaven později zahradní pavillon rokokový a jest mimo náhrobní kámen blah. Vintře nejstarší stavitelskou památkou z bývalého kláštera břevnovského.

Zakládáním měst královských a hradebních v Čechách ve XIII. a XIV. stol. cizími osadníky z říše nebo částečně domácím obyvatelstvem nastal velký rozvoj a činnost stavitelská té doby. Některá města založena celá nově, jako Budějovice r. 1260 nebo Plzeň a j., neb obvyklejší stávající podhradí nebo trhové místo na město povýšeno, německým právem nadáno a hradbami obeháno. Obvyklejší stavěno ve středu města náměstí pravidelné, do kola loubím vroubené, ve středu náměstí stojí farní chrám nebo v koutě nedaleko náměstí (Budějovice). Z hlavního náměstí rozbihaají se ulice na všechny strany a při pravidelném založení jsou vždy dvě ulice v každém rohu náměstí; největší dokonalost a pravidelnost v plánu založení a směru ulic jeví se u Budějovic a Plzně, totiž v oněch částech, které ještě na půdě původního starého města jsou. Zvláště loubí budějovického náměstí, na všech čtyřech stranách dosud zachované, jest pověstné. Takováto loubí byla nutnou částí města ve středověku při trzích, kde i za deštivého počasí obchody nebyly rušeny. Původ loubí na tržištích sahá svým počátkem do měst italských, odkudž do Německa a odtamtud k nám něm. osadníky bylo uvedeno. U P. Marie před Týnem v Praze jsou staré části loubí domů s křížovou klenbou do kamenných žeber a krásných svorníků zasklepeny. Loubí u svatého Havla v Praze, některé krámy v Sirkové a Celetné ulici, v Královské třídě, v Dlouhé třídě, v Karolině a jinde v Praze jsou zbytky loubí a krámů obchodních z konce XIII. nebo spíše z polovice XIV. stol., mající krásné profilované žebra a svorníky. Takovýchto zbytků bývalých tržišť nalézáme ještě dosti i v našich městech. Jinak byly od polovice XIII. až do XVI. stol. zděné domy měšťánské v přízemí a u bohatších rodů někdy částečně nebo ve směs v celém prvním patře klenuty. Též byly stavby z hrázdného zdíva neb i částečně dřevěné. Stěny a stropy byly u nákladnějších domů a bohatých rodů tabulové, vykládané. Nejvíce však byly stropy domů trámové, na kterých ležel vrchem prkenný záklop, trámovi dole bylo viděti. Později byly trámovi i záklop stropu již v úpadku gotiky malovány. Zasedací síň staroměstské radnice má strop a stěny tabulové; z hradu Karlšteina tabulové stropy a stěny odvezeny počátkem tohoto století za císaře Františka I. na hrad Laxenburg. Stropy dřevěné, rákosované, jak je dnes děláme, byly u nás teprve koncem XVII. stol. italskými stukatory zavedeny. Střechy domů, velice strmé, byly buď šindelem, cihelným krytem (patrně

to byly háky) a někdy i brídlou kryty. Jednotlivé domy měly svá jména či pojmenování a v průčelí domů byl buď malovaný štít nebo kamenný obraz narážející na jméno domu, ano číslování domů tehdy nebylo v obvyklé; pochází teprve z nařízení císaře Josefa z konce XVIII. stol. Domy, které na staré založení ukazují, jsou do náměstí neb ulic velmi úzké a do vnitř dvora hluboké.

Prizemí domů a jejich místnosti byly na straně do ulic obchodu a řemeslu věnovány, kdežto v prvním poschodí bydlil ponejvíce hospodář se svou rodinou. V prvním poschodí domu byl »mázhaus« čili široká, otevřená, velká síň u schodův, odkudž se cházelo do jednotlivých světnic a komor. Na Starém městě bylo ve XIV. stol. dosti domův i trojpatrových, kdežto domy královských měst byly nejvíce jednopatrové a jen pořádku dvoupatrové. Když Karel IV. založil Nové město pražské r. 1348, stavěno náramně rychle, méně nákladně a též nemnoho důkladně, neboť se nám z původních domů městských na Novém městě ani jeden na dnešní den nezachoval s nějakou důkladnější prací řemeslnou, a to ani v nejmenších rozměrech; nespátujeme nikde ničeho z kruzeb oken, dveří, kleneb, loubí, vůbec nikde po ničem ani nejmenší stopy. Průčelí domů jsou dlouhá a ne tak úzká, jako na Starém městě, domy nejvíce patrové a jen při dolejší části Starého města dvojpatrové. Obyvatelům, kteří se na Novém městě osadili a tu dům budovati chtěli, při založení prominuto placení všech daní na 12 let; kdo koupil městiště, povinen byl před uplynutím měsíce se stavbou započítati a v desíti měsících dle Palackého a v osmnácti měsících dle Tomka budovu dokonati, a nikdo nesměl dům zadlužit do polovice ceny jeho. Kdo koupil městiště, musil stavěti, ne však městiště podržeti a opět s výdělkem prodávati; tím přestalo předražování. Následkem tohoto zákona budovalo se rychle, méně nákladně, nejčastěji jen o jednom poschodí a v takových rozměrech, jak komu poměry jeho dovozovaly, poněvadž nejvýše do polovice dům zadlužit mohl. Tím se stalo, že od r. 1348 až do r. 1377, kdy Nové město pražské zakládáno v nynější jeho rozsáhlosti, jak Tomek tvrdí, vystavěno přes 1500 domů. Toho času stálo 1000 cihel v Praze r. 1348 24 grošů, r. 1375 jen 18 grošů, korec vápna čili tuna 15—16 denárů, 8 korců českých čili tun šlo do korbý čili vozu vápna, což stálo při stavbě chrámu sv. Víta r. 1372 2 groše, korba pisku 20 denárů, řešeto stálo 1 groš, sekera 3 groše, pila ruční 1 $\frac{2}{3}$ - 4 groše, lžice zednická $\frac{3}{4}$ - 1 $\frac{2}{3}$ groše. Povož dříví jednosprážního potahu od řeky, dnešní smíchovské náplavky, až na hrad pražský 1 $\frac{1}{2}$ groše. Zedníku placeno v létě 2 $\frac{1}{2}$, na kratším dnu 2 gr., tesaři v létě 3, na kratším dnu 2 gr., kamenníku 3—4 gr. Mimo to dávano zedníkům v letní době v sobotu nějaký peníz na lázeň. Petr Parlér dostával značný plat týdně po celý rok při stavbě chrámu sv. Víta, a sice týdně 56 grošů, jeden letní a jeden zimní šat, na palivo 2 kopy grošů; jízdy do kraje a do lomu,

pak za modely byly mu zvláště placeny. Matiaš Rejsek, když při mistru Václavovi na Prašné bráně pracoval, dostával týdně 14 gr., dle jiné zprávy 40 gr. Mistr Pavel z Pardubic, který před Benešem chrám lounský od r. 1519 až do r. 1526 budoval, dostával od Lounských 1 kopu grošů. Aby tyto platy a ceny mohly býti srovnány s drahotou tehdejší doby, podotýkáme, že r. 1393 stála kráva 55 gr., krmmý vůl 105 gr., kopa vajec stála r. 1400 1 groš, r. 1362 v čas úrody korec žita 1 groš, r. 1361 v čas neúrody však třicetkrát tolik. Jednoduchý oběd 1 a slušný oběd 2 groše.

Počátek dlažeb ulic a náměstí Starého města pražského učiněn r. 1329 a r. 1331 sestaven od obce dlažební řád, jak se má ve dlažbě pokračovati. Započetím pravidelného a soustavného dlužďení ulic nastalo odstraňování přístřešků do ulice ven vyčnívajících, dřevěných loubí, otvorův a hrdel sklepů z ulice, různých podsinců a dřevěných sloupů. Z těchto nařízení vznikl počátek stavebního řádu pro Prahu. Nařizeno, jaké nejnižší střechy u podsebití do ulic mají býti dovoleny, aby jezdec nebyl úrazem ohrožen; vydáno nařízení o komíněch, dílnách, o stokách ze sladoven, záchodů a žump. Počátkem dlažeb a počátkem t. zv. stavebního a požárního řádu v Praze, nastala i stavba městských stok na odvádění splašků a výkalů do řeky Vltavy, ovšem že prvotně pomalu a postupně do ulic dále pokračováno. První důrazné čištění žump pražských nastalo r. 1422, když Pražané na Sigmundovi Karlšteina dobývali; vmetalit silnými praky na hrad 820 soudků nečistot a výkalů ze žump, které až z Prahy ven na Karlštejn vozili, což provedeno vedením krejčího Hedviky. To byl první počátek soudkové odvozní kanalisace pražské již v XV. stol. Dlažbou ulic pražských nastalo i metení ulic pražských, které bylo již od r. 1340 pravidelné. Požárním řádem přidržování hlavně cechy řemesel a židé k hasení ohně, ač střikaček v době stavitelství gotiky u nás ještě nebylo; též nařízení obdobné čištění dymníků.

Míry délkové, ve stavitelství tak nutné, byly v době románského stavitelství lokte a palce; pro míry hloubek užíváno míry látra; r. 1268 král Přemysl Otakar II. vydal nařízení o měřácích a vahách, kteréž upravil zákonem a na míry cejch svůj (královský) dáti nařídil. Tím nastaly české či pražské lokte, mající dva střevice, střevíc 12 palců. Jméno sáhu objevuje se v listinách později a tento držel tři pražské lokte. Pole a lesy měřeny na provazce. Tyto míry byly v Čechách v platnosti až do času Marie Terezie, která je zrušila a novou míru a váhu dolnorakouskou nařídila.

Stavitelství doby románské mimo mnichy provozováno též na světských stavbách kamenníky, v době stavitelství peridy gotické stavěno kamenníky, kteří někdy mistry neb i též zedníky nazýváni jsou a v jejich rukou výhradně bylo stavitelství, neboť veškeré části

stavby, dveří, oken, rohů, někdy i celých zdí, říms a vůbec vše, co bylo umělejší nebo profilované, umělejší konstruktivní části nebo co bylo více deštěm nebo nepohodou ohroženo, to vše robeno od kamenníků; na zedníka připadala jen jednodušší práce zdí, kleneb i průčelí; proto kamenník byl první osoba ve stavitelství, tolik co konstruktér i stavitel, a zedník jen tomuto podřízená osoba, nebo oboje spojeno v osobě jedné. Teprve později, koncem XV. věku začínají se zedníci oddělovati od kamenníků, a to jen při pracích nižšího řádu a rozsahu. V době stavitelství gotického vedl mistr kamennický práce oboje a po většině sám dekorativní obrazy tesal nebo jejich vzory dělal. Dle Hájka zřízen r. 1357 cech zedníků a měl dostati od Karla cechovní prapor barvy zelené. Dle zpráv profesora Tomka ví se o cechu společném kamenníků a zedníků (též dynchérů a karbérů) teprve k roku 1450. Na zeleném praporu měli špice, flochy, uhelnice a zednické lžíce. Koncem XV. stol. utvořily se spolky mistrů cechu kamennického, které tvořily stavební huti; o takových víme, že byly na Starém městě, na hradě pražském s mistrem Benediktem v čele a v Kutné Hoře. V polovici XVI. stol. o trvání těchto stavebních huti není nám nic známo.

Mistři a stavitelé v období gotického slohu v Čechách.

K větším stavbám v Čechách povolávání již koncem XIII. stol. nejspíše mistři z Francie; stavba sedleckého katedrálního chrámu i Zlaté Koruny na to ukazuje. Od r. 1309 do r. 1376 sídlil papež ve francouzském městě Avignonu a od r. 1379 do r. 1405 bylo tu sídlo vzdoropapežů. Do tohoto města, kde umění a stavitelství kvetlo, přicházela poselstva českých králů ke dvoru papežovu a sám Karel IV. zde několikrát prodléval. Tyto styky měly za následek, že k čelnějším stavbám českým bráni odtud stavitelé. Mistr Vilém, stavitel mostu přes Labe v Roudnici, r. 1334 přiveden biskupem pražským Janem IV. z Dražic z Avignonu. Hrad pražský stavěn r. 1335 Karlem IV. *modo Gallico*, tudíž způsobem francouzským. Stavitel byl tedy Francouz, ale dle jména není nám znám. R. 1342 přivedl Karel IV. z Avignonu Matiaše z Arrasu, kterému stavbu chrámu sv. Víta na hradě pražském a stavbu Karlšteina svěřil. Pokračovatelem stavby sv. Víta byl Petr Parlér z Gmündenu ve Švábsku, r. 1356 sem do Čech Karlem IV. povolán. Týž stavěl chór pětilodní v Kolíně n. L., kapli Všech Svatých na hradě pražském a vedl stavbu Karlova mostu přes Vltavu; zemřel r. 1397. Po smrti Petrově uvázal se v dílo sv. Víta syn Jan, kterýž ale záhy (1406) zemřel a zanechal syna Johánka Parléra, jenž nejspíše budoval chrám až do bouří husitských. Avšak i Michal Parlér, bratr Petra Parléra, byl v Čechách činným. Matiaš z Arrasu užíval v uhelnici kružídla, Petr Parlér dvojité uhelnice, za své kamenné známky. Kdo zde v Praze mimo Parléra všechny ostatní stavby kostelů

a klášterů za doby Karla IV. a Václava IV. prováděl, není nám známo. Při velkém ruchu stavebním, kdy Nové město r. 1348 založeno a později Malá Strana a Hradčany rozšířeny, nemohl sám Parlér stačiti, jak to Němci tvrdí a jemu všechny tyto stavby připisují. Při takovém stavebním ruchu musilo zde býti mnoho mistrů, jak ani jinak býti nemůže. Probráme-li prof. Tomka »Základy mistopisu pražského«, shledáváme v tomto období v městských knihách alespoň 150 zedníků a kamenníků, kteří v Praze nějaký majetek měli, nebo z jiných příčin co sousedé se zde uvádějí. Jak dalece byli jednotlivci samostatní a v čem spočívala jejich činnost, většinou se neudává. Avšak přece nalézáme jich několik značnějších, kteří zajisté nějakými pracemi buď se proslavili nebo jinak vážnosti požívali. Tak uvádějí se bratři vlastní Jan, Pešek a Oldřich Lútkové r. 1388, z nichž Oldřich jmenuje se výslovně jako »constructor ecclesiarum«. Všichni tři byli kamenníci a zedníci; Pešek Lútků za 13 1/2 kopy grošů zavázal se věž kostela Panny Marie u Maltézů zvýšiti. Za tohoto Peška čili Petra ručil bratr jeho Jan, též zedník. Jinak se všichni tři jmenují různě buď zedníci, kamenníci neb i jeden jako skalník, ač táž jména uvádějí se i u Petra Parléra, kde jest jmenován pouze jako zedník, kamenník, mistr díla neb i jako skalník, ač vedl stavby velkolepé. U bratří Lútků jest nám činiti s rodinou stavitelskou, z níž mistr Oldřich zajisté se proslavil, poněvadž se konstruktérem chrámů jmenuje a zajisté více chrámů snad v Praze stavěl, bohužel nevíme, které. Též uvádí Tomkův Místopis Marquarda kamenníka jako »constructor ecclesiarum« r. 1383. I tento zajisté vynikal ve stavbách církevních. Při chrámu sv. Víta pracoval jako dělník od r. 1372 jen krátký čas magister Rudger, patrně cizinec. V Krumlově žila koncem XIV. stol. česká rodina stavitelská, jež v klenbách mistrné práce velice se proslavila, a sice mistr Staněk (1360), jenž klenul koncem XIV. stol. děkanský trojlodní chrám v Krumlově mezi l. 1390—1410 dle smlouvy měl jej za tři léta sklenouti, střední loď tesaným kamenem, boční lodě cihlami; kdyby umřel, měl za něj ručiti a stavbu dokončiti syn jeho Kříž. Dříve klenul mistr Staněk a jeho synové presbýtar chrámu sv. Jiljí v Milevsku síťovou klenbou. Této stavitelské rodině přičítá se klenba špitálního kostela v Jindřichově Hradci i znamenitá diamantová klenba kostela v Soběslavi. Též mnoho rodáků českých působilo na stavbách v cizině; tak pracoval mistr Jindřich z Čech při kostele Liebfrauenkirche v Mohuči a na krásné kašně v Norimberku ve XIV. stol. Na stavbě vídeňského domu sv. Štěpána účastnili se velmi činně Hanuš a Václav z Prachatic ke konci XIV. stol., r. 1404 Jeník (Jeny) z Prahy, Janek (Jane) Pehem od r. 1420—1430 ve Vídni, mistr Václav z Čech jako mistr pracoval na domě v Řezně r. 1416. Jakub z Prachatic pracoval a účastnil se na stavbách v jižních Čechách. Také se uvádí kamenník Petr z Prachatic. Zvučného jména dobyli si bratři Jan, Václav

(Michal?) Junkeři z Prahy při stavbě štrasburského domu resp. věže na poč. XV. stol., již se účastnili vynikajícím způsobem; o nich Matouš Roritzer, stavitel domu v Rezně, vydává chválu ve své knize »Puechlein von der fialen gerechtigkait« co v umění znalých a zkušených. (Viz Sulpice Boiseré, Über die Jungherrn von Prag.) Vedle Matieše Rejska (†1506) a Mistra Beneše Benedikta nalézáme na Hradčanech mistra Hanuše Špise z Frankfurtu r. 1488, jako král. kamenníka r. 1492. Mistr Pavel z Pardubic stavěl lounský chrám od r. 1519—1526. Dále známe kutnohorské mistry Blažka, Hanuše, Mikuláše a jiné tamže. Bonifác Wolmut uvádí se jako král. kamenník po r. 1534 na Hradčanech.

Stavatelství v období slohu renaissance.

Renaissance čili »obrození slohů antických« vzala svůj počátek v Itálii co ranní renaissance stavitelského slohu v l. 1420—1500; od r. 1500 až 1580 kvetl tento sloh tamtéž co čistá italská renaissance a od té doby do r. 1800 byl již v úpadku a nazýván renaissance barokní, později rokoková čili copová. (Viz čl. Architektura str. 686.) U nás v Čechách stavitelství tohoto slohu, poněvadž k nám přicházelo z ciziny, v těchto obdobích se opozdilo a později k výrazu přišlo

Nejstarší dílo stavitelství slohu renaissance čiliho nalézáme na sále vladislavském na Hradčanech v Praze, jak jsme jej při pozdní gotice, tak zvané »vladislavské« již byli popsali. Patrně mistr tohoto díla, královský kamenník mistr Benedikt, již před r. 1493 v Itálii meškal a tam se s tímto slohem obeznámil. První renaissance stavba většího druhu a úspěšných tvarů jeví se nám ve stavbě letohrádku královny Anny čili, jak nyní říkáme »Belvederu« na Hradčanech v Praze, r. 1534 od italského mistra Ferraboska de Lagno (Lugano ?) v překrásných tvarech italské renaissance králem Ferdinandem I. zbudovaná. (Viz Architektura vyobr. na str. 684, tab. XII.) Dle zpráv obsažených v knize dra Wintra »Kulturní obraz českých měst« na str. 357 počato se stavbou zmíněného letohrádku teprve r. 1534, kdy se první Italové co stavitelé a dělníci stavební na české půdě v období stavitelství renaissance objevují. R. 1539 píše král Ferdinand I. do Pardubic panu Janu z Pernšteina, aby mu poslal 10 mistrů a 10 kamenníků do Prahy, že dostanou plat »dle sáhu«. Patrně dostavován již renaissance dílem Pardubický. R. 1538 přibyl do Prahy na hrad Pavel de la Stella z Mileta se 13 kamenníky, r. 1539 zedník Zoan Maria, Martin zedník, Kašpar kamenník »na opatření střech paláce a jiných stavení na hradě Pražském.« Od této doby nastává přívál mistrů italských do Prahy na stavby královské, Italové počínají se usazovati na Malé Straně a na Starém městě pražském, budují zde domy měšťanské a současně nalézáme Italy nejprve na stavbách

zámků českých velmožů na venkově a osazující se v různých městech českých. Prvotně stavějí italscí mistři díla s mistry domácími společně, poněvadž jsou tito materiálu, potřeb, zvyků v rozvrhu, podněbi a řeči domácího obyvatelstva znali. Tímto sdružením práce povstává u nás perioda české renaissance co odrůda renaissance italské a trvá až asi do r. 1595; na panstvích rožmberských kvete až do vyhasnutí tohoto českého rodu do r. 1611, načež se k nám od konce XVI. stol. tlačí renaissance německá, která dominuje do počátku 30leté války do r. 1618 a misty i něco dále.

Stavitelství »české renaissance« neužívalo konsolů na hlavních římsách, nýbrž jen na římsovní portálů, zubořezu ani vaječnicku ještě nezná, sloupy miluje nejvíce toskánské, méně iónské, korintské listnaté jen u portálů a oken. Dělá rádo okna sdružená; štíty, které v Itálii jsou nízké, u nás následkem drsného podněbi, aby zakrývaly ostré srážné střechy co zbytek z forem gotických, dělí římsovým ve více etáží, lemuje rádo více půlkruhy neb esovitě. Kvádromi bran a portálů rádo ryhuje; plochy zdí v pozdější době tvoří rustika umělá rysovaná, sgrafitovaná. Římsovní často velice ven se v půlkruhu vykládá, lunety prolamuje a sgrafitováním vzorci okrašluje, neméně i vlys a pole mezi okny vyplňují se sgrafitem vzorců listů rostlinných umělé se proplétajících neb i figurální obrazy sgrafitem jsou vyzdobeny. Krásnými vzory ve stavitelství české renaissance jsou rotunda v Jindř. Hradci a Schwarzenberský palác na Hradčanech, někdy Rožmberský (viz oboje v Architektuře, str. 684, tab. XII).

Z téže stavitelské doby pocházejí zámky s loggiiemi v Litomyšli od Pernštejnů, a s dvojitou loggií zámek v Opocně od Trčků. Pardubický zámek, velmi záhy zbudovaný, ač nyní přetvořen, má ještě mnoho zbytků z české renaissance, ale což zvláštnost, brána jeví již stopy vlivu německé renaissance. Zámek v Nelahozevsi, v Kratochvíli, Mělnice, jakož i na českém jihu zámek na Krumlově, Třeboni a Jindřichově Hradci, v Červené Řečici, v Horšově Týně zámek po ohni r. 1547 od Lobkovic vystavěný a ještě velmi mnoho památek tohoto vzoru na jiných místech nalézáme.

Z radnic též slohu zachovala se nám ještě radnice plzeňská z r. 1550, dokončená r. 1556 (viz Architekt., vyobr. na str. 684, tab. XII.), prachatická s krásnými sgrafity z r. 1570, litoměřická z pol. XVI. stol., lounská r. 1520 vystavěná a nedávno sbořená, a jedna z nejkrásnějších, totiž mostecká, před r. 1557 hotová a sgrafitovaná, též asi před 12 léty sbořená, kdežto stříberská z r. 1590 jest částečně přestavěna. Radnice Nového města Pražského z r. 1520 jest již od 80 let přestavěna. Jižní část radnice staroměstské, totiž ona 3 okna, kde je nápis »Praga caput regni«, jest již renaissance první doby Rudolfovy; spatřujeme na římsě vaječník, listnatou laločku, liseny korintské kanelurované a vedle na zdi co zbytek gotiky gothicé fialy, ale již z malty; mříž v okně jest baroková. Z bran

v tomto slohu stavených vynikala rýsovaná a sgrafitovaná brána v Táboře před 3 léty zbouraná; v Pardubicích dosud zachovala se brána s kulatými štíty před »Zelenou věží« r. 1538 postavenou.

Z kostelů tohoto slohu žádné vzory se nezachovaly. Na Thunském paláci k zámekcým schodům v Praze nalézáme zbytky rustiky a štítů rozčleněných. Bývalá škola fary týnské na Staroměstském náměstí čís. 604 má na gotickém přízemku slušné formy půlkruhových štítů; rýsování již zmizelo.

Z městanských domů pražských máme velice krásný vzor stavitelství české renaissance dům v Týnském dvoře č. 638 dle letopočtu na dveřích z r. 1559 a 1560, měšťanem Jakubem Gránovským z Granova po první konfiskaci r. 1547 koupený a od něho nově vystavěný. Do ulice proti týnskému kostelu má portál obložený ryhovaným kamenným kvádrovím, celé průčelí bylo ještě, jak u Mikovce vidíme, rustikou vyplněno, vnitřní strana domu jest o dvou poschodích, má širokou loggii s freskovými obrazy způsobu »chiaroscuro«. M y d l á ř o v s k ý d ů m v Chrudimi, s loggií, ač již o ozdoby oloupen, jest přece slušným pomníkem této doby staveb městských.

Jak se Italové do měst českých v druhé polovici XVI. stol. hrnuli, vidíme z knih staroměstských, kde od r. 1574 do r. 1600 přijato 11 Italů vesměs stavitelů z Horní Raetie neb od Lugana za měšťany; v téže době přijato 8 německých a jen 5 českých mistrů za měšťany. Na Malé Straně odr. 1589—1619 stalo se měšťany 19 Italů a 1 Němec; proto -veškeren zástav staveb jest to doby u nás italský. V Plzni od polovice XVI. stol. usadila se četná kolonie Italů stavitelů jakož i v Jindřichově Hradci.

Stavitelství české renaissance před uplynutím konce XVI. stol. mizí a památky její stávají se řidčími; jen na Rožmbersku udržuje se do r. 1611 a na její místo nastupuje ráz staveb, kterou nazýváme »německá renaissance«. Že se česká renaissance neudržela a tak záhy zanikla, mělo více různých příčin. Předně přistěhovali mistři vymírali, jejich proud z horní Italie se zastavil, nebylo náhrady; místo toho začal proud do Čech opět od západu, z Němce. Patrně se naši domácí mistři v tento sloh rádně nevžili, neb dosud nevidíme nic většího od nich zbudovaného, a snáze a ochotněji přimknuli se kolem r. 1600 k renaissanci k nám z Němce s německými motivy zanesené. Tou dobou (k r. 1600) byla většina českého lidu již lutheránská; vyznavačů víry pod obojí a Českých bratří stále ubývalo a velická část Čechů chodila za hranice na studie za příčinou lutheránské víry do Němce, kde každý nasákl i cizáctvím ve víře i umění. Uvedením jesuitů do Čech r. 1556 ujal se opět v renaissanci jiný ráz staveb, vidíme to na jejich kostele u sv. Salvatora u mostu Karlova v Praze; týž založen r. 1578, r. 1581 svččen, a r. 1602 dokončen co trojlodní s kruchtami i po stranách, okna jsou široká, nízká, půl-

kruhová, dvoje nad sebou, z venčí vidíme ještě opěrné pilíře asi stopu silné. Tot' zcela jiný ráz slohu. Ovšem štukové ozdoby na zdech ana klenbě chrámu jsou z pol. XVII. stol., lucerna a věž nad velkou lodí jest přestavba z r. 1649 a též i portikus stranou k mostu se sochami Pendlovými pochází z r. 1659 co přístavba a obě věže z r. 1714. Co českou renaissanci ještě nezahubilo, to učiněno po bitvě na Bílé hoře r. 1620 vypovězením ze země nejinteligentnější části národa, a tím i umělců výtvarných, a od té doby bylo České království otevřeno všem cizáckým živlům do kořán. Ale ani německé renaissanci se v Čechách valně nedařilo, ač vidíme její stopy již na portále brány zámku v Pardubicích z prvních let čtyřicátých XVI. stol., přece nepronikla až v posledním desetiletí XVI. stol., a to nejvíce při městských a církevních stavbách; od bitvy na Bílé hoře r. 1620 chladně, a její pozdější ukázky jsou pro válečný nepokoj velice řidké, neboť se do r. 1648 v Čechách jen nepatrně stavělo; na její místo pak nastoupila zase od r. 1660 renaissance dle soudobých vzorů horníitalských Mistrů tehdejší se pak již nepřízpůsobili českým poměrům, ti pracovali dle vzorů své domoviny. (Viz Architektura str. 686. Sloh renaissanční, a tab. XI., Ze zámku heidelberského.)

Přes to, že se první renaissance již r. 1493 na Vladislavském sále objevuje, přece ještě po celé XVI. stol. a i něco dále setkáváme se se slohem gotickým, u staromilců ještě oblíbeným. O Bonifáci Wohlmutovi, »královském paumistru« krále Ferdinanda, víme ze starých zpráv, že po ohni r. 1547 soudní svět-nici (starou sněmovnu) na zámku vedlé Vladislavské síně klenul. a tu setkáváme se ještě s týmž způsobem klenby, sit'ovým žebrovím proplétané jako u mistra Benedikta. Týž Wohlmut klenul po ohni kruchtu pod a nad hudebním chorem u sv. Víta, tedy v době renaissanční a pracoval ještě v gotice, a jeho předchůdce. královský kamenník mistr Beneš již počínal r. 1493 v renaissanci. Náleží tedy Bonifác Wohlmut době pozdní gotiky i ranní renaissance. Zajímavý obraz, jak se gotika s renaissancí německou slučuje, vidíme na kostele sv. Rocha na Strahově v Praze a u sv. Salvatora v Dušní ulici na Starém městě Pražském. R. 1599 za času moru učinil císař Rudolf slib, že založí kostel, což vykonal r. 1603, kdy kostel založen ar. 1612 dokonán. Presbytář jest část' mnohohúelníka s operacemi pilíři, velmi vysokými okny gotisovanými; ornament, vlys, rustika a vše ostatní jest německá renaissance-Totéž vidíme u sv. Salvatora v Dušní uli; presbytář jest vícestranný, chrám má z venku ještě silné opěrné pilíře, okna velmi vysoká; ale římsa, vlys, rustika, to vše jest něm. renaissance chrámu od Němců augšpurského vyznání r. 1611 založeného a r. 1614 dokončeného. Smlíšení dvou slohů shledáváme na kostele sv. Kateřiny v Chrudimi, kde jest portál renaissanční, a na kostele sv. Martina ve Velvarech a františkánském kostele ve Slaném. Na věži zvonice u sv. Petra na Poříčí

v Praze r. 1598 postavené ta zvláštnost se spatřuje, že jest otvor dveří lomený obloukem zaklenut, má však archivoltu renaissance profilovanou. Jako letohrádek královny Anny čili dnešní Belvedere stojí zde beze vlivu cizích a různých příměsíků co pomník stavitelství čisté renaissance italské, tak i práce vlášského velmistra Scamozziho na západní bráně hradu Pražského r. 1614 za krále Matiaše provedená jest ojedinělý příklad čisté renaissance italské na naší půdě z doby tehdejší. Stavba valdšteinského paláce na Malé Straně podniknuta byla v době války 30leté od r. 1621 do 1629 dle jedné od Milánana Giovanna Marinioho, dle jiných zpráv od Pironiho v renaissanci italské s přimísenými motivy německé renaissance. V zahradě jest velkolepá »Sala terrina«. Současně s touto stavbou stavěno do r. 1634 na zámku v Jičíně a na kláštere ve Valdcích též mistry italskými nákladem Valdšteiny. R. 1626 položen základ ku krásné stavbě Lorety u kapucínů na Hradčanech, která r. 1631 vysvěcena; stavba též provedena mistrem vlášským. Velkolepé průčelí chrámu P. Marie Vítězné na Malé Straně pochází z r. 1644 a ostatek chrámu z r. 1667, kdy dokončen.

Teprve po ukončení války třicetileté (1618 až 1648) nastal v Čechách opět stavitelský ruch a činnost, jak ve stavbách zámků, klášterů a kostelů, taktéž i budov městských, které ve válečných letech utrpěly velkých pohrom. V posledním desetiletí XVII. a první třetině XVIII. stol. stavěno s pravou horečkou po celých Čechách, neb z té doby nejvíce klášterů, kostelů a zámků v renaissancním baroku nastavěno, a v českých městech nalézáme hojně fačad domů občanských, které na tuto dobu baroku ukazují. Staršího založení a ušlechtilější tvarů jest poutnický kostel P. Marie v Boleslavi, již za krále Matiaše, někdy kolem r. 1614 založený; před r. 1620 nebyl dokončen a byl teprve v letech šedesátých XVII. stol. dostavěn. Zde již vyskytuje se tvar trojlodního chrámu majícího v levé i pravé lodi kaple zdi oddělené, které slouží klenbě velké lodi za oporu a při tomto uspořádání není třeba ven vystupujících pilířů, jak u slohu gotického shledáváme. Tim se zevnější i vnitřní pohled i tvar chrámu mění. Podobný půdorys s věncem kaplí zdi od sebe dělených, jež klenbu hlavní lodi nesou, spatřujeme na chrámu sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze, jenž r. 1665 založen, r. 1678 dokončen, kdežto vedlejší rozsáblá jezuitská kollej započata r. 1659. Nad kaplemi levé i pravé lodi táhnou se prostranné kruchty. Napodobené mramorování a hojně štukové ozdoby zdí, hlavně na valené klenbě velké lodi, posety jsou štukovou prací ornamentální i figurální podobně jako u chrámu poutnického P. Marie v Staré Boleslavi, u sv. Ignáce, a též u sv. Salvatora na Křižovnickém nám. v Praze. Nejstarší však práce štukové, od italských štukátorů provedené jsou, což touty vytknouti dlužno, na letohrádku »Hvězdě« u Prahy, částečně na letohrádku královny Anny

na Hradčanech a na rožmberském zámku Kratochvíli.

U sv. Salvatora na Křižovnickém náměstí jest štukový ornament zdí a kleneb starší než u kostela staroboleslavského a sv. Ignáce. Když totiž r. 1649 přistavována od hraběte Pavla Míchny kupole či lucerna na hlavní lodi, a když r. 1659 přistavován portikus a štít se sochami naproti mostu, touže dobou mezi l. 1649 do 1659 prováděna na zdech a klenbách štukatorská práce. (Bratrstvu štukátorů v Praze stvrzen r. 1657 cechovní řád; původně byli to Italové a něco Němců.)

Na všech těchto třech chrámech jesuitských vidíme široká, půlkruhová okna a valené klenutí prolamované lunetami. Průčelí Klementina naproti křižovnickému klášteru v Praze jest založeno r. 1653 a tato strana, soudíc dle slunečních hodin celého orloje na zdí narysovaných s letopočtem 1656 označuje, kdy toto křídlo dobudováno. Jest to stavba ještě střízlivé renaissance italské velkolepých rozměrů. Ostatní části Klementina dlouho potom ještě budovány; hvězdárna byla r. 1722 hotova, a celá kollej dostavena teprve r. 1726. Jednoduchou a střízlivou fačadu renaissancní vykazuje dvojpatrový palác hrabat Kolovratů Novohradských vedlé divadla německého na Ovocném trhu, r. 1661 založený a r. 1673 dostavěný. Velkolepý dojem působí palác Černínský (nyni kasárny) na Hradčanech v pozdní hnoitalské renaissanci hrabětem Janem Humprechtem Černínem založený a jeho nástupcem dostavěný. R. 1682 byla již stavba pod střechou a až na něco oken a dveří byla hotova; r. 1688 uvádí se v popisech cestovatelů palác již co hotový. Ušlechtilé tvary vykazuje třípatrové průčelí bývalého kláštera Paulánů na Staroměstském náměstí v Praze č. 11 nové, kde nyní c. k. horní úřad se nalézá. Zajímavou barokní fačadu má také průčelí kostela sv. Josefa na Malé Straně, jehož stavba trvala od r. 1686 do r. 1692.

Koncem XVIII. stol. přichází zase nový živel do stavitelství slohu barokní renaissance a sice: kupole a česká klenba, pak okna segmentovým obloukem zaklenutá. Prvotní velkou kupoli rozdílnou v konstrukci kupolovitě klenby od kostela na Karlově, vidíme na chrámě křižovníků u sv. Františka při Karlově mostě v Praze, co předchůdce velkolepé kupole u sv. Mikuláše na Malé straně. Křižovnický chrám. 1679 za převora Pospíchala založen, Martinem Loraghou stavěn a r. 1688 dokončen. Zde vidíme na ellipsoidem tamburu hlavní křižové lodi nad střechou vynikati velkou klenbu kupole s lucernou; první to kupole u nás v Čechách po způsobu vlášských vzorů vystavěná. Segmentová okna zde, pokud nám známo, poprvé ve svém tvaru se objevují; hned potom vidíme podobná okna na chrámu u vorskéle ve Ferdinandově třídě a u kolleg. chrámu sv. Petra a Pavla v levé a pravé lodi, ač se právě nyní za gotická zaměňují. Kostel u vorskéle založen r. 1702, r. 1704 vysvěcen; stavěl jej Marek Canevali; má již v lodi chrámu české klenutí, ovšem ještě ne těch krásných

tvář, jaké později na stavbách Dienzenhoferových patříujeme. Segmentová okna a české klenutí hlavní lodi kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě od pěti let již snesené, pocházejí z přestavby z r. 1723 až 1729; od této doby české klenutí ve stavbách chrámů a zámků v Čechách zevšeobecnělo a provádělo se ještě hojně i v našem století až do let sedesátých, kdy je valeně klenutí, resp. tak zvaný segmentový oblouk čili segmentové klenutí vytlačilo.

Plochy českých klenutí byly v chrámech i zámcích oblíbeným místem pro velkolepé freskové malby, jakožto shledáváme na pracích Reinerových; také bývaly pokryty pracemi štukovými anebo spojeno oboje v celek.

Kamenné kružby a pruty oken ve stavitelství slohu barokní renaissance zmizely a na místě nich vidíme v železných prutech a rámech oken do oliva zapuštěné malé šestistranné tabulky skla, které se již též koncem XVII. stol. objevují.

Střechy věží v renaissanci tvaru hruskovitěho stávají se v baroku cibulovitými a nabývají různých nesmyslných tvarů kudrlinkových v nejbujnější fantasii vyvedených, tak že co stupňovaný barok stávají se rokokové čili copové. Tvary fims a veškeré ornamentiky dekorativní se předbíhají a vyhledávají nových forem.

Ve stavitelském umění proslavil se nad jiné své soudruhy v Praze usedlý Křištof Dienzenhofer již v druhé polovici XVII. stol., a ještě více jeho geniální syn Kilián Ignác Dienzenhofer. Tak svědčí stavba jesuitského velkolepého kostela sv. Mikuláše Křištofu Dienzenhoferovi, r. 1673 položen základ, ale se stavbou počato opravdu teprve r. 1704 a r. 1711 vstavěny hlavní a boční lodi na západě až před kupoli. Stavbu východní části, totiž kupoli od zpodu, stavěl syn Kilián Ign. Dienzenhofer a stavbu kupole r. 1752 s polírem Jak. Mandelíkem dokonali; odr. 1753—1754 pracováno na sochách a teprve r. 1760 dostavěna velká věž zvonice ukazující již velice barokní formy. Vnitřek tohoto chrámu jest nádherný a velice uchwacuje; štukové práce a napodobené mramory, krásné freskové obrazy na omítce klenob, to vše poskytuje obraz nádherné úpravy. Malebná kupole tohoto chrámu činí obraz Malé Strany typickým. (Viz *Architektura*, tab. XII.)

Velkolepou a svým seskupením velmi působivou fačadu vidíme na chrámě sv. Mikuláše na Starém městě na bývalém nyní zrušeném kostele benediktinském; r. 1732 započato s bouráním starého gotického chrámu a r. 1737 chrám dostavěn, kdežto opatská budova postavena vl. 1727—1730. Stavitel tohoto chrámu jest Kilián Ig. Dienzenhofer. V rozvrhu fačady docílil znamenitého rozluštění tím, že na jižní straně, kde jest chrám svoboděn, dal na levo a na pravo po jedné věži a na střed kupolovitou střechu; tím učiněna odchylka od tehdejšího pravidla v umístění věží, kterou podmiňovala poloha chrámů, ale docíleno tím velkého efektu, jenž jest ještě zvýšen lepostí a

úměrností tvarů barokních. Jest to jedno z nejvelkolepějších jeho děl. Menšího druhu, ale podobné průčelí vidíme na zrušeném kostelíku u sv. Vavřince na Petříně r. 1770 kapitolou od sv. Víta přestavěným; i zde na dlouhé straně chrámu na straně severní jsou na levo a pravo věže a ve středu malé kupole, což velmi malebně působí. Jelikož r. 1752 Kil. Dienzenhofer zemřel, pochází tato práce od jiného mladšího mistra. Kostel sv. Jana na Skalce r. 1730 založený jest též dílem Kil. Dienzenhofra. Pravým skvostem stavitelského umění K. Dienzenhofra jest letohrádek na Karlově v Praze, nyní Amerikou zvaný, pocházející z konce prvé třetiny XVIII. stol. Na českém venkově, na stavbách klášterů a kostelů i zámků stopovati můžeme velikou činnost obou Dienzenhoferů po celou první polovici XVIII. stol. s prací velmi uměleckou, rázovitou a samostatnou, tak že oba umělci tvoří zvláštní samostatnou školu, pro svou svéráznost i v Němcích obdivovanou.

Velmi zajímavou stavitelskou památkou z renaissance barokní jest palác hraběte Clam-Gallasa v Karlově ul. v Praze z r. 1707—1712, dle udání Zapova však z r. 1712—1719 od Bern. Fischera z Erlachu, vídeňského architekta, provedený. Tento pokládán byl od některých mylně za Čecha, od Vídeňáků za Rakušana, ale posledně Rybicka dokázal v Pam. arch. jeho původ a narození ve Štýrském Hradci; Fischer zemřel r. 1738. Sochy a portál jest výborná práce Matiaše Brauna v Praze usedlého. (Viz vyobrazení při čl. *Architektura*, tab. XII.) Palác knížete Kinského na Staroměstském nám. č. p. 606 stavěl Kil. Ign. Dienzenhofer pro hraběte Golce; když r. 1752 Kilián Dienzenhofer zemřel, pokračoval ve stavbě a fačadu sdělal Loragho již rokokovou. Týž Loragho stavěl Nostický palác na Příkopech č. 852 pro knížete Piccolominiho v uslechtilé renaissanci barokní a jeho visuté festony na oknech upomínají na podobné u Kinského paláce. Loragho Martin a Jan Dominik de Orsis stavěli klášter a přestavovali kostel u sv. Havla v Praze; základ učiněn r. 1671, avšak stavba dlouhá léta stála, až konečně r. 1738 dokončena. Známe Anselma, Martina a ještě jednoho Loragha co stavitelů tehdejší doby v Praze velmi činné. Palác arcibiskupský na Hradčanech přestavován a dostal barokní průčelí od stavitelů Jana Wircha v letech 1764—1767. Šrámkův dům v Celetné ulici vedle domu »u města Paříže« dle udaného roku na portále 1700 stavěl Jan Kristián hrabě Stubík z Königsteina; vyniká krásnou fačadou. Též i dům v Celetné ul. naproti bývalému generálnímu velitelství č. 585 od hraběte Pachty z Rájova, mincmistra, počátkem druhé pol. XVIII. stol. budovaný, vykazuje krásné formy a střechu již mansardovou.

Koncem prvé třetiny XVIII. stol. objevují se u nás v Čechách zase nové elementy na stavitelském slohu renaissance barokní, které na utváření fačad a průčelí vůbec měly velký vliv. Byla to střecha Mansardova dle pařížského stavitel a budovatele Versailles v l. 1647—1708 pojmenovaná. Tyto lomené

střechy při obydelných staveních ve městech hojně v XVIII. stol. budované, měly tu výhodu, že v jejich zpodní části se mohly dělati podkrovní světnice »mansardy« zvané; zpodní část' mansardy obdržela malá ozdobně zděná vikýřová okna, čímž se stalo průčelí domu nebo chrámu velmi malebným i praktickým. Mansardovy střechy neměly štítných zdí, tyto vynechávány a u domů, kostelů a zámků v pol. XVIII. stol. nastává u krovu střeš okap kolem do kola, což budovám zvláštního tvaru a vzhledu dodávalo. Konec XVIII. a začátek tohoto století šel ještě dále; pro zjednodušení nákladu nedělal již střechu tvaru lomeného, nýbrž nižší, též s okapem na všechny čtyři strany a též již beze zděných vikýřů při okapu, a tím povstal kasácký monotonní tvar střech, které my po německu zveme střechy valbové (*Walmdach*).

Velmi krásné barokní průčelí domů máme v ulici sv. Tomáše č. 26, na Malé Straně, s omítkou v polích »stříkanou«, se střechou »mansardovou« a s krásným portálem a sousoším sv. Eustacha s jelenem, por. 1726 postavený. Podobné průčelí se stříkanou hrubou omítkou a střechou mansardovou má dům v Ostruhové ulici pod palácem hraběte Thuna, po r. 1724 stavěný. a Lužický seminář na Malé Straně z téže doby. Jsou to formy francouzské.

Portály paláců pražských vynikají dovednou prací, a sice od Matiaše Brauna portál na paláci Clam Gallasově, jeden z nejkrásnějších z r. 1707—1712, na thunském paláci v Ostruhové ulici z r. 1716 a od téhož portály na velkopřevorském domě Maltézských rytířů z r. 1726. Portál na morzinském paláci přistavěn r. 1710 od Jana Ferd. Brokoffa, stavba paláce samého provedenar. 1668; na římské paláce čtyři sochy představují čtyři díly světa. Karyatidy dvou mouřeninů balkon portálu nesoucí jsou narážkou na hrabčí jméno Morzin, který má mezi jiným i mouřenina ve znaku. Portál bývalé mincovny, nyní obchodního soudu v Celetné ulici, stavěl mincmistr hrabě Pachta; sochy portálu, dva horníci a římsí vojín, jsou prací sochaře Frt. Platzera z Plzně; práce jest z r. 1759. Na venkovských hradech a zámcích též ještě dosti krásných, zachovalých portálů nacházíme.

Stropy budov byly v době stavitelství renaissance a baroku buď klenuté nebo dřevěné. Konec XVII., ale hlavně počátkem XVIII. stol. začíná nový druh kleneb, které my české klenutí nazýváme a jemuž v Německu říkají *böhmisches Platzelgewölbe*; mimo to objevuje se koncem XVII. stol. při větších sálech klášterů jako refektářích klenutí klášterní opět co nový živel; z tohoto se v letech šedesátých téhož století vyvinulo klenutí tak zvané zrcadlové, ač to název nesprávný, neboť jest to přece jen klášterní klenutí, mající střed plochy klenby uměle maltou vyhozený. Kde při stropu neuzito kleneb, tam byly stropy dřevěné, trámové, v nákladnějších budovách hojně malované, a sice trámovi i prkný záklap, zpodem viditelné. Při bourání starých domů ještě často odkryje se

takový nyní omítkou zakrytý malovaný strop. Konec XVII. stol. započato v Čechách, resp. v Praze se stropy, kterým my dnes říkáme rákosované, totiž strop zpodem podbit, orákosován a maltou hladce omítán. Tuto práci dělali původně »štukatoři«, jejichž pražský cech r. 1657 počíná; gypsovali a štukovali stropy. Redel o tom při popisu Prahy r. 1710 se zmiňuje. Mosaikové dlažby pražských chodníků dělali též původně Italové koncem XVII. stol.; týž Redel chválí tuto práci jako výbornou.

Hrady české šlechty stavěny v XVI. stol. v době české renaissance již více pro pohodlné obývání a již ne tak pro obranu; stavěny již jako zámky po způsobu italském. Ve 2. polovici XVII. stol. nařízením císaře Leopolda zakázáno stavěti hradů nových; stávající pevné hrady, které nebyly válkami husitskými a válkou třicetiletou pobořeny a ještě byly obydleny, měly se zrušiti, zboriti nebo ponechati zpusnutí; současně zakázáno šlechtě držení válečné zbraně a zbrojnošů, a na místě těchto užíváno myslivců. O bezpečnost postaral se stát vložením vojenských posádek do krajských měst. Tím nastala stavba zámků často na úpatí hradů v nižší poloze; při zámcích započalo se se zakládáním umělých zahrad, parků, bažantnic, eremitáží, vodotrysků. Čehož při hradech dříve nebývalo. Při stavbách zámků od 2. polovice XVII. stol. hleděno více na pohodlí a umělecké provedení; sochařství a malířství mělo tu hojnost práce a bylo velmi hledáno a sněh zámku namože plnily se uměleckými kusy a starožitnostmi. Dovedná ruka umělce byla hledána a i dobře odměněna, což platí i o stavbě klášterů a kostelů tehdejší doby. Takovýmto mecenášstvím šlechty a kněžstva vyvinulo se stavitelské umění, při něm sochařství a malířství na znamenitou výši, jak o tom svědčí díla soudobá; bohužel za císaře Josefa II. všechno zničeno a dnes pomocí škol a akademií snažíme se tam dospěti, kam starší mistři beze škol, praxí a cestováním sami se vyšvihli. Ze tehdejší šlechty stavitelské umění tak hojně podporovala, byl účinek jejího cestování do Italie, kde tolik stavitelských a uměleckých památek viděla a seznala: neboť tehdejší cesta do Italie a po Evropě pokládána za »bon ton«.

Kláštery a klášterní chrámy budovány jako hrady za doby stavitelství renaissance barokní od 2. polovice XVII. stol. až do r. 1770 neméně nádherně. Válkou třicetiletou mnoho klášterův a kostelů pobořeno nebo již bylo ve špatném stavu; proto přikročeno k nádherným novým stavbám a přestavbám, čímž vyvinul se veliký stavební ruch po celých Čechách. Bitvou na Bílé Hoře rozhodnuto vítězství katolické strany nad stranou lutheránskou a pod obojí, a toto vítězství zračí se i ve stavbách po válce třicetileté podniknutých. Císař Ferdinand hojně obdaroval kláštery konfiskovanými statky české šlechty. Na radu kardinála Harracha uzavřel roku 1630 s papežem Urbanem VIII. smlouvu *Contractus salis* čili solní smlouvu, dle které vybírán poplatek

15 krejcarů z každé bečky soli v Čechách prodané ve prospěch staveb kostelův a klášterů. Mimo to katolická šlechta a různí dobrodinci hojnými odkazy přispívali na stavby církevní. Tim se nám vysvětluje, proč po válce třicetileté tak záhy kláštery ze hmotného úpadku se vzpamatovaly a že se většinou rychle k novým nádherným stavbám válkou pobořených a vypálených klášterův a kostelův přikračovalo. Jako na zámcích tak i zde v klášterích přihlíženo při stavbě velmi ku stránce umělecké.

Ukončením stavitelského slohu renaissance barokní a copově čili rokoka po smrti císaře Josefa r. 1780 nastává za nedlouhou potom ve Francii po revoluci francouzské r. 1800 nový sloh Napoleona I. *empire* aneb *empirovým* slohem zvaný. Je to pouze ráz slohu a ne sloh celistvý, který se k antickým slohům Řeků vrací a jej napodobovati hledí. Takovou stavbu vidíme v Novém Ungeltu z r. 1811 čili celnici proti hotelu »U modré hvězdy« v Praze, kde napodoben sloh dórský, avšak s kulatým obloukem okna, čehož Dórové neznali; pak ve stavbě domu Platýzu a bibliotéky na Strahově shledáváme malé ukázky »empirového rázu«, který se u nás jen po skrovnu jeví.

Vedle *empiru* a po něm stavěno u nás až do let namnoze šedesátých v tomto století způsobem, kterému říkáme po kasárnicku, a v letech sedmdesátých říkáme ráz činžákový.

V letech šedesátých zrušeny vnitřní hradby vídeňské a na získaném místě nastavěno nádherných státních budov a paláců ponejvíce školy moderní renaissance za vedení architektů Hansena, Förstla a j.; tento směr razil si dráhu i u nás od konce let sedmdesátých, a nyní opět od několika málo let jest módou opícti se ve slohu barokním a copově, nedávno zemělým králem Ludvíkem bavorským na jeho zámcích a po těchto v Mnichově horečně zaváděném, avšak doposud nalezl tento sloh dobrou vůli, ale ne vždy šťastného napodobení. S větším štěstím a šťastnějším napodobením setkáváme se již po několik let při nových stavbách v české renaissanci provedených, jak na stavbách architektů Wiehla, Wejrycha a j. seznaváme, což bohdá svého dalšího rozkvětu ještě dojde.

Za to ve městech německých na severu a západě v Čechách, na radnicích a domech městských, ba i porůznu v Praze pěstuje se renaissance německá jako sloh národnosti druhé s velkou oblibou.

Mimo to pěstuje naše doba všechny slohy staveb, ač většinou s problematickým úspěchem. Napodobování tvarů dotčených slohů děje se v malbě, sádře, pálené hlíně a na zed' lepené, přibíjené, práce to povrchní, chvilkového efektu; románský, gotický i sloh první renaissance znají dekorativní a výtvarnou část pouze v kamenu, ta přetrvává věky a jest vždy stejná, uslechtilá. S tím větším uspokojením můžeme zaznamenati, že práce stavitelského umění slohu gotického nalezly svého

druhého Parlěra a Rejska v osobě architekta Jos. Mockra na stavbě, kterou od několika let provádí na domu sv. Víta, restauračních pracích sv. Barbory v Kutné Hoře a našeho Slavína hradu Karlšteina a na jiných pracích, do detailu odborných, věrně sloh, detail i dobu dotyčnou charakteristicky znázorňujících.

Počátkem 2. polovice tohoto století počíná se k nám vraceti sloh renaissance italské. Počátek učiněn monumentálními stavbami, jako jest palác české spořitelny dle vzoru bibliotéky benátské, r. 1860 podlé plánů architekta Ullmana od stavitele Bělského zbudovaný; při části základů této stavby použito prvně v Praze a snad i v Čechách vůbec betonu s dobrým úspěchem. Nádhernou stavbou uslechtilých tvarů našeho Národního divadla dle plánů prof. J. Žitka r. 1868 založeného, r. 1881 vyhořelého, r. 1883 dostavěného, učiněn počátek lepší stavitelské činnosti, neboť touto stavbou vzpřížena mladší generace stavitelská. Od této doby následovaly stavba Rudolfiny r. 1876—84 dle plánů prof. Jos. Žitka a Jos. Schulze, pak r. 1885—90 nádherná budova českého musea dle plánů prof. Schulze provedena staviteli Gregorem a Starkem. V letech sedmdesátých postavil zemský výbor v Dobrušce rozsáhlé, velkolepé budovy blázince ve skupinách villovitých dle plánů architekta Beniška, později postaveny rozsáhlé budovy státní trestnice na Boru u Plzně, v Michli (chybně na Pankráci) u Prahy. V l. 1855—60 postavena románská basilika sv. Cyrilla a Metoděje v Karlíně dle návrhů vídeň. stavitele Rössnera, ale od Ign. Ullmana a Bělského opravených. Před několika léty zbudován nový chrám sv. Václava na Smíchově od arch. Barvitiusa a za to barbarským způsobem zbourán malý románský kostel sv. Filipa a Jakuba. Nyní se buduje gotický chrám sv. Ludmily na Vinohradech z cihel co rezně zdvo dle návrhu a vedení arch. Jos. Mockra; bude to chrám nymburského a královéhradeckého nejmladší soudruh

V posledních 15 letech vystavěno v Čechách mnoho nových školních budov, na kteréž nákladu nešetřeno a mnohé z nich slouží příslušným obcím k ozdobě. Většina školních budov obce pražské z tohoto stavitelského období pro svůj střizlivý vkus, jednoduchost a přece v elegantních formách zasluhuje uznání. Též nově zbudováno a přestavěno množství radnic v městech českých, na př. v Lounech, Karlíně, Mostě, Liberci atd, mostecká na místě bývalé české renaissance zbudována nyní v renaissanci německé a taktéž rozsáhlá radnice liberecká jest budována v národní německé renaissanci. Mimo to z veřejných budov stavi se hojně, ovšem již více jednoduše, okresní nemocnice. Za to budovy našich záložen nebo domů spolkových, zvláště na Moravě mnohé velice vynikají, taktéž i mnohé budovy sokolských jednot.

Pozoruhodny jsou i mnohé synagogy běhen 20 let postavené. V Praze v Dušní ulici zbudována dle plánů prof. Jos. Niklasa v maurském slohu synagoga s pozoruhodným zevnějškem

i vnitřním uspořádáním. Synagogy v Karlových Varech a Teplicí jsou nádherné budovy kupolovité slohu východního; podobného rázu dostavuje se takovýto templ v Plzni.

Koncem minulého století začínaly se v Čechách stavěti továrny, které koncem let třicátých a čtyřicátých začaly převáděti se na parní zařízení, v létech šedesátých pára jako hybná síla již zveřejněná a tím přichází do stavitelství nový druh staveb průmyslových se zcela jinými potřebami a požadavky. Začínat se do stavitelství tlačiti nový živel, který stavby továren, drah a vůbec průmyslové stavby od let šedesátých tak hojně podnikané charakterisuje, a to jsou traversy a lité sloupky. Traversy nejprve lité, pro svou křehkost zavřené, nahrazeny válcovanými. Střechy větších rozjetí začínají dostávati železné konstrukce a jako krytina střešů vyskytuje se poprvé sklo. Zelezné konstrukce střešů stavají se smělejšími s neobyčejným rozjetím a litiny již používáno jen na tlak, ale ne na lom. Přibíráním železa do konstrukcí střešů a nahrazováním dřevěných mostů s konstrukcí vrchní železnou ubráno tesařině velice půdy a zasazena ji velká rána.

Od doby ani ne 40 let používáno při takovýchto stavbách šamotových cihel a hlíny, pak cementu, a zároveň budují se pro parní kotly namnoze komíny až i 80 m vysoké. V létech čtyřicátých a před tím stavěli první vysoké komíny zedníci z Francie nebo z Belgie schvalně k nám přivedeni.

Stavbou drah, průmyslových budov a různých továren dostává stavitelství v tomto oboru nový směr a ráz z vnitřních potřeb vyplývající, který nese zárodek k budoucímu slohu průmyslových staveb.

Od konce let šedesátých započato první v Čechách se stavbou vill a poslední léta velké množství jich zbudováno. I v těchto stavbách jeví se nový ráz stavitelství pokud se týče rázu »švýcarského«, kde římsa budovy obyčejně schází a vyřezávané konce krokří ven vyčnívající okap tvoří.

Stavby hospodářských budov, jak se totiž na vesnici ve statku a v chalupě jeví, jsou nejrazovitější v krajině německého Chebska a u Volar. Budějovicko a Rudohoří se přibližují opět nejvíce stavbám chebským. Z českých staveb hospodářských vynikají hlavně severovýchodní Č., namnoze ještě se zachovalými vzory rázovitými, avšak stavby tohoto druhu 200 let staré jsou již velice vzácné.

Ač již v XVI. stol. za císaře Rudolfa jakýs stavební řád pro stavby v Čechách vydán byl, přece teprve od r. 1815 máme první stavební zákon. Řádem tímto nařizuje se zejména poprvé, aby se k navrženým stavbám plány předkládaly. Stavební řád doplněn r. 1831, po něm následoval jinýr. 1864 a pak stavební zákon pro království České z r. 1889 a pro Prahu, Budějovice a Plzeň z r. 1886.

Veliké zásluhy o vývoj a zdokonalení stavitelství v Čechách má pražská polytechnika, po pařížské v Evropě nejstarší, která

nám odchovala množství odborníků a sil znamenitých, namnoze i mimo Č. zdárně působících. Jména Jana Ferd. Schora a rytíře Gerstnera, profesorů této staré školy technické, jsou v umění a vědě stavitelské nezapomenutelnými. Schor vynikl jako malíř, stavitel i inženýr, Gerstner jako budovatel prvních mostů řetězových v Čechách, vedle něhož i inž. Šnirch chvalné jméno si získal. Stavba prvních drah koňských i železničních jest prací Gerstnerovou. Neméně zvukného jména požívají profesoři polytechniky pražské Zitek, Schulz, Bukovský a Pacold, kteří nám odchovali mnoho výborných technických sil, z nichž mnozí i v dalekých krajích ku cti jména českého technika zdárně působí. Hn.

X. Dějiny zemědělství českého.

Nejstarší zprávy, které čerpáme z bajesloví, z místních názvů krajů, dědin a pozemků a z nejstarších, plodů literárních, jsou nám dokladem, že Č. byly od osídlení kmeny slovanskými státem rolnickým, že byly obydleny lidem chovajícím živou lásku ku přírodě, náklonnost k mírnému a pokojnému zaměstnání, lidem, který si spíše i raději hleděl svých rolí a sadů než výbojů, který ochotně poodložil obrannou zbroj, aby se vrátil k rádlu blahobyt plodícímu, a jehož četné, krásné písně se obírají po přednosti předměty a výjevy ze života rolnického. Již nenáhlé usazování se kmenů slovanských v krajinách orbě nejpriznivějších, tedy především v širých rovinách a prostranných, úrodných údolích poříčních, zvláště podél Vltavy, Labe, Berounky a Ohře svědčí o hlavním a nejmilejším jejich zaměstnání. K tomuto poukazují též starobylé názvy osad na př. Polerady, Žitenice, Křenovice a. j.

Zřízení obcí národa československého bylo tak, jako dosud u Jihoslovánů, zvláště u Srbů (zadruga) naskrze patriarchální a demokratické. Rodiny žily buď společně z nedílného statku aneb jej dělily mezi sebe měrou úplné rovnou. Veškeren rodový statek slul dědinou. Členové rodu považovali se jako potomci jednoho otce za bratry a sestry, byli všichni sobě rovni a osobně zcela svobodni. Mužští obírali se rolnictvím a chovem zvířat, ženy pak staraly se o domácí hospodářství, o oděv a potravu.

Významno jest, že prvního knížete Přemysla, který měl vládnouti velké části národa, povolali Čechové na radu moudré Libuše, dle starého podání národního, ze vsi Štadic od pluhu, jímž sám, máje voly zapřaženy, rodný lán pole vzdělával. Volba tato svědčí jasně o hlavním směru, jímž se neslo zaměstnání národa českého. Obřady při nastolení prvních Přemyslovců poukazovaly vůbec k původu rolnickému. Rolník přijímal knížete, který se dostavil v průvodu kmetů zemských, připomenul mu polickém původu jeho a rovnost všech Čechů, načež teprve, když byl přijal slib knížete, že bude zachovávat řády zemské, stolec vládařský mu postoupil. Po boku knížete vedeni v průvodu jako znaky rolnictví strakatá kobyly a strakatý vůl.

Má se za to, že Čechové velmi záhy seznali buď od Franků neb od Slovanů těmto podrobených hospodaření trojstranné, které, jsouc původu římského, kolonisty římskými v Gallii ode dáвна bylo rozšířeno. Ostatně není též vyloučeno, že Čechové nebo Slované vůbec přinesli tuto soustavu hospodářskou na západ evropský z krajů východních, kde již dříve s kulturou řeckou i římskou se stýkali, a že také v tomto oboru jako v druhých odvětvích zemědělství se stali učitelé svých sousedů. Tomu nasvědčuje okolnost, že hospodaření trojstranné čili trojpolné shledáváme již za nejstarších dob v Čechách všeobecně rozšířeno. Celá dědina rozdělena byla přesně na tři hlavní lány, z nichž jeden ozimem, druhý jaří se oséval, třetí pak úhorem ležeti zůstával. Co zbylo výměry nad tyto tři hlavní lány, zváno obci a sloužilo osadníkům ku společnému užítku, nejčastěji za pastvu pro dobytek. Chov zvířat hospodářských náležel totiž, jako hlavní odvětví polního hospodářství, od nejstarších dob k přednímu zaměstnání národa českého. Koně, skot, ovce, kozy, vepří, drůbež a včely byly, pokud bezpečnější zprávy dějepisné sahají, nezbytným příslušenstvím českých statků. Zvláště v úrodných nížinách a bohatých údolích řek českých, jakož i v travnatých krajích pohorských chována četná stáda, která hověla netoliko potřebám domácím, nýbrž sloužila také obchodu se sousedními národy, zejména se slovanskými kmeny za srbskými a krkonošskými horami, se Srby, Lutici a Bodrci, od nichž za dobytek nebo výrobky živočišné brávali Čechové sůl a různé plodiny. Na statcích prostřední velikosti lze v starších dobách počítati stav dobytka na 4 koně, 4 krávy, 10—14 vepřů a 25—30 ovcí. Převaha koní u porovnání s nynějšími statky se vysvětluje tím, že jich bylo třeba k dopravě tehdy obtížnější a k účelům válečným, ana obrana vlasti nebyla ještě úkolem tříd privilegiovaných, nýbrž celého národa. Silný stav vepřů se vysvětluje snadnou jejich výživou v rozsáhlých lesích dubových a bukových.

Pronikavé účinky na kulturní poměry národa českého vůbec a proto také na hospodářství polní dlužno přičítati obrácení jeho k náboženství křesťanskému za panování knížete Bořivoje. Živější styk, který takto nastal prostřednictvím missonářů a usnadněným obchodem mezi ním a pokročilejšími křesťanskými národy sousedními, zvláště však následkem spojení s kulturně vyvinutým východem, který první k národu československému vyslal své věrozvěsty sv. Cyrilla a Methoda, působil doista příznivě na povznesení duševní i hospodářské. Dle Bohuslava Balbína zavedeno v době prvního křesťanství do Čech též pěstování vinné révy, nepochybně proto, aby domácí půda poskytovala samotna to, čehož k sv. oběti křesťanské nevyhnutelně třeba.

V životě národa však děla se od dob Boleslava I. (935—967) nápadná změna, která nemohla též na hospodářství zůstat bez účinků. Bývalá rovnost všeho lidu znenáhla mizela. Kníže jako vládce celé země stal se prodle-

ním doby též největším statkářem, tak že cena jeho zboží převyšovala všechno ostatní soukromé jmění dohromady. Z těchto statků, které spravovali dílem úředníci župní, dílem zvláštní správcové dvorů a vsi knížecích, udeľovali již oba Boleslavové zemanům, lechům a vladýkům za to že jim pomáhali podrobiti zpupné župany, dílem doživotní, dílem i dědičné odměny, nebo je odměňovali též úřady župními a dvorskými. Zemané takto zbohatli a povýšení počali se záhy vypínati nad dříve sobě rovné ale nyní chudší. Bohatým rodinám, jejichž členové zastávali úřady dvorské nebo župní a za pány počítati se počali, náležely celé újezdy s několika neb i četnými všemi, dědinami a lesy, kdežto méně zámožné, a těch byla ovšem většina, držely toliko jedinou ves, část' této nebo pouze jediný dvůr. Jména chována dosud v nedíllosti a celý rod spravoval své zboží společně. Velká část' národa, dříve svobodná, octla se v mírném poddanství. Toto vztahovalo se buď toliko na statek, k němuž měl pán nebo kníže vrchní právo, nebo na samotnou osobu. Onen poměr shledáváme u sedláků, dědinníků čili kmetů, a osadníků s dědičnými statky a povinností k jistým dávkám nebo pracím čili robotě. K těmto dávkám pro pány zavedl první biskup pražský Dětmar podle příkladu v západní církvi obyčejného po celé zemi desátek k účelům církevním, zvláště k vychování kněžstva. Mimo to byli hospodáři některých krajin povinni vychovávat na tak zvaných »kobylicích polích« kněžské koně pro zemskou potřebu. Druhý způsob, t. j. poddanství osobní shledává se u parobů, kteří byli vlastně otroky, k nimž náleželi zajatci váleční i zločinci, a u služebníků. Tito měli osud daleko lepší parobů, poněvadž se mohli státi výkupem svobodnými. Dědiční služebníci vykonávali obyčejně určité práce, které pak již v rodině jejich zůstávaly. Tak čteme často, zejména též v nadačních listinách kostelů, na př. boleslavského, klášterů, na př. břevnovského (993), probošství, na př. litoměřického (1058) a kapitul. na př. vyšehradské (1070), o oračích, secích, žencích, štěpařích, zahradnicích, vinařích, lukařích, pastevcích koní, kravařích, voláčích, ovčácích, svinářích, rybářích, brtnících a j.

V královské době Přemyslovců zmohutněl stát český měrou úžasnou, rozšířiv hranice své do zemí sousedních, nabýváje moci a vážnosti. Hlavní podmínkou této rozpinavosti byl blahobyť, zakládající se na utěšeném rozvoji zemědělství a neúměrné produktivní síle národa rolnického, která náklady častých válek bez těžké pohromy snášela a veškeré zemi zasazené rány záhy hojila. Vznik četných, rychle se vyvíjejících měst a statného stavu měšťanského za Premysla Otakara II. (1253 až 1278) nacházel podnět nejmocnější v tehdejším rozkvětu zemědělství. Přemysl Otakar II. staral se všemožně o zvelebení polního hospodářství. Dal zejména zakládati nové vinice.

Za panování posledních Přemyslovců dělil se stav rolnický na: 1. Dědinníky čili svobodníky, zbytky to starých rodin vladýckých,

kterým se nepočestilo povznést se ku stavu šlechtického. Zůstávali ovšem i na dále svobodni, řídili sami své obecní záležitosti, bydlili po zemi po různu roztroušeni a slušeli, jako s počátku veškeré obyvatelstvo, pod úřady župní. 2. Many čili nápravníky, již počtem nemalým byli přikázáni znamenitějším hradům královským, jsouce povinni konati pro tyto různé služby. Byli mezi nimi rytíři, panoši a sedláci, majíce tvrze a statky lénem od krále Podléhali vesměs s počátku župním, později hradním soudům, které se osazovaly z jejich středu. 3. Sedláky žijící buď ve starých osadách, kde jim nésti bylo větší břemena, aneb v nových sídlech dle tak zv. českého práva zřízených, kdež jim bylo volněji Statky své drželi dědičně, mohli je pod jistými podmínkami prodávati i jinde se osazovati, a byli osobně svobodni. Podléhali župním soudům, pokud pravomoc těchto nebyla již s povolením krále na některého pána nebo praelátu přenesena. Daleko výhodnější bylo postavení německých a výjimkou též českých sedláků, kteří byli právem německým, emfyeutickým čili zákupním osazeni. Nebyli v žádném poddanství a poměr jejich k pánu byl určen novými, psanými smlouvami. Nepodléhali úřadům župním, nýbrž měli své vlastní, dědičné rychtáře a toliko větší pře rozhodovaly se před soudy královských měst. Teprve za vlády Jana Lucemburského počalo se feudální zřízení z Francie a z Němce znenáhla vkrádati také do Čech. Šlechta a vyšší kněžstvo považovali se za pány půdy, na níž lid selský toliko s jejich povolením a z jejich milosti jest usazen. Župní soudy ztrácely vždy více na své vážnosti a na místě jejich vznikaly soudy panské či patrimoniální, poněvadž si páni osobovali dosavadní panovnickovo právo souditi své poddané. Šlechta a praeláti stali se takto na svých statcích vrchnostmi. Osobní svoboda lidu selského však trvala dále.

Nového zvelebení dostalo se českému zemědělství za krále Karla Při veškeré rozsáhlé činnosti v politice, na poli umění a vědy neušlo přece bystrému oku jeho nic, co by též blahobyť stavu rolnického povznést i české zemi k okrase posloužit mohlo. Seznáv častými cestami podnebí a polohu krajů českých, druhy kultur a způsoby hospodaření, postřehl záhy též vady těchto a nelenil různými prostředky je odstraniti. Především dopomohl pokleslému vinařství českému ku novému, netušenému rozkvětu. K jeho rozkazu zakládány na Mělnice a u Litoměřic (Žemoseky) nové vinice a přineseny r. 1348 již tehdy proslulé révy vinné z Burgundu, které založily čestnou pověst našeho vína mělnického. Nařízením jeho zakládány na 3 míle okolo Prahy na všech ku pěstování révy způsobilých výslunných návrších a úbočích vinice, zejména ve vůkolí Vyšehradu a Karlšteina, ano vinařství šířilo se za jeho vlády následkem výhod jemu poskytnutých hlouběji do krajů českých, zvláště okolo Vltavy, Labe a Ohře. Nemění péči věnoval též chmelářství, které bylo sice již od věků kulturou v Čechách zdomácnělou, ale

nedosáhlo tehdy ještě zaslouženého rozšíření a rozkvětu; v obojím směru prospěl mu Karel IV. měrou vydatnou. Z jeho nařízení vyhledány nové, pěstování jeho svědčící kraje a vývoz sazenic zakázán pod trestem smrti, aby se této české obchodní plodině zachovala vysoká tržní cena. Vedle vinic a chmelnic zakládaly se též četné štěpnice a zahrady ku pěstování rostlin lékárnických, z nichž největší na Novém městě pražském náležela dvorskému lékárníku Andělovi z Florencie. Všeobecný hlad i mor, který r. 1361 v Čechách nastal a přese všecka opatření prozíravého panovníka (stavba hladové zdi na Petříně) teprve novou bohatou žní r. 1362 zatehán byl, přiměl císaře k zakládání sýpek obilných, v nichž by přebytky úrodných let se zachovávaly pro léta neúrody a války Aby zemi vláhy a ryb nescházelo, dal kopati a napouštět rybníky a pobádal k zakládání jich též české velkostatky a obce. Poněvadž krále v blahodárné činnosti této následovali též arcibiskup pražský a pánové čeští, učinilo zemědělství za dobu jeho panování pokrok vskutku netušený a obecný blahobyť vysoce se povzněl. Na sklonku života Karlova čítaly Č. 100 měst hrazených, 300 městysů, 280 hradů a 13 000 vesnic, což za jisté jest znamením zámožnosti a plynoucí z ní lidnatosti.

Po této zlaté době rozkvětu následuje bohužel zase úpadek. Bohatství a dobré bylo pomohlo zploditi přepych a zkázu veřejné mravnosti nejprve ovšem u panstva a vyššího kněžstva, a odtud nákazou též u měšťanstva a lidu selského. K tomu počalo se zároveň s přistěhovanci německými vluzovati do Čech čím dále, tím více feudální zřízení a zobecnělo za Karla IV. takměř po celé zemi. Lidu selskému, který takto upadal do tužší roboty, služebnosti a nevolnictví, tento řád velmi se přičil, a není divu, že na tyto nepříznivé jemu novoty žehral jako na porušení staroslovanské svobody, křesťanské rovnosti i mravnosti. Povzbuzen plamennými slovy Waldhausera, Milíce a Husa, kteří proti neřestem v církvi i proti zkaženosti stavů světských hřímali, dal se národ, již beztoho nespokojený, snadno strhnouti do krvavého viru války husitské. Z mírného rolníka stal se divoký bojovník a ku klidné práci zemědělské určené nářadí měnilo se na strašnou zbraň. Zemědělství a blahobyť nemálo poklesly. Nicméně Aeneas Sylvius ještě po skončení války husitské o českém hospodářství, zejména pak o štěpařství ve své historii české velmi pochvalně se zmínuje, což jest nejlepší důkazem, že jak vysokém stupni se již tehdy nacházelo, že je ani tak prudká válečná bouře zmařití nedovedla. Méně chvály položil o českých vinech, označuje je jako velmi kyselé.

Jakmile se zemi České zase vrátila spořádaná vláda a bezpečnost za krále Ladislava a krále Jiřího z Poděbrad, zotavilo se rázem také zemědělství a nastala všech potřeb životních taková hojnost a láce, že tehdejší letopisci nemohli toho dosti vynachváliti Krajiny české i moravské, dlouhou válkou zchudlé, počaly opět oplývati blahobytem, tak že doba

panování jmenovaných dvou králů dlouho jako zlatý věk ve blahé paměti národa utkvěla. Závadou pro další vývoj zemědělství za vlády nyní následujících panovníků byla neustálé se přitěžující nevolnost stavu selského, kterou konečně zemské zřízení krále Vladislava (1500) změnilo v dokonalou porobu. Demokracie, zmohutněvší válkou husitskou, ustoupila úplně aristokracii, která se stala nyní stavem v zemi výhradně panujícím. Na mnohých velkostatech zvelebováno ovšem hospodářství a zahradnictví snahou pánů nebo jejich úředníků a prací nevolníků dosti vydatně. Dokladem toho jsou vedle jiných zvláště statky pánů z Rožmberka na jihu a statky pánů z Pernšteina na východě českém, kdež v době nyní následující pozorovati lze utěšený rozkvět skoro všech odvětví zemědělských. Pozoruhodné jest v době této zejména zvelebení rybníkářství a s ním spojené podniky meliorační. Nejvíce rybníků založeno na panstvích rožmberských koncem XV. a počát. XVI. století. Největší rybník český Rožmberk výměry asi 490 ha založen r. 1584. Zejména to byl Vilém z Rožmberka, který v odvětví tomto znamenitou činnost osvědčil. Z úředníků jeho proslul v polovině XVI. stol. v oboru tom hejtmán Krčín z Jelčan na Třeboňsku, pak Šťastný z Pleší a Zabudaz z Prošovic, tchán Krčínův. Četné a velké rybníky mezi Třeboní a Veselím s přívodními struhami z Lužnice i její přítokův a struhami odvodními tvoří soustavu vodních staveb, které nás podnes naplňují obdivem. Totéž platí o průplavných stavbách a rybnících připojených k Labi na panství pardubickém. Zde nacházelo se ku konci XVI. stol. 235 napuštěných rybníků. Později byly rybníky pro malý výnos z ryb vypuštěny a k lukaření nebo poláření, zvláště pak ku pěstování ovsa a prosa používány.

Na jidelních listech pánů z Rožmberka nacházíme v době této již četné, doma pěstěné, dosud dosti vzácné zeleniny, mezi nimiž i chřest, rozmanité druhy ovoce čerstvého i zavařeného a drahé domácí koření, na př. šafrán. Šlechta všimla sobě tehdy též dosti po kroku hospodářského, ano někteří členové její zkoušeli se i na poli literárním tohoto odboru. K tomuto poukazuje *Kniha o patričním štěpování*, zachovaná v přepise z 1. pol. XV. stol., a *Knižka o štěpování* Jošta z Rožmberka, vytištěná v Praze r. 1598. Kašpar hr. ze Šternberka projevuje ve svém pojednání o bylinářství v Čechách náhled, že zemědělství, ale zvláště sadařství nacházelo se za panování Rudolfa II. (1576—1611) na vysokém stupni, ano výše než v nejpokročilejších tehdy zemích, t. j. Anglii a Francii.

Nejhlubší rána zasazena výrobní činnosti národa českého, tedy také českému zemědělství, porážkou bělohorskou (8. list. 1620), persekucemi, konfiskacemi a hrůzami třicetileté války, které následovaly. Lid válkou ochuzen, neustálými pochody vojska vyssáván, o dobytek, plodiny, svrchky a potraviny rekvisicemi oloupován, pustošením polí a vypalováním vesnic všech výrobních prostředků zbaven,

od vrchnosti všelikými dávkami na penězích, práci a potravinách obtížen, k tuhé robotě přidržován, pro viru stíhán, hladem, morem a jinými svízeli pronásledován vzhoupil se místem k zoufalé obraně, aby se opřel svým utiskovatelům a nesnesitelnému postavení svému unikl. Nastaly ony bezvýsledné bouře selské, které od r. 1621—1628 potrvaly, a též v pozdějších dobách kraje hrůzou, hořem a ještě větší bídou než před tím naplňovaly. Království České přivedeno válkou třicetiletou takměř úplně na mizinu. Statky starých rodů českých rozdány nebo levně rozprodány cizím dobrodruhům, nemajícím lásky ani k zemi ani k lidu. Nebylo města, vesnice a hradu, který by nebyl býval vydrancován nebo v popel a rum obrácen. Tisíce osad zmizelo beze stopy, role, vinice, chmelnice a sady zrušeny, obyvatelstvo kleslo z 3,5 millionu na 750 000 duší a z četného dříve chovu hospodářských zvířat zůstaly nuzné zbytky. Seřídil obyvatelstvo musilo s kulturou započítí takměř znova. Leč i po této nejkrutější ráně zotavovalo se zemědělství české aspoň na velko. statech, ovšem tuhou robotou nevolníků, dosti záhy, jak souditi lze ze spisů Bohuslava Balbína, který přechvác třicetiletou válku r. 1688 zemfel. Na statech selských však šlo to nyní velmi těžce ku předu, poněvadž se lidu selskému za nových pánů ještě více přitížilo, tak že úplná poroba se stala nyní pravidlem. Od nesvědomitých vrchnostenských úředníků býval sedlák český neslychaným způsobem týrán a uvalován nových nesnesitelných břemen tlumilo dřívější lásku k rodné půdě a živý dříve zájem pro zvelebení statku otcovského tou měrou, že lid zhusta dobrovolně opouštěl své dědiny, dávaje přednost nejistému osudu v cizině před jistým trápením domácím. Tyto smutné poměry překážely netoliko rozmnožení lidu selského, ale nedopouštěly vydatnějšího pokroku ani na velkostatech a tím méně ovšem na malostatech. Těmto nedostávalo se pro robotu a dávky hlavních výrobních činitelů: práce a kapitálu, oněm pak nedbalá práce robotníků nemohla býti prostředkem k dosažení intensivnější kultury. — Celá řada panovníků českých přešla, aniž by se bylo lidu selskému polevilo. Teprve velkodůšný císař Josef II. ujal se se šlechtyním zápal a pronikavostí bystrého ducha svého žalostného osudu porobeného selského lidu, uznávaje dobře, že nepřírozené poměry, ve kterých upěl, jsou největší překážkou pokroku hospodářského. Zmírniv a upraviv robotu r. 1775 dle určitých pravidel, zrušil patentem z 1. list. 1781 úplně nevolnictví, zavedl místo něho mírnější poddanství, postavil poddané pod ochranu krajských úřadů, podrobil berni též půdy vrchnostenské, čímž uleveno sedlákům, a umožnil konečně těmto zakoupení sobě od vrchnosti půdu a státi se poměrně samostatným vlastníkem jejím. Změněním celé země a na základě toho provedeným soupisem druhů kultur a hodnoty půd (Josefský katastr) zvýšena nejen právní ochrana majetku a hospodářský úvěr, ale umožněno též stejnoměrnější

rozdělení břemen a daní. Rychlé stoupání lidnatosti v Čechách (od r. 1780—1786 o 160.000) a cen statkových podalo jasný důkaz o výbornosti těchto zákonův a nařízení.

V té době bylo již zemědělství učinilo v Anglii, Francii a Německu nemalé pokroky. Richard Welston zavedl do angl hospodářství řepu a jetel; tabák a brambory se rozšířily; Jethro Tull vynalezl setbu řádkovou a Bakewell položil o málo později základ k velkoplému pokroku chovu zvířat hospodářských, který nás do dnešního dne naplňuje obdivem. Činnost svobodného národa, k němuž se družila v oboru tom též osvěcená šlechta, připravila, jdouc rukou v ruce s moudrým zákonodárstvím, pozdější rozkvět britského zemědělství. Ve Francii povstala po pádu soustavy merkantilní přičiněním Quesnaye (†1747) škola fysiokratická, která zemědělství přisuzovala nejvyšší význam národohospodářský, a v Německu snažila se menší i větší knížata zavedením přesnější správy kameralistické povznésti trvalé příjmy zemské. Při vysokých školách zřizovány stolice pro vědy kameralistické i nauky hospodářské, zakládány hospodářské společnosti, v jejichž lůně působili vynikající mužové, a literatura oborů těchto docházela nového vzruchu. Tento živější ruch v zemědělství nemohl při čilém tehdejším spojení s pokročilým západem evropským zůstat bez účinků na zemědělství české. Vynikající členové šlechty domácí obraceli po příkladě aristokracie sousedních zemí bedlivější zřetel ku zvelebení statků svých, zaváděli nové, v Anglii osvědčené soustavy hospodářské, nové výnosnější plodiny a užitečnější i ušlechtilější plemena hospodářských zvířat. Středistěm těchto snah stala se »Společnost pro orbu a svobodná umění v království Českém«, založená 1. ledna 1770, jejíž prvním ředitelem byl hrabě František Pacht. Císař Josef II. rozšířil působnost její a povýšil ji organizačním patentem ze dne 1. října 1788 na »c. k. vlasteneckohospodářskou společnost v království Českém«. Agrární zákonodárství Josefa II. vzbudilo zájem pro zemědělství u mnohých vynikajících mužů, jimiž zahájeno nové, utěšenější období. Neúpornou snahou Sasika Schubarta z Kleefeldu, virmberského faráře Bedř. Mayera a Girtlera z Kleebornu počalo se vzmahati na rolích pěstování jetele a krmných řep, pastva ustupovala stájoému chovu zvířat, zejména skotu. Pěstování vojtěšky zavedl v Čechách záhy rytíř Raub, ředitel císařského panství (†1783), ale pěstování jetele, jak dále povíme, toliko pomalu se šířilo. Do této doby spadá netušený rozkvět věd přírodních (Saussure, Priestley, Sennebie, Ingenhousz, Davy), které o životě bylinném a živočišném objevily jasnější názor a praktické počiny hospodáře vědecky vysvětliti, ospravedlniti neb opravit se snažily. — Úspěchy výše zmíněných praktikův a výsledky vědeckého badání spojil Albrecht Thaer v soustavný, ladný celek a stal se takto zakladatelem nové nauky hospodářské, pro jejíž rozšíření pracoval netoliko literárně, nýbrž i založením hospodářské školy v Celle a pak v Möglině.

Podobně jako Thaer působil Jan N. Scherz, zakladatel hospodářské školy hohenheimské r. 1819 v jižním Německu, a J. Burger, profesor na universitě vídeňské, v Rakousku. Hospodářství střídavé, k němuž již Schubart a Reichart koncem XVIII. stol., ovšem ještě nedostí určitě, poukazovali, nabylo počátkem tohoto století snahou Albrechta Thaera určité podoby a vytlačovalo znenáhla i zlepšené hospodářství trojstranné z posic zaujatých. Hlubší a bedlivější vzdělání půdy lepším náradím a pěstování hluboko kořenících rostlin pnicích na poli otevřelo produkci rostlinné dosud téměř netknuté vrstvy země kulturní.

Vědeckým základem výživy a pěstování rostlin stala se po objevu Saussurovu, že rostlina dovede rozkládati vzdušný kyslíknic uhličitý, theorie uhlíková a vedle této theorie humusová, dle níž hodnota půdy závisela na množství a druhu obsaženém v ní prsti. Theorie tato vedla hospodáře znenáhla k pouhému hospodaření hnojařskému, tak že veškeré snahy jeho se nesly toliko k rozmnožení výroby mrvy chlévské. Vysoká cena a poměrně jisté výnosy obilnin, nedostatek odbytu pro plodiny průmyslové i obchodní a skrovná výnosnost dobytkařství ospravedlňovaly tehdy směr, při kterém zvířata hospodářská toliko k vůli hnoji chlévskému se chovala.

Všeliké přičinění, zdokonaliti hospodářství jak v theorii tak i v praxi, docházelo na půdě české velmi záhy vydatné podpory. C. první ze zemí mocnářství rakouského mohou se vykázati stolici pro nauky zemědělské. Působením c. k. vlasteneckohospodářské společnosti byl dekretem c. k. dvorské kanceláře ze dne 21. ledna 1790 dosazen za profesora zemědělství Antonín šlechtic Zürchauer. Ku praktickým pokusům poukázána mu hraběcí canalská zahrada a dotace 300 zl. Dekretem ze dne 17. pros. 1812 přenesena stolice tato z university na stavovský polytechnický ústav, kdez do dnes trvá. Neméně ujímala se c. k. vlast. hosp. společnost pokusnictví hospodářského, k němuž zavdala též první podnět. Prvé pokusy vegetační s jetelem a vojtěškou konali profesoři vysokého učení dr. Šchönbauer a dr. Mikan r. 1789. Tento konal též studia o nemoci bramborové a dal založením botanické zahrady a léčebné laboratoře pokusnictví nový směr. Výtečný předseda c. k. vlast. — hosp. společnosti hrabě Jos. Canal postavil za spolupůsobení profesora Schmidta r. 1793 první vegetační a fyziologickou stanici českou v zahradě canalské. U pokročilejších větších hospodářů docházely prospěšné novoty záhy povšimnutí, ale u lidu selského, dosud poddaného a robotujícího, jevil se pokrok jen velmi pomalu. K rychlejšímu jeho šíření počala c. k. vlast. hosp. společnost vydávati hospod. kalendáře, z nichž první vyšel r. 1791. Již dříve od r. 1770 vycházely od téže korporace a její předchůdkyně českoněmecké spisy poučné, na př. J. Paula *Ovčářství*, T. Engelthaler *O rozmnožování dobytka*, Strachoty *O cukrovce* a j. Koncem stol. XVIII. a počátkem stol. XIX. došli u nás

většího rozšíření dvě důležité plodiny, to jest zemědělská a cukrovka, které od té doby hrají v našem zemědělství a průmyslu významnou úlohu. Ze všech zemědělských odvětví Bavorska a Čechy nejvíce bramborů pěstovali. Když pak r. 1791 bavorští sedláci přece pěstování jejich se chopili, nemohli se také čeští hospodáři na dlouho vítěznému postupu této plodiny ubránit. Nejvýznamnější zjednal kulturám zemědělským platnost dvacítilétá válka (1792 až 1813) a hladová léta této doby, zejména r. 1770—71, kdy zemřelo v Čechách hladem 100.000 lidí a 25.000 se jich vystěhovalo do zemědělské země, do Braniborska. Cukrovku pěstoval nejprve hrabě Canal a prof. Schmidt. První zdárné pokusy o výrobu cukru děly se r. 1800 na hořickém panství hraběte Vrby, načež od r. 1803 do r. 1814 zřízeno bylo u nás 26 menších cukrovarů. R. 1811 studoval profesor Schmidt u předního pionéra cukrovarnictví Acharda k podnětu c. k. vlast hosp. společnosti techniku tohoto důležitého průmyslu hospodářského.

Housnutím a zdokonalováním silniční sítě, zřizováním železnic, vývojem strojnictví a průmyslu vůbec, jakož i pokrokem věd přírodních, zvláště lučby, nastala pronikavá změna poměrů a nové názory počaly otřásat teorií humusovou, která byla základem trvajících soustav hospodářských. Nejprve vznikla theorie dusíkové, která ovšem teorií humusovou spíše doplňovala než vyvracela. Hospodáři seznávají totiž v dusíku nejdůležitější čili hlavní součást výživných hmot rostlinných, měli za to, že v něm našli též přední živinu pro rostlinstvo samo a posuzovali hodnotu hnojiv dle množství obsaženého v nich dusíku. Theorie tato, jejíž přední zastánci a šířitelé byli Boussingault, Wolf, Stöckhardt, Mulder, Lawes, Gilbert a j., našla též v praxi, s jejímiž skutečnostmi snadno v souhlas uvést se dala, záhy četných příznivců. Ačkoliv theorie tato dlouho udržeti se nemohla, ustupující lepšímu přesvědčení, přece si získala tu zásluhu, že přispěla ku všeobecnému rozšíření důležitých hnojiv dusíkem bohatých, jako: guana, pokrutin olejních, moučky kostní, soli amoniaty i dusičnatých a j. Zdokonalením analytické lučby podařilo se stanoviti přesněji složení půdy, vzduchu a těla bylinného. Tím obracela se také pozornost vždy více k nerostným či popelným součástem rostlin. Nejříve upozornil na důležitost jejich Sprengel, ale teprve výtečný lučebník Justus Liebig zbudoval na jejich základě nové učení o výživě rostlin, které ve svém proslulém díle »Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie« uveřejnil a takto naukám hospodářským vůbec nový směr udělal. V odporu k theorii humusové a dusíkové učil Liebig, že úrodnost rolí závisí jediné na zásobě bylinných živin nerostných v půdě, kdežto kyslíčník uhlíkatý a sloučeniny dusičnaté poskytují rostlinám ovzduší v přehojné míře, a snažil se dokázati, že přední úlohou hospodáře jest, na hradit půdě ono množství látek nerostných, zejména sloučenin fosforečných a draselných,

kteří jí úrodami odňaty byly, při čemž o humus a dusík netřeba mnoho se starati. Dokonalým vítězstvím této tak zv. minerální theorie, která ovšem později mnohých doznala oprav, nabyly nerostné živiny a umělá hnojiva mezi hospodáři velkého významu. Zvláště fosforečnany zaujaly mezi těmito látkami vynikající důležitost a jejich hojným upotřebením vzrostla výroba bylinná měrou velkolepou.

Převraty tyto na poli vědeckém byly u nás od počátku bedlivě sledovány, jak toho důkazem nejen neustálé proměny soustav hospodářských, zejména na velkostatech, ale též publikace c. k. vlast. — hosp. společnosti. Vedle toho jevil se v Čechách na poli praktickém utěšenější ruch. Úhoru v trojstranném hospodářství, které bylo nejen na malých, ale též na velkých statech, — byt' zde i v podobě zlepšené, — dosud vládoucí soustavou, ponechává ubývalo ve prospěch jetele, luštění a okopanin, zejména bramborů a cukrovky. Velmi se přičinil o tuto přeměnu staré soustavy František Horský jako úředník knížete Schwarzenberka v Liběčích, usiluje, zvláště při tehdejší nízké ceně obilí (1837), o rozšíření pěstování jetele jak na zmíněném panství, tak i na okolních statech. Hospodářství střídavé, jehož předním apoštolem byl dle vzorů anglických, jak výše zmíněno, Albrecht Thaer, razilo si vedle zlepšeného hospodářství trojstranného v Čechách cestu povlněji než v sousedním Německu. První zmínku o prospěšnosti a praktickém provedení jeho nacházíme ve zprávě Jakuba Sršně, rychtáře v Cerhenicích, z r. 1818, ač c. k. vlast. — hosp. společnost již r. 1813 vydala *Návrh navedení k střídavému hospodářství s příkladem pře hodu od třístranného hospodářství k střídavému od Ludv. Fischer*. Velkých zásluh o rozšíření této soustavy získal sobě Frant. Horský jednak živým příkladem, který provedl na panství liběčickém s velkým úspěchem, zvýšiv výrobu o 60—110 % na výměře 3436 měr, jednak činností publicistickou a literární, sepsav »Vorzüge der Fruchtwechselwirtschaft durch Thatsachen bewiesen 1845« a *Všeobecné rozšíření střídavého hospodářství co nejúčinnějšího prostředkem k zvelebení národního bohatství*, 1861. Zlepšené trojstranné a zvláště střídavé hospodářství vyžadovalo, nemajíc úhoru, nejen více, ale též hlubší a bedlivější přípravy půdy, než byla dosud obvyklá, a rostliny nově do osevních postupů přijaté, okopaniny a rostliny průmyslové i obchodní žádaly též po dobu vegetační dokonalejšího spracování ornicí a různých prací ošetřovacích. Tím byl hospodář nucen věnovati též větší pozornost zdokonalení nářadí polního a melioračním pozemkům, a to tím více, že dělnické síly zvýšenou po nich poptávkou stávaly se vzácnějšími a dražšími.

Základ ku zdokonalení nářadí ořebného položili bratři Veverkové r. 1827 vynálezem českého ruchacla, za jehož zdokonalení děkujeme Horskému, Kaňkovi a Henigsteinovi. Na velkostatech zavedeny záhy podryvky německé, později Horského, Kleylea, Imfelda a americké, pak lepší brány hohenheimské, bra-

bantské, Innfeldovy, štyrské, klikaté anglické; válce nejprve dlouhé dřevěné, upotřebené již v XVII. stol. (Hochberg, Adeliches Land-und Feldleben, 1684), nahrazovány pak trojdielnými litinovými, jezatými, krabatými, prstencovými a talířovými; harky, zvláště Horského v letech čtyřicátých; později 2—3radlicné angl. pluhů k podmitání; záhy pak již trhadla a plenidla. Na všech takměř velkostatech byly již v letech padesátých rozšířeny Horského obdělávací a kopčící stroje, sedí bubinkový a obdělávací stroj na cukrovku. Záhy dostaly se do hospodářství českých, a to opět snahou Horského, albánské stroje širokosevné, pak řádkové stroje bubinkové na řepku a kukuřici, konečně v letech padesátých řádkové stroje Garettovy soustavy žlízkové. Stoupající intensita hospodaření, zrušení roboty a úbytek pracovních sil vyžadovaly na velkostatech též pro ostatní výkony hospodářské zavádění strojů, práci a čas nahrazujících. Proto došel již v letech padesátých stroj žací (Samuelsonův, Howardův, Hornsbýův) uznání a rozšíření. Stroje mlátičí, nejprve ruční (Hensmanovy a Borroschovy), opatřovali sobě hospodáři již v letech čtyřicátých, později pak vydatněji a levněji pracující mlátičky žentourové. Parní mlátičky anglické byly na mezinárodních trzích v Praze již v letech padesátých vystaveny. K čištění obilí rozšířily se záhy mlynce větrné a později třídiče. Na řezanku měl malý hospodář starou stolicí takřka všeobecně až do let šedesátých, kdežto velkostatky o mnohem dříve již si opatřovaly řezačky soustavy novější, kruhadla na řepu a šrotovniky. Rozšiřování lepších strojů a nářadí hospod. prosperovaly též výstavy, s počátků ovšem velmi skrovné. R. 1808 vystavena v hraběci canalské zahradě, která byla až do r. 1872 stálým hospod. výstavištěm, řezačka na řepu a r. 1817 šrotovník soustavy Passemora Sinksona. Od r. 1832 vystavovány hospod. stroje též při veškerých výstavách ovčích a tvoří až do dneška při všech podobných podnicích jednu z nejrozsahlějších skupin vystavních. Po letech padesátých činilo strojnictví hospod. zvláště velkolepé pokroky a rází čím dál, tím dokonalejším výrobkům svým od té doby s velkým úspěchem cestu i do hospodářství rolnických. Parní pluhů, parní mlátičky zaváděny na velkostatech a novější dobou se šíří zejména upotřebení těchto jednotami hospod., zámožnějšími obcemi i mezi rolnictvem a zužitkování parní síly věnuje se vůbec všemožná pozornost.

V oboru meliorací shledáváme větší pokrok teprve v letech padesátých, kdy pouta zemědělství tíživší se uvolnila a zrušením veškerých soukromých práv a služebností na cizích pozemcích poslední překážky pro podobné podniky odstraněny byly. Záhy po vynalezení odvodňování travivody trubkovými v Anglii zakoupilo c. k. ministerstvo orby od tamtud r. 1852 dva lisy na trubky s přístrojem nářadí travivodného a půjčovalo je meliorujícím statkům. Již r. 1854 podniknuty první drenáže na statcích knížete Schwarzenberka a je následovaly velkostatky jiné, tak že C. krá-

čely v příčině této v popředí pokrokových snah. R. 1859 ustanovila c. k. vlast. — hosp. společnost kulturního inženýra. Avšak také na velkostatky povolávání z Němce, zvláště z Hannoverska. kulturní i luční inženýři a zkušeni lukářů, kteří, majíce před očima poměry své vlasti, vždycky s úspěchem nepracovali. Od let šedesátých do let osmdesátých prováděny již meliorace od sil domácích as na celkové výměře 8000 ha. V r. 1883 zřízena usnesením zemského sněmu ze dne 4. srpna kancelář kulturně technická a přidělena zemědělské radě, kdež započala r. 1884 svou činnost. Vedle četných meliorací na větších a menších statcích dlužno zejména uvést z čelnějších podniků jejích: úpravu Mrliny a přítokův (od r. 1885—90), družstevnou melioraci v okrese hořického (2000 ha), upravení potoka Sázkavy (1888—90). K vychování lukářů, zručných dělníků melioračních a ku výcviku rolníků v tomto důležitém odvětví kulturním zřízen při vyšším hospod. ústavu v Táboře r. 1883 čtyřnedělní ambulantní kurs lukařský, který za řízení prof. Frant. Bolecha vykazuje výborné výsledky, a r. 1890 praktický kurs ku vzdělání lukářů při kulturně technické kanceláři rady zemědělské. Nejnovější dobou rází sobě meliorace pozemkův a luk odvodňováním a povodňováním volnější cestu i do hospodářství rolnických, k čemuž příklady velkostatků, četné školy hospodářské, spolky a přednášky kočovné velice přispívají. Překvapující pokroky učinilo v posledním století, zvláště od doby úplného uvolnění rolnictva, hospod. stavitelství. Tvárnost statkův a vesnic úplně se proměnila, jak toho všeobecný postup kultury, stoupající potřeby rodiny hospodáře a rozvoj hospodářství samého žádaly. Stavby prováděny čím dále, tím solidnější, bezpečnější, pohodlnější a uhladnější. Velmi pěkně zobrazovaly pokrok tento modely statkův vystavené na zem. jub. výstavě r. 1891. Vzoré plány a rozpočty selských statkův pro veškeré svérázné krajiny české vydány píli svob. pána Arthura Hohenbrucka a prostřednictvím zemědělské rady pro království České.

Výběru vhodných odrůd plodinových a střídání semen věnováno v prvních desetiletích našeho věku málo pozornosti, ačkoliv c. k. vlasteneckohosp. společnost poskytovala snahám v oboru tom se jevícím vydatně podpory, rozděluje vyhlášená semena k pokusům. Pro pěstování frankenšteinskou původu slezského jezdili hospodáři východočestí již v první třetině tohoto století, chválíce její výnosnost a otužilost. Z českého osiva nabylo za hranicemi již tehdy zvučnější pověsti a většího rozšíření české, horské, trsnaté žito (křibice) a v letech čtyřicátých dostalo se k nám žito obrovské či rákosovitě (*secale cereale arundinaceum*), nedošlo však obliby. Pro kvetoucí pivovarství české, jakož i v dobách nedostatku pro potravu lidskou pěstován ode dávna dvojřadí ječmen ve výborných odrůdách, jichž osivo obnovováno na př. z Hané, a dáril se zejména od té doby, kdy se mu v okopaninách dostalo vhodných plodin předchozích. Přítomnou do-

bou seji se četné nové, bedlivě vychované odrůdy vynikající hodnoty. Po celý středověk, ano ještě v tomto století byl chudší lid, zejména v krajích horských, poukázán na oves jako chlebnou plodinu, která dříve také sloužila za surovinu k výrobě piva. Pěstovaly se odrůdy ovesa latnatého i smetáku, černého (Hochberg, Adel. Land-u. Feldbe., 1684), bílého, vesměs výborné jakosti, tak že i za hranicemi nacházely hojného odbytu. Proso, ač dítkem teplejších krajů, nabylo u nás nemalého rozšíření a takměř dokonale znárodnělo; v tomto století však pěstování jeho spíše se uskrovnilo a soustředilo hlavně v Polabí. Kukuřice byla u nás dle zmíněného spisu Hochbergova již přede dvěma stoletími známa, ale pěstovala se více v zahradách. Výroba zrna jejího nedosáhla ani později vážnějšího významu, ač c. k. vlast. — hosp. společnost ji na místě chorobou stížených zemáků již v létech čtyřicátých doporučovala. Za to však pěstována již v létech padesátých s úspěchem jako zelená píce, jejíž vydatnost a hodnota vzrnahajícím se dobytkařství nemálo prospěla. Pohanka, kterou nepochybně již za válek křížáckých bojovníci křesťanství přinesli z Turecka, náležela již v XVII. věku mezi naše obecné plodiny hospodářské. Choulostivost její bránila však většímu rozšíření, tak že se od let čtyřicátých pěstuje většinou jen jako zelená píce. Při mizení úhoru z hospodářských soustav dobývaly sobě luštěniny: hrách, čočka, vikev, bob obecný, hrachor setý, cizrna, vlnčí bob, fazole a bob sojový vždy více platnosti, a to dílem jako plodiny zmoplodné, dílem jako rostliny pichné. Podobnou úlohu hrají zemáky, o nichž r. 1842 vydal hrabě dr. Bedřich Berchtold obsáhrnou monografii (die Kartoffeln), pak cukrovka, řepa krmná, tuřín a vodnice. Židovské brambory (*helianthus tuberosus*) a čekanka nedospěly pro obmezenou spotřebu k větší důležitosti, ač s čekankou činěno novější dobou mnoho pokusů. Z rostlin pichných vynikl nejvíce jetel červený, stav se, jak již výše doličeno, ku konci předešlého a počátkem tohoto století takřka heslem pokroku hospodářského. Vojtěška nemohla při zvláštních požadavcích svých k poloze a půdě dojiti téhož rozšíření, ač se k nám z Francie dostala již dříve, v XVII. stol. Počátkem tohoto století objevil se u nás též víčenec. Kolenec byl sice již dávno znám, ale nadošel tak, jako ptačí noha, vikev pýřitá, sverep obrovský a muchar, ač byly vesměs již od let čtyřicátých hospodářům doporučovány, většího povšimnutí. Z rostlin olejných pěstuje se řepka a řepice již od dob Marie Terezie, která r. 1768 vydala patrimoniálním úřadům rozkaz a návod ku pěstování těchto plodin. Nejvyšší rozkvět této kultury znamenáme od r. 1840—50. Objevení a systematické využitkování pramenů petrolejových v Pensylvánii zadalo našemu olejnictví největší ránu a obmezilo značně jeho rozvoj. Pěstování máku, v Čechách od věků známé, v posledním století částečně z týchže příčin, jako u řepky uvedeny, spíše se ztenčilo. Slu-

nečnice a mada olejná u nás jako plodiny hospodářské rozšíření nedošly. Z rostlin prádných stál od šerého pravěku českého, jak toho starobylé památky důkazem, len na prvním místě, a plátenictví české dobylo sobě v pozdějších dobách, tak jako slezské, světového jména. Císař Josef II. měl péči, aby tento pramen živiny chudému horskému obyvatelstvu i při vzrnahajícím se soutěži cizozemské zachoval. Zařizováním velkých mechanických prádelen v Anglii, počínaje r. 1830, ujal se tohoto dosud domácího průmyslu velký kapitál, aby zahájil výrobu továrnickou. Tím stal se úpadek českého lnářství neodvratným. Poslední ránu zasadilo mu pěkně a levně zboží bavlněné. Týmž způsobem pokleslo v tomto stol. i pěstování konopí a provaznictví české.

Teprve zrušením roboty r. 1848, kdy rolník mohl věnovati veškeré hmotné i duševní síly vlastnímu hospodářství a kdy také velkostatky, zbaveny jsouce robotníků, snažiti se musily zjednatí za ušlé takto síly dělné náhradu v důmyslnějším a přesnějším způsobu hospodaření, nastal všeobecně utěšený ruch a hbitější pokrok v zemědělství českém. Vodičkem vědeckým byla mu nauka Liebigova o výživě rostlin a zvířat, která vůbec položila nejen hospodářství polnímu, ale též průmyslu hospodářskému pevnější základy a učinila lučbu největší dobroditelkou zemědělství. Dobrým příkladem předcházely velkostatky, všimajíc sobě každého nového dokonalejšího způsobu kulturního, každého pokroku věd přírodních i nauk hospodářských. Zvláště pěstování továrnických plodin, hospod. průmysl, pěstování píce na polích a lukách, meliorace, chov a krmení zvířat učinily za posledních desetiletí rychlý krok ku předu. Rozšíření spojení obchodní upravilo a ustálilo ceny obilní tak, že stěblými nezažímají více přední místo mezi plodinami a postrádají následkem vystoupení a rozšíření zhoubných nemocí, tak jako zemáky, dřívější výhody bezpečného výnosu, ačkoliv na základě novější pathologie rostlinné nalezeny proti chorobám mnohé ochranné prostředky. Do popředí vstupují více obchodní plodiny, které zvláště od té doby, co opatřiti lze potřebná soustředěná hnojiva, staly se zdrojem blahobytu rozsáhlých krajů v severní a střední části Čech.

Z hospodářských soustav rozšířilo se po většině statků hospodářství strídavé, v krajích nejpokročilejších pak a v okolí velkých měst nebo průmyslových míst hospodářství volné a zelinářství polní. Chmelářství a štěpařství zaznamenávají rovněž nemalý pokrok. Chov zvířat hospodářských (viz Čechy, dobytkařství) povznesl se rovněž teprve v tomto století měrou netušenou. Příčinu toho hledati dlužno v houstnutí obyvatelstva a v postupu kultury vůbec, který měl za následek neustálé stoupání cen výrobků živočišných. Chov dobytka, který dříve považován za nutné zlo, počínal po úplném uvolnění půdy r. 1848 býti výnosným. Chov ovcí tenkovlnných pozbyl ovšem významu, ale na místo jeho vstoupil chov ovcí masařských s bohatým, byt'

i méně nežným rounem. Vzdor husté síti železniční rozmnožil se chov koňstva. Nauky Darwinovy vedly hospodáře též na tomto poli k jiným názorům a ku přesnějším pojmům v oboru plemenitby zvířecí. Na místo plemenění dle plemen nastoupil výběr plemeniva dle individuální hodnoty a individuálních výkonů. Vzrůstající potřeba na trzích pobízela hospodáře čím dále, tím více k vydatnější výrobě látek živočišných, k jejižmu uskutečnění mu posloužilo velice poznání, že jednotlivec toliko v jediném směru dosáhnouti může výsledků vynikajících, že tedy třeba, jako v jiných pokračujících oborech činnosti národní, i v chovu zvířat práci dělit. Za tou příčinou oddělen přesně chov, zejména odchov zvířat hospodářských od pouhého držení dobytka; každý druh dobytka chová se a drží jen tam, kde slibuje nejvyšší výnosy, tu skot, tam koně, onde ovce a jinde opět vepří. Dělbů tuto shledáváme nejen mezi jednotlivými statky nebo dvory velkostatků, ale též ve velkých obrysech mezi jednotlivými krajinami českými, zvláště horskými a rovinatými, řídčeji a hustěji obydlenými. Též menší odvětví zvěrochovu stala se novější dobou výnosnější. Obchod s vejci se rozvinul měrou velikolepou a drůbežnictví vůbec, jehož si dle zpráv z XV. a XVI. stol. již naši předkové velmi všímali, zaujímá nyní, zvláště na malostatcích, důležitě místo.

Při ličených změnách poměrů národohospodářských a rychlém postupu kultury ve střední Evropě vůbec, tedy také v Čechách, stoupala nemálo cena pozemků. Současné klesání hodnoty peněžné a rostoucí potřeby obyvatelstva vyúsulily ceny potřeb hospodářských a mzdy dělnické, a to vyšší měrou, než stoupaly ceny výrobků hospodářských. Hospodář nynější zápasí tedy s obtížemi daleko většími, než jeho předchůdci, a jest mu toho dověsti, aby na stejné výměře vyráběl o mnohem více, než dříve se dělo, a upotřebiti musí na tutéž plochu pozemkovou podle výnosu dvoj, až trojnásobně většího kapitálu. Hospodařiti s větším kapitálem, s větší pilí a dovedností, tedy s větší důsažností, znamená přechod od velkých podniků hospodářských k menším, který se jeví novější dobou v tom, že velkostatky vždy více se chýlí ku pronájmu jednotlivých objektů (dvorův) a že majetek rolnický za posledních dob nemálo vzrostl.

Plodné půdy bylo	r. 1791	r. 1891
v panském majetku	1,853.008 ha	1,677.454 ha
v selském majetku	2,614.458 ha	3,288.693 ha

K rozšíření, zobecnění a urychlení pokroku v zemědělství přispěly vedle uvedených příkladů též nemálo: odborné školství, utěsně se vzdávající život spolkový, čilá činnost badatelská a literární. R. 1850 zřízeny snahou vynikajícího hospodáře a spisovatele hospodářského Ant. ryt. Komersa a ryt. Horského z Horskýfeldu, jakož i podporou Jana Adolfa kníže Schwarzenberka a hrab. Frant. Thun-Hohensteina dvě rolnické školy: německá v Libverdě a česká v Rabíně. Později r. 1856

zřízen vedle roln. školy vyšší hospod. ústav v Libverdě a r. 1864 v Táboře. Ježto uvedené dvě rolnické školy záhy potřebám rolnictva nestačily, rozmnožovány ústavy tyto, a od r. 1884 též rolnické školy zinní za součinnosti místních korporací, správy zemské a c. k. vlády tak hbitě, že dnešního dne **Č.** vynikají rozvojem školství zemědělského nad veškeré korunní země říše. Vedle dvou stálých zemských kočujících učitelů hospodářských a jedné učitelky mlékařství působí ředitelé roln. škol zinních jako kočující učitelé okresní. Učitelové tito, jakož i četné zemědělské školy pořádají ročně velký počet kratších, speciálních kursů z různých odvětví zemědělských pro rolnictvo, učitelstvo národních škol a j. (Viz též Čechy, školství odborné.) V r. 1827 čítaly **Č.** mimo ústřední c. k. vlast-hosp. společnost toliko 13 spolků filiálních v tehdejších krajských městech. Spolky tyto, které teprve r. 1860 byly od c. k. místodržitelství potvrzeny a jimž zároveň povolena větší samostatnost, počaly ve svém obvodu zakládati pro jednotlivé okresy odbory, tak že se čítalo již r. 1862 v obvodu 9 krajů 72 odborových spolků, které měly se spolky krajskými dohromady 8721 členů. Tehdy již čilý život spolkový, jeví se četnými schůzemi, poučnými přednáškami, rozhovory, zakládáním knihoven, výstavami, orbami o závod a p., povzněl se ještě více, když r. 1867 prohlášen byl nový říšský zákon spolčovací. Dne 27. bř. 1872 byla c. k. vlast. — hosp. společnost, jejímž předsedou byl právě Karel kníže Schwarzenberg, z ohledů politických úředně rozpuštěna a na místě jejím zřízena 13. června 1873 zemědělská rada pro král. České. Ježto se jevila všeobecná tužba u obou národností po upravení zemědělské rady na základech více samosprávných, schválena reorganizace její v uvedeném smyslu dne 8. ledna 1880, při čemž položena ve stanovách jejich obzvláštní váha na stálou spolupráci spolků hospodářských. Prvním předsedou jmenován Karel kníže Schwarzenberg, druhým vedle něho A. Em. rytíř Komers. V r. 1872 bylo s radou zemědělskou ve spojení 372 zemědělských spolků s 51,500 členy a r. 1884 již 514 spolků. V téže roce odstěpily se valnou většinou (196 s 20,000 členy) německé hospodářské spolky a utvořily sobě nové středisko »německou ústřední hospod. jednotu« se sídlem v Litoměřicích. Dne 20. března 1891 schválen na základě vídeňských ujednání politických z r. 1890 nový statut, jímž zemědělská rada rozdělena ve dva samostatné národní odbory (český a německý), spojené toliko ústředním předsednictvím. Prvním ústředním předsedou jmenován kníže Ferdinand z Lobkovic. Vedle c. k. vlast. — hosp. společnosti a jejich nástupkyň působil od r. 1867 Hospod. klub, který se později proměnil na Hospod. společnost pro král. České a r. 1888 na základě změnůných utrakvistických stanov na Hospod. ústřední společnost pro král. České, jejímž předsedou zvolen kníže Ferd. z Lobkovic a po jmenování tohoto předsedou rady zemědělské, JUDr. Bedřich kníže Schwarzen

berg. Touto dobou působí v Čechách více než 700 jednot zemědělství vůbec nebo jednotlivým odvětvím jeho sloužících.

Zároveň s životem spolkovým povzněl se také ruch výstavní. Již v l. 1845—47 uspořádala C. k. vlast. hospod. společnost na několika místech výstavy skotu. Větší všeobecné výstavy se odbyvaly v l. 1851, 1852, 1854 a 1856, z nichž poslední byla nejsvětější. V letech následujících až do r. 1864 pořádány výstavy tyto pravidelně v květnu. Již v letech padesátých rozšířil se ruch výstavní také po venkově, kdež krajské a okresní spolky horlivě těchto podniků se ujímaly. Poprvé r. 1867, pak v l. 1868—71 odbyvány v Praze tak zv. výstavní trhy s rostoucím úspěchem. Na posledním trhu vystaveno bylo již 800 strojů hospodářských a četná zvířata plemenná. Činnost výstavní na venkově sesílala byla r. 1869 tím, že ministerstvo orby povolilo pro krajinské výstavy a pro výstavy okresní peněžité odměny za chov dobytka. Pro výstavy krajinské rozdělena země na 7 obvodů. Roku 1874 získala zemědělská rada nájem od zemsk. výboru stálé výstaviště v Královské oboře a zřídila na něm podporou c. k. ministerstva orby stálé výstavní budovy. Roku 1875 od 15.—18. kv. odbyván zde první trh výstavní, druhý r. 1876 a r. 1877 hospod. průmyslová výstava (490 vystavovatelů), r. 1878 mezinárodní hospod. trh s výstavou dobytka a drůbeže, a r. 1883 největší zemská výstava hospodářskoprůmyslová v tomto století, se 600 vystavovatelů a 4000 předměty. Poslední hospod. výstava odbyvána za příležitosti všeobecné zemské jubilejní výstavy r. 1891. Na venkově odbyvány za posledních desetiletí menší výstavy pro obvod jednotlivých hospod. spolků i besed hospod. a zahrnující v sobě buď zemědělství a zemědělský průmysl vůbec, nebo toliko některé speciální odbory jeho. Výstav těch byl počet tak velký, že není takměř hospod. spolku, ani větší osady, v jejíž lůně by nebyl takový podnik se zrodil.

Badatelská činnost v oboru zemědělství, k níž prvé začátky položeny koncem předchozího a počátkem tohoto století, nabyla r. 1857 zařízením několika pokusných stanic, na př. v Praze, Zbraslavi, Slaném, Libverdě, Malém Újezdě u Plané a j., nového podnětu. Uznání došly zejména práce dra Theod. Gohrena v Libverdě, prof. Ant. Bělohoubka, a v novější době Frant. Farského v Táboře i prof. Ullíka v Libverdě na poli fysiologie rostlinné a živočišné. Nový směr v oboru hospod. správovery a taxace, který dochází nejen u nás, ale i mezi odborníky zahraničními čím dále tím více přívrženců, označují badatelské výsledky prof. dra J. B. Lambila. Od r. 1877 působí při zemědělské radě kontrolní stanice ku prozkumu výrobků hospodářských, průmyslových a semen řízením dra Otakara Nickerla a Jos. Klaudiho. Při četných odborných školách hospodářských činí se stále pokusy a výzkumy ve všech odvětvích hospod. a výsledky se rozšiřují buď živým slovem nebo publikacemi.

Utěšený pokrok znamenati lze za posledních desetiletí v literatuře a publicistice zemědělské. Bibliografické výkazy obsahují netoliko encyklopaedická pojednání o hospodářství polním vůbec, nýbrž i četné práce speciální a monografické o jednotlivých odvětvích. V obou skupinách shledáváme nejen spisy populární pro praktiky, zejména pro rolnictvo, ale též cenné práce vědecké. Vedle větších odborných časopisů (2 českých a 1 německého) v Praze, vycházejí péčí hospodářských spolků četné menší časopisy, které vedle záležitostí spolkových obsahují též poučné, pro místní poměry upravené články pro členstvo jednoty.

K rozšíření vědomostí odborných přispěje nemálo muzeum zemědělské, k jehož zřízení dala podnět zemská jubilejní výstava r. 1891. Většina četných a krásných předmětů zemědělství českého zde vystavených byla pro podnik tento získána. Bkt.

XI. O řemeslech v Čechách.

Z archaeologických nálezů vyšehradských a jiných, beze vší pochyby českých, světle jde, že naši předkové již v prvních dobách umívali řemeslně pracovati o kovech. Mimo věci hotové nalezeny kadluby, tygle, pece. Uměli liti bronz a železo, měli zbraně a kovové nástroje a podlé šperků z ciziny donášených uměli robiti také šperky své domácí. Podlé průmyslu kovového znamenitě kvetlo hrncířství již v dobách praehistorických. Že také jinou průmyslnou práci umívali, patrně již ze starodávných jmen mnohých českých osad (Žernoseky, Dehníky, Lnáře, Koloděje, Kováry, Štitary a j. Zevrub viz Jireček, Spis. Rozprav. I., 269. Zoubek, Zaklád. měst. 7, 8, 9).

Jakmile začnou plynouti historické paměti písemné, vystupuje české řemeslo přes to, že zprávy jsou jen nahodilé, přece již jakožto rozvinuté a rozmanité. Mimo řemesla živobytu se týkající, mimo pekaře, sladovary, medovary, mlynáře, připomínají se již v XI. a ve XII. stol. soustružníci, bečváři, jircháři, koželuzi, pklníci, kteří smolou pracovali, sešivatelé kunin, ba r. 1052 vyskytuje se i zlatník a čišníci, kteří robili čiše. Robili je zajisté z domácích drahých kovů, kterých uměli dávno před příchodem Němců dobývat, jakž o tom svědčí jména Jilové, Písek, a rudníci vyskytující se nahodile při r. 1088. Také kde by naše knížata byla brala ono stříbro, jež podlé vůle posíláno do Němce k vůli pokoji, kdyby ho domácí rudníci byli nenakopali a neshromažďovali? R. 1115 připomíná se první švec škorní; mimo řezníky touž dobou vyskytují se masníci (*collectores porcorum*), lučníci a jiní všelijací. Prostý šat i látku k němu, zvláště plátno, robili sobě naši předkové od starodávna po domácku; krejčíři vyskytují se poměrně později (ve XIII. věku) a to hned spolu se suknáři. O rozvoj starodávného řemesla má církev nepopíratelnou zásluhu. Není náhodou, že řemeslníci, o nichž hovoří nejstarší prameny, žijí na zboží církevním. Tehdejší řemeslníci seděli ovšem také v jiných vsecch poddanských, se-

děli valněji též v místech trhových a v podhradích. Byli to služební lidé.

Příchodem německých a nizozemských řemeslníků v XIII. stol. změnilo se sociální postavení řemeslníků v zemích našich. Řemeslo stalo se svobodnou živností, shromáždilo se ve svobodných městských obcích. Sdružilo se časem v bratrstva a v cechy, získalo privilegia. (Viz Čechy.) Nejprve sdružují se ti řemeslníci, kteří obec živili a šatili. Mezi léty 1325—1327 připomínají se řezníci cechovní v Ústí, v Litoměřicích, v Písku, v Nymburce; o něco později v Plzni a v Litomyšli. Pekáři jsou všude do polovice XIV. věku sdruženi, pražští mlynáři mají společnost již před r. 1340. Touž dobou sdružují se v společnost krejčí pražští, ústečtí, litoměřičtí, nymburští. Svědčí to o cizích modách, které se za prvního Lucemburka k nám valily. Do r. 1343 krejčí i v Hostomících se připomínají. Porůznu připomínají se v těch dobách voskáři, kteří od Italů naučili se vosk biliti, kloboučníci, caltáři, konváři, kotláři, ostrožníci, nožíři, uzdaři, platnění (r. 1328), helměři, pavězníci, šitáři, stělcí, cihláři, vápenníci a kamenníci; celkem se počítá, pokud zprávy jsou, jen v Praze samé třicet šest řemesel. Z nich brzy na přední místo vstoupilo soukenictví, osadníky z Flander a z Brabantu, přichozími za krále Jana, velmi zvelebené. Do r. 1378 zkvetlo valně suknářství v Chrudimi, v Litomyšli, v Kostelci a v Hradci Králové i jinde v těch končinách. V dobách Karla IV. sdružilo se v bratrstvo i umělecké řemeslo malířů (r. 1348); zlatníků rozmnožilo se tolik, že r. 1354 mohli složit se v cech; r. 1371 vzniká i cech zvonařů v Praze. V době Karlově byli v městech Pražských i puléři, kteří hladili drahé kameny, byli tu i vzácnější zrcadlníci; též připomíná se první hodinář. Také od těch dob častěji vyskytují se pergaméníci a kniháři, illuminátoři, varhaníci a krumpěři, kteří zlatem a stříbrem vyšívali. Za Karla IV. leckteré řemeslo obsáhlo i všeku ulici.

Řemeslníci, jejichž provozování živnosti vyžaduje lomož, nesměli více sídliti na Starém městě; jim byla na Novém městě vykázána zvláštní místa; tak jmenovitě kotlárům místo, kde se nyní naláží Jungmannovo nám., klem-pířům Perlová ulice, jircháři musili se odstěhovati k Vltavě na t. zv. Kalabrii, místo totiž, kde jsou nyní Jirchářská, Vojtěšská a Pštrosova ul. I uvnitř Starého města usazovali se řemeslníci na určitých místech pospolitě: tak -v Týnském dvoře kovolíci a cinaři, v Platněrské ul. zbrojři, na Uhelném trhu nožíři. V Kotcích prodávalo se sukno, plátno, kožešiny a kůže. Řemeslníkům, již byli povoláni v l. 1370 z východu do Prahy, a již znali přísti koberce, čalouny a jiné věci po způsobu perském zlatem i stříbrem protkávané, bylo vykázáno Loretánské náměstí na Hradčanech, kde bydliili z počátku ve vlněných stanech a později v malých domcích.

Za Václava IV. objevují se první puškaři a hojnějším počtem i sklenáři. Do těch dob vyvinulo se v stejném řemesle takové dělení

práce, že nikdy potom již není příkladu. Z pekařů vyvinuli se mazanečníci, koblížníci a pemikáři; z krejčířů kytlěři i kabátníci, hacníci a vetešníci. Dřevem na př. pracovalo 25 řemesel Celkem uvádí se 225 rozl. řemesel a živností v Praze. (Tomek, Praha II., 381.)

Husitská válka připravila řemeslům v Čechách tu pronikavou změnu, že všechna řemesla teď obsáhli přirození Čechové, kdežto před tím sdíletí se musili v nich s Němci. Odchodem Němců ztenčen počet mistrů zajisté, ale řemesla v počtu neumenšena. Již v prvních letech vojny r. 1427 přicházejí pražští nožíři ke konšelům s prosbou, aby jim stvrdili cech. Také řezníci, pasíři, měšečníci, toboláři dávají si o málo později stvrditi své cechy. Řád pražský určující, pod kterou korouhvi které řemeslo má se stavěti při veřejných průvodech, pochází právě z doby husitské. Mezi měšťany českými, kteří ve vojně žili, všechna řemesla bývalá jsou zastoupena: od umělého zlatníka a kamenníka po málo váženého lazebníka. Do půlky XV. věku připomíná se v Praze 27 cechů, kteří po starém zvyku v sobě obsahovaly ovšem vždy po několika řemesle. Také mnoho řemesel stálo mimo cech. A členů řemesel teď ryze českých tak přirůstalo, že počáte přibývalo nových cechů nebo staré že se v nově upravovaly. Z venkovských měst je málo zpráv; ale výborné řemeslo hmcířů rakovnických r. 1431 a nový řád tábořských soukenníků (1432), cech kožešníků z Mýta (1444) svědčí, že na venkově dělo se menší měrou, ale nápodobně jako v Praze, kdež do r. 1450 v nově jsou stvrzeny řady jirchářů, barvířů, rukavičníků, kabátníků, zámečníků, ostrožníků, bmnířů, ševců obojích, novinníků totiž i vetešníků, kteří směli podšívati jen obuv starou, uzdařů, provazníků, kovářů, kloboučníků, soukenníků, pekařů. Po roce 1450 došli rozmnožení svého členstva i stvrzení cechovního olejnici, jehláři, sladovníci, piláři, prknaři, struhaři, mydláři, sedláři, malíři a sklenáři spolu se zlatníky i lazebníci. R. 1478 zmohl se pražští zlatníci tak, že utvořili cech; též tak r. 1493 zlatníci v Kutné Hoře. Do konce stol. XV. vydalo ze sebe řemeslo konvářské a zvonařské výborného umělce Bartoše, rodiče berounského, a Václava, zvonaře ve Vodňanech; v hodynářství vynikl Hanuš, rozený z Hradce Král., jehož podivuhodný orloj staroměstský z r. 1490 dosud svědčí o dovednosti českého hodinářství. V té době uměli v Praze slévati veliká děla, a díla kamenníků Václava i Rejska slavně svědčí o znamenitosti českého stavitelství. A kolik umělců řemeslníckých tají se v nepatrných jménech, pohozených tu a tam ve knihách archivních! Tu čteme r. 1518 o českém platnění Popelovi, že dělá »zbroj čistou, jako by na led hledě!«; tu zase zpráva, že hmcíř Sýkora téhož r. 1518 dělal makovice a umělé kachliky na hrad pražský. Dle kusých a jen nahodilých zpráv leckteré výrobky české, na př. klobouky, šlojiře, ba i sukna vozily se i za hranice. Tehda zkvetlo v nově a znamenité soukenictví v Rychnově, Solnici, v Bole-slavi Mladé, v Bělé, v Kostelci a v Zlutičích.

XVI. stol. jest nejbujnější dobou českého řemesla. Do r. 1524 vzniklo v samém Novém městěpražském desatero nových cechů, z nichž důležitější jsou konváři, kamenníci, truhláři. Z téhož roku jest v archivu pražském smlouva o náboženství, z kteréž poznáváme tehdejší řemesla, a podle počtu podepsaných mistrů je připuštěn soud o hojnosti toho kterého řemesla v městech pražských. Sladovníků jest 149 podepsáno, řezníků 96, nožířů 83, kožíšníků 78, ševců 67, koželuhů 60, pekařů 58, soukenníků 51, vetešníků 50, krejčí 49, kloboučníci 41, kovářů 40, měšečníků 38, jircháři 34, kramářů 29, bečvářů 28, kamenníků 28, postřiháčů suken 26, tkadliců pláten 26, zámečníků a ostrožníků 19, hrnčírů 18, pasírů 17, truhlářů 14, huntěrů 13, mydlářů 13, uzdařů 12, lazebníků 12, konvářů 12, malířů a skleňářů 11, kolářů 11, rukavičníků 10, barvířů koží 10, pemikářů 8, zlatníků 7, sedlárů 7, bradýřů 7, provazníků 6. V téže listině a v jiné souvěkě uvádějí se počtem menším a portůznu ještě strunaři, kopytáři, mlynáři, valcháři, je. hláři, medaři, kolečníci, zvonaři, kroupníci, kroupník dětinský, šlojiřníci, řezáči, hřebenaři, železníci, šindeláři, pokrývači, platněři, ručníkáři, šípaři, vinopalové, olejníci, voštínaři, tesaři, havěři, zlatotepci, soustružníci, flašněři, svícníci a ještě jiných dvanáctero. Tou dobou také vznikla první papíra v Praze. R. 1567 jest v knihách novoměstských zapsáno 36 cechů, obsahujících v sobě i po dvou, po třech řemeslech V nich nově se nám vyskytují zámišníci, totiž ti, kteří kůže uměli robiti na »zámiš«. Od r. 1526 tlačí se k nám čím dále tím patrněji do obyčejných řemesel mistrů německého národa, do uměleckých řemesel Italové a jiní cizinci. Nuceným vandrem sblížila se tehdejší řemesla po vši Evropě od západu až po Krakov a do Litvy; i technika jednotlivých prací stala se všude stejnou nebo podobnou. Přišlo totiž ve zvyk při většině řemesel evropských, že přichází cizí tovaryše, by »vyšenkovan« a podporován stravou i prací. Jen při řemeslech zavřených tajila se technika, a řemeslo, nepřijímajíc cizího tovaryše, zůstávalo předností některých měst a zemí. Takž mohly se české výrobky z větší části vyrovnati cizím. Jen tu, kde rozhodovala horší kvalita domácí suroviny nebo kde novou techniku tajili, předčil cizí výrobek nad náš domácí. Na příklad z obou těch příčin žádné české ani německé sukně nevyrovnalo se jemnosti látky a barvy suknům hollandským, francouzským, italským, anglickým. V XVI. stol., které klidnému rozvoji řemeslnému přálo, vznikl největší počet venkovských našich cechů, důkaz, že mistrů všude přibývalo. Vznikl na př. i proslavil se v Časlavi cech provazníků, jenž r. 1542 udělal králi provaz sto sáhů zdělá a 32 1/2 centnéře vážíci, vznikl cech hrnčírů v Hlinsku, začalo se sklárství v Turnově (1557); zvětšeným přepychem jali se v městech venkovských usazovati se šmukýři a šmejdiři, kteří robili a prodávali tehdejší parádu, peři a »šmuky« na klobouky, punčochy hedbávné, porty čili pasamany a jiné drahé trety.

V Praze bylo jich tou dobou již tolik, že se ustavili v samostatné cechy. Před nimi r. 1545 vznikl v Praze cech hřebenařů, soustružníci vymohli si cech r. 1576 s důvodem, že »mnozí cizozemci a jiných národů a kraju lidé dilo soustružnické nehodné sem do měst Pražských vozi.« Také kolovratníci rozmnožili se v cech již r. 1558. Ve stavitelské éře Rudolfově i pokrývači r. 1583 hlásili se o zřízení společenstva, r. 1582 předložili radě Staroměstské uměleci kruhaři (mosazníci) své řády, po nich lužkaři, r. 1596 sířaři, pracující »od dřeva a vlasů«, r. 1595 i punčochaři odloupli se od soukeníků.

Za Rudolfa II. jali se také po způsobě v Itálii dávno panujícím rozlišovati i u nás umění od řemesla. Začátek stal se r. 1595 od malířů. Stali se umělci. Naproti tomu lazebníci opláceli nevážnost, s kterou se vůbec potkávali, tím, že se jali sami sebe nazývati »princi«, což jim v století následujícím musilo přímo zapovídati se; ať prý služí mistrové, ne principi. (List. arch. praž. č. 228.) V době tohoto největšího rozkvětu českého řemesla nelze sobě však představovati, jako by kde které české město všemi všudy řemesly bylo naplněno bývalo. Řemesla, jejichž díla šla na odbyt denní potřebou, bývala všude; jiná, jejichž konsum řídčí, bývala jen někde. Na př. r. 1551 byl v Chrudimi jen jediný cinař a ten »nevypotřeboval do roka cent cinu«. (Arch. musejní.) V Králově Dvoře téhož roku cinařů nebylo, v Mladé Boleslavi byli dva a v Litoměřicích až i ulice po nich zvana Ciniřskou. V Hoře počítali již v XV. věku na 30 samo. statných cechů a 15 společných; na Táboře v též století (r. 1432) uvozují se 43 řemesla, mezi nimiž jsou ze vzácnějších střelci, mečíři, platněři, puškaři, puléři, ostrožníci. V Kouřimí měli r. 1489 jedenácte cechů prostých i spojitých. V Kolíně r. 1494 počítá se třináct cechů, v nichž ovšem jednotlivých řemesel násobně více. Ve Stříbrě počátkem XVI. věku pracovalo 13 cechů, v Turnově r. 1570 asi 15 řemesel jsme spočítali; v Mladé Boleslavi r. 1593 bylo 19 cechů, v Polci uvozuje se koncem XVI. st. jen patero cechů, ale 35 řemesel, z nichž zajímavější jsou klampíři, lamači, stoličáři, dryáčníci (apatekáři). V Hradci Jindřichově měli na počátku XVII. věku 83 řemesel a živností. Po bitvě bělohorské za poměrů smutně známých kleslo řemeslo u nás všude. Někde zahynulo docela Kleslo a zašlo konfiskacemi, stěhováním, wojnou. Jen ve hlavním městě udržují se i potom všechna jména bývalých řemesel, ale počet mistrů byl tuze ztencen. V Novém městě spočítali jsme r. 1638 dokonce 38 cechů (i s kočovským a formanským), ale cech po málu mistrech znuzelých. Při všeobecném úpadku tehdejšími jen na panství bohatého Valdšteina byl utěšený řemeslný ruch. V Jičíně ajinde v dravě generalissimově zvláště kvetl průmysl, jímž opatřováni válečné potřeby. Pořizovány jsou tu měrou ve. likou zbraně, sukná, obuv, pečivo. Ovšem po smrti Valdšteina (1634) byl i to konec všemu. Teprve v druhé pol. XVII. věku řemesla se

poněkud vzpamatovala. Ba zvolna vznikala i nová, nebývalá; na př. r. 1659 vznikl v Praze cech cvočkařů, a touž dobou rozběhlo se do českých měst drahé italských štukatů. R. 1678 bylo v Novém městě Pražském již 42 cechů, avšak na př. hodinářů nebylo v Praze více nežli dva. Teprve r. 1705 uvádí se jich osm. Z řemesel potom nově rozšířených uvéstí slušno zahradníky, kteří r. 1750 v Praze cech si založili. Tiť jsou dobrým důkazem, že se v Čechách zatím už zase polepšilo. Ale do řemesla druhdy českého vešel s německými mistry německý jazyk a ten namnoze zdusil jazyk český v úředním jednání, třebať byli čeští mi-tři nevymřeli. Svrchupsani cvočkaři byli první, kteří podali ke stvrzení své artikule po německu, po nich rovně tak vedli si postřihací suken, flašnéři, »zeygsmidové«, hřebenaři a r. 1701 parukáři. Ti většinou opisovali svoje německé řady z Norimberka. Ve městech venkovských zvláště na severu Čech německé řemeslníky bylo dobře znáti, tiť to byli, kteří město Teplici a jiná sousední zněmčili, ale uvnitř v zemi nepozorujeme jejich převahy ještě ani na počátku XVIII. stol. Teprve za Josefa II. zněmčilo se v řemeslech všecko Autonomii řemeslnických sdružení podvrátil již Karel VI. R. 1739 zrušil leckterý cechovní kus. Od dob Josefa II. konkurenci otevřena cesta. Mistrů přibýlo ve všech řemeslech patrně, poněvadž vláda nedopouštěla výlučnosti. Ale již hrozila zkáza leckterým řemeslům rostoucí fabrikací.

Za Leopolda. (1657—1705) zřízeno zvláštní »kommerční kollegium« a ustanovení radové, již měli vyšetřiti stav obchodu, a napomáhati povznesení průmyslu. Tehdejší theorie shledávala nejskvělejší známku bohatství národů v tom, zůstalo-li v zemi co nejvíce peněz; proto doporučovali, aby poddani platili zboží z ciziny odebírané ne penězi, nýbrž zbožím doma zhotoveným. Též byly zřizovány to. várný k výrobě zboží, jež dříve z ciziny bylo přiváženo. Patentem z 11. září 1674 (znovu vydaným 28. ún. 1689) byl zapovězen vшеchen dovoz francouzského zboží jakéhokoli druhu. Výsady velkoobchodníků rozšiřovány, mincovníctví a celnictví upraveno. Karel VI. povolával opět cizí řemeslníky i protestantské, a snažil se všemožně o povznesení průmyslu, najmé založením nových továren a záповědmi přivozu některých výrobků, jako kořalky, mosazi, bavlněných a vlněných látek a plátna. Za vlády Marie Terezie (1740—1780) věnována průmyslu ještě větší péče. Systém, jehož bylo užíváno k povznesení průmyslu, kolísal. Udělování monopolů v podstatě odstraněno, a když i podnikatelův nových továren propůjčovány výsady zeměpanské, měli tím býti chráněni pouze před řády cechovními, a nebyla jim tím zvláštní práva udělována. Patenty z r. 1764, 1774 a jinými byl zapovězen přivoz některých druhů zboží a zaveden systém obchodních známek, aby zboží domácí od cizího snadněji bylo rozeznávatí, a aby kontrola státu byla usnadněna. Zboží neznámenané pokládáno za cizozemské a podle

halo konfiskaci. Dalším prostředkem ke zvelebení průmyslu bylo zakládání odborných škol; takzříceno v Čechách vr. 1766 několik školtkalcovských, v r. 1767 v Praze škola krajařská. Od r. 1780 zakládány školypřmyslové; v r. 1792 bylo v Čechách již 200 takovýchto škol, v nichž se děti vyučovaly v předení, háčkování a krajařství nebo v zahradnictví a včelařství. Mimo to povolováno do Čech cizí průmyslníci; tak ku zdokonalení tkalcovství vlámsltí a italsltí tkalci, jimž poskytnuty výhodné podmínky a smluvené roční platy, nebo pevné odměny, a již měli povinnost vyučovati domácí řemeslníky. Vláda sama vydávala zvláštní vyhlášky o tom, jakým způsobem živnostenské provozování jistých řemesel diti se má, tak na př. v r. 1754 vyšlo poučení o výrobě lepšího papíru, r. 1754 vydán řád soukenícký pro Č., v němž obsažena jsou rovněž poučení o celé technické výrobě soukenické, ano často zakoupeny státem i vynálezy, tak na př. v r. 1782 tajemství barvení příze od tureckého barvíře, načež bylo oznámeno všem majitelům tkalcovských továren. — Dále po. vzbuzovala vláda průmyslníky též tím, že je upozornila na výnosnost jistého odvětví průmyslového dosud nezavedeného, jednak tím, že vyzývala k rozmnožení závodů odvětví již provozovaného; tak na př. v Čechách vydáno nařízení ze dne 7. dubna 1808 o rozmnožení plechového nádobí, a dvor. dekret z 15. srp. 1811 o zařízení továren na porculán. Též vypisovány odměny či premie. Tak v roce 1761 pro Č. premie 200, 150 a 100 zl. na nejmenší 3 kusy sukna, v r. 1786 určena za každý stav, jenž v Čechách v době jednoho roku k výrobě závoju nebo batistů zřízen, a v němž po 6 měsíců pracováno bylo, odměnu 12 zl. a za prvních 100 kusů hrubých nebo 50 kusů prostředních či jemných závoju 200 až 300 zl. při batistu dokonce zvýšena odměna na 600 zl. za prvních 30—100 kusů. Opatření taková měla velmi blahodárný účinek: průmysl se vzrůmal, počet továren rostl. Nejvíce povzněl se průmysl textilní a tu opět v první řadě soukenictví, dále průmysl železařský, sklářský a porculánový.

Ku konci XVIII. věku bylo v Čechách již 42 továren, pracujících o vlně, bavlně a železe, ale podle nich ještě v týžce pracech na sta mistrů vedlo svou živnost pořád san ostatně. V XVIII. věku zmohlo se na severu českém kjisté dokonalosti i pověsti plátenictví (Trutnov, Rumburk); od polovice století prohibitivním systémem celním, jimž Rusko oblažilo Rakousko, rozmnožil se konsum domácího soukenictví a vzal vzrůst svůj Liberec. Turnovští přibrali k starodávnému svému broušení drahých kamenů i zhotovování nepravých drahokamů z litiny skelné. Od nich učili se sousedě ne. patrného Jablonného, aby je v našem století co do exportu předstihli.

Počátkem XIX. věku zavedeny první stroje a s nimi všechny dobré i zlé stránky fabričné práce Již r. 1844 rozbíjeji dělníci fabriky kolen Prahy. Fabriky a stroje zahubily ze starodávnych řemesel českých jedno z nejzname-

nitějších, nejrozšířenějších, soukenictví. V Pardubicích byl poslední soukeník r. 1832. R. 1835 bylo v Praze již jen 26 cechů řemeslnických, obsahujících 38 řemesel a živností (*Commerzialgewerbe*), z nich jsou zajímavější váčkáři (*Wolschkenmacher!*), mandlíři, posamentníci, cvočkaři, hedbávníci, drátníci. Valnější však většina živnosti tehdejších byla bez cechu. Z nich uvedeny bud'te »augenläsgergestell-verfertiger«, bandažisté, tiskaři bavlny, vinopalové, tiskaři knih (patent z r. 1806), puškaři, hotovitelé chemických věcí, zlatotepci, krumpěři, od nichž zvláště lišili se ti, co vyšívali perlamí (*Perlstickter*), leštiči zlata a stříbra, vy. rabiatelé droždí, vyrabitelé cichorie (*Kaffeesurrogaterzeuger*, malíři karet, tiskaři kartounů, vyrabitelé trskavek (*Knallpulverzeugung*), kolínské vody, mědirytcí, kotláři, hotovitelé střelných kapslí (*Kupferzündhütchenmacher*), perníkáři, tiskaři plátén, vyrabitelé líkérů a rosolek, lithografové (dvorní dekret 10. říj. 1817), papírníci, voňavkáři, papirografové, hotovitelé razítek, hotovitelé kování na dýmky, prachaři, sanytníci, vyráběcí lučavky, líčidel, hotovitelé tiskacích strojů, špalíři (čalounů), tiskaři šátků, vyrabitelé cukru, raffinéri cukru, octáři. Spracováním železa zabývalo se 28 živností řemeslnických, rozdělených ve skupinu těch, kteří pracovali plechem (*Blechschmiede*); k nim počítáni i zámečníci, ostrožníci a pánevníci; skupinu tvořili ti, co robili hrubší kusy, jako kladiva, kosy, meče. Jedni z nich zovou se v německém soupise *Krautschmiede*. Konečně byla skupina těch, kteří kovali a robili drobné věci; byli to nožíři, nůžkaři, šidlaři, drátníci, kružidelníci. Jedni se zovou také *Galanterieschlosser* a jiní *Maultrommelmacher*. Mimo ty skupiny uvádějí se zvláště ještě hamrníci a ti, kteří robili železné nádoby. Zdali řemeslnému konání prospěla svoboda živnosti r. 1859 prohlášená, nebo kolik prospěl řemeslům nový živnostenský zákon r. 1883, o tom jdou mezi samými řemeslníky hlasy velmi různě.

Na vytříbení vkusu některých řemesel zdárně začínají působiti průmyslové a uměl. — průmyslné školy, jakž o tom znamenitě do klady podala jubilejní výstava v Praze r. 1891.

Podlé zpráv do veřejnosti podaných na tento čas jest v Praze 81 řemesel a živností. Z těch, kterým se dobře daří, uvádí se zlatnictví, ševcovství, krejčovina, rukavičkářství (jehož export jde za moře), zámečnictví, typografie, vlásenkářství, pekařství, knihařství se všemi odbory, lakýrnictví, uzenářství, řeznictví, truhlářství, soustružnictví, cukrářství, klempířství, bednářství, čalounictví, slevačství, hodinářství, kloboučnictví a sedlářství. Všecky ostatní živnosti nejmenované pokládají se za méně živné; aspoň se k nim lidé nehnují.

Co se týče výroby tovarů, dodati dlužno. že začátkem XIX. stol. náležely české slevárny vedlé sleváren moravských a štyrských mezi nejznamenitější slevárny Rakouska, zejména byly vyhlášeny železářny hr. Vrnbny v Jincích a Komárově, kde se i větší předměty zhotovovaly. Knižecí fürstenberské huti v Novém Jáchymově a v Nuvé Huti (okr. krávkolát.)

vyznamenávaly se čistými a vkusnými pracemi a zabývaly se též umělým litectvím. Větší slevárny byly též ve Zbiroze a Ranskově (okr. chotěboř.).

O průmyslu sklářském vypravuje Aen. Sylvius, že **Č.** byly v stol. XV. »sklem zaplaveny« a že postranní okna z čistého a umělého dělaného skla nalézají se v hojném množství nejen v kostelích městských, nýbrž i venkovských. Výroba zdokonalovala se stále, tak že české sklo již v XVII. a XVIII. stol. dopravováno do daleké ciziny. V pol. XVIII. st. byla nejvíce rozhlášena továrna hr. Kinského ve Sloupu (*Bürgstein*, okr. jirkov.), která zhotovovala zrcadla 16–97 cm výšky a 95 cm šířky. Dále byly též větší továrny v Plzeňsku a Prahensku. V r. 1791 bylo v Čechách 66 sklárén, počet ten rostl tak, že začátkem XIX. stol. bylo jich 78 se 3821 dělníky, největší to počet mezi všemi zeměmi rakouskými a právem se tvrdilo, že **Č.** vzhledem na množství a rozmanitost skelných výrobků žádnou zemí nejsou předstíženy, a vzhledem na jakost dávána přednost českému zboží před zbožím německým, ano dokonce i před zbožím francouzským, tak že pouze v některých směrech je anglické zboží předčilo. Vývoz dál se do některých zemí evropských, do vých. zemí, do Indie a do Ameriky. Nejvýtečnější sklárny byly hr. Bouquy Stříbrné Huti, Sklené Huti, Jířikovo údolí (okr. kaplický), hr. Harracha huti v Novém Světě, dále v Tasích a pod. V létech 50. bylo huti sklených již 110.

Předení a tkaní vlny. Až do XVIII. stol. byla výroba vlněných látek omezena pouze na domácí potřebu, ježto zboží nemělo dokonalosti a jemné úpravy jako zboží sousedních zemí, nanejvýš žitavských. Ku zvelebení domácího průmyslu soukenického byli povoláni cizinci, zejména uvádí se, že z Anglie povolán do Liberce dovedný apretér, jemuž byl zaručen roční plat, rozmnoženy stavy, zřízeny valchy a zavedena přísná dohlídka nad jakostí suken. Ježto pak záporův'mi přivozu za Josefa II. byl vývoj domácího průmyslu zabezpečen prodejem zboží vyrobeného, stalo se české soukenictví již tak dokonalým, že výrobky jeho byly i do ciziny vyváženy. V první řadě vynikal v tomto odvětví Liberec, kde koncem XVIII. stol. založena první továrna na sukna, a pak Rumburk. Sukna vyvážena do Italie, Švýcarska i Bavor a zejména Liberec bohatnul za příčinou hojného vývozu, když za válek francouzských při panovavší kontinentální soustavě nabyt jakéhosi monopolu obchodu soukenického. Průmyslu tomu hrozila však zkáza, když následkem zpučnosti zbohatnuvších libereckých obchodníků bylo vyráběno zboží tak chatrné, že dobrá jeho pověst za hranicemi vzala brzy zkázu, a že zejména bylo vyloučeno z trhů ruských, a když po zrušení soustavy kontinentální soustěžilo s ním zboží anglické. Upadek ten byl velmi značný: v r. 1814 byly v Liberci 4 továrny na sukna a 975 mistrů (i s postříhači a apretéry), a pracovalo se celkem na 700 stavech s výrobou 40.000 kusů různých suken, v r. 1818

bylo v činnosti pouze 340 stavů, s výrobou ne celých 20.000 kusů suken. Velká továrna Bergrova v Althaberndorfu, která r. 1809—1810 pracovala na 30 stavech, pracovala v r. 1812 na 12 stavech. Teprve kolem r. 1820 způsoben opět příznivý obrat v soukenickém průmyslu libereckém, když zavedeny nizozemské stroje, jimiž zhotovovány i jemné látky soukené, jež mohly soutěžit i s nejdokonalejším zbožím ciziny. Tu množila se rychle výroba tovární, zejména v Liberci, Fridlandě, Č. Lípě, a zatláčovala výrobu rukodělnou. V r. 1856 nalézáme v Liberci vedle 7 velkých závodů továrních již jen 432 samostatných mistrů soukenických, z nichž 30 mělo zařízení tovární. V obvodu obchodní komory budějovické bylo v r. 1853 soukeníků 308, v r. 1856 pouze 234, vedle 6 velkých továren: v Jindř. Hradci 2, v Nové Bystrici u Pacova, v Krumlově a v Novém Etinku u Tábora po 1.

I v odvětví předění vlny vzrůstala se výroba tovární začátkem XIX. stol. velmi značně. Přádců vlny bylo koncem stol. XVIII. v Čechách 70 000, r. 1819 pouze 40.000, kteří se ponejvíce zabývali výrobou přediva střední a hrubé jakosti. V r. 1856 bylo v Čechách 120 přádelen na vlnu, z nichž největší část v kraji boleslavském a litoměřickém; v obvodu obchod. komory liberecké bylo 112 přádelen.

Předění a tkání bavlny. Spracování bavlny ujal se v Čechách v 1. pol. XVIII. st. a sice dále se od tkalců lnu. Ku konci XVIII. st. bylo v Čechách 14 továren na látky bavlněné a sice: v Litoměřicku a Časlavsku po 3, v Rakovnicku 2, v Praze, Kouřimsku, Plzeňsku, Zatecku a Tábořsku po 1. Mezitím bylo též zavedeno tiskařství bavlny (v r. 1762 hrab Jos. Bolgou) a povznese se záhy na takovou výši dokonalosti, že předčilo všechny ostatní země Rakouska. V r. 1819 bylo v Čechách 12—15.000 ručních přádců. Strojní přádelny zřizovány koncem XVIII. stol. zejména od Jos. Leitenberga a sice první ve Verneřicích a Zákupech (okr. mimoň.), později v Mimoní a Kosmonosích. Na to pak v l. 1804—1819 zřízeny další továrny, najmě ve Varnsdorfu, Lípě, Niedergrundu, Vrchlabí, Nové Pace, Liberci, Česk. Dubu. Zavedení mechanických stavů v letech 50. stol. XIX. mělo za následek značné povznesení tohoto průmyslu.

Nejvíce pokročilo české plátenictví ve stol. XVIII. Soustředěn byl průmysl tento na severu, zejména ve Varnsdorfu, Rumburku, Georgsvaldě a Krásné Lípě. Ku konci XV. st. bylo v jediné Krásné Lípě 270 bělidel plátna a zaměstnávalo se v Čechách ručním přádelnictvím celkem 320.000, lidí, a vyrobeno 8.045.565 práden. Zhotovováno bylo nejen nejjemnější plátno, nýbrž i nejkrasší závoje a batisty. Nejvíce provozovalo se tkalcovství v Rumburku, jehož výborné plátno jednoduché a dvojité (t. zv. crea) všude bylo oblíbeno, dále kolem Sluknova, Trutnova, Vrchlabí, Jílového, Paky a Chlumce. Největší tkalcovny závoju byly v Jílovém a Vrchlabí; v Jílovém zejména na panství harrachovském, jehož výrobky se rovnaly zboží hollandskému. Kolem r. 1810 bylo

zaměstnáno výrobou plátna v Čechách 627.327 lidí. Později klesal tento průmysl tak, že v r. 1819 bylo pouze 40.000 vlastních přádců, nechtěli-li se osoby, jež provozovaly tento průmysl jakožto zaměstnání vedlejší. Jeden z hlavních důvodů tohoto klesání byla láce látek bavlněných a soutěž cizích přádelen strojových. Teprve v letech 1861 a 1864 povznese se opět tento průmysl zejména klesáním bavlny, ale pouze na krátko.

Výroba krajek vznikla v Čechách v letech 60. stol. XVI. v Annaberce, odkud se rozšířila po celém Rudohoří. Ve stol. XVIII. bylo krajkářství soustředěno hlavně v krajině od Chlumu Mariánského až ku Kadani, a rozhlášeno po celém Rakousku, i v cizině. Státní správa tehdejší uznávající důležitost tohoto průmyslu pro chudé kraje hornaté podporovala jeho vývoj různým způsobem, hlavně udělováním premií a zřizováním škol průmyslových. Koncem stol. XVIII. nastala však průmyslu tomu nebezpečná konkurence strojovými výrobky anglickými, kterou nedovedly zamezit ani přísné zákazy vývozu za Josefa II., ani značná cla za Františka I. Teprve v novější době, kde se dává přednost rozmanitým vkusným vzorkům ručním před tuctovou výrobou tovární, vzrůstá se opět tento průmysl.

V XV. stol. nalézalo se již české papírnictví na stejné výši dokonalosti jako v zemích ostatních, jak o tom svědčí listiny a knihy z oné doby pocházející. Válkou třicetiletou byl vývoj papírnictví českého přerušen, avšak v stol. XVIII. povznese se tento průmysl opět a zdokonaloval následkem rozmanitých vynálezů. Začátkem XIX. stol. bylo v Čechách 107 papíren se 627 dělníky. Vyrobený papír vynikal trvanlivostí a těšil se již tehdy všeobecné vážnosti. První továrna na strojový papír založena v r. 1836 v Praze. —ter. Klier.

XII. Dějiny obchodu.

1. Obchod.

Nejstarší obchod český, o němž máme zprávu, byl veden s výrobky hospodářskými zejména se senem, které ve velké míře bylo pěstováno, prosem, pohankou, kmínem a mákem, jejichž výtěžek v úrodném kraji českém vesměs daleko přesahoval spotřebu, a které v sousedních zemích byly vyměňovány za jiné věci potřebné, zejména za zbraně a roucha. Počátky tohoto obchodu nesnadno stanoviti. První zprávy o obchodu českém máme v pramenech francouzských, z nichž vysvítá, že již počátkem VI. stol. Čechové vedli značnější obchody, zejména s Franky a Sasy. Obchod v oné době za příčinou tehdejších poměrů dopravních a prostředků komunikačních děl se ve způsobu karavan tím, že se spojilo několik obchodníků ke společné dopravě zboží. Tak bylo i v Čechách; ano zde vyskytuje se záhy již jakýsi zvláštní útvar právní, jenž vydává nejskvělejší svědectví o tom, na jak značném stupni nalézal se obchod český již v VII. stol. V r. 623 založil Samo zvláštní družstvo obchodní. Toto družstvo bylo tudíž

z nejstarších obchod. společenstev v Evropě; o jeho vnitřním zřízení nemáme sice zpráv, jen tolik víme, že vedlo obchody hlavně s obilím, vínem, medem, voskem, kožemi, usněmi, vlnou, červení, křídou, a že nemělo dlouhého trvání. Obchod byl usnadněn velmi příznivou vodní sítí, poskytující nejpřirozenější a nejlevnější dopravní prostředek.

Nedostatek pramenů zahluje dobu druhé pol. VII. stol. v mlhu, takže o dalším vývoji obchodu nám není nic známo. Víme pouze, že přicházivali kupci cizí do Čech za obchodem, a lze tudíž mít za to, že i v oné době byl obchod čilý. Bavorské letopisy ze VII. a VIII. stol. dotvrzují, že značné náklady medu, vosku, duběnek, koží a koní do Bavor z Čech byly přiváženy. Nutno též připustit, že Čechové i po usazení se v Čechách nepřerušili všechny styky se svými soukmenovci při Baltickém moři, že zejména zůstali ve stálém spojení s Rusy a Poláky. Doprava děla se buď pod ochranou knížecího vojska aneb ve společnostech jako v době Samově. Za poskytnutou ochranu odváděni příspěvek knížeti; též poplatek, jež Čechové tenkrát odváděli německému panovníkovi, byl náhradou za poskytnutou kupcům ochranu. Válkami v IX. st. vedenými utrpěl sice obchod, avšak nezánikl. Jisto, že Čechové v tomto stol. připojovali se ke kupcům francským, lužickým a polským a měli dosti značný podíl na jejich obchodě. Obchod s Němci děl se dvoji cestou: přes Lince do Řezna a Labem do Magdeburku. Do Bavorska vyvážely se plodiny a výrobky hospodářské a přivážela se zpět sůl a zboží lékárnické i kofení, zejména z Řezna, jež tehdaž slyňulo bohatstvím. Též mnoho zbraní dopravovalo se z Německa do Čech; r. 805 zakázal však Karel Vel., zajisté z důvodů válečných, francským kupcům vývoz zbraní a zbroje.

V X. stol. usazovalo se mnoho Čechů v Bavorsku za příčinou snazšího obchodu s Čechy, od nichž přejímali hlavně plodiny a dodávali jim sůl a jiné zboží, zejména plátno pasovské, tehdy rozhlášené. Mezi zbožím po Dunaji na horu do Německa dopravovaným uvádí se v listinách: různé koření, pak hedvábné látky, víno a jiné řecké zboží. Tyto předměty byly vyměňovány v Řezně od Čechů za vosk, med, máslo, sýr, medovinu, červený a bílý slad prachatický, ryby, koně, voly, kůže a kožešiny (zejména kuní), kteréžto zboží i do jiných zemí bylo vyváženo. Jak čilým byl obchod český v tomto stol., seznáváme z pramenů, v nichž se uvádí, že často táhly celé zástupy kupců ze Švábska přes Čech do Čech, bezpochyby pro obilí. Bylyť Č. již v oné době bohatou zemí obilní a měly velká skladiště obilí, s nimiž byly ve spojení Rakousy, Bavorsy i Sasko, jež neposkytovaly tolik obilí, aby bylo dostačovalo pro spotřebu jejich obyvatelstva. V Čechách bylo však pěstováno tolik obilí, že mnozí pozdější spisovatelé tvrdili, že Češi neprovozují rolnictví pro svou spotřebu, nýbrž pro obchod. Značný obchod veden též s Itálií, kdež se mnoho Čechů zdržovalo, zejména za Spytihněva, o němž se vypravuje, že založil

zvláštní »hospitium« k pohostění svých poddaných, jakýsi hostinec pro české kupce, jež však teprve za Václava I. bylo skutečně zřízeno. Jest to bezpochyby totéž, jež později Karlem IV. zvětšeno a zvelebeno. Za Vratislava I. byl nejčilejším obchod se solí. Solivárna v Sulze na Ilmě dostala od Jindřicha IV. výsadu, že směla jediná dovážeti sůl do Čech a Mišenska. Z této solivárny brána sůl ve vých. Čechách, kdežto severní Čechy braly ji nejvíce z Bavor. Též z Lüneburku dopravována sůl po Labi. — Za Boleslava II., kde říše česká dosáhla největšího objemu, povzněl se obchod velice, zejména v Praze, kde veden velmi rozsáhlé ne pouze s českým venkovem, nýbrž i s cizinou, a sice v surovinách, tovarech i předmětech uměleckých. Obchod s Bulharskem, Polskem i Ruskem vztahoval se bezpochyby na výměnu neznámějších výrobků těchto zemí: plátna, stříbra a koní. Od Slovanů severních odebírali Čechové značné množství slanečků, indického koření a jemná vína; mnohé záslilky tohoto zboží děly se pak z Čech do Bavor, odkud opět sůl a med byly přiváženy. Sladká vína přivážena z Řecka, Itálie, Uher a jižní Francie; cena byla však značná, tak že bylo víno pouze velmi zámožnými lidmi kupováno. Vyváženo bylo arci v X. a XI. stol. nejvíce plodin a výrobků hospodářských, zejména značný byl též vývoz piva. I zboží zbrojiské a železné výrobky české těšily se v cizině velké oblibě a dopravovány tehdy celé lodí českých srpů po Labi do Lipska.

Ve stol. XI. bylo zejména panování Vratislava II. velmi blahodárným pro český obchod, jenž se povzněl na výši, na jaké se dosud nenalézal. R. 1080 bylo v Čechách velké množství peněz, tak že vzniklo několik velmi bohatých směnárů. Jedna z hlavních příčin tehdejšího blahobytu byl bohatý výtěžek hor českých v oné době. Vratislav II. hleděl hlavně povznést obchod se zbožím lnařským a docílil toho, že i rolník český účastnil se výroby lnařské. Prachatice tehdy provozovaly značný obchod zasilatelský, jenž šel až do Pasova, a patřily k nejdůležitějším městům skladovým. Všechno zboží po »zlaté stezce« do Čech dopravované musilo býti složeno v Prachaticích, jinak propadlo konfiskaci. Byla to hlavně sůl, jež přivážena od Pasova a pak dále dovážena do kraje plzeňského, podbrdského (berounského), ano i do severních Čech a do Moravy. Obchod ten byl neobyčejně čilý; v Prachaticích bylo mnoho velkých skladů soli a jiného zboží, a kupci, jichž zde byl usazen značný počet, nabývali velkého bohatství. (Viz Frant. Jos. Sláma: Obraz minulosti starožitného města Prachatic; Praha, 1838). — O obchodě českém z XI. st. máme zajímavou zprávu v zeměpisném díle arabského spisovatele Al-Bekriho (viz Čas. Musea král. Česk. ročn. 54 z r. 1880; článek Jos. Jirečka: Zprávy Arabův o středověku slovanském), jenž líčí Č. jako zemi ze všech zemí severních potřebami životními nejbohatší, mající zejména čilý obchod s bobrovinami a jinými kožešinami.

V druhé pol. XII. stol. vzniklo nové zřídlo pro český obchod nalezáním cínových dolů u Slavkova a Krupky v severozáp. Čechách. Anglický kronikář Matias Paris vypravuje, že tehdy němečtí kupci tak značné množství českého cínu do Anglicka vyváželi, že cena anglického cínu značně klesla, načež pak vývoz cínu do Anglie přestal a děl se nejvíce do Rakous. — Za Vladislava II. přicházeli Čechové v celých společnostech do Bavor na dva velké trhy, jež trvaly 14 dnů. S Bavorskem byla výhodná smlouva uzavřena, dle které byl přívoz z Čech do Bavor od cla osvobozen a některým městům bavorským, jako Langenberku, Eslarnu a Neukirchenu vyhrazeno v Čechách právo svobodné koupě zboží pro vlastní potřebu. Svobodným byl v Bavorsku přívoz mědi a olova, jež vyváženy z Čech Bavorskem a Nizozemskem do Francie. Měď a olovo, jež zůstalo ve Švábsku, musilo být vyčleno. Přes Řezno posílali čeští kupci ještě kůže, vosk do Francie, a vlnu, plátno, železo do Bavorska. Do Rakous bylo vyváženo obilí, dříví a kovy. Do Saska děl se obchod po Labi. Lipské paměti z r. 1233 uvádějí, že Čechové dováželi do Sas víno beze cla, když za ně brali sůl, když však víno bylo placeno penězi, musilo být vyčleno. Z jiných listin patrně, že obchod ten byl již dříve veden.

V XIII. stol. bylo příznivou okolností pro český obchod, že za panování Přemysla II. rozšířena česká říše až k hranicím italským. Tu dále se šel obchod z Čech Rakousy, Štýrskem, Korutany, Krajinou i italskými lény až do Itálie. Pražští kupci byli tehdy ve spojení s předními obchodními domy tehdejší doby ve Florencii, Benátkách a Pise, bezpochyby i s jinými městy italskými, odkudž brali drahocenné látky, koření a ovoce. Zejména uvádí se z oné doby obchodní dům »V a l z r e r« v Praze, který vedl značný obchod s východem i západem a zaměstnával se též hutnictvím, jehož členové však nabyše velkého jmění r. 1278 vystěhovali se a v Norimberku se usadili. Mimo to vynikali též pražští obchodníci Petr Šery a Josef Krause; též chebští kupci nabyli důležitosti pro své spojení s bavorskými obchodníky. — S Ruskem byli čeští obchodníci v cílem spojení vyvážejíce zboží průmyslové a přivážejíce zpět po většině kožešiny. Vývoji obchodu uvnitř Čech prospívalo též zvelebení měst, jehož docílil Otakar udělováním různých výsad. Tak propůjčil r. 1266 Chebu svobodu celní a mýtní, r. 1274 Mělníku svobodu práva skladového na 4 lodi, na nichž bylo dovoleno dovážeti po Labi sůl a slanečky. Litoměřicům dostalo se podobného práva. Města, jež tehdy zvláště proslula obchodem, byla mimo již uvedená: Plzeň a Klatovy, jimiž děl se obchod na západ, Budějovice, kde zřízeno zvláštní tržiště, a jímž uděleno právo skladové na všechno zboží, jež přicházelo z Rakous přes Čáhlav do Čech; dále Písek, kterému uděleno podobné právo skladové jako Prachaticům. Ku vzkvětiní obchodu nemálo působily též války křížácké.

Jak značným byl obchod za vlády Přemysla Otakara II., toho dokladem zpráva z tehdejších pramenů čerpaná, že Přemysl z peněz, jež mu vynášelo clo na Dunaji, dal r. 1265 přivéztí tolik látek, že jimi vyzdobil svou domácí kapli, oděl své četné dvoránstvo i šlechtu, obdaroval cizí poslance a vyzbrojil-což uvádí se za neobyčejný případ-celé své vojsko. — Po smrti Přemysla II. (1278) nastal náhlý úpadek v obchodě českém; výhodné spojení s Itálií a východem přerušeno, a vláda Otty Braniborského vyvolala v zemi všeobecnou sklíčenost. Vypravuje se, že velmi značná část obchodníků i řemeslníků stala se žebráky, a že panoval hlad po celé zemi. — Za Václava II. povzněl se sice obchod, zvláště na severu přes Slezsko do Polska, ale krátká doba panování tohoto krále (od r. 1283—1305) nemohla způsobiti trvalých účinků.

Století XIV. zahájeno v samém počátku vnitřními rozpory zaviněnými vyměnění Přemyslovcův, úmrtím Václava III. (1306), jež měly za následek opětý úpadek obchodu, a také v době vlády Jindřicha Korutanského (1307 až 1310) klesal obchod spíše, než aby se byl povzněl. — Příznivější poměry aspoň v některých směrech nastaly za Jana Lucemburského (1310—1346). Panovalť tehdy značný přepych, jenž měl v zápětí větší výrobu a čilejší obchod. Mnoho cizích obchodníků při stěhovalo se do Čech, najmě kupci lucemburští. Nejistota právní, dále tehdejší poměry stavovské byly na úkor náležitému vývoji obchodu. Kupci bývali olupováni a jímání od loupežníků a propouštění pouze za velké výkupné; cesty byly nejisté, stav panský osoboval si velká práva na svých panstvích, každý zeman vybíral libovolně cla, druhdy velmi značná (viz C e l n i c t v í) a mýta, jež se nalézala i na nepatrných cestách vedlejších. Placení těchto dávek zvyšovalo značně cenu zboží a bylo skoro nesnesitelným břemenem obchodu. Závadou bylo též, že obchod spočíval v převážné části na výsadách t. zv. práv skladních, a že od provozování obchodu starostlivě zdržováni ti, kdo nebyli členy obce měšťanské v zeměpanských městech nebo místech tržních Pouze ti, kteří měli dosti jmění, aby si koupili výnosné oprávnění obchodní, mohli v obchodu zápoliti s měšťany. V oné době mělo se za to, že jest dostatečně o obchod postaráno, když clo zeměpanské značnou summu vynášelo, a když měšťané na základě různých výsad obchodních brali velký výtěžek. Ale právě tím byl obchod velice stížen a omezen. Avšak ještě jedna okolnost valně mu byla na úkor, totiž zásada »nuceného ručení«. Dle toho ručil příslušník jednoho města neb dokonce příslušník jedné země jaksi sám sebou za závazky jiných příslušníků téhož města nebo téže země, tak že cizinec ve své vlasti na příslušníku určitého města mohl se hojiti i pro pohledání, jež měl za jiným příslušníkem téhož města. Jak trudným byl tu stav obchodníka! Po celé jeho cestě samé dávky celní, mýtné, skladné a když zboží přes nebezpečí, jež mu namnoze hro-

zila na nejistých cestách, dopravil na místo určení, mohl mu je některý obchodník cizí zabavit pro pohledání, které měl za jeho krajane, ano mohl jej i vazbou stíhati. Nalézáme proto z oné doby mnoho stesků na tuto nespravedlivost, a ve výsadách, jež byly uděleny klášterům nebo jiným církevním korporacím, bývali příslušníci těchto korporací výslovně vyňati z oné povinnosti ručení. Dalším břemenem tehdejšího obchodu bylo t. zv. právo milové, dle něhož se určité předměty nesměly jinde prodávati, než v určitém obvodu města; tak bylo zejména při pivovarech, hostincích a jistých řemeslech a při oprávnění k provozování obchodu. Tak nalézáme v zákoně z r. 1328 ustanovení, »že každý občan nebo host (cizinec) smí látky prodávati pouze v onom městě, dle smly zhotoveny«. Účinek takových opatření byl, že všechen obchod mimo hranice městské byl zmařen a že i obecenstvo tím bylo v neprospěchu, ježto jimi vyloučeno zápolení řemeslníků různých měst při rozumné soutěži. Taková práva vznikla původně v městech, později však osobovali sobě i mocnější šlechtici oprávnění k udělování takových výsad, až došlo ke zlořádům, že byl sedlák nucen obilí i dobytek k prodeji nabízet předem určitým privilegiovaným občanům, a teprve, když tito svolili, mohl věci ony jinde prodati. Jan Lucemburský činil sice mnoho k omezení těchto škodlivých účinků, ale úplně odstraniti jich přece nemohl. Přes to však počal zvětšovati za vlády jeho obchod, hlavně arci v Praze. Praha měla výsadní právo skladové, dle něhož každý cizí kupec musil své zboží složit v t. zv. »U n g e l t e « (v Tynském dvoře); chtěl-li zboží dále dopravit, musil udati řádně jeho cenu, platiti clo a, rozbilil li je, též v Praze ku prodeji je vyložit. Při prodeji smělo se užívatí pouze městské váhy a míry. Aby obchod s cizinou usadnil, sprostil Jan kupce z Norimberka, Nizozemska a Lombardie povinnosti práva skladového a klesl tím cestu čilejšímu životu obchodnímu. Velkou péčí věnoval král Jan zvláště průmyslu tkalcovskému, dávaje z Norimberka a Nizozemska přivážeti jemné látky, jež byly pak vzorem pro domácí výrobu.

Nejskvělejší doba nastala českému obchodu za Karla IV. Tento obrátil svou pozornost předem k zavedení veřejné bezpečnosti zničením loupežných rytířů, kteří ohrožovali cesty obchodní, a založením zvláštních ochranných pevností, v nichž usazoval purkrabi. Práva skladní omezena, ručení nuceně odstraněno. Dále postaral se o dobrá obchodní spojení upravením cest a odstraněním cel. Ku snadnějšímu spojení Čech s cizinou povolal do Čech cizí kupce, po většině Benátčany a Janovany, jimž udělil výsadu volného prodeje a volné koupě všeho zboží. Též z Německa přicházelo mnoho kupců do Čech, hlavně z Augšpurka, jehož obchod tehdy v celé Evropě vynikal. Augšpurčané přiváželi zejména jemná sukna a indické kořeni do Čech a vyváželi je též odtud dále do Polska. Slezští a polští kupci

měli zaručený volný průvoz zboží skrze Č., začaž na vzájem českým kupcům byla povolena táž výhoda v Polsku i v Rusku. Čeští obchodníci opět jezdili na trhy do Augšpurka, Norimberka a Frankfurtu n. M. Aby usadnil obchod s Frankfurtem, vymohl Karel r. 1359 Praze, Kutné Hoře a jiným městům osvobození od cla frankfurtského zaplativ městu onomu značnou sumu za tuto výsadu. I jiné výhody celní a mýtné zjednal Karel českým kupcům a staral se vůbec velmi pečlivě o spojení obchodní s cizinou. Ježto v Itálii dlelo mnoho kupců českých za příčinou obchodu, koupil Karel pro ně v Římě nedaleko kostela sv. Štěpána a Basilia na Campo foro dům, kde všichni čeští kupci nalézali zaopatření. Zařízení tohoto domu svěřeno Petru Voldřichovi a Janu z Rožmberka. Poněvadž česko-italský obchod byl stížen právem skladovým ve Vídni, dle kterého čeští kupci musili zboží ve Vídni po delší dobu vykládati, uzavřel Karel smlouvu s vévodou Albrechtem, načež pak čeští kupci bez překážky po zaplacení pouhého cla mohli zboží dopravovati přes Vídeň do Benátek. V jiné smlouvě obdrželi opět rakouští kupci právo volně dopravovati rakouské víno Čechami a Moravou do Polska, kdežto na vzájem poddání Karlovi obdrželi právo ku provozování obchodu s obilím všeho druhu v Rakousích. Dále zasadil se Karel o svobodný obchod českých kupců s Uhry, zejména z Prahy a Vratislavě, a vymohl jim r. 1350 vývoz zboží do Pruska, čímž měl býti usnadněn obchod levantský. A jako Karel poskytoval ochranu uvnitř říše své i cizím obchodníkům, tak požadoval na vzájem, aby i v cizině zaručena byla obchodníkům říše jeho ochrana i volnost a vykonával přísné právo odvety. Když r. 1350 čeští a moravští kupci si stěžovali u Karla, že jim polští obchodníci, zejména krakovští, brání v obchodu do Pruska a Ruska, vydal 8. čce 1350 nařízení Praze, Hoře Kutné a jiným městům ve Slezsku a na Moravě, že nemají dovoliti polským kupcům průvoz nebo prodej zboží, dokud toto nařízení sám neodvolá. Zároveň psal králi polskému Kazimírovi, že jest ochoten polským kupcům opět dřívější ochranu poskytnouti, když na vzájem taková ochrana též českým kupcům zaručena bude. Dopravním prostředkům věnoval Karel velkou péči a zanašel se myšlénkou spojení Vltavu s Dunajem, jednak aby skrátil dopravu zboží z Itálie a Horních i Dolních Rakous, jednak však též umožnil lepší dopravu zboží uherského. Avšak záměr ten nebyl pro četné překážky proveden. Cestu po Labi upravil Karel a zrušil všechna cla od šlechticů na vodních cestách vybíraná, i cla Václavem II. zavedená, tak že na Vltavě od Budějovic do Prahy byly vybírány pouze staré poplatky z dob Václava I. pocházející, jež nebyly tak značné. Upravením celnictví získal obchod ve velké míře, ježto byl nyní výnosnější a zbaven obtíží. Nyní usazovalo se v Čechách mnoho obchodníků, zejména německých a italských, a nebylo více třeba je lákati zvláštními výsadami. Těmito a podobnými opatřeními povzněl se obchod český

tak, že doba Karlova byla pro něj vskutku dobou zlatou. Největším byl arci obchod v Praze. Zde scházeli se kupci všech zemí evropských a najmě po dobu trhů pražských byl nával ohromný. Tak praví se, že na pražský trh r. 1348 přišlo tolik lidí do Prahy, že musili bydleti před městem na Smíchově pod stany, nemožouce naléztí bytu v městě samém. V Praze dlelo najmě neobyčejně mnoho italských kupců, kteří založili italskou kongregaci, jež měla za účel zříditi sirotčinec pro chudé sirotky italských obchodníků a jež později i od panovníků obdařena byla. (Nynější vlašský sirotčinec ve Vlašské ulici na Malé Straně.) Též ruské obchodní domy založily zde poboční závody, ano i turečtí poddaní usadili se zde, vedouce hlavně obchod s červenou přizí, tureckým šafránem a bavlnou, a sice nejvíce ve velkém, ponechávající prodej v malém domácím kupcům. Značným byl též počet obchodníků Lucemburských, jimž Karel dovolil, aby se usadili na Novém městě, aniž by byli musili si zakoupiti právo městské anské. Nejčilejší byl v Praze obchod v Týnském dvoře, v tak zv. »Ungeltě«, a sice v měsících září, říjnu a listopadu. Zde vykládali své zboží domácí i cizí kupci, zejména Francouzi, Italové a Korutanci. Mimo Prahu vynikala v obchodu hlavně tato města: Budějovice, Čáslav, Cheb, Jaroměř, Kadaň, Králové Hradec, Kutná Hora, Litoměřice, Louň, Mělník, Most, Plzeň, Prachovice, Ústí n. L., Vysoké Mýto a Zatec. Města těšila se vůbec zvláštní lásky Karlově a četné byly výsady, jež Karel městům udílel a jež měly za účel povznést obchod; tak na př. r. 1348 a 1372 Litoměřicům propůjčil právo skladové a tržní, r. 1352 Písku právo skladové a Mělníku právo vydržovati 4 čluny pro obchod se solí, slanečky a jiným zbožím, r. 1363 Plzni a r. 1367 Kadani právo tržní atd.

Obchod týkal se jak přivozu, tak vývozu. Přiváženy byly do Čech z Italie výrobky cinové a látky hedvábné, bavlněné i zlatem protkávané, z Němce karty i obrazy a koření, olej, sůl. Vyváženy byly plodiny a výrobky hospodářské, najmě uvádí se chmel, jež se dopravoval do Bavor a Nizozemska, i koňouti zvláště vycvičení k zápasům, již se posílali do Anglie, dále drahokamy ze severních Čech, výrobky železné, vlněné šátky a sukna. Průmysl soukenický dostoupil tehdy značného vývoje a obchod rozšířil se i po českém venkově. — Značný vývoj obchodu ve XIV. stol. a rozmanitost obchodního spojení měly též účinek na vznik zvláštních právních listin, majících za účel zkrácení obchodních jednání. Při placení totiž používalo poukázek v oné době již v Italii a Nizozemsku obvyklých, jimiž si kupci v obchodních místech vyměňovali vzájemně své pohledávky, tak že dlužník přenechal svému věřiteli pohledávku, jež mu v místě bydliště jeho věřitele přísluša proti jinému kupci. Takové poukázky nazývaly se »p s a n i c«, ježto se děly v podobě dopisu. — Též vyvinul se zvláštní stav směnárníků, jichž v Praze byl značný počet; hlavně byli to Ita-

lové; ano v Chebsku nalézáme v době oné již jistý druh zastavárny se zvláštním úřednictvem. — Zkvětání obchodu podporováno též zlepšeným mincovnictvím i značným výtěžkem českých dolů v Kutné Hoře a Jílovém, tak že obchod obohacoval celé třídy obyvatelstva. Bohatství pražských kupců bylo přímo příslovím, najmě uvádějí se jako velcí boháčii v oné době: Jan Rotlev, Antonio Bonorotto, Löw Maier.

V prvních letech panování Václava IV. (1378—1419) stál obchod na stejné výši, ano byl v mnohých směrech ještě obsažnější, zejména v Praze, kde o velkých trzích před začátkem zimy panoval největší ruch obchodní. Mimo shora uvedené zboží dováželo se do Prahy mnoho potravin cizozemských. Norimberský letopisec z oné doby vypravuje o pražském obchodě: »Slanečci a tresky tvoří toho času hlavní přívoz a v měsíci listopadu není dne v týdnu, kde by nebylo více než 1000 tun slanečkův a jiných ryb a právě tolik balíků tresek v »Ungeltě« složeno.« O bezpečnost obchodní staral se Václav IV. plnou měrou, a byly-li českým obchodníkům v cizích státech kladeny překážky, užil Václav práva odvety, jako zejména v r. 1387, kde vídeňským kupcům takřka všechen obchod v Čechách zakázal. Obchod český byl by mohl ještě více prospívat, kdyby jeho vývoj nebyl býval obmezen nařízeními o výsadních silnicích, jež opět velmi přísně prováděna a jež měla za následek, že se vytvořila na určitých místech zvláštní tržní města, a že zboží na těchto výsadních cestách požívalo zvláštní ochrany, jež však byla na úkor volnosti a pohyblivosti, jaké obchod vyžaduje ku zdárnému vývoji. — Václav IV. byl nepřítelem cizí soutěže a snažil se co nejvíce ji zameziti, ne-li úplně odstraniti. Za tím účelem uděloval městům různé výsady, tak na př. r. 1393 Praze, nařídív ve prospěch pražských kupců, »že cizí kupec nesmí prodati zboží opět cizinci, nýbrž pouze pražskému měšťanu, dále že cizinec zboží v Praze koupené musí vyvéztí nejsa oprávněn je v Praze zase ciziti, že cizinec nesmí ve svém skladišti míti váhu nebo závaží pod ztrátou svého jmění a pod trestem smrti, ježto cizincům bylo pouze dovoleno zboží ve velkém prodávati« a pod. Smrtí Václava IV. nastal opět úpadek českého obchodu. Války husitské měly za následek, že cizí katolické země přerušily veškeré spojení s Čechami, ano r. 1424 byla dokonce prohlášena kletba církevní i na toho, kdo by Čechům dovážel sůl. Sigmund činil sice po r. 1436 pokus, vzkrísiti opět obchod zvláště povoláním cizinců, již se byli před tím vystěhovali, avšak snaha jeho nedvedla k žádoucimu cíli. V Čechách panovala tehdy ohromná drahota

Poměry obchodní zlepšily se teprve za vlády Jiřího z Poděbrad, který již jako správce země České věnoval velkou péči upravení vnitřních poměrů uklizením nepořádků a nejistoty právní, a brzy zavládla v Čechách opět bezpečnost, jaká panovala za vlády Karla IV. I za Jiřího bylo obchodnictví výhradním právem

měst, jimž byla udělena výsada trhov. Jinde nesměl se dít obchod a »popravci« královští i města měla právo zabavit zboží, jež bylo jinde koupeno. Účel tohoto ustanovení byl hlavně, by se zabránilo šíření špatné mince, jemuž se opřel Jiří r. 1459 velmi ostře a účinně. Dohled v městech trhových byl velmi přísný a vykonáván zvláštními hodnověrnými úředníky, kteří zboží hned při bráně městské prozkoumali a zapisovali do rejstříku. Neshledána-li žádná závada, byl vydán prodáváči cejch, načež mohl kupec zboží ve městě volně prodávati vykazav se cejchem úředníku trhovému. Shledána-li při zkoumání zboží u brány nějaká závada, bylo zboží zabaveno a dopravatel odevzdán úřadům k potrestání. I kdo zboží z města vyvážel, musil se vykazati takovému »cejchem«, vydaným od úředníka trhového. Postarav se o upravení vnitřních poměrů obchodních snažil se Jiří zajistiti českým kupcům odbyti i v cizině a uzavřel smlouvy s cizími městy, zejména obnovil opět spojení s Norimberkem. Nepokoje v posledních letech panování Jiřího jevil arci zase zhoubný vliv na další vývoj obchodu, ale za panování Vladislava II. povzněl se obchod opět v míře velmi utěšeně.

Ve stol. XVI. změnil se směr obchodu. Obchod na jih totiž, dříve nejčilejší, byl nyní značně omezen, a to jednak rozšířením panství tureckého na Dunaji, jednak válkami s Benáťany. Za to však rozšířil se značně obchod na sever a západ. Severní obchod šel po Labi k Lipsku, Magdeburku a do Hamburka, a ač byl stížen různými cly ve státech německých vybíranými, byl i v tomto století dosti čilý. Z Lipska pak vedla též cesta obchodní na západ, zejména do Frankfurtu n. M., kde vyměňovány výrobky západu za zboží jižní, jež Čechové z Italie přiváželi. Severovýchodní obchod, zejména s Polskem, Pruskem a Ruskem, dál se po Odře nebo též po suchu. Smlouvou z r. 1549 mezi Ferdinandem I. a Sigmundem II. byla vzájemně zaručena ochrana obchodníkům českým i polským. Vzmáháním se obchodu západního zejména s Bavorskem (Reznem, Pasovem a Norimberkem) nabyla opět značného významu Zlatá stezka, jež za války husitských osiřela. Nalézalť se pod ochranou mocných panů Rožmberských a sám Vladislav II. i Ferdinand I. potvrdili znova staré její výsady, tak že na ní zavládí zase dřívější ruch obchodní. I když za Ferdinanda I. dána byla pro celé království České záповěď vývozu obilí, byla Zlatá stezka vyňata z této záповědi. — Jižní obchod dál se po Vltavě a po suchu přes Budějovice do Rakous, zejména do Lince, Kremže a Vídne. Přiváženy byly tytéž předměty jako dříve, vyváženy pak zejména kovy, sklo a dříví. Zvláště hojným byl dle tehdejších pramenů též vývoz ryb, a uvádí se, že kromě Nizozemska nikde nedovedli tak dobře ryby soliti a nakládati jako v Čechách a hlavně v Praze. Rozšíření obchodu jevil značný vliv opět na české mincovnictví.

Ve stol. XVII. byl vývoj českého obchodu přerušen válkou třicetiletou, a neutěšeně po-

měry, jež nastaly po válce, byly příčinou, že obchod pouze znenáhla se zotavoval. Ve století XVII. zanikla též Zlatá stezka pošumavská a solní sklad v Prachaticích, jež byly po tak dlouhou dobu proslaveny. Ve 2. polovici XVII. stol. totiž počala se do Čech přivážeti mimo sůl bavorskou též sůl gmundenská, a sice přes Budějovice z Lince. Obchod tento byl za Ferdinanda II. i III. všemi možnými prostředky podporován, doprava usnadněna, tak že počal přívoz na Zlaté stezce ochabovati. Leopold I. pak patentem z r. 1692 uložil vysoké clo na sůl bavorskou a stížil obchod se solí bavorskou mimo to ještě povinností opovědi, přísným zákazem dovozu bez opovědi a vyclení, a konečně větším příplatkem, než jaký byl uložen na sůl gmundenskou. Tím byl dovoz soli bavorské do Čech takřka úplně zamezen a obchod na Zlaté stezce zničen; neboť odpadl tím nejdůležitější, ba skoro výhradní předmět dovozu i v Prachaticích pozbyly významu důležitého města obchodního, jehož po staletí požívaly. Neprospló jim ani zřízení skladu gmundenské soli, jež mělo býti náhradou za zrušený sklad soli bavorské, ježto dovoz soli dál se nyní hlavně z jihu a proto nabyly důležitosti solní sklady v Budějovicích, Týně, Piskau a r. 1706 zřízený sklad v Krumlově.

Ve stol. XVIII. nedosáhl český obchod té výše, na jaké se nalézal v XV. stol. Za Leopolda I. činěny pokusy povznésti všechen obchod rakouský hlavně založením tak zv. komerčního kollegia, jež mělo vyšetřiti stav obchodu, zkoumati důvody jeho stoupání a klesání, dále věnovati pozornost změnám při cenách i spotřebě zboží a činiti přiměřené návrhy ku povznesení obchodu. Též Karel VI. snažil se podporovati obchod domácí zejména četnými záповědmi přívozu a celními sázkami, čímž arci značně ublíženo obchodu mezinárodnímu. Tak záповěděn všechen přívoz kořalky, mosazi, bavlněných a vlněných látek i plátna. Tento systém ochranný panoval i za vlády Marie Terezie a Josefa II. (viz Celnictví). — R. 1763 zřízena ve Vídni komerční rada a v hlavních městech ostatních zemí komerční přisedici. Prostřednictvím těchto přisedic udílěny nezúročitelné půjčky 20.000 zl. až 100.000 zl. k založení továren a k podporování průmyslu i obchodu. Takové půjčky uděleny na př. tkalcům krkonošským a zřízena pomoci jejich zejména u mělá bělidla (ve Vrchlabí, v Jilemnici, Šluknově a j.), kde se bílila i cizozemská příze, hlavně saská. Po několikaletém trvání byla komerční rada zrušena a obchodní záležitosti převedeny na všeobecnou dvorní komoru. Za vlády Marie Terezie odstraněno v podstatě udělování monopolův, a když i novým podnikatelům při zakládání továren propůjčeny zeměpanské výsady, měli tím továrníci býti chráněni před rády cechovními, aniž by jim však byla udělena zvláštní práva. Patenty ze 24. března 1764 a ze 14. října 1774 záповěděly při voz různého druhu zboží, jako látek, skla, prýmkářského zboží a p.

Patentem z 27. června 1784 a celními řády z r. 1784 a 1788 rozšířeny záповědi tyto na všechny druhy zboží, jež se v Rakousku vyráběly a na zboží přepychové v Rakousku nevyráběné, jehož spotřeba dle mínění správy státní nebyla nutnou. Zároveň zaveden systém obchodních známek (kolkování kommerční, *Commerzialstempelung*), aby zboží domácí snáze mohlo být rozeznáno od zboží cizozemského a tím kontrola byla usnadněna. Zboží neoznačené bylo považováno za cizozemské, podvržené a podléhalo konfiskaci. Nejrozsáhlejší byl tehdy vývoz přize a plátna do Španěl, Portugal, Italie a Anglie; továrny v Šluknově, Rumburku, Warnsdorfu, Liberci, Hostinném a Praze zřizovaly sklady ve všech hlavních městech Rakouska i v cizině, hlavně v Americe a Turecku. Značný vzrůst obchodu měl za následek nové upravení práva směnečného i obchodního. Zvláštností bylo v době oné, že obchodníci musili vykazovati zvláštní fondy obchodní, kterážto povinnost zavedena v Čechách dvorním dekretem z 22. října 1787, zavedena byvši již dříve v jiných zemích rakouských. Odbyt zboží v cizině usnadněn výhodnými smlouvami s cizími státy (zejména s Pruskem a Ruskem) a založením společností vývozních (na př. r. 1719 založením východní společnosti obchodní v Terstu) a uvnitř země pak podporován obchod rozmnožením práv trhových. Trhy byly buďto výroční, odbývané na den posvícenský nebo na svátek patrona kostela, nebž týdenní (dle všeobecného tržního řádu pro Č. ze 14. kv. 1770), nebo zvláštní, jako trhy koňské, trhy na vlnu, plátno, přízi atd.

Na počátku XIX. stol. dosáhl nejvyššího stupně obchod plátenický, od r. 1814 zápasil však se soutěží anglického zboží, vyrobeného stroji, a tudíž mnohem levnějšího. Od r. 1830 množily se i v Čechách stroje prádelnické a tím umožněna soutěž českému plátnu s výrobky cizími, zejména anglickými. Značné povzněl se též obchod s látkami vlněnými, jmenovitě v sever. Čechách, jehož středem se stal Liberec, dále obchod se s klením a zbožím skleněným, jež se vyváželo daleko za hranice Rakouska, do Německa, Ruska, Anglie, Španělska, Ameriky i do zemí východních, jehož hlavním sídlem byl Bor, odkud se zřizovaly sklady v Cařihradě i Smymě. Mimo to vynikal v Turnově a okolí obchod s broušenými kameny, jenž se rozšířoval až na Rus. Do měst v Německu dopravovali brusiči turnovští své výrobky a přinášeli zpět dražokamy ku broušení. Podobný obchod vznikl počátkem XIX. stol. též v Jablonci, odkud zvláště vyváženy skleněné perličky do Asie, Afriky a Ameriky. Obchod se zbožím porcelánovým byl soustředěn v Lokti; významným byl též obchod s fezy ve Strakonnicích, odkud vyváženo zboží do jihoslovanských zemí a Orientu.

Rozkvětu novověkého obchodu značně napomáhalo upuštění od celní soustavy ochranné (viz Celnictví), rozmnožení prostředků dopravních a péče vlády, usnadnění vývoz vý-

hodnými smlouvami mezinárodními. Vývoz jednotlivých druhů zboží v době přítomné udán ve statistice průmyslu.

Literatura. I. Nová statistika. Statistická zpráva obch. a živnost. komory v Praze za r. 1885 (Praha, 1887); Statist. zpráva obch. a průmyslové komory v Plzni za l. 1880—1885 (Plzeň, 1887); Statist. zpr. obch. a prům. komory v Budějovicích za l. 1880—1885 (Budějovice, 1887); Statist. Bericht der Handels- u. Gewerbekammer in Reichenberg über die industr. und gewerbl. Verh. des Kammerbezirkes 1880—1885 (Liberec, 1887); Statist. Ber. der Handels- u. Gewerbekammer zu Eger über d. volkswirtschaftl. Zustände ihres Bezirkes 1881—1886 (Cheb, 1887); Statistik der oesterr. Industrie nach dem Stande 1885 (38. sv. Zpráv. stat. departementu ministerstva obchodu, Vídeň, 1885); Oesterr. statist. Jahrbuch (1869 až 1891). — II. K dějinám. Viz literaturu uvedenou na str. 277., sv. V. při celnictví. Dále: Lucca, Oesterr. Staatskunde (Vídeň, 1786, 3 sv.); Riegger, Materialien zur alten und neuen Statistik in Böhmen (Praha, 1787 až 1794); Josef Ant. Schreyer, Über Commerz, Fabriken u. Manufakt. im Königr. Böhmen (t. 1793); Fischer, Gesch. d. deutschen Handels Hanover, 1793, 3 sv.); Steph. Edler von Kees, Darstellung des Fabriks- u. Gewerbesens in seinem gegenw. Zustande (Vídeň, 1824, II. svazek, díl 1. a 2.); W. Gustav von Kopetz: Allgem. Oesterr. Gewerbsgesetzkunde (t., 1830, 2 sv.); Hübsch, Versuch einer Gesch. d. böhm. Handels (Praha, 1849); dr. Kar. Amerling, Průmysl v Čechách (t., 1851); Časopis musea král. Čes. 30. sv., články dra Herm. Jirečka: O stezkách z Čech a Moravy do zemí sousedních a Stezky přes pomezí české a moravské; Hlavní katalog všeobecné zemské výstavy v Praze 1891 (t., 1891, 2 vyd.); Zprávy obchodních a živnostenských komor za dřívější období (viz shora). — III. Obchodní věda. Viz literaturu obchodního práva a národního hospodářství. Mimo to: Ant. Skřivan, Směnkářství, Účetnictví jednoduché, Účetnictví složité; Smolík, Kupecké počtářství; K. P. Kheil, Jednoduché účetnictví s ohledem na ustavení zákonná; Obchodní korespondence v řeči české a německé; Lukáš, Nauka o zboží.

Klier

2. Komunikace.

Jako v dobách středověkých stal se obchod výhradním právem určitých tříd obyvatelstva, tak vyvinuly se i určité výsadní cesty obchodní a vznikla místa, na nichž nutně byl soustředěn všechen obchod. První určité zprávy o cestách vodních i cestách po suchu máme z IX. stol. O tom, že řeka Labe bylo potřebováno jako dráhy vodní, máme starožitné svědectví z doby Karla Velikého (805); že obchod po Labi v stol. X. byl již dosti značný, vysvitá z toho, že r. 993 uvozují se cla stanovená nad Labem v Ústí a Litoměřicích. Z doby IX. a X. stol. uvádějí se nám již některé určité cesty. Přes místa, kde je nyní město Svitavy na Moravě, šla obchodní cesta

z Čech do Polska, na níž prý se nalézaly četné krčmy, poskytující obchodníkům přístřeší. O stezce domažlické, jež šla z Domažlic přes Brůdek, Všeruby, Osí ke Brodu (v Bavorích) a odtud dolů po řece Koubě k bavor. hradu Koubě (*Chamb*), máme první zprávy již z r. 805, jistější z r. 1040. Stará zdá se býti též cesta kladská či polská, která šla ze vsí Provodova ke Starému Městu náchodskému do Kladska. V X. stol. jmenuje se též důležitá obchodní silnice, jež vedouc přes Prahu, spojovala východ se západem, zejména Kijev a Lvov s Pasovem a Řeznem.

V pramenech středověkých z XI. stol. uvádí se zvláštní druh cest t. zv. zlaté stezky. Tak vypravuje »Život sv. Vintíře«, že poustevník Vintíř vynalezl v r. 1029 zvláštní dřevěné stezky, jež-původně zakládal pouze pro sebe a své kněžské řádové bratry. Těchto stezek bylo brzy obecně užíváno; zejména zakládány v délce několika mil v krajích bavorsko-českého pohorí, nejvíce přes močály a bažiny, a nazývány »zlatými« bud' z toho důvodu, že byly velmi užitečnými a proto též váženými, anebo též proto, že usnadňovaly těžení zlata v jihozápadních Čechách. Upravení jejich dělo se tím způsobem, že byly na cestu naneseny kameny do výše 31–47 cm, na ně položeny vedle sebe dva otesané trámy v šířce 2,5–3,1 dm, a dřevěnými koly připevněny. Tam, kde stezka byla zřízena přes prohlubiny nebo močály, bylo několik krátkých prahů na sebe položeno, přibito a dvěma širokými kládami přikryto. Obě strany opatřeny zábradlím. Ježto stezky ty nebyly širší 47 cm, mohl po nich pouze jeden soumar za druhým přecházeti nebo pěší lidé kráčet; jezdit se po nich nemohlo. Nejdůležitější z těchto stezek byla zlatá stezka, jež vedla Šumavou z Prachatic přes Volary do Pasova, a která jménem stezky Zlaté (*semita aurea*) později výhradně označována, od Němců též *via bohemica* (cesta česká) zvana. O jejím vzniku nemáme určitých zpráv. Z listin hlavně francých vysvítá, že obchod Bavorska s Čechami byl již počátkem středověku velmi značný, a že se dál tímto krajem, tak že prokletí této cesty spadá do dávných dob, snad do konce až do dob římských (Časop. Česk. musea 11. ročn. r. 1837, str. 152, čl. Fr. B. Slámy »Zlatá stezka«). Nejstarší známá paměť o této stezce (též prachatické neb pasovské zvané) připadá v čas odboje vévody Jindřicha Bavorského proti císaři Ottovi (kolem r. 973–976), ježto se zdá, že Češi spojení jsouce s Jindřichem činili tudy nájezdy na statky biskupa pasovského. Z dob XI. stol. dovídáme se, že Břetislav stezku tu dal opravit a že na ní zřídil clo, jehož vybírání v r. 1030 daroval poustevníku Vintířovi (viz *Celnictví české* V., 274). Zlaté stezce byla později udělena výsada, že po celém jihu nesměla souběžně jíti žádná jiná cesta do Pasovska, ba ani do celého severního Bavorska vůbec. Král Vratislav pak zakládá kapitolu Vyšehradskou udělil r. 1086 kanovníkům na vyživenou mezi jiným též výslovně »viam iuxta Prachatic«

(cestu podlé Prachatic) se všemi výsadami i se vším výnosem již tehdy dosti značným.

Úpravná stavba silnic zavedena teprve za Vratislava II. Jakožto nejdůležitější obchodní cesta z oné doby uvádí se obchodní cesta do Sas, jež šla z Prahy přes Velvary, Budyni, Lovosice, Lhotu, odtud horami přes dvorec Stadice, dále přes Ústí, Chlum do Perna. Spojení na západ, s Bavorskem, zprostředkovaly a) Zlatá stezka (prachatická stezka), b) stezka domažlická, c) průsmyk tachovský, d) průsmyk přimdský, e) cesta klatovská či světelská, jež šla z Klatov přes Světlou, Řezn do Deggendorfu a Řezna, f) stezka chebská vedoucí z Chebu přes pozdější Waldsassen, Tirschenreut, Weiden kolem Naby do hradu Naabburku a dále až do Řezna a která z Chebu do vnitřních Čech šla přes tehdejší vesnici Žandov a přes nynější Kynžvart, a konečně g) cesta Vintířova či cesta březnická, jak nazýván přechod, jímž se vstupovalo z údolí Černého Řezna do údolí Otavy, a jenž byl prokletěn od sv. Vintíře v první pol. XI. stol. -2. Na jih šla a) stezka linecká, jež v r. 1212 se nazývá starou (*antiqua via versus Boemiam directa*), jež vedla od Dunaje u Lince přímo do Čech úžlabím nyní Wildgraben řečeným kolem hrádku Kamýku přes Les k Vyššímu Brodu a jež v dalším prodloužení šla do Čech na hrad Netolice uhýbajíc se nepochybně od Krumlova přes dnešní Chvalšiny a Lhenici: b) stezka vitorazská, která šla z Vitorazi kolem místa, kde později vznikly Nové Hrady. 3. Na jihovýchodě byla a) stezka haberská, o níž máme zprávy již z XI. a XII. st., která šla od hradu haberského k nynějšímu Brodu Německému, kde se přecházelo přes řeku Sázavu, odtud šla pak na jih kolem nynějších Štok přes Jihlavu do Moravy, snad až ke Znojmu; b) stezka humpolecká, která šla z Humpolce do Jihlavy, a o které se ve stol. XIII. mluví (*via humpolensis*). -4. Na východě byl a) průsmyk Liběcký, jenž šel místy, kde později založen klášter žďárský, o němž se děje zmínka v listině z r. 1144; dráha jím vedoucí byla za starodávna uzavřena, tak že se tudy pouze se svolením knížete mohlo choditi; b) dráha trstěnická, která šla z hradu litomyšlského podlé řeky Trstěnice přes nynější vesnice Karle a Ostrý Kámen do moravské Vandylo k řece Svitavě. 5. Na severovýchodě byly a) shora uvedená cesta kladská; b) průsmyk krkonošský, o němž pouze víme, že šel kolem vesnic Lužan a Újezda, tak že nelze směr cesty blíže označiti, zejména nelze přesně zjistiti, šla-li cesta kolem Újezda, jenž leží jižně Nové Paky, čemuž by nasvědčoval posavadní směr silnice přes Turnov do Laňcutu v pruském Slezsku, anebo kolem Újezda, jenž se nalézá západně od Jaroměře, čemu nasvědčuje památka v Brodu, který leží na Labi blíže Jaroměře; c) cesta chlumecká čili srbská, kterou připomíná Kosmas v r. 1040. 6. Na severu byla mimo obchodní cestu labskou cesta záhošťská, jež šla z Prahy

přes Mladou Boleslav, Bělou, Mimoň, Jablonné do Záhoště, nynější Žitavy a odtud do Zhořelce. -7. Na severozápadě byly: a) cesta oseká, o které se děje zmínka v listině ze XIII. stol., ve které se klášteru oseckému daruje polovice celoročního cla »na stezce blíže kláštera vedoucí« (in *semita clastro proxima*); b) cesta kopistská, později mostecká, na které již před stol. XIII. bylo vybíráno clo, neboť máme zprávy, že Premysl I. r. 1203 prominul klášterníkům placení cla, kdykoliv sami nebo jejich lidé vycházeli u Kopist za hranice, a že r. 1208 klášterníkům daroval část výnosu cla na této cestě vybíraného; c) cesta kralupská, která byla již známa před X. stol., ježto se v listině břevnovské z r. 993 uvádí clo pomezí u Kralup stejným významem jako clo domazlické, chlumecké a trstěnické. Vchod do země české přes pomezí les byl stále hlídán a opatřen hradbami, t. j. nejspíše lesními zásekami, aby se každému nepovolanému mohl zabránit přístup po cestě do vnitru Čech jdoucí, a nazývaná branou zemskou. Takové brány byly: 1. brána u Teplé, 2. brána u Trstěnice (nyní Trtěnice), o které se děje zmínka u Kosmy při r. 1055 (viz svrchu 4 b); 3. staropamatná brána u Dobeniny mezi Novým Městem n. Metují a Náchodem, kterou jmenuje Kosmas při r. 1068 a na jejíž místě až do dneška zachovalo se v lidu jméno »Branka«. 4. Brána někde v okolí Králové Dvora, o níž se činí zmínka v r. 1143; 5. brána u Chlumce za Teplíci, která se r. 1040 uvádí; 6. brána u Mostu. Mimo to nalézaly se brány i jinde, kdež se připomínají cla na cestách přes pomezí: tak např. na hranicích moravských u Prachatic na Zlaté stezce, u Březnice nebo Hartmanic na cestě Vintřově, u Haber na cestě haberské, u Humpolce na cestě humpolecké a u Kralup blíže Chomútova na cestě kralupské. Opatrování přechodů přes les pomezí svěreno »strážím«, t. j. obyvatelům míst příležičích, kteří požívající rozličných práv a svobod hájili a střežili zemských bran a hradů a pozor dávali, co se děje na pomezích, zejména nechystali-li se válečné vpády nebo loupežné nájezdy. Strážníci žijící v lese Bavorském jsou známi jménem Chodův, jinde vyskytuje se název »Stráže«.

Těž cestám vodním věnována větší péče, a řeky, již tehdy splavné opatřeny jezy a hrázi, např. Vltava, Ohře, Lužnice a Labe. V XIII. stol. za Přemysla II. vznikla důležitá cesta obchodní, t. zv. záhošťská, jež šla z Prahy přes Ml. Boleslav, Bělou, Mimoň, Jablonné do Záhoště, nynější Žitavy a odtud do Zhořelce. Střediskem obchodu na této cestě se vyvíšelo u Žitavy, již Premysl povýšil na město, udělil zároveň cestě oně zvláštní právo výsadní, že všechno zboží, jež se vyváželo z Čech do Sas, anebo přiváželo ze Sas do Čech, smělo býti dopravováno pouze na této silnici. Poněvadž již tehdy z Prahy vedly další silnice a sice na jih přes Budějovice do Rakous, na jihozápad přes Prachatic do Bavor a na jihovýchod přes Znojmo do Rakous a

Uher, byla Žitava důležitým pojítkem pro průvoz ze severu na jih, východ i západ a velmi výnosnou stanicí celní. Přes výsadní právo silnice záhošťské zdá se, že spojení Čech s Žitavou se dalo několika cestami, ježto vznikla města »Štrážisté« (u Mnichova Hradiště), »Vartemberk« i Hrádek nad Nisou, které dokazují, že zde byly založeny zvláštní zemské strážnice. Když v XIV. stol. se povzněl obchod český, bylo postaráno i o zlepšení spojovacích prostředků. Cesty vodní upraveny, zejména učiněno Labe splavnějším: skály u Střekova a Niedergundu, jež činily plavbu Labem nebezpečnou, prolámany, mělčiny vyvázeny. Na Střekově dosazen Karlem zvláštní »popravce«, jenž měl dohled nad plavbou polabskou. Ježto v XIII. stol. mnozí šlechticové zřizovali četné jezy a vybírali při nich zvláštní poplatky, nařídil Karel, by při všech jezích byly zřízeny brány, jimiž by obchodníci volně mohli projížděti; zároveň zrušil všechna cla od šlechticů svémocně ustanovená, zejména i cla Václavem II. zřízená, tak že cesta vodní z Budějovic do Prahy opět uvedena do stavu, v jakém se nalézala za Přemysla II. Podobně upravitel Karel plavbu na Lužnici a Otavě.

I silnice stavěny a rozmnoženy. V o z b a byla tehdy velmi četná; z větších měst, zejména z Kutné Hory, Králové Hradce, Budějovic, Prachatic, Plzně, Žatce, Slaného jezdily každého dne lehké i těžké plachtové vozy do Prahy. I s cizinou bylo čilé spojení: z Norimberka, Řezna, Žitavy a Znojma jezdili povozníci pravidelně buď jednou nebo dvakrát týdně. Za Václava IV. obnovena opět výhradní práva silniční a bděno velmi pečlivě nad přesným jejich zachováváním. Tak z Prahy do Plzně a z Nepomuka, do Tachova nebo do Teplé obchodníci směli zboží voziti pouze přes Stříbro a musili zde clo platiti. Z Chebu do Prahy nebo naopak z Prahy do Chebu mohlo se jíti pouze přes Loket, Žatec a Slaně, a ve Slaném musilo býti clo placeno. Z Písku do Budějovic byla dovolena doprava pouze přes Vodňany. I práva výsadní silnice ze Sas přes Žitavu vedoucí znova potvrzena. Zboží, jež bylo dopraveno jinudy nežli cestou výsadní, propadlo zabavení mimo pokuty, jež stihly dopravovatele. Každá z těchto silnic měla zvláštní privilegia, upravená císařskými nařízeními, jež vedla k utvoření zvláštních poměrů právních, a jimiž trpěli velice obchodníci, tak že přes značné tresty na porušení práv výsadních uchylovali se obchodníci často od těchto silnic. Ježto nebezpečí možné pokuty bylo poměrně ještě menším nežli újma, kterou obchodník utrpěl obmezováním volné komunikace a placením poplatků na výsadních silnicích. Proto povolovány již za Václava IV. častěji výjimky.

Po skončení válek husitských v stol. XVI. věnována větší péče upravení řek, zejména Labe, na němž dále se čilý obchod s městy německými, např. s Lipskem, Magdeburkem a Hamburkem, a Vltavou, která tvořila důležitou cestu pro obchod s Rakousy Horn., zejména s Lincem. V 2. pol. XVII. stol. pozbyla Zlatá

stezka dřívějšího významu a zanikla brzy, ač se dosud na Šumavě ukazují zbytky její.

Značnější úprava spojovacích prostředků provedena teprve za vlády Marie Terezie a sice kladla tehdejší správa hlavní váhu na láci a jistotu dopravy. Umělé silnice zřizovány na mnohých místech, řeky byly činěny splavnými i pro větší lodi, a aby byly udržovány stále v dobrém stavu, ustanovila Marie Terezie zvláštní »kommissee navigační«, tak v Čechách r. 1763 pro Vltavu, r. 1782 pro Labe. Když pak odstraněny veškeré hmotné překážky, které stěžovaly plavbu, a zřízena díla vodní i provedeny práce nutné pro splavnost řek, pak byly vydávány zvláštní zákony navigační a upravena policie říční. (Český zákon navigační ze 31. května 1777.) V letech 1790—1800 zřízena stoka Švarcenberská, jež spojuje Vltavu s Mílhou (viz vodopis), a po níž plaví se ročně tisíce metrů polen a špalků, jež se dopravují až do Dunaje. Rozvoji plavby polabské byla značně na úkor i okolnost, že Labe protéká různými státy, z nichž každý plavbu dle zvláštních zákonů upravoval a celní i mýtní dávky vybíral. Proto již dřívější panovníci (zejména Ferdinand I.) snažili se docílit shodu mezi různými panovníky oněch států, avšak marně. Maximiliánovi II. podařilo se svolati kommissary stavů do Magdeburka za účelem společné porady o jednotném upravení plavby polabské, avšak zasedání nemělo výsledku, protože žádný zástupce vlád německých nechtěl upustiti od práva vybírat dávky celní. Teprve kongressu vídeňskému z r. 1814 podařilo se otevřítí plavbu obchodu volnému (t. zv. *Elbeschiffahrtsacte* z 23. čce 1821). *Klier*

3. Poštovníctví v Čechách.

Již v nejstarších dobách měl knížecí dvůr v Praze pravidelné listovní spojení se dvory panovníků sousedních, pak s papežskou stolicí v Římě, se kterou též biskupové pražský a olomoucký zvláštními posly spojení udržovali. Zemská vláda v Praze měla dále k udržování styků s úřady župními stále posly, kteříž byli zvaní »půhončími« a rovněž v každém sídle župy byli poslové cůdarův a županů, již obsilky lidem donášeli. V Praze již ve XII. stol. činí se zmínka o obecních »poslechch«, listy a obsilky roznašejících, kteří mimo mzdu dostávali od obce též šaty stejného střihu, počátek to stejno-kroje v Čechách. Úřadové církevní, biskupové a opatové klášterní užívali k roznašení listův obyčejně mnichů žebravých, kteří donášeli na cestách svých také listy soukromníků, začež se jim buď nějakého daru nebo zaplacení na cestě dostávalo. Ve XIII. stol. vedlo zakládání silnic k hojnějším stykům obchodním a proto vyvíjelo se i spojení listovní víc a více. Za posledních Přemyslovců měli četní obchodníci a jednatelé italsí, němečtí a nizozemští v Praze svá skladiště, cizí peněžníci své směnárny, což předpokládá pravidelné poštovní spojení s městy a zeměmi, s nimiž se Praha v obchodním spojení nalézala. Kancelář královská za Jana Lucemburského vysílala dvakrát týdně posly k úřadům krajským v Čechách a do

ostatních zemí koruny České, a touže dobou mělo pražské bratrstvo kupecké své zvláštní posly poštovní, kteří do Vídně, Lince, Vratislavi, Krakova, Řezna atd. s listy chodili, kdežto odtamtud tamní poslové do Prahy přicházeli. Též cechové řemeslníci vydržovali si již v té době své posly a zejména řezníci, za příčinou obchodu s masem a s dobytkem daleko po zemi chodíce, brávali s sebou psaní do jiných měst, z čehož jim hojný užitek vycházel. Za Karla IV. měla Praha jakožto sídelní město říše Římskoněmecké již pravidelné poštovní spojení se všemi přednějšími městy v Evropě, města pražská a dvůr arcibiskupský vydržovali si celé řady poslů k roznašení listův a jiných zásilek. Rozsáhlé toto spojení poštovní, které i za Václava IV. dále se rozvíjelo, vzalo za své v buurích husitských, kdy zase každý jednotlivec musil si zasilání svých listův sám obstarávat, kdežto úřady městské a zemské jen dle případných potřeb listy a rozkazy své po zemi rozesílaly.

Teprve za klidných dob krále Vladislava Jagellonce zaváděno opět pravidelné spojení s úřady krajskými a s předními městy v přivtělených zemích; vlastní státní poštu v Čechách zavedl však král Ferdinand I., jenž ještě před svým zvolením za krále českého zřídil z Lince poštu do Prahy, která sem dvakrát týdně dojížděla. R. 1527 zřídil panovník tento v Praze úřad »poštministra«, jímž jmenoval Ambrože z Thurn-Taxisu, který v několika letech poštovní síť po všech zemích českých zřídil, do Vídně pak dvakrát týdně poštu z Prahy vysílal. V první době sloužila však pošta tato pouze státním účelům a teprve za Maximiliána II. obstarávali poštminí státní též dopravu listů soukromých, a za Rudolfa II. počala státní pošta též osoby za určitý poplatek dopravovati. Již tehdaž bývaly na státní poště soukromé listy tajně otvírány a tím učiněn počátek tak zv. »černého kabinetu«, na nějž si sám arcikněz Matiaš roku 1578 stěžoval. Tehdejší poplatek za dopravování listů státní poštou činil 3 kr. za mili, a šlo-li psaní přes hranice zemské, 5 kr. Poštministr pražský dostával s počátku služně 800 zl. rýnských, později jen 40 zl. rýnských měsíčně, poněvadž mu pak i doprava soukromých listův hojný užitek přinášela. Poslové poštovní dostávali měsíční mzdu 2 zl. 40 kr., na každého koně bral poštminí, pokud koně stáli, 12 kr., a když byli na cestě, 15 kr. vedle měsíčního příplatku 3 zl. na každého koně. Jako do měst českých jezdila za Rudolfa II. z Prahy pravidelná pošta též do měst řísských, do Benátek, do Říma, do Paříže, do Brüsselu a do Londýna; ale cizí vyslanci, tehdaž u cis. dvora v Praze sídlící, užívali svých vlastních poslův jízdních, aniž státní poště nedůvěřovali. Sídlo své měl tehdaž poštovní úřad pražský na náměstí Malostranském v domě »U kříže« (nyní dům p. Pecolda), odkud veškeré poštovní vozy vyjížděly.

Za války třicetileté pokleslo zase poštovní spojení toto a vyjížděli z Prahy již jen jízdní poslové poštovní, kteří majíce 8 zl. měsíční mzdy dávali si na každé stanici průvodní list

podpisovati, zda tam v určitou hodinu dorazili. Povlovně byly zase nově poštovní směry zřizovány a činily od r. 1630 ruční výlohy na poštu v Čechách 4000 zl., ač král. komora i tuto sumu často nepořádně vyplácela. Teprve když po válce počalo se státní pošty opět hojněji od soukromníkův užívatí, vzrůstaly též důchody poštovní, neboť platilo se potom již porta za každý list 8 kr. (4 kr. v místě odeslání a 4 kr. tam, kde list dodán byl); při záslkách poštovních stála doprava za každou libru 18 kr. za každou stanici a při dopravě osob jízdní poštu platilo se již od r. 1623 při jednom koni půl říšského tolaru a při páru koní říšský tolar za osobu a za každou poštu (2 mile). Ve 2. pol. XVII. stol., kdy byl poštovní úřad pražský přenesen z domu »U kříže« do prostrannějšího domu na druhém Maltézském náměstí (kdež dosud »U staré pošty« slove), činil roční výdej na poštu 5580 zl., příjem však přes 30.000 zl. Z přebytku toho zakládaly se nové pošty v zemi a zavádělo se rozsáhlejší spojení s cizinou, tak že v té době měla Praha opět pravidelné spojení poštovní se všemi hlavními městy v Evropě. Do Prahy přijížděly pošty říšská a slezská, pak vídeňská a drážďanská vždy dvakrát týdně a tolikráte též každá z nich odtud odjížděla. Poštovní úřad čítal tehdaž šest úředníkův, a sice: vrchního poštmistra, kontrolora a čtyři oficiály; poslíčkové dostávali ročně jen 100 zl. mzdy do hromady. R. 1723 předsídlil se poštovní úřad ze »Staré pošty« do nárožního domu proti kostelu maltézskému (nyní č. p. 482.) a r. 1742 do paláce Lichtenšteinského na Vlaském placu, kdež byl personál r. 1771 již na 22 osob rozmmožen.

Již z toho jest viděti, teker se poštovní agenda stále vzrůstala, tak že další tři »malé pošty« v Starém a Novém městě pražském zřízeny býti musily. V každé čtvrti městské byl ustanoven poštovní poslíček, jenž denně po ulicích chodil a klapáčkou oznamoval, že se mu mohou psaní odevzdávati, pročež se tomu »klapačková pošta« říkalo. Také Židovské město mělo svého poslíčka, jenž od každého psaní po 1 kr. dostával. V květnu r. 1792 byl poštovní úřad z paláce Lichtenšteinského přeložen do zrušeného kostela sv. Maří Magdaleny na Újezdě (nyní kasárny četnické), ale když i tamní místnosti již nestačovaly a obchod na Starém i v Novém městě pražském vždy více se vzrůstal, předsídlila se celá pošta z Malé Strany do celnice na Josefském náměstí, načež r. 1850 poštovní úřad byl znova zřízen a dán mu název »poštovního ředitelství pro Č.«, které pak r. 1869 z celnice do bývalé abaldy v Jindřišské ulici se předsídlilo. Na místě staré budovy tamní byl v l. 1871—74 vystaven pro účely poštovního a s ním spojeného telegrafního úřadu nynější velkolepý palác, který již obrovskou rozlohou svoji svědčí o mohutném rozvoji dnešního poštovníctví v Čechách Svk.

XIII. Dějiny válečnictví.

Ve středověku dosáholo válečnictví dvakrát, za Přemysla Otakara II. a za válek husitských, neobyčejného stupně dokonalosti a předčilo

vojenské umění takměř všech současných národů. Před Boleslavem I. žádný panovník český nevytáhl výbojně do zemí sousedních. Celá soustava hradní či župní byla čistě obranná. Hradby byly místy ochrannými a útočisti; kdykoli do země vpadli nepřátelé, dělány po horách a lesích náspý a záseky, jež dobře odolávaly nedospělému ještě válčení dobyvatelů tehdejších. Ve středu lesů vysekali paseky, tak zvaná mýta, kde shromažďovány zástupy záložní na podporu obránců předních čar. V horách a prosmých vrhali balvany skalní a skácené kmeny po stráních dolů na táhnoucí tudy nepřátelé. V širém poli bojovalo koňmo i pěšky, na obranu užíváno štítů nebo pavéz, lebek, přilbic, kapalinů a podobných pokrývek na hlavu a brnění, na útok kyjů, mlatů, mečů, kopí neboli oštěpů a luků nebo kuší. Zcela přirozeno bylo, že národ rolnický upotřebil náčiní zemědělského co zbraně, na př. cepů, srpů a kos. Také bubny a trouby staří Čechové již znali. Když kníže kázal volati do vojny, byl povinen každý, kdo byl se zbraň, postaviti se s ní v určitou dobu na udaném místě a bojovati o vlastní újmě a stravě. Vojevody byli župané a lechové, kteří vytáhli do boje s hojnější družinou. Před počtem války za dob pohanských zkoumávali náčelníci vůli bohů. Pokoj uzavíran podáním rukou a obapolnou výměnou hrsti trávy a chomáče vlasů na pouci ustrížených. Podle těchto zásad bojovali Češi pod vojevodou Samem proti Avarům r. 623 a 627 a proti Frankům nebo Sasům 1 630, 631 a 632. Zajatým ve válkách nepřítelům po vypršení jisté lhůty doprávali úplné svobody.

Později, kdykoli nepřítel blížil se ke hranicím, král nařídív onu hotovost, stanovil den a místo, kam všichni branní měli se dostaviti. Každý zeman a dědinník, majitel to vlastních pozemků dědičných, byl povinen vypraviti se do pole na svůj vlastní peníz a setrvati čtyři neděle. Prodloužila-li se válka více, měl právo žádati od krále pomoci. Za hranicemi sloužit nikdo nebyl povinen, a všechny války takové vedeny celé nákladem panovníkovým. Bez-zemci čili chlapové živili se nájmem do vojny za poplatek.

Ve stol. XIII. za doby Otakarův, když sousedé přestali nabíhati na zemi Českou a na-proti tomu Čechové se jali dorážeti přes hranice sami, hrmuli se zemané chudší pod korouhev šlechticů vyšších. Za Otakarů, obzvláště za Přemysla Otakara II., povznasla se bojovnost českého národa nad onu u jiných národů evropských. Posléze jmenovaný král vypravil se na podzim r. 1254 na křížácké tažení do Prus se 60.000 m. a porazil Samland'any ve kruté bitvě u Rudova. R. 1260 měl na dolení Moravě proti Uhrům 140 000 m. silným 100.000 mužů, mezi nimiž 7000 jezdců oděných v železo, a slavně zvítězil nad králem Belou u Kressenbrunn. Proti uherskému králi Štěpánu sebral (1271) Přemysl Otakar II. 100.000 mužů a znamenitou zásobu válečných strojů oblehacích a na překračování řek a skvěle zvítězil. Stejně šťastně bojoval r. 1272 se 60 000 muži proti

Uhrům až k řece Váhu. Ve válce r. 1278 proti Rudolfovi Habsburskému shromáždil Otakar u Brna 26.000 mužů a s 30 000 m. prohrál v den sv. Rufa (26. srpna) zradou Miloty z Dědic osudnou bitvu a přišel o život. Král Jan Lucemburský válčil r. 1307 proti císaři Albrechtovi, a r. 1331—1332 s 1500 oděnci těžkými a 20.000 lehkými proti ohromné přesele 53 000 Uhrů a 22.000 Rakušanů. Mladý králevic Karel se vyznamenal r. 1332 u Modeny v Itálii, osvobodiv tamní ustrašenou posádku obléhanou Liguisty směly a podařeným útokem z Parmy se 1200 jezdci a 6000 pěšimi. Král Jan bojoval r. 1345 s malým toliko vojskem proti králi Kazimíru polskému a donutil ho k míru. Známý jsou účasti českého vojska a hrdinná smrt krále Jana v bitvě u Crécy r. 1346, kde poprvé užíváno hrubé střelby prachem.

V dávných časech bojovalo většinou bez zásad strategických a taktických; hlavní věcí byla rychlá hotovost a rázný útok. Také kázně mnoho u vojsk nebylo, přítel, nepřítel drancoval, loupil a pátil. Ve XIV. stol. však zajisté již znali čeští vojinové jízdní jak pěší šikovati se v roty, jízdní po 50, pěší po 10 mužích; jízdní rotě velel padesátník, pěší desátník či rotmistr. 4—500 pěších tvořilo prapor, 4 prapory dělaly houf čili regiment pod nejvyšším hejtmánem. U jízdy velel hejtmán 300 koním, praporu jízdnému. Vojevský písař obstarával veškeré záležitosti písemní, správní a účetní. Velmi různě vyvinuta byla již tehda v Čechách soustava různostřelecká, záležející v následujícím: Před šikem nejpředněji táhli harcovníci, obratní a odvážliví střelci se samostřelí, chránice hlavní houf proti nepříteli a s ním bitvu zahajující. Za harcovníky k jich podpoře jeli koňmo honci, kteří nepřitele co možná dlouho zdržovali, aneb jej, když se dal na ústup, stíhali a honili. Každá rota dávala obyčejně dva honce. Honci korouhev byla v předu vojska mezi honci k jich spravování, vedle ní bubeník a trubač pro řízení nebo seznání honců. Po silci, houfec bojovníků pěších a jízdních, táhli za honci k jich posílení, a ztracenci, houfec silnější než posilci, táhli pod vlastní korouhvi a pod vlastním hejtmánem k jich podpoře před samým valným houfem. Po vyhrané bitvě dokonávali s honci, posilci a koněberkami vítězství, nepřitele stíhající. Koněberky, lehčí jezdcové a střelci táhli obyčejně ztracencům a honcům v mírném podání po boku a chytali prchlé nepřátelským vojinům koně.

Zvláštního rázu dostalo válčení české důmyslným řízením vozů na obranu vojska. Když toto táhlo proti nepříteli, jely vozy podlé polohy a prostory místa v jedné řadě až i ve více řadách čili šicích vedle sebe. Vozy v řadě spravovaly se korouhvicemi na předních, prostředních a zadních vozích. Podlé korouhvic zachovávali vozatajové přímou dráhu. Proti nepříteli s četnou jízdou, jako na př. byli Turci, šly vozy ve čtyřech řadách tak, že obě krajní řady ku předu a na zad byly delší než obě prostřední. Tento nadbytek krajních vozů,

zvaný vykřídli či okřídli, měl zavíratí zadek i předeek a sevřítí části nepřátelských voů, aby tyto mohly býti bez pomoci porubány. Znamenitý úkaz dokonalé offensivy čili účelnosti, která dovedla upotřebiti ku svým účelům i vozů, věci to zdánlivě čistě defenzivní čili obranné.

S přijetím střelného prachu ve prostředky válečné změněna značně povaha válčení, poríženy místo šípů a ostřepů zbraně střelné, mnohem působivější zvláště na značnější vzdálenosti, nejdříve těžké, oblehací, zvané pušky, dále převozně a potom i lehčí příruční čili ručnice, které v Čechách r. 1413 již byly velmi obyčejny. Proti kulím stříleným z pušek pomáhalo čím dále tím méně brnění, pročež toto poněmáhu odkládáno, když u bohatých pánů již dosahovalo přepychu až trestného. Tento přepych a obliba ve hračkách rytířských s následujícími kvasy stály mnoho peněz a oslabovaly nadšení pro skutečný boj. Dříve mohlo býti svoláno vojsko k bitvě hotové po každé ve třech dnech, potom bylo králi nutno, ohlašovati veřejnou hotovost v zemi plné tři měsíce napřed.

Po zavedení střelného prachu udály se změny i v taktice vozové. Ve prostřední ulici mezi vozy táhli vždy jízdní a těžká střelba se střelivem, v obou krajních ulicích pěší a na krajních vozích byli střelci. V předu i v zadu valného houfu byli ztracenci, honci a koněberky s polní střelbou, houfnicemi to a harcovnicemi, kteří jsouce nepřítelem tísňeni mezi vozy se vraceli, hájili jsouce vozníky. Dotíral-li nepřítel na vojsko mezi vozy táhnoucí a toto s ním bití se musilo, vyhlédnuto příležitosti místo a předeek a zadek se zavřel ve hradbu vozovou. Tábor vozový tvořen okrouhlý, čtverhranný nebo polookrouhlý jednou řadou vozů nebo dvěma sevřený s několika východy, braňkami. V táboře měl každý své vykázané místo a nejlhálnějším v něm místem byl »plac«, shromáždíště při poplachu, u prostřed, kde se šikovalo vojsko. V mezerách vozů, také někdy vně jich, stálo několik polních střelců a při nich, jako okolo celého táboru, dostatečná stráž. Braňkami se konaly výpady a vyjížděly střelby, na vozích stáli střelci a za vozy byly zástupy s hákovnicemi, háky a cepy na střílení do blízkých se nepřátel a na ubíjení vniklých. Někdy ohradili tábor vně vozů příkopky a náspy, braňky zastavili tarasy a vozy sepalji řetězem.

V XV. stol. dosáhla sláva válečná vojinů českých vrcholu svého ve vojnách husitských r. 1420—1434. V onom století nebylo ve střední a jihovýchodní Evropě války, kde by neměli účasti Češi a Moravané. Na Balkaně, v Prusku, v Chorvatsku, v severních Uhrách, v Baltického moře, na Visle a na Dunaji byly zástupy české jako doma. Zejména byli též velmi zkušenými a obratnými s děly čili s hrubou střelbou, tak že Češi vedle Norimberčanů dlouho sluli zvláště »věhlasnými puškari«, což tehda znamenalo dělostřelce.

R. 1413 vydal Hájek z Hodětína k rozkazu krále Václava nejstarší známé »zřízení vo-

jenské«, kde ve dlouhé řadě článků prikazuje pořádek a ctnosti, nábožnost a mravnost, poslušnost, podřízenost a snášlivost, zapovídá hru, láni, loupež, svady a rvačky mezi vojiny a jiné neřesti, a stanovuje pořádek na pochodu, v tábore a na bojišti. Mezi jinými věcmi nařizuje všechny podrobnosti pro vozy a jejich výzbroj. Řízení obsahuje ovšem i tresty různé, mnohdy kruté. Přisněji ještě zní »zřízení vojenské« Žižkovo, jež netrpělo mezi vojiny nevěrných, neposlušných, lhářů, zlodějů, kostkářů, lupičů, opilcův atd., které vyhožovalo tresty velmi ostrými. Žižka spolu se svým přítelem Mikulášem z Husí vytvořil novou soustavu vojenskou dle zkušenosti dávnověkých Římanů a dle nejnovějších tehda pokroků ve válečnictví, vyvolaných vzrůstajícím se užíváním střelného prachu, pořídil si vojsko bezvýjimečně oddané; znásobil prostředky válečné a zdokonalil ony hrady vozové, vše na veliký postrach i nejhrdších vojsk evropských. Zárodky a počátky moderního válčení to byly, důmyslné kořisti z výhod územních, dobře vypočtené a hbitě prováděné pohyby, rychlé pochody a neočekávané útoky, jež zabezpečily vítězství vojsku počtem slabšímu nad zastupy mnohem četnějšími, lépe ozbrojenými, však nepořádně vedenými. Žižka byl první, u něhož jádro vojska sestávalo z dobré pěchoty posílené hrubou střelbou; vojsko jeho vzrostlo za 10 let ze 300 pěších a 7 vozů na 40.000 pěších, 4000 jízdných a 3000 vozů. U jednoho vozu býval 1 vozataj, 2 jezdci, 4 pavezníci a 12 střelců.

Čechové v XV. stol. považováni za vel. mistry válečnictví.

Ve válkách husitských, zahájených r. 1419, byla r. 1420 bitva u Sudoměře prvním Žižkovým vítězstvím, jež vyhrál pouze se 400 pěšími a 12 vozy bojovnými proti 2000 obornějším jezdci. Na Žižkově (dříve Vítkově) u Prahy zvítězil 14. července 1420 Žižka nad prvním vojskem křižáckým krále Sigmunda. 100.000 m. čítajícím. V též roce obléhali Husité a Pražané důmyslně Vyšehrad. Sigmund se 16.000 až 20.000 muži přitáhl 1. listopadu na vysvobození té tvrze, ale byl odražen a obrátil se na útek. R. 1421 dobyl Žižka skoro celých vých. Čech. Na podzim podnikl proti Husitům druhé tažení křižácké 200.000 muži, ale nepochodilo lépe než první; silné to vojsko spasil se útekem. V zimě pak na r. 1422 vedl Žižka ve východních Čechách vítězné boje proti Sigmundovi, majícímu 50.000 mužů, a r. 1423 slavně zvítězil u Hořic a u Hradce Králové. R. 1424 vítězil Žižka v Čechách severovýchodních a zemřel morem u Příbyslavě.

Sirotci i po jeho smrti bojovali slavně r. 1425; pod Prokopem Holým čili Velikým v počtu 25.000 m. skvěle porazili 6. čna 1426 u Ústí nad Labem pyšné vojsko německé, silné 70.000 m., a vyhnali je z vlasti, pobívě jim 15.000 m. a pobravše jim mnoho kořisti. V létě r. 1427 chystala se proti Čechům nová výprava křižácká za živého účastenství celé téměř Evropy katolické. Vojsko, 200.000 bojovných, mezi nimiž 80.000 jezdci obléhalo město Stříbro.

Tomuto na pomoc táhlo vojsko české 16.000 pěších a 1500 jezdci s potřebnými vozy pod knězem Prokopem z Prahy; jen když tito se blížili, Němci se dali na útek a byli stíháni Čechy. R. 1428 v březnu vpadli Husité do Slezska, v prosinci do Kladska, kde všude slavně bojovali a vítězili. R. 1429 v září táhl Prokop Veliký s 10.000 pěšími a 1000 jízdnými, s děly a vozy do Sas a Lužice a vrátil se s ohromnou kořistí. R. 1429 před vánocemi vpadl týž vojevůdce se 40 000 pěších, 4000 jízdných a s 2500 vozy do Míšeň; r. 1430 se šířily tyto voje po Francích, Bavorsku a Braniborsku. Na jaře r. 1430 vyřídily se z Čech tři proudy Husitů. První do Horního Slezska, druhý, 10.000 m., do Rakous a Uher, kde porazil přesilné vojsko Sigmundovo, a třetí, 10.000 pěších a 1000 vozů, pod Prokopem Velikým válčil na Moravě. R. 1431 v létě se potírali Husité mezi sebou, ale v červenci již bojovala pod Prokopem Holým hotovost 50.000 pěších, 5000 jízdných a 3000 vozů s množstvím velikých děl proti novému vojsku křižáckému, k západním hranicím českým se blížícímu. Tu i nepřátelé již se řídili s úpravou vozů a s celým postupem podle způsobu husitského, ale marně, neb 14. srpna poražení a obrácení na útek zanechavše ohromnou kořist vítězům. R. 1434 v domácí válce šlechtý proti národu potřela ona vojsko tábořské a sirotci u Lipan 30. května úplně.

Po válkách husitských mnoho vojinů vzdělaných a zkušených, majících vojenský za jedinou živnost, konalo služby v Polsku, v Uhrách, v Německu a křižákům pruským. Nejslavnější tací kondottieri byli: Jan Jiskra z Brandýsa, Jan Talafús z Ostrova a j. Oba tito jmenovaní působili hlavně na Slovensku v severních Uhrách asi v době od r. 1437 do r. 1475 proti králi Matiaši a vojsku uherskému. R. 1443 měly české zastupy podíl ve válce proti Turkům pod polským králem Vladislavem s příjímím »Varnečik«. Tento měl 600 vozů bojovných, nad nimiž byl rotmistrem Jeník z Mečkova, nejznamenitější správce vozů v XV. věku. V bitvě u Sofie čili Srědce o vánocích onoho roku odrazilo 1500 jezdci českých jízdu tureckou a tím kryla ústup křesťanů do Srbska. Ve válkách krále Jiřího z Poděbrad proti králi Matiašovi uherskému dokazovalo válečnictvo české znamenitých skutků. R. 1468 sebral řečený král český pole co mohl nejvíce a táhl na vyproštění knížete Viktorina, syna svého, z obklíčení Uhrů do Rakous, a bojoval tam a u Trebiče na Moravě.

R. 1470 na smně v Praze ustanovena nová hotovost zemská. Nad lidmi každého kraje měl býti hejtman, který sobě jmenoval setníky a padesátníky; všickni hejtmani měli býti poslušní hejtmana nejvyššího, jmenovaného králem. Na každého jízdného se platila služba na čtvrt léta 8 zl. uherských, pěším střelcům na čtvrt léta po 4 zl., pavězníkům po 5 zl. uherských; všickni sluli žoldněři.

Hradecko mělo dávat 900 pěších, 100 jízdných a 50 vozů; Kouřimsko 630 pěš., 70 jízdných a 35 vozů; Chrudimsko 450 pěš., 50 jízdných a 35 vozů; Chrudimsko 450 pěš., 50 jízdných a 35 vozů.

25 vozů; Časlavsko 300 pěš., 40 jíz. a 17 v.; Vltavsko a Slansko každé 500 pěš., 50 jíz. a 28 vozů; Žatecko a Rakovnicko 900 pěš., 100 jíz. a 28 vozů; Litoměřicko 500 pěš., 50 jíz. a 27 vozů; Boleslavsko 270 pěš., 30 jíz. a 15 vozů.

Králi Vladislavovi II. sepsal pan Václ. Vlček z Čenova velmi důkladně a pedantické naučení, jak šikovati jízdní, pěší a vozy. Každý houf jízdy (100 m.) měl před sebou pro bezpečí dva houfce ztracenců, kteří před sebe vysílali honce a posilce. Valný houf obnášel polovinu až dvě třetiny celku. Šířka jízdeckého proudu stojícího nebo na pochodě rostla s počtem, tak na př. táhli v houfě 50 koní jezdci čtyřstupem atd. až proud 5000 koní táhl po 44 jezdcích vedle sebe. Houfy jízdné silnější nad 5000 radil opeřiti (obestaviti, kryti, stríci) pěšimi oděnci a pavezníky, sudličníky, cepníky a střelci. Jeden houf takových pěších měl býti napřed vozů okřídlim, jeden v zadu a největší v prostředku, ostatek pěších byl v krajních vozích s obou stran vojska. Na každém krajním voze buďtež 2 hákovnice, napřed před okřídlim nejméně 10 houfnic a 10 harcovnic a nazad vojska tolikéž; na bocích vně po několika houfnicích, zvláště proti Turkům. Stanovi znamení pro harcovníky zatroubením nebo zabubnováním a jaké korouhve v každém houfu mají býti. Zvláštní stráží královou v bitvě měl býti houfec 50 koní. U každého valného houfu mají býti nazad ve ztracencích dva šiky kopívníků a 3 šiky dobrých střelců. — 1. Při setkání s nepřítelem hleďž se vždy zistného místa, kam s vlastním vojskem se položití při vrchu nebo nevysoké stráni, aby krajní vozy byly nahore a vojsko při stráni dole, aby mohlo dobře z děl bítí na odpůrce a oni k nám nic. 2. Jestli u nepřátel silně na picování z vojska vytáhli, at' se trhne s naším vojskem mezi ně v prostřed, některé vždy ztepeme buď vojsko nebo picovníky. 3. Když proti nám vytáhnou do pole v několika houfech, chtěje nás zhlédávati nebo harcovati, šikujme se za vrchem anebo kde nejtajněji bude se svými houfy. Pak at' se jim pošle malý zástup vstříc, aby oni se do něho dali, pak svým třeba poslati silné houfy na pomoc, které nepřátele překvapí a porazí. Vlček počítá ku každému vozu 16 lidí. Při vozbě přes rokli, potoky neb lesy at' lidé s motykami, rýči a sekerami hned dělají cesty, aby se vozy nemeškaly. Všecky jízdní a pěší celého vojska at' rozdělí na tři a tyto třetiny at' se střídají, aby na ně každý třetí den přišla namáhavá služba u krajních vozů. Když by vojsko táhlo k bitvě bez vozů, at' se opeří pěšimi. Když vojsko veliké táhne, pust' 200 koní napřed a ti at' koněberky vyšlou, strážě drží a hlídají. Za těmi pust' 250 koní v honcích, za nimi 500 v posilcích, za těmi 1000, za těmi 2000 atd. jiné houfy. Pěší bez vozů se šikuje tak, aby bylo 4—6 ze sta střelců s pavězkami a ručnicemi aneb aspoň s kušemi napřed ve ztracencích, pak před valným houfem 4 řady střídavě jako na vrhcabnici pavezníkův a sudličníkův. Pěchota jdouc at' nikdy se nepo-

týká s jízdou, než až se zatkne a pevně postaví. Při útoku jízdy at' střelci se ukrýjí po boku a střilejí koně nepřátelské. Útok-li jízdných odražen, potom at' pěchota táhne před se šikem na ně. Když jsou pěší s jízdnými, mohou státi oni na obou křídlech aneb uprostřed. Před pěšimi, aby je zakryli, buďtež 2 šiky střelců na koních a když bude k potkání, tito střelci at' před se tisknou a vystřelí, pak pěší odkryjí. Tito se zatnou pevně a jízda z obou křídél at' na křídla nepřátel aneb ze středu na střed jejich tře. Když táhne vojsko veliké, měj před sebou vojsko malé (předvoj) a v něm děla veliká, pušek, 4 neb 5 rubnic, houfnic a tarasnic co potřebí a nejméně 100 vozů k dělům a 100 vozů k jiné potřebě, totiž na prach, hradebnické nástroje a pod. Toto přední vojsko má mítí 4 neb 6 řad vozů, k nim 5—6000 pěších, a prudce dorážeti na nepřitele, jakož vůbec Vlček radí k rozhodné útočivosti, která jedině zaručuje vítězství. Udává dále jiné šikování vozů, na 1000 jich at' je 20.000 branných lidí. Stanovi, jak vozbu třeba říditi korouhvicemi, co ke každému vozu patří mužstva a náčiní, dále děl a ručnic, a doporučuje využívatí výhody v území, jako na obranu (zejména boků) roklí, bahen nebo příkopů.

R. 1474 válčil král Vladislav (16—20.000 m.) spolu s králem polským Kazimírem (60 000 m. a 5000 vozů) proti králi Matiaši uherskému, jenž jedinou bitvu u Žvanovic ve Slezsku dne 12. října proti pouhému vojsku polskému prohrál. Vojska české a polské spojivše se u Břehu ležela 31. října ve vozovém táboře u Vratislavě a táhla ve vozové hradbě 16řadové, ale nepodnikla ničehož. Matiaš velkým srážkám se vyhýbaje drobnou válkou je týral a donutil k míru R. 1477 vedena trojí výprava z Čech proti Matiašovi vojsko do Slezska poslavšimu. Jedna pod králem Vladislavem do Rakous na pomoc císaři Bedřichovi, druhá do Slezska 4000 m pod Janem Tovačovským z Cimburka, třetí do Lužice 3000 m. pod Jindřichem Smiřickým, ale málo dokázáno. Císař Bedřich neplatil správně umloveného žoldu, pročež ho všickni opustili. R. 1478 neslavně se vedlo 4—5000 branným českým pod Burianem z Gutšteina v Plzeňsku; poražení Matiašem u Chotěšova 28. února. R. 1488 přispělo Janu Zahaňskému, obléhanému Uhry na Hlohově, 4500 branných Čechů, najatých knížetem Jindřichem, synem zesnulého krále Jiřího. Dne 28. čce krvavá, ale nerozhodná bitva u Tamaswalde. R. 1492 chystala se výprava celého křesťanstva 100.000 až 200.000 m., k níž **Č.** měly přispěti 20.000 brannými, proti Turkům, nedošlo však k boji, an sultán Bajazet od něho upustil utrpěv porážky ve Valašsku a v Sedmíhradsku.

Na počátku XVI. stol. hotovost národní se ukázala čím dále tím neprospešnější, a místo ní velmi pozvolnu zřizovaly se stálí plukové nejdříve pěší, potom jízdní, kdežto dělostřelstvo dlouho ještě zůstávalo zvláštním jakýmsi cechem řemeslníckým neb uměleckým. Šikování Vlčkovo z konce XV. věku, že houfy stály při malém čelí velmi hluboce u pěchoty jednou,

u jízdy 3—4krát hloub než šíře, což při užívání vozů bylo velmi prospěšno, trvalo v platnosti až do polovice XVI. stol. Tu pak poneáhlu přestávalo upotřebení vozů na ochranu vojska a houfy nestavěly se více ve dlouhé, úzké proudy, nýbrž ve čtverce, a od té doby dále se vždy šířily v čeli a měčily. Zbraň jezdeckta bylo kopí, meč a palcát, u pěchoty sudlice, oštěp, ručnice, kuše a též i kopí. Střelci měli pavězky. Sudličníci stáli více uvnitř houfu střídavě se střelci. R. 1525 navrhl pan Albrecht ze Šternberka najmouti 1000 mužů české pěchoty; z těch má každých 25 mužů míti po jednom voze, každých 500 m. má míti trubáče a bubeníka, každých 300 m. korouhevnicka. Střelbou polní mají býti zaopatřeni náIMATELEM, hejtmané mají dostati službu zvláště umluvenou. R. 1525 bojovali proti selskému povstání ve Štýrsku a v Horních Rakousích čeští kondottieri s českými jezdci a pěšimi, zvanými dráby. R. 1526 vypravena hotovost proti Turkům, silně do Uher vpadším. Král Ludvík český a uherský sám proti nim vytáhl. V jeho vojsku bojovalo 600 českých drábův a 200 jízdných, dobře opatřených pod statečným ryt. Mikulášem Zlinským z Vyzovic. 2000 vojinů českých vedl Krištof Frangipanský ze Štýrska přes Vídeň do Uher v srpnu. Na sněmeh českých, svolaných v čas nebezpečnosti zejména od Turků hrozícího r. 1531, 1537, 1543, 1544, ustanoveny veřejnosti čili hotovosti proti nepřátelům a podmínky, za nichž páni, rytíři a města poměrně ku svému majetku byli povinni vypraviti vojiny. K 10 jízdným měl býti jeden vůz, ke 30 pěším také jeden vůz a na každém voze patřičná výzbroj z uvedeného již známa. Mzda nebo žold měsíční obnášel pro jízdného 12, pro pěšiho 4 zl. rýnské. Správu nad vojskem českým neměl míti cizinec, nýbrž rozený Čech. R. 1537 vpadli Turci do Chorvatska; v sebraném proti nim vojsku nacházelo se 1000 polouhákovníkův a arkebuzírů českých pod hrabětem Vojtěchem Šlikem, vypravených a placených sněmem českým na 6 měsíců, 1000 českých a moravských drábův a j. Roku 1542 k tažení proti Turkům vypravily země koruny České 10 000 jezdců a 14 900 drábů, což stálo na 8 měsíců 925.517 zl. Na sněm r. 1547 předepsána zbroj pro každý druh vojska. Kopinník měl míti přední a zadní kyrys, obojíček, lebku nebo přilbici, plechové rukávy, šorc, plechové rukavice. Střelec byl podobně oděn a měl místo kopí ručnici, pak u boku končír nebo meč posečtý. Pěší měl kromě podobného odění dobrou šavli nebo šarsoun, ručnici dlouhou nebo oštěp, sudlici nebo cep. Ke 100 drábům měl býti praporec. R. 1552 vedli tři páni čeští 900 jezdců pod králem Maximiliánem do Uher proti Turkům. R. 1567 zavázali se stavové, že mezi šesti osobami stavu panského nebo rytířského jedna se účastní polního tažení proti Turkům a že 4 měsíce budou branný lid na náklad svůj držeti. Odění a zbroj jezdců tehdy předepsány takto: Jezdec má míti koně dobrého, zbroj černou. lebku, přední a zadní kyrys, obojíček, plechovice, rukávy, brnění a šorc, 2 ručnice (rozuměj

bambitky čili pistole), meč anebo jinou dobrou zbraň u boku. Ustanoveno též, že pro obranu pouze vlasti má býti v hotovosti z desíti poddaných jeden s dobrou, dlouhou ručnicí i se vším dodatkem zbraně. Zavedena též také přísná prohlídka, zkouška či popis (*Musterung*), nachází-li se vše v pořádku a předepsaném počtu. Prapor pěchoty tehdáž určen na 500 m, totiž 400 střelců s dlouhými ručnicemi a 100 mužů s oštěpy čili halapartnami a krátkými ručnicemi (bambitkami) a stál pod hejtmanem. Nejvyšší vůdce slul nejvyšším polním hejtmanem.

R. 1583. Na všeobecném sněmě českém zvláště svolaném učiněna pro bezpečnost koruny české všecka opatření proti Turkům, táhoucím s plnou mocí pod Šinarem pašou do Uher a Ráb obléhající. K tehdejší všeobecné hotovosti se daly každá osoba stavu panského a rytířského s počtem jezdcův a pěších, desátého to člověka z poddaných svých a z každého města z obvodu koruny české osmá osoba. Pro toto veliké vojsko sepsány panem Petrem Vokem z Rožmberka zvláštní artikule. Článek 1.—4. jedná o stránkách mravních a náboženských, 5. o pořádku, v němž zachovati zbraň, střelivo atd., 8. článek, pak 43. a 44. jednají o kázni a šetření veřejných ústavů, budov, závodů a zásob, 9. o sběhání, 10. o pořádku na pochodech, 14.—16. zapovídají drancování, 19. každé spojení a srozměnění s nepřátely, 20. čl. nařizuje přísnou bezpečnost v ležení, 23.—28. čl. jednají o míru uvnitř, aby se vojinové mezi sebou nervali, 29. čl. zapovídá střelbu v táboře nebo v obsádce, 30. až 33. čl. řídí službu na stráž, 34. a 35. čl. vypisují velmi lidsky povinnosti vojáků k ubytovatelům, 36. čl. jedná o spiži, 37. a 38. čl. rozkazují bezohlednou úctu před vykonavateli zákonů, hlavně před profousem, 39. a 40. čl. zatracuje podvod, 41. a 42. čl. vyžaduje jízdu přednost před pěchotou, 45. čl. zapovídá palčivství, 46. a 47. čl. opilství, 48. a 49. čl. jednají o poplachu, 50. čl. zaručuje plat i onemocněným, 51. a 52. čl. čelí proti marodování (opozdování v zadu), 53. a 54. čl. jedná o trestech vesměs velmi přísných; takměř vše hrdlem se tresce. Celému vojsku z koruny české 2000 úpravným jezdčům a 22.000 pěším střelcům položeno shromážděti se Znojmu. Nejvyšším polním hejtmanem byl řečený Petr Vok z Rožmberka. Vojsko to u Prešpurku přijalo arciknížete Matiaše s houfy jeho poraženými u Rábu a dále ničeho nepodniklo. Roku 1589 obléhal lid křesťanský, mezi nimž ovšem i vojsko české, pevnost Ráb dosti silně, ale marně, až r. 1590 dne 29. března vůdcem Adolfem ze Schwarzenberka Turkům odňata.

R. 1608. V roztržce mezi bratry Rudolfem II., císařem římským, a Matiašem drželi stavové pod oboji tohoto, katolíci však císaře, z čehož povstaly různé menší boje. Dne 3. čna konána prohlídka českého lidu 18.000 pěších a 10.000 jízdných pod Vyšehradem. Již 30. čna uzavřen mír. R. 1611 dne 13. února přitáhlo vojsko pasovské císařem proti odbojným stavům pod oboji povoláné, sverepá to chasa,

drancujíc a pleníc do Berouna, 14. ún. stálo již na Bílé Hoře, 15. ún. se příkladlo k Újezdské bráně a rozložilo se po Malé Straně. Stráže obou stran, pasovských a obyvatelstva pod obojí, stály po obou březích Vltavy a dne 3. a 5. března hustě na sebe střelely. Po několika šarvátkách vetřelci značně poškozeni z Čech zase odtáhli a Matiaš zatím králem se stavší dostal se z Vídně do Jihlavy 15. března se 2000 pěších a jízdných a 24. bř. vjel slavně do Prahy se 6000 výborného lidu. R. 1618 vzpoura Čechů pod obojí proti císaři Matiašovi. Pražané měli hned z jara 3000 m. vojska a 16. čna měli direktori již 6000 pěších a 2000 jízdných, se kterým lidem vytáhl stavovský český generál hr. Thurn proti Rakousům, aby hájil hranic českých proti císařským. V polovici srpna najali stavové čeští ještě 6000 pěších a 2000 jízdných. K obraně zemské byl zavázán z poddaných všech statků 5. a z měst 4. muž s ručnicemi dlouhými neb muškety. V druhé polovici července blížil se císařský nejvyšší Dampierre s vojskem od Retzu ku Hradci Jindřichovu a stál proti Thurnovi. Dne 1. srpna přijel král český a uherský Ferdinand z Vídně do Brna s 1000 jezdci a 3000 pěšími a sesílil se tam 2500 m. od stavů moravských mu popuštěnými; 16 kusů střelby táhlo za ním z Nového Města za Vidni. Dne 20. srpna přijat ve službu stavů pod obojí hr. Mansfeld s lidem v říši verbovaným a poručena mu vrchní správa dělostřelstva. Praha pilně opevňována. Císařští 10.000 m. pod generálem Buquoyem táhli přes Jihlavu a Něm. Brod k Čáslavi, kam pochod mu udatně zabránil lid zemský, podporován 18 kusy hrubé střelby od direktorů poslaných. Dampierre u Něm. Brodu se s Buquoyem spojil, tak že bylo 12.000 císařských, 2000 Uhrův a 7 děl. Dne 10.—12. září bojováno u Čáslavi. Když Thurnovi přibýly z Prahy ještě 4 kusy střelby, ustoupili císařští. Ke stavovskému vojsku českému přibýlo nyní posilou ze Slezska přes Kladsko 1500 jezdcův a 3000 pěších, a puď Albrechtem Janem Smiřickým 1100 pěších jeho. Císařští po krátkém útoku Čechů se dali na kvapný ústup, skoro na útěk do Rakous. Mansfeld obléhal Plzeň stavům odporující. Dne 5. listop. pokusil se Buquoy o dobytí Hradce Jindřichova, ale byl Thurnem slavně odražen k Budějovicům. Rovněž 12. listop. poražen u Vitorazi Buquoy a utekl až do Kremže zanechav mnoho souvozí a peněz. Po 20. listop. rozděleno vojsko české na dva hlavní houfy, jeden pod Thurnem a Šlikem na potrestání loupících a plenících do Rakous, a druhý pod hr. z Hollachu hlídat Buquoye u Budějovic. Ze Šlika, proniknuvšího vítězně přes Vitoraz, dostali ve Vidni strach a pilně se opevňovali Buquoyovi odepřeno volně odtrhnuti od Budějovic, a když se chtěl potajmu odtamtud odkrást 26. listop., pustili se Češi za ním s 2000 jízdnými a 2000 pěšími, z nichž každý se děl jezdci jednomu za sedlem, a dostihše ho za Budějovicemi udatně ho zahnali, mnoho pěchoty zanechané jím v neštěstí postřelivše a posekavše. Zatím dobytá Plzeň Mansfeldem 22. listop. po dvouměsíčním obléhání. Tenkrát

byla válečná moc českých stavů 16.000 pěších a 7300 jízdných, k tomu Lužičané svůj lid slíbili a Moravané počínali kloniti se k Čechům. R. 1619 v lednu ve válce stavů českých a moravských pod obojí proti králi Ferdinandovi I. pokračováno drobnými boji v jižních Čechách. Nyní se hrmula ze všech téměř krajů Evropy císaři a králi pomoc proti odbojným Čechům. Dampierre takto valně sesílený harcoval v březnu až k Písku a k Týnu nad Vltavou šeredně drancuje. V uvážení toho nebezpečí nařídili stavové 19. března, aby mimo 20. člověka z vesnic a 16. z měst neprodleně ještě veřejnost v zemi se vyzdvihla. To se stalo mezi tím, co v jižních Čechách vedena drobná válka hlavně chrabrymi pány Oldřichem Vchynským, hrab. Solmssem, Hollachem a j. 20. dubna, a Prahou táhlo k ležení hlavnímu u Budějovic z Litoměřicka 600 pěších, 170 jezdců, 36 vozů, ze Slanska 400 pěších, 150 jezdců, ze Žatecka 600 pěších, 160 jezdců, jinými pak stranami z krajů ostatních. Téhož dne hnul se hr. Thurn s 10—16.000 muži na jižní Moravu, by tam donutil moci váhavé stavy k dostavení povinné pomoci na obranu koruny České. Slezáci mu poslali na to přes Olomouc 6000 m. a Horní Rakušané, přející straně pod obojí, položili 8000 m. v Lince se střelivem pro Čechy hotových. Stavové evangeličti království Uherského povolali svůj lid, 6 praporců hajduků a 3 kornety husarů z vojska císařského, kdež by byli měli bojovati proti souvěrcům, do Uher zpět, za to však tamní stavové katoličti poslali 6000 jonáků branných po Dunaji na čajkách (člunech) do Kremže. Dne 1. května obsadil Thurn důležitá místa u Znojma, a Dampierre vida tím svůj plán zmatený odtáhl až ku Kremži. Thurn ho pronásledoval do Rakous a po dobytí města Lach se pustil se 6000 jízdnými a pěšími k Vidni. Přepравiv se na, lodích přes Dunaj u Fišamentu dorazil až do předměstí vídeňských, kde začal kopati obléhací průkopý proti červené bráně. Když 20. června z Kremže přibyl na pomoc císaři pluk jízdný 500 kyrysníků Dampierrových, dále pluk pěší císařský z Budějovic a Vídeňští vypravili 1500 drábův a 600 studentů dobře ozbrojených, Thurn zase odtáhl přes Moravu do Čech. Stejným časem porazil Buquoy z Budějovic s 1000 mušketyry, 1000 Uhry a s několika setninami jízdy Mansfelda a jeho 3000 pěších Čechův u Záblati. Silně pak vojsko, s počátku 25.000, později 60.000 m. spojených Čechův, Uhrů, Sedmíhrad'anův a i Turků na pomoc přivolaných. táhlo proti Buquoyovi a Dampierreovi z Čech přes Retz ku Znojmu táhnoucím, kteří pak s 18 000 m. táborem se položili při vídeňském mostě u Dunaje. Po malém, šťastném podniku Uhrů proti zadnímu voji císařských u Fišamentu přes Dunaj se připravujících a most za sebou shodivších pro nastalý nečas ono silné vojsko spojené proti-císařské odtáhlo ku Prešpurku. Po zvolení nového krále českého Bedřicha dotud kurfiřta falckého, pomáhal zase vojvoda sedmíhradsky Gabriel Bethlen Čechům tím, že zdvihl válku proti Ferdinandovi v Uhrách. Ubezpečen takto

obrátil se Thurn s vojskem svým 30 000 m. opět do Rakous a přimul Buquoye rychle odtahnouti z Čech. Tento se položil před dlouhým mostem u Vidně přes Dunaj. Tam proti němu se spojil s Thurnem i Bethlen a svedli 24. října krutou bitvu proti císařským, jež zatlačili na pravý břeh dunajský. Nastávající zima nutila Thurna opět táhnouti zpátky do Čech. Češi pak byli brzy omezeni na vlastní síly, jelikož liga knížat katolických s knížaty protestantskými nesvornými porůznu se smířila a císař uherské nespokojence značnými ústupky na čas uspokojil.

Nový král český Bedřich přivezl s sebou některé polní vůdce německé, jako Kristiána z Anhaltu a Jiřího z Hohenlohe, kterým odevzdal vrchní velení. Tím urazil osvědčené a statečnější vůdce dřívější Thurna a Mansfelda, a přivedl největší nepořádek ve vojsko. Noví vůdcové, ve všelikém ohledu nedostateční, necítili ničeho pro zemi jim dosud cizí, starali se málo o potřeby vojáků, nechávali je bez platu, bez oděvu, peníze sami mezi sebou rozstrkávající. Vojáci takto brali nechut' ke službě nebo loupili u sedláků, kteří tím i staršími křivdami popuzeni místy se bouřili proti vrchnostem. V takém zmatku domácím pokračovala válka proti silám císařským den ode dne rostoucím a čím dále tím lépe řízeným. Takovým způsobem zpečetěn již z předu nezdar zbraní českých a připravena katastrofa, která se neúprosně dostavila 8. listop. 1620 na Bílé Hoře a beze slitování zničila samostatnost státu českého a tím i učinila konec samostatnému válečnictví číře českému.

Plukové čeští tvořili na dále pouze součásti vojska císařského. Ovšem konali divy chrabrosti a krváceli na veškerých bojištích, na nichž vlály prapory s dvouhlavým orlem od r. 1804 rakouským. Také vojevůdcové z krve české, jako hrabě Kaplíř ze Sulevic r. 1683 u Vidně proti Turkům, kníže Schwarzenberg r. 1813 proti Napoleonovi I., Radecký r. 1848 a 1849 proti Italům a Šlik v týchž obou rocích proti vzbuřeným Uhrům a j. slyňuli věhlasem vojenským a slavně vítězili. FM.

XIV. Z minulosti obyvatelstva.

1. Kroj.

O kroji v Čechách za dob nejstarších je málo známo, takřka nic. Starožitnické nálezy skrovně poučují o kroji těch, kdož byli pohřbeni v nynějších nalezíštích archaeologických. Byla li mrtvola pohřbena se šatem, patrně dávno již zetel. Z nepatrných otiskův a vetších zbytků, které v pohřebištích posavad byly nalezeny (na př. vlněné tkanivo při nálezu starožitnosti střelohoštických, kousek černé, hrubé, vlněné tkaniny z popelnice vykopané v Marešově, kus červené tkaniny z nálezu »na Smiřickách« u Smiřic, kousek nachové látky z pohřebišt' u Jaroměře a u Smiřiček, kousek tenounké, hedvábné látky u Smiřiček, kousky hedvábného tkaniva na bronzové jehlici v mochle v okolí ratajském a j.), nesnadno oslovati představu o kroji tehdejším. V nalezíštích

zachovaly se kromě uvedených chatrných zbytků látky krojové také součástky oděvu starodávného (na př. jehlice, přezky, sponky, pasy) a okrasy těla (na př. jehlice do vlasů, náušnice, náramky, prsteny, zlaté trásně, ozdoby hrdla. kruhy na nohou a pod). Látka těchto předmětů, jejich výzdoba a poloba na kostře poněkud charakterisují kroj v Čechách v době nejstarší, avšak mnoho světla tu nepřidávají, zejména když původ památek pravěkých bývá často zahalen spornými záhadami naší vědy archaeologické. Jistější zprávy o kroji Čechů v době nejstarší čerpáme z výzkumů jazykozpytných, z lingvistické palaeontologie. Jazykozpyt dokazuje nepopíratelnou příbuznost některých názvů krojových, podnes kolujících u všech Slovanův. Odtud dovoduje, shodují-li se na př. krojové názvy české s názvy všech Slovanů jiných, že dlužno tu předpokládati, kterak i věc označená názvem shodným, všeslovanským, byla známa již v nejstarších dobách pravěku slovanského, než se jednotlivé haluze odstěpily ze společného kmene slovanského, z pravlasti slovanské; dokazuje, kterak Čechové v dobách nejstarších odívali se úbořem, podobným oděvu u Slovanův ostatních. Linguistickou palaeontologii je zjištěno, že Čechové, najíce v dobách nejstarších len, konopí a vlnu, hotovili si látky z nich předem a tkaním. Tomu nasvědčuje vedle četných přeslenů, nalézáných mezi starožitnostmi, shoda českých názvů při předem (přísti, přádeno, koudel, přize, nit', větěno), při tkaní (tkáti, osnova, útek, pásmo, plátno) s příbuznými názvy jinoslavanskými. Z vlny a srsti zvířecí robili Čechové jako ostatní Slované také plst'. Z látek těch hotovili si, šili oděv. Nosili řasnatý, přepásaný šat (na způsob nynější košile), zvaný suk n ě. Za svrchní roucha mívali plášt', sepjatý sponkou (jak vysvitá z polohy sponek na kostrách) obyčejně na pravém rameni. Proti zimě chránil k o ť u c h nebo plášt', podšitý kožešinou, ozdobně lemovaný, zvaný k r z n o. (Oděv tento mylně bývá pokládán za kabátec.) Nohy, opatřené n o h a v i c e m i, byly dole ovinuty o n u c e m i, oděny opánky, s t ř e v i c e m. Vedle těchto praslov roztroušeny jsou po řečech slovanských názvy cizího původu, které přešly ke Slovanům nejspíše i s věci, kterou označují, od sousedův a záhy zdomácněly: název spodního roucha k o š u l j a (nově: košile), z lat. *casula*, k o b l ů k, k l o b ů k (srč. tat. *kalpak*, tur. *kalabak*) a j.

Nejstarší zmínka o kroji českém zapsána bezděky v kronice Fredegarově z r. 658. Vyslanec Dagobertův Scharius, chtěje přijíti na dvůr knížete českého Sama, oblékl prý se »v oděv po způsobu slovanském«. Podoba kroje českého za nejstarších historických dob shoduje se s krojem Slovanů, s nimiž styky Čechů nebyly přetrženy, především s krojem polským. Nasvědčuje tomu shoda nejstarších vyobrazení v památkách českých a polských i svědectví letopisce Adama Bremského (XI. věk) a narážka v kronice Helmoldově (XII. věk). Rázovitou známkou slovanského kroje a tedy také českého byly kožešiny, jimiž byl šat pod-

šíván a obrubován. Vysvítá to z vyobrazení nejstarších. Souhlasně zní svědectví španělského Araba Al-Bekriho (†1094) podle popisu Ibráhima Ibn-Jakúba, jenž v X. stol. poznal C. a Prahu, o prodeji bobrovin a jiných kožešin cizím kupcům od Slovanů v Praze. Při hojnosti kožešin u Slovanů, jaká je dosvědčena jinými ještě doklady u letopisců pozdějších, není pochyby, že ve shodě se starými vyobrazeními dlužno s ruskými a polskými spisovateli čítati podšívání a obrubu kožešinovou mezi charakteristické známky kroje slovanského, českého.

Látka oděvu, hotoveného po domácku, z nepřipravované vlny ovčí a ze lnu, nebyla pestrá, jen bílá a šerá, »š e ř«, »š e ř i n a«. Pestré, drahocenné látky cizokrajné (hedvábní, kment, zlatohlav, cendat, haras, nasěd atd.) teprve později, hlavně od výprav křížáckých byly dováženy do Čech. Vzrůstající styky Čechů s cizinou, na úsvitu historické doby křesťanské také s Východem, později zejména se Západem, se sousedními Němci i přímo s Francií a Itálií, k níž Čechové připoutáni byli organizací římské církve, zanesly do Čech, pokud se kroje týče, zjevy cizí, úpravu novou. Ať styky přátelské, ať válečné, ať církevní, podporovaly šíření záliby v kroji cizím podle módy západoevropské. Čeští panovníci byli zapletáni různými svazky, rodinnými i politickými, s Němci a prostřednictvím těchto i také přímo z Francie a Itálie vnikal proud románské kultury do Čech, zanášej se sem vedle všeho jiného také nové módy. Je vysvětlitelné, že proud onen nejdříve se dotekl vrstev vyšších, přístupnějších svým postavením společenským a svým jménem jeho působení, dotekl se šlechty, která podle příkladu knížat brzy také se odcizovala domácím starým řádům a mrávům. Do vrstev lidu prostého, porobeného, záliba v novém kroji tak rychle nemohla vniknouti, jednak pro jeho vzdálenost od přímého působení civilizačního ruchu západoevropského, jednak pro jeho houževnatost, zakotvenou v povaze a podporovanou obyčejem výroby látek i oděvu po domácku podle starodávných tradic, děděných ústně z pokolení na pokolení.

Pátráme-li po zbytcích starodávného původního kroje českého, nikde jinde není stopy bezpečnější jako na Slovensku, v posavadním kroji tamějšího lidu, hlavně v odlehklých zákoutích, kam působivost lákavé módy vládnoucí nezasahovala nebo jen maně zabloudila po dlouhých oklikách, pozdě a s přitažlivou mocí valně již oslabenou, nemohouc tu při chudobě lidu tamějšího a jeho uzavřenosti proti vlivu cizimu vyhlazovati starodávný, svérázný kraj lidový. Tak usuzoval ve shodě s geniálními kresbami Manesovými a Alešovými již B. Dudík, a téhož mínění různými cestami dospěli zároveň po zevrubných vývodech a důkazech prof. J. Koula při svých studiích, konaných pilně mezi lidem slovenským (viz výsledky jeho studia v Českém Lidu I., str. 21.), a pisatel řádků těchto studií staročeských zpráv a památek. Zjevně při kroji ženském je zjištěno nade vší pochybnost, že lidový

kroj ženský na Slovensku je pravzor, kterak si máme představovati domácí kraj žen českých, neporušený vlivem módy cizí. Určitě vytknouti, co tu na původním, pradávném kroji přibýlo teprve přirozeným časovým vývojem od dávných věků, je nesnadná věc a snad nemožná, ale přes to, co řada věků svým tokem na slovenském kroji změnila, zahladila i nanesla, přidala, dokázáno je, že v nejstarších památkách české literatury, již u Dalimila, v glossách Mater Verborum, v nejstarších slovnících v Bohemáři a u Klena Rozkočaného, v různých záznamech věku XIV., XV. a dalších nepřetržitě doloženy jsou názvy lidového kroje ženského, které v Čechách vymizely nyní skoro již nadobro, které však podnes většinou v podobě úplně nezměněné dochovány jsou lidovým podáním i s příslušným oděvem až do doby nynější mezi lidem slováckým na Moravě a hlavně mezi lidem na Slovensku. K tomu přidružuje se jiný závažný důvod, že základní tvar takové jaké části lidového kroje žen slovenských neliší se od tvaru téže části krojové, pokud jsou vyobrazeny domácí kroje ženské na památkách staročeských.

Odivaly se ženy nejdříve r u b á š e m. Jeho nynější podoba, jak jej nosí ženy na Moravě a na Slovensku, shoduje se s obrazy staročeskými. Koula upozornil na labeznici, vymalovanou v klenbě staroměstské věže mostecké, a na labeznici v bibli krále Václava IV. Byl to oděv na způsob sukně, sahající až po nádra, bez rukávů, zavěšený na ramenech tkanicemi. Velešlavin ještě vykládá slovo »rubáš« za šat zpodní, košili. Ze to byl šat prostý, lidový, svědčí výslovná zpráva u Štítného a výčitka Husova, že i selky již se zbavují rubášů. Jako podnes na Moravě a na Slovensku, tak i ženy staročeské nádra a záda, rubášem nepřikrytá, a ruce přiodělý o p l e č í m (opleckem). Oděv tento slove také r u k á v c e. Názvy doloženy jsou již u Dalimila (při zmínce o Boženě a Oldřichovi), v nejstarších slovnících, u Milíče a hojnými záznamy v pramenech archivních. Ženy slovenské místo sukně kladou na rubáš dvě zástěry, ze předu a ze zadu, udržující podnes prvotní asi podobu nynější sukně, při níž zástěry byly pak sešity. Název zástěry slovenské »kasanice« často je zapsán v památkách staročeských (»k a s a n k a«, »v o k a s n i c e«) i zdá se odtud, že také prosté ženy po Čechách za dob starých znaly vylicenou úpravu oděvu, nošeného přes rubáš. Shoda ženského oděvu staročeského a nynějšího slovenského jeví se v jiných ještě úborech, na př. »p o d v í k a«, šatka, kterou ženy hlavu si ovijí, doložena jest jako roucha na hlavu v Mamotrectu, u Komenského a pod. O tom bude šíře vyloženo pod hesly jednotlivých částí krojových.

M u ž s k ý kraj slovenský rovněž je vzorem, jak asi vypadal staročeský oděv původu domácího. N o h a v i c e, košile starodávného stříhu, podobná ruským, polským a jihoslovanským, sepatá na hrdle zvláštními přezkami mosaznými (p r a c k a m i) starožitného rázu, takofka předhistorického, o p a s e k široký s kapsami

na potřebné věci, vyzdobené kroužky kovovými, halený a kožuchy, pokrývky hlavy, lemované kožešinou, tchořovice, beranice, primitivní obuv krbce (viz obsírně u Kouly v uvedeném článku) objevují se ve světle historických zpráv a vyobrazení staročeských jako vzácné přezítky starodávného českého kroje mužů prostých, jak bude ukázáno podrobně opět pod jednotlivými hesly.

Hlavu pokrývali muži čepicemi s obrubou kožešinovou, nad čelem klínovitě vykrojenou (srv. náhrobky Jistislava z Chlumu a Hrona z Pacova ze XIII. věku), nebo kloboukem plstěným, někdy též upleteným prostě ze slámy. Horejší část těla oděna byla sukni, sahající po kolena, obyčejně přepásanou. Bylo již řečeno, že se podobala nynější kóšili. Nohavicemi úzkými oděny byly nohy. Plášť a krzno, kožuch a šuba (čuba) chránily proti nepohodě a zimě. Za obuv mívají primitivní postoly (upravené z lýka), škarbály (škrbály, škarpály, kůže ovinutá kolem chodidla a paty, srv. krbce), třevíce, škorně (obuv vysoká, pokrývající lýtko a holeň). Zprávy o rukavicích proti zimě doloženy jsou již u letopisce Kosmy. Pás kožený byl pobíjen okrasami kovovými, opatřen ozdobnými kováním (pěkné exempláře v českých pohřebištích u Sušice a u Netolice).

Vedle oděvu prostého nosily ženy v Čechách podle módy západoevropské, jak vysvitá z nejstarších vyobrazení, přes sukni, podobnou oděvu mužskému téhož názvu, ale delší, sahající až ke kotníkům, roucho sukni podobné, kratší, se širokými, visutými rukávy. Oděv ženský bývá vyzdoben širokými lemy, posázenými drobnou okrasou, jež se vinou kolem krku, okolo konce rukávů, v přepásání, od krku přes pás dolů, dole kolem okraje, a byla li dolejší část oděvu po stranách rozstřížena, byl výkrojek kolem také olemován. Plášť spínaly ženy uprostřed prsou, nikoli (jako mužský plášť) na pravém rameni. Obuv nelíšila se od obuvi mužské. Divky mívaly hlavy prostovlasé, ženy vdané kšticí zahalenou »zavitím« (závojem).

Z ozdob vypravuje již Kosmas o náušnicích (záušnicích). Nálezy v českých pohřebištích ukazují, že to bývaly kroužky s koncem esovitým, hákovým, připevněné na tkanice nebo řemínky a zavěšené buď při uchu neb okolo skráni jako čelenky. Bývají také nalezeny náušnice s ozdobným tvarem hroznovitým a pod. Ruce krásili muži a ženy náramky, obrúčemi, opatřenými jako náušnice koncem esovitým. Za prsteny mívají kroužky buď uzavřené, spojené nebo prsteny nespojené, z tenkého plíšku, ozdobené ryhami a jinými okrasami. Hrdlo a šíje byly ozdobovány buď kruhy kovovými nebo řetízky, tkanicemi s navlečenými ozdůbkami, korálky a perličkami skleněnými, hliněnými a jantarovými, z kazičve a pod., bohatě ozdobenými sponkami (sponka z nálezů u Želonic). Jehlicemi spínán byl šat a vrkoče.

Kroj, který jsme stručně popsali, byl nošen až asi do pol. XIII. věku. Již výpravy křížácké

zanesly do Čech vědomosti o nových látkách buď východních, buď tkaných podle vzorů východních, nové stříhy a úpravu krojovou. Stykem s národy cizími, hlavně s Němci, jejichž prostřednictvím záhy byly rozsevány u dvora knížecího a mezi panstvem zárodky mocné vzrůstající záliby v západoevropských řádech rytířských, cizími přistěhovalci a jejich osadami, zakládanými pod záštitou českých panovníků a pánů, vloudilo se do posavadních kulturních poměrů staročeských hejno cizích zjevů, mezi nimi také nové kroje, pestřejší a nádhernější než bývaly kroje domácí. Móda francouzská převládala tehda po záp. Evropě a došla oblíbením vlivem rytířského mravu také u Čechů. Rytířstvím šířen byl oblíbený obyčej nositi zbraň. Rozmáhal se tak, že bylo potřeba proti nošení zbraně od lidu a od kněží vydávati přísné zápovědi. Rytířský mrav také do Čech zanesl nošení barev něčích jakožto odznak oddanosti a služby, zanesl stejnojmenný služebnictva, opatřený rodinným znakem. Podle módy západoevropské nošen byl oděv merhovaný (harovaný), pruhovaný. Seyfrid Helbling a Chronicon Limburgense dosvědčují, že vzájemným stykem Čechův a národů jiných napodoben byl na př. od Němců kraj podle vzorů českých. Za to Čechové přijímali zase vzory cizí módy, na př. roucho svrchní, plášť, nazvaný kloc (franc. *cloque*), krátký pláštěk s kuklicí, čaprún (franc. *chaperon*, něm. *Tschabrun*), oděv svrchní bez rukávů, karnáč (franc. *garnache*, něm. *Garnatsch*) a pod. Prostá, šerá látka, po domácíu hotovená, sukna domácí rychnovské, chrudimské atd.) ustupovala u bohatců a u šlechty drahocenným látkám flanderským, tehda všude oblíbeným (na př. sukno z měst Gentu, Iperu, Brüsselu, Luváně, Malína, Poperinghe, Tournaye č. Doornicku atd.), italským, polským a miseňským, německým (na př. čáské sukno, frankfurtské, kment bavorský). Od polovice XIII. věku z uvedených příčin mění se kraj v Čechách pokud se týče látky i stříhu.

Na vyobrazeních pokryvek hlavy pozorujeme větší rozmanitost. Ke starším čepicím a kloboukům dluží se točenky z látky ovinuté kolem hlavy, kápě (lat. *cappa*), kukla (lat. *cuculla*), kaptour (srv. polské *kaptur*). Sukně, hotovená z látek jemnějších, bývá vkusněji ozdobena. Bývala někdy sukně poněkud delší, tak že bylo potřeba ji podkasávati při pasu. Nohavice těsně přiléhaly. Ku pláští a krznu přistupují kloc (srv. nahoře) a svrchní sukně (*surcotium*, franc. *surcot*), šat obdobný sukni, ozdobnější, někdy bez rukávů, aby část šatu spodního nebyla zakryta. Vedle obuvi starodávne docházejí záliby střevíce úzké, dlouhé.

Ženský kraj také přibíral z cizí módy některé nové úbory. Krásily hlavu »harbanem« (*hârpant*), pentlíkem, ovijeli cípátým »šlójífem« (*Schleier*, jenž býval uměle naškoben, s obrubou vlnkovitě zahýbanou. Často kladly na sebe několik podobně upravených šlojírů. Ženy české vlivem kulturního proudu od západu seznámily se s umělými okrasami,

s lícidly (nejstarší doklad z XIII. věku u Jindřicha z Isemie), s kadeřením vlasů. Sukně podlé módy francouzské opatřena bývala vlečkou. Při pasu nosily »měšček« a po příkladu mužů »nožik«.

Móda cizí za věku XIV. tak u Čechů zdomácněla. Že mravokárci letopisci Petr Žitavský a František Pražský zle karají novoty cizokrajné, tepají nošení dlouhých vousů na bradě, umělé kadeření kšice horkým železkem, úzký kabátec s dlouhými cípy při lokti, vůbec oděv těsný. Za Karla IV., jenž vlivem své výchovy ve Francii přilnul k tamějším mravům a obyčejům a jenž do Prahy přivedl svou choť z Francie Blanku z Valois, šířila se móda francouzská silně mezi Čechy. Zájmy politické a církevní přiváděly Karla IV. jakožto císaře německého do čilých styků s jižní a západní Evropou, kde nová móda bujela se všemi titěrnými výstřelky. V Praze soustředil se hluchý ruch všeho tehdejšího života politického i snažení kulturního. Praha jakožto sídelní město císařovo, sídlo university středoevropské, vábila Karlovy vrstevníky z krajů sousedních i vzdálených. Styky Čechů s cizími národy měrou nebyvalou rozvíjely se po Evropě. Není divu, že za poměrů takových Čechové přichytily se módy francouzské, tehda všude vládnoucí, nedbajíce výstražných hlasů letopisce Beneše Krabice z Veitmile, Konráda Valdhausera, Vojtěcha Rankova, Milíče, Štítného, Husa a j.

Bylo módou vedlé starého kroje nositi kuličky malé, kuklice s dlouhými cípy nazad. Sukně modní byly úzké, sepjaté knoflíčky drobnými nebo ztkaničkováné, aby těsně přiléhaly. Při lokti visely cípy, úzké pruhy látky často jiné, »pachy«, až k zemi. Později byl okraj sukně dole a okraj zvláštní, zvonicovitě zakončených rukávů rozstříhán drobounce. Sukně tyto nošeny byly od světských i od duchovních přese všechny záповědi Arnošta z Pardubic, Jana Očka z Vlašimě a j. Ze sukně ze předu rozstřížené vznikl kabát (kabátec). Nosívali muži kabátce krátké, těsně přiléhavé, sepjaté a ztkaničkované jako sukně, často (podlé svědectví Beneše Krabice a Husova) uměle na prsou vycpané vlnou. Nohavice nošeny byly rovněž úzké, na každé noze jiné barvy (miparti), nejčastěji červené a zelené, také čtveřecky posázené, šachované. Obliby došly vedlé staršího oděvu svrchního lehké pláštětky (»mantlíky« u Husa), někdy také sepjaté drobnými knoflíčky. K obuvi posavad známé přibýly »boty« (franc. *botte*), ze vzácné kůže kordovanské upravená obuv »kordovane«, obuv z kůže jemnější, vysoká »ščibal« (štibal), ze středoněm. *stival*, franc. *éstiaval*. Zejména ujala se u Čechů móda nositi úzké střevíce s dlouhými špicemi (»zobáky«, »nosy«), proti nimž horlili mravokárci světské i duchovní, vysmívajíc se jejich nepraktičnosti. Móda zalíbila se také českým rytířům. Zle však pochodili v bitvě r. 1367 v Sasku s nemotornými nosy modních střeviců (Krabice z Veitmile). Nákladně byly pořizovány pasy

ze zlata a stříbra, opatřeny podlé podivné módy tehdejší zvonečky, rolníčkami.

Ženy pečlivě si upravovaly účes, uměle kroucile kadeře, »lilíky«, přidávajíc si do vrkočů vlasů cizích. Hlavu zdobily vínky, věnečky (»kranec«, z něm. *Kranz*), ozdobené drahokamy, perlami (»perlovec«) Šlojír býval hedvábný. Podlé módy kladly si na hlavu úbor podoby kuželovité, vybihající v ostrý hrot, nebo rozvětvený ve dva výběžky po stranách hlavy. Základní forma byla zhotovena obyčejně z tenkého dřeva, pak otáčena látkou a šlojířem, jenž s výběžku splyval a vlál. Výběžky tyto nazývány byly »roh y«, »chomůty«, »roskop« (*Roskopf*). Mravokárci touží na šat vystřížený, na obnažení šije, na umělé vydutiny náder. Sukně jako jiné oděvy tehdejší byly těsné. Jako muži, tak i ženy nosily kabátce přiléhavé, s pachy při rukávech. Plášť byl bohatě posívaný a lemován. K prstenům s různými drahokamy, k záponám, řetězům (»halžim«, »halspantům«) přistupují nové okrasy, na př. náramky, armpanty (arumpanty, aurumpanty, z něm. *Armband*, páteříčky (růzenečky) nošené pro ozdobu.

Ve věku XV. móda vyličená jako všude jinde, tak také v Čechách vypsela v titěrné výstřednosti, v kroj takorůka bláznovský. Ostře tepali své vrstevníky Rokycana, Chelčický, Koranda a jiní mravokárci Podivnůstky bláznivého kroje XIV. věku přivedeny byly na nejvyšší vrchol. Muži na př. odívali si nohu jednu uzounkou nohavici červenou, druhou nohu nohavici zelenou. Za obuv nosili střevíce obyčejně červené s dlouhými nosy. Podivná móda tak se rozmohla, že vrchnost církevní i světská proti ní brojila a záповědi vydávala. R. 1435 zapovídá církevní usnesení, aby těm, kdo nosí výstřední šat modní, obojky, střevíce špičaté atd., nebylo podáváno Tělo Páně. Rozšafný král Jiřík z Poděbrad r. 1464 přísně ševcům zakázal dělati špiče u střeviců. Počestný druhdy oděv domácí zameňován byl krojem někdy až neslušným u mužův a zejména u žen, které nosily sukně nahoře vystřížené, dole opatřené dlouhými vlečkami, jimž mravokárci s příhanou říkali »ocasy«, přirovnávajíc je k vozíkům, po nichž se d'áblové vozívali.

Obrat, jenž nastává na sklonku XV. a na počátku XVI. věku v kulturních dějinách, přivodil také změnu v kroji. Vrtkavost módy osvědčila se tu měrou svrchovanou. Móda západoevropská zvolila si místo výstřednosti v posavadním oděvu úzkém, těsně obepínajícím tělo, pravý opak jeho, neforemný oděv měchatý, široký, jehož látka byla na pruhy rozřezávána a je zpola drahocennými látkami jinými v pestré nadušeniny vyvlačována. Vhodná je charakteristika Heydenova, ze kroje věku XV. šlo o vystižení forem tělesných, kdežto kroj na začátku věku XVI. nedbal toho. Dobře rozdíl bude objasněn, přirovnáme-li pro příklad uzounké nohavice věku XV. k měchatým, »nadiřvaným« pludrhoznám něm. lancknechtů. Kroj věku XVI. netoliko nedbal přirozených forem lidského těla, nýbrž přímo tělo podma-

ňoval vládě rozmarné módy, která si různými předpisy stanovila tvary krojové podle své choutky, a tělo snahou po novotě krojové bylo nutkáno přizpůsobiti se formě ztrnulé. Tato se jeho tvarům naprosto nehodila a tísnila všeliký volný pohyb úpravou zkrhlých částic krojových od střeviscův až do límce těsně upjatého kolem krku, pečlivě naškrobené, nehybné spousty krajek a umělých výstřiků. Vlivem politických poměrů zdomácněla móda španělská všude po Evropě západní, jsouc v jednotlivostech pozměňována rázovitými příměsky mod všech krojův evropských, hlavně francouzských, německých, italských, uherských, polských, tureckých, »janičárských« atd. Z toho vzešla všude divná směs, ve které toliko vzájemným srovnáváním možno rozlišiti původní její prvky. Čechové byli zvolením Ferdinanda I. přivedeni v čilé styky se západem. Vládnoucí móda španělská s příměsky rozličných krojův evropských zdomácněla také u Čechův. I k nim vloudila se cizokrajná marnivost, nádherný kroj, nákladný přepych, jehož se všichni chytali bez rozdílu stavu, pání, měšťané, řemeslníci i prostí lidé. Přepych tak se rozmáhal, že r. 1545 za přítomnosti krále Ferdinanda I. usnesl se sněm, aby selští lidé obojího pohlaví nechodili v sátech pyšných, nenosili šnůr zlatých, košil kmentových, zlatem vyšívaných, pštroších per, sukni lyndišových a pod., »aby chodili tak, jakž na ně náleží«. Řád sněmovní asi neumenšil vzrůstající nádhery krojové. R. 1586, 1595, 1601, 1602, 1603 atd. a znova r. 1615 sněm horlí proti zbytečné nádhěře krojové, zapovídá zjevný i tajný prodej drahocenných látek, ustanovuje zvláštní kommissi, která měla sestaviti řád oděvní pro jednotlivé stavy království Českého. Trpké stesky a výčitky někdy až drastické, jakož i posměšné žertíky o pýše v oděvu čteme skoro u všech spisovatelů XVI. věku. Tlustou knihu by jimi naplnil.

Do krojového názvosloví českého vniklo zároveň s novými úbory hejno cizích jmen, všelijak počestěných, o jejichž původu a významu bude potřeba zevrubněji psáti pod jednotlivými hesly, na př. župice (župička), doloman, punčochy (»puntošchy«), ksas, kalihoty (galioty), harcekop (horckap), kafftan, kolar, hazuka, mantlíky, šlofpelc, šorcpelc, karkule atd.

Muži pokrývali hlavu klobouky, ozdoběnými perím (»fedrušem«) pštroším, jeřábovým, čapátkovým a p. i rozličnými »šmuky«. Bývají často jmenovány klobouky »brunšveické« a »uherské«. Plstěné, někdy aksamitové, harasové »husárky« a »maděrky« byly okrášleny pěrem nebo »medají«. Kromě »plstek« nosivali čepice kožešinové, sprátkové, popelčí, kuní, vydří, bobrové atd. Také bíréty aksamitové se šmukem šmelcovým a pod. byly oblíbeny. Popasní kabáty bývaly buď bez rukávů nebo s rukávy, jež byly urobeny často z látky jiné (na př. kabát barchanový s rukávy mochejrovými, karmazínovými). Podle módy bývaly kabáty zřezány a otvory pak vyvlačovány látkou jinou. Premovány byly

tkanicemi stříbrnými a zlatými, podšívány tykudou a pod., spinány knoflíky kříšťalovými, kostěnými nebo kovovými podle zámožnosti. Jak byly u Čechů rozšířeny »nepoctivé poctivice«, pludrhozný (plundry), jež byly odívány přes přiléhavé, tenké nohavice zpodní, svědčí zvláštní usnesení sněmovní z r. 1556, jímž zapovídána výroba a nošení »poctivic zřezaných, kterýchž podvlačování až přes lejtky i doleji visí, kterýmž Němci pludrhozn říkají, kterýžto šat ohavný a škodlivý jest«. Poctivím ubývalo délky, až se vyvinul krátký, z vyobrazení XVI. stol. známý úbor s nadutími, někdy vyvlačovými, sahající od pasu dolů jen asi do polovice stehen. Kožichy a čuby starodávné byly bohatě podšívány a široce lemovány různými kožešinami. Uvedeny bývají kožichy sprátkové, liščí, kuní, rysové, medvědí, vlčí, tchořové, hranostajové, bobrové, sobolové atd. a čuby z týchž látek, podšíité damaškem, aksamitem, harasem a pod. Vedle obuví starodávné objevují se nové střevice módní. Místo dlouhých zobáků zakončeny jsou tupé (»kachní zobáky«) přívěskem polokruhovitým kolem prstů, jež podle předpisů módních, jako jiné části oděvu, bývá zřezán a vyvlačován. Lancknechtská móda tato pak ustupuje střeviscům mírně špičatým. Vedle domácích škorní, škarpálů, bot podšíitých kordovanem, s řemenem štepovaných, na tři podešve ušíitých atd. čtáme o lehčích střevisích polských, o čizmách, o botkách švábských, vlaských. Přes oděv nosili krátké pláště rozličné upravené novým střihem (mantlíky, kápě španělské), premované aksamitem.

Kolem krku nosili muži i ženy široké okruží z jemných látek, z poucníku, z tykty, z italského plátna, často dvojité, trojitě, zdírkované a s drobnými mřížemi, cipkovaté, naškrobené, pečlivě zvlněné zvláštním železem, »zbíradlem« (u mravokárců posměšný název okruží podobných »čapí hnízdo«).

Panny nosily vlasy zapletené na stranách po francouzsku a po španělsku, vrkoče s jakýmisi třapci. Ovíjely si hlavu rouškami, vyšívanými zlatem, stříbrem, hedvábím s krajkami. (Rouška na čelo-»náčelník«, pod bradu-»podbradek«, »záušník«.) Pod roušky dávaly si na hlavu »formy«, »obálky«. Nosovaly čepice norcové a jiné, aksamitové karkulky, ozdobené perlami, kloboučky se záponami pod perím, hedvábné, tyktytové, harasové, obtažené širokými tkanicemi, ozdobené šmelci, růžičkami zlatými s rubínkem a jinými drahokamy, kytkami uměle stočenými z hedvábí na drátě. Zámožné ženy nosily čepce zlaté, okrášlené výšivkami, granátky a perlami. Také čepce »perlové«, hedvábné s bílým šmelcem atd. byly oblíbeny.

Živůtek, zejména jeho rukávy byly podle módy zdírkovány, zřezány a měchovitě vyvlačovány jako kabátce mužské. Někdy mívál živůtek rukávy otevřené, visuté, tak že bylo viděti rukáv oděvu zpodního nebo přidělaný rukáv ještě jiný, užší. Při otevřených rukávech mívaly někdy vlající stuhy s velikými ženklemi zlatými nebo stříbrnými. Punt, při-

slušný k živůtku, býval obyčejně téže výzdoby a z téže látky jako živůtek. Aby skvostně sukně nesplývaly od pasu k zemi v nepravdivých záhybech, kladena byla pod ně tuhá forma zvonovitá na způsob pozdější krinoliny. Forma tato byla od Čechů nazývána partikal (portukal, kortukal, srv. franc. *vertugarde*, *vertugale*). Sukně byly bohatě přemovány aksamitem, zlatohlavem, ozdobným pletivem uzounkých tkanic zlatých a stříbrných, okrášleny vytkávanými květy, obroubeny trásněmi a tkanicemi rozřepenými. Mravokárci zle touží na nádherné přemování, na něž často větší náklad šel, než kolik sukně sama stála. Fěrtuchy, fěrtoušky bývaly přemovány vyšivkami pestrými na dvě, na tři dlaně, divnými mřížemi vytkávanými s orly a zvířaty rozličnými a t. d. Mantlíky krátké a čuby sotva kryly ramena. Bývaly rovněž široce přemovány, podšívány kožešinami vzácnějšími. Svrchním dlouhým rouchem s rukávy nadouvány bývala hazuka přemovaná, podšívána někdy kožešinami. Střevíce nosily kordovanské, botky bílé, napřed se zlatohlavovými a aksamitovými čepičkami, přemované zlatými pasomány (tkanicemi), pantofle aksamitové, krumplované perlamy. Rukavice, dovážené vedle výroby domácí z ciziny (»vlaské«, »mejlandské«, »englické«, »francouzské«), byly vyšívány, bodené, někdy napouštěny vonavkami (»vonné, pižmové«). Z okras četných uvádíme pentlíky na hlavu perlové, zlaté, aksamitové, s cetkami zlatými a náušnice. Hrdlo ozdobeno bylo záponou, řetízky, křížky, grošíky. Někdy také páteřem, jenž zdobíval hlavně záplesti a býval skleněný, korálový, se zmy stříbrnými, pozlacenými, kameolový s rubínovými zmy, se žaloudky a pod. Okolo rukou byly ovínuty také penízky ohnuté na šnurce (na př. uherské zlaté), tkanice nákladně vyšívány, korálky. Při pasech drahocenných (zhotovených např. dílem řetízkovým, pancířovým) zavěšován byl váček ozdobný, stříbrné nožnice pozlaceným nožem, zlaté nebo stříbrné jablíčko na pižmo s drobnými ozdobkami (žaloudky, srdéčka). Kroužky na prsty, prsteny rozličné podoby (často »ruka v ruku«) opatřeny byly drahokamy domácími i cizími (často »orientálními«), někdy nápisem. Zdomácněla móda ovívat se »oháňkou« (fochrem, fochříkem) pávouou.

Začátkem věku XVII. požívá móda španělská vlády. Při změně modního krojezápadoevropského vedle jiného působil vliv oděvu soldatesky švédské za války třicetileté. Kabátce, známé vůbec jménem »švédské«, přiléhaly k tělu, měly krátký život a (což je ve vývoji kroje novinkou charakteristickou) krátké šosy, rozparkem od sebe oddělené. Ze předu spinány byly řadou knoflíků nebo haklíků. Původně úzké rukávy byly po délce rozstřiženy a upraveny tak, že mohly býti sepyjaty. Jako španělský kabát popasní, tak i švédský ozdoben byl při rameni vyvlačováním nádozem. Na vrub švédského vlivu kromě kabátce čítá Köhler také nový tvar obuvi. Na místo střeviců přiléhavých došly obluby nemotorné, ši-

roké boty, které nepřiléhaly k noze, jsouce tíži shrnovány až skoro ke kotníkům.

Největší vliv měla móda francouzská. Od začátku věku XVII. Francie řídila směr a postup kulturního rozvoje evropského, řídila vkus v umění, v literatuře, vkus společenské zdvořilosti i kroje. Vláda vkusu francouzského došla za Ludvíka XIV. vrcholu. »A la mode« stalo se heslem takřka všude po Evropě, také v Čechách, napřed ve vyšších vrstvách a odtud vnikala lákavá móda do kroje měšťanského i selského. Krátké poctivce vyvlačované nahrazovány delšími, pytlovitými nohavicemi, neřezanými, k nimž při koleně přiléhaly punčochy. Široký klobouk ozdoben velkým pérem. Límeček býval krajkovitý, hladký, konce rukávů ozdobeny též krajkami. Novou módou vloudila se do Čech přese všechny strasti nepokojných časů tehdejších bujná nádhera. R. 1686 vydává Leopold I. zvláštní patent královský proti přepychu krojovému. (Opis dra Z. Wintra.) Zapovídá prodej cajků zlatých a stříbrných i protkávaných zlatem a stříbrem, zlatých a stříbrných krajek, kalounů, prýmů, frančí a jiných krumplovaných věcí, hedvábných krajek a pentlí, bílých krajek k obojkům, k taclům, čepcům, k šátkům okolo hrdla a k fěrtouchům, garnitur ozdobných, šitých nebo tkaných, aksamitu, brokátu na šaty. Patent Leopoldův stanoví přesný řád, kterak se mají odívat jednotlivé stavy, duchovní, vladkové a měšťané.

Nová móda zavedla do Čech výstřednosti všude jinde známé. Čechové nosili podle jejích předpisů napřed nakadeřené »paruky« (říkali jim někteří »vlasopletky«), později omašlované »copy« s »toupetem« nad čelem a »krouslými«. Klobouky mivali »podepřené na tři (čtyři) kuráče«. Lajblíkem s kapsami, jindy kamizolou se žíněnými knoflíky, kabáty šosatými s knoflíky hedvábnými a v první čtvrti XVIII. věku, kdy šifka paruk mizela, novým oděvem bez rukávů, vestou, oděna byla hořejší část těla. Nohavice široké, punčochy stávkové až po kolena s hedvábnými podvazky, střevíce s velikými přezkami a mašlemi.

Ženy si pudrovaly hlavu a pro zvýšení dojmu lepily si po oblíceji napudrovaném černé ozdobky na způsob drobných hvězd, mušek, květů a pod. V uších visely »oringly«. Na hlavě mivaly z krajek a stužek vysoko načechraný čepce, »korkhele«, proti jehož přepychu mravokárci často horlili. Stalo se módou také v Čechách nositi široké »sukně s obrúčkem« (»štrikroky«). Na způsob hazuky z jemných látek bylo upraveno dlouhé roucho svrchní, plášťovitě s rukávy, sepyjaté podle potřeby páskou přes nádra, nazývané kontuš. Z konce věku XVII. a ze začátku věku XVIII. máme již jednak četné zprávy o lidovém kroji ženském (u Bílovského), jednak zachovaly se z té doby rozmanité částice krojové, zejména vyšivky, některé s určitými letopočty. Byl to kroj, který celkem podnes se udržuje na Moravě u Slováků nejrazovitěji (srv. začátek tohoto článku). V městech, na př. v Praze,

strojily se ženy řemeslníků krojem zvláštním, jenž přibíral z vládnoucí módy některé části Redel jej popisuje v knize o Praze r. 1728 (str. 532.). Nosí prý černý, sametový oděv («šnepku», *Schneppe*), nazvaný «vizír». Svobodné mají kolem copu chochol pentli. Vdané mají na vizírech krajky a čepce plátěné nebo krajkové, které zavazují kolem copu tykytovou stuhou a na hlavu připevňují mašli. Některé nosí kloboučky nebo biretky z tykty, sametu rozličných barev s dvojími i trojími vrstvami mašli z krajek nebo stužek. Vdané i svobodné mají dlouhý šat svrchní, hedvábný nebo vlněný, nazývaný «kazajka» nebo «kamizola». Pod tímto šatem veskrze nosí šněrovačku (Srov. Lumír, 1859, I. 89) Vládnoucí móda zanašela do Čech nové a nové zjevy, jež záhy tu zdomácněly přese všechny výčitky mravokárců věku XVIII. a na začátku věku XIX.

Podlé módy vyšších vrstev společenských, napodobené dle cizích vzorů, strojily se třídy zámožnější ve městech a z měst šířila se oblíba nové módy poněkud do vesnic. Lidové kroje, jak je posud ještě vidáme v Čechách, nejsou ryzi, nepokažený vzor pro představu o nejstarším kroji lidu českého. Jednotlivé části nynějšího kroje lidového vznikly teprve přirozeným historickým vývojem, vývojem dlouhým, způsobeným od nutkajících poměrů všeobecné vzdělanosti v jednotlivých dobách, třeba působivost poměrů těch zabloudila do venkovských krajů odlehlejších později a poněkud byla již její síla zeslabena. Jednotlivé části, na př. rubáš, rukávce, plachetka a pod. jsou původu domácího (prastarého), ale jiné, na př. šněrovačka s puntem, kordulka, brucelk a pod. jsou původu pozdějšího, cizího. Přes to však, že nynější kroj lidu českého upravován byl poněkud vlivem vzrůstajících požadavků a naléhavé potřeby podle módy, zachoval ještě do nedávna a zachovává misty podnes v jednotlivých krajinách svérázné znaky, charakteristické pro skupiny kroje plzeňského, domažlického, jihočeského, litomyšlského, turnovského a pod. jejichž některé ukázky mistr Aleš věrně vyobrazil (viz přílohu). O těchto nynějších krojích lidových bude psáno podrobněji pod dalšími vhodnými hesly, na př. o domažlickém při článku Chodové. — Srov. Dějiny kroje v zemích českých od dra Zigmunda Wintra a dra Č. Zibřta. Posud vydán I. díl, kdež líčený kroje od dob nejstarších až po války husitské. Podlé něho upravena dotyčná část tohoto článku. Na začátku téhož I. dílu uvedena podrobně česká literatura krojová. *Zbt.*

2. O české kuchyni.

Pokud zprávy do nejstarší české doby jdou, jídali naši předkové chléb, hrách, maso, sýr, kaše a ovoce. K tomu připíjeli med a od nepaměti pivo. Pekaři vyskytují se již v nejstarších listinách a do XV. stol. uměli dělati Čechové chléb již na dvanáctero způsobů, z nichž zajímavější jest chléb žemlový, žitný, nakyslý, mazanecový, ječný, prosný, jahlový, pohankový, oplatkový. Z vaření na předním místě v české

kuchyni byl a po věky zůstal hrách. Hrách stal se národním jídlem českým tou měrou, že cizinci toho si za všecken čas všímali, ba někteří tomu se i posmívali. (Celtés humanista 1491.) Jakmile se otevrou ve XIV. a v XV. věku první zápisy o domácnostech panských a měšťanských, ihned vyskytá se v domovitých zásobách drahé hrachu; i pozdější dobou mlsné české hostiny končily se hrachem. Z jiného vaření, v němž dosti záhy připomínají se jáhly, kroupy, semenec (již v XIII. st.), dělány kaše s přispěním medu a sýra čili tvarohu. Sýrná kaše o svatbách, jak ji uvádějí zprávy z XV. věku, zajisté jest původu mnohem staršího. Maso v Čechách jídalo z kosti sobích mozek vysával již člověk diluvialní (dle nálezu prof. Kušty u Rakovníka); maso domácích zvířat ujal se pokrm i Čechové rolníci, a maso zůstalo podlé hrachu rovnoprávnou částí české kuchyně. Masníci a svináři vyskytují se jako hotové řemeslo již kolem r. 1088 (Erben, Reg. 99, 79), což svědčí, že i neuhledný vepř k pečenému záhy oblibován. Při odkazech, které se dějí od dobrodinců školám, špitálům v XIV. a XV. stol. nejčastěji čteš o hrachu a mase. I dělnický lid v Kutné Hoře chtíval v XV. stol. syčen býti jenom masem. Stojitě v řádě obecní kuchyně na Horách r. 1462, aby dle starého zvyku ku pohodlí lidu dělného «dva vepře bítá byla» a kuchynici aby bili čisté dobytky a kury. (Sbor. Hist., Šimek 1885.) Konrád Celtés podivuje se r. 1491 velikosti masných trhů pražských, a ještě r. 1605 dí jedna zpráva císaři Rudolfovi podaná, že lid obecný nejvíce chlebem, pivem a masem živ jest, kteréž slovo ovšem od počátku vojny třicetileté, která zemi vytrávil, již neplatí. Zvěřina stala se již v časech starých stravou pánů, což soudíme z toho, že dosti brzo ti, kdož mohli, zvěře si hájili. Hortus ferarum prope Cadan vyskytuje se r. 1261 již jako stará věc. (Emler, Reg. II., 128) Naproti tomu ryby jidány vůbec. Zvláštní pstružníci vyskytují se r. 1115; a ještě r. 1323 měl Bořič hojně ryb v sobě! Kromě toho od starodávna vozeny k nám od moře ryby tůni, slané, sušené. Podlé masa a rozličného vaření za starodávna více požíváno ovoce nežli dnes. Jablko a hruška bývaly podstatnou částí obědů, jimiž čtění i králové. Jablko vniklo do české kuchyně tou měrou, že i do úpravy valné většiny jiných jídel se vpravovalo jakožto topénka nebo křížala zřezaná. I při pivě pojídali naši předkové ovoce. K starodávnému ovoci brzy po křížáckých vojnách přibýlo ovoce nové. Nejprve břeškvě. Po nich všně připomínají se v Krči r. 1328 (Emler, Reg. III. 567); teprve v XV. věku špendlíky a slívy. Příprava krmí v staré době bývala asi prosta. Za koření sloužila sůl ze sousedních zemí přivážena a řeficha, šalvěj nebo jiný domácí květ. Vojnami křížáckými rozšířeno u nás jako jinde orientální koření větší měrou, a od těch dob nejprve v kuchyni panské a naposled i v lidové všecko kořenili; ale kořenili zprvu asi jen mírně, poněvadž koření byla příliš drahá věc; teprve později v tom přeháněli. Štitný zlobil se na

kuchaře, že dráždí žaludek jíškami sladkými a pepíky ostrými; Hus káral labužníky, že i víno míchají bobkem a zázvorem.

Do konce XV. věku již byla česká kuchyně velmi rozmanitá. Z lepších krmí lidových připomínají se kolače, měchury, buchty, šišky, mazance, svítky, koblihy (ze žemlí a z perníku), všelijaké huspeniny, kaše, bochníky kořenné, zelníky, vdolky, líhance, pučálka, jelita a klobásy a zeli. U měšťanů a šlechtě panovaly všelijaké okořeněné odrůdy kašové, šalše, konfekty, odvářky se zvětinou pernatou a jinou. Ze uměli tehda Čechové i tuto svou kuchyni panskou upravovati způsobem svým, to na jisto vysvitá ze zprávy, pochodící hned s počátku XVI. stol. (1516), že ctili Pražané posly císařské na radnici 18 krměním po českou připravenými. Krmě české dostaly se do nejstarších německých knih kuchařských pode jménem *heidnisch, beheimisch* již ve XIV. stol.

Nejbůjnější byla česká kuchyně v stol. XVI. V tom věku psány u nás již zvláštní kuchařské knihy. S počátku toho věku dotčeného jest kniha u Severny mladšího tištěná (exemplář prof. Jiráskem museu darovaný) a z konce věku pochodí známější kniha Bavora z Hustiřan (1591), na prvnější knize spoléhající. V těch knihách do očí bijí veliké vlivy cizí kuchyně v kuchařství české. Žalují karatelé mravů tehdejších, že »nyní páni, zemané a měšťané nechťejí jísti po staročesku než po vlasku«; »Žádný národ není, aby jídlem, nápojem i obcováním čímsi jiným se dělal, jako náš český národ; ani pojedí a se napití neumějí po česku, než jest všecko u nich po vlasku a po německu.« V české kuchyni stol. XVI. jest málo prostoty starodávné; většina krmí, jak je knihy kuchařské vypisují, činí dojem raffmomanosti. Do půl pata sta krmí rozmanitě upravených uvozují knihy, v tom je sterý způsob mas vařených a pečitých, z čehož dobrá polovice sluší ptákům, padesaterý způsob krmí rybích a nad sto kaší, šišek a jiného vaření. Nemírné kořenění jest charakteristika. Jalovec i pomorančová kůra, kapary, zázvor, skořice, pepř, muškát, hřebíček, šafrán dávány do všeho na lžice a hrsti. Aniž spokojili se s kořením v jídle jediným ! Do některých jídel při hodokvasě bylo vsypati koření všecka. Maso neupravovali tak, jak urostlo, dobré dvě třetiny masových receptů v XVI. stol. chtějí tomu, aby maso se v hmoždíři nebo na prkně rozbijelo; zvláštní ráz tehdejší kuchyně také ten, že bývaly mnohé krmě pestrá míchanice všelijakých chutí. Na příklad kaši hrachovou pořizovali z hrachu stlučeného s přimisením malvazí, švestek, květů, bezu, růže, pepře, zázvoru, skořice, prachu z jader višňových ! Jídla též bývala pro oko barvena i pozlácována ! Zvláště na »kyselících« z masa a z rozličného těsta robených, chtěvalo se, aby se barvy trefně spojily. Ale to se nám vidí za rozdíl od kuchyní cizinských, že při jídlech nádherných na podívanou (*Schauessen*) u nás nepanovalo takové ukřutenství jako jinde, kde pekali zvířata za živa. V XVI. věku již uměly kuchařky dělati ke krmím mhu (sníh) z bílků;

ke kaším nově přistoupily mazy z ovoce a varmuže z rozličných materií masitých i z rýže, z mouky, z bylin a z mléka. Při zvěřině, kterou dělávali »v láku« i »v své jíšek«, vyskytují se medvědí paznehty a veverky; k starodávným ptákům, mezi nimiž přední místo držely kury a husy, v XVI. věku často přinašejí se na stůl indiánští kohouti (krocan), pávi; z ryb přední místo drží štika, pstruh a kapr, ale pekou a smaží se též líni, míci, mihule, lososi, okouni, štihlata, lampredy, ladnici, herynk, treska, rejnoci a řídko kdy ouhoři. K rybám za obzvláštní mlsnotu počítán bobří ocas a méně vzácní raci. Ustřice připomínají se u nás r. 1578.

Od starodávna jídalo se čtyřikrát v den. Snídaně bývala záhy z rána, poněvadž lidé dříve začínali práci, nežli my teď jsme zvykli. Snídaní víno, pivo, žemle, pivná polévka, ryby, úkrop. Tedy nic stejného. Obědy byly v hodinu dle stavů nestejnou. Panstvo rádo o desáté hodině (německé) jídalo, řemeslníci o polednách. Při obědích sedala rodina s čeledí u stola pospolu. Jen šlechta nemívala v tom společenství se sluhami svými. K svačině brávali naši předkové lecco, ale příliš nápadno, kterak často i urození pojídali k svačině cibuli a česnek. Okolo hodiny 21. se večerávalo. Večeře na př. tovaryšů mlynářských v XVI. stol. záležela v jise, vaření, v mase a chlebě. Selský lid v poledne i večer jidal z hrubých okřínů polévky a kusy masa, hrách, kroupy, slaniny. Na stolech bývaly v zámožných rodinách ubrusy i pěkně vyšívané, slánky i stříbrné, někde též alabastrové, obyčejně ovšem jen cinové. Na pití byly dřevěné i cinové hubatky, při hodech stříbrné koflíky pozlatité s příkrývadly a umělecky urobené. Od polovice XVI. věku přibývá sklenic. Vidliček do konce XVI. věku neměli. Jedna velká byla k hlavní míse již od starodávna, tou si podávali kusy masa, jež pak na talíři rozebral každý lžící a nožem i prsty, jak uměl. Obyčej byl u pánů a měšťanů ten, že jídla kladena na stole »na níž«, to jest nádoby železnou, mosaznou, v níž chováno uhlí nebo vroucí voda, aby krmě nevystydl. Před jídlem a po něm modleno i zpíváno. Jídalo se za starých dob velmi mnoho na jedno posedění. Stůl dětský na Treboni na počátku XVII. věku obsahoval polévku, hovězinu, zadělávané, kuře, dvojí pečení, vařivo, chléb, pivo, víno. Večeře úředníků krumlovských byla obyčejně v osmi krmích. Obyčejná strava hospodská, skrovná, za tří groše, měla r. 1543 zahrnovati v sobě v době postní polévku, troje vaření a dvoje ryby ! V době husitské prikazováno i vězněným dlužníkům. kteří dokonce nebyli na hodech, nébrž v pokutě, aby měli denně chléb, piva pintu, dvě krmě teplé, hrách a kus masa. Na veliké jedlctví našich předků nařiká kde který mravů karatel od Štítného počínajíc. Při hodokvasích, zvláště při svatbách, křtinách i pohřbech, o slavnostech výročních utráceny sumy až nepodobné k víře. Některé hodokvasy našich šlechticů, na př. svatební kvas Viléma z Rožmberka r. 1587, staly se pověstnými a uvozují se i v cizích literaturách. I selský stav rád

užil posvícení, pouti, douškání, masopustu a jiných příležitostí k hodokvasům svého způsobu. Marné byly zákazy a omezení královské i sněmovní. Marně i úřadové městští snažili se stavovati bujnost. (Václav IV. o posvícení.) Kde který hodokvas býval spolu oslavován velikým pitím. K tomu obírána nejprve vína. Již v nejstarších pamětech (v stol. XII a XIII.) jsou zprávy, že k nám vožena vína cizí; nejčastěji rivoli. Podlé cizích vín byla u nás zvláště po Karlovi IV. hojna vína domácí. Ze starších nápojů nežli vino nejprve jest uvéstí medovinu. Čechové byli jako všickni Slované přátelé včel, dle Dalimila nalezli po svém příchodě včely divoké v zemi naší, a není pochyby, že uměli dobře užívatí medu na způsob všelikteraký. Medovinu nejprve asi vařivali ti, kteří osadili krajiny vyšší, při lesích. Lidé doleji v kraji živněm bytující od nepaměti vařivali pivo. Staří medovinu vařivali z dešťové vody; aby se zachovala na časy, dávali do ní kvas. V XVI. stol. med vařen již z vod tvrdých a přičiňován k němu i chmel. Medovina byla bledá, lepší (byl-li med z květů lípových) nebo přičervenalá, horší. Prodávala se v Praze hojně ještě v XVI. věku. R. 1626 dostala hospoda v Platejze v Praze na medovinu privilegiu. Poslední zprávy o medovině v Praze jsou z r. 1729. Tenkrát bylo platiti berně (tácu) z pinty medu 3 krejcar. České pivo záhy stalo se tak výborným, že je vozili přes hranice. V XV. věku voženo do Polska a ještě v XVII. věku má pražské pivo horké po všem Německu dobrou chválu. Česká piva přirovnávali k nejlepšímu pivům gdanským a hamburským. Vedle pražského slavně bylo pivo »březnové« v Opavě, výborná piva dělali v Žatci, v Budějovicích, v Slaném, v Domažlicích, v Rokycanech, v Hradci a j. Nade všechna nejslavnější bylo pivo rakovnícké, jehož export do Prahy a na všechny strany Čech převzalo na sebe teprve od polovice tohoto století pivo plzeňské. Těch nápojů pivali naši předkové při rozmanitých příležitostech nemírně. Přičiňovala k tomu nejprve strava, z míry pepně kořeněná, pak blahobyť k bujnosti pobádající a snad poněkud i příklady německých sousedů. »Na národu českém a německém nejvíce se ukazuje, že mnozí za jeden den habebně propijí více, nežli za celý týden mohou vydělati.« Tak di kazatel Rešel v XVI. věku. Při hodokvasech dával k nesmírnému pití příležitost tak řečený »wilkum«, jehož německý původ patrno. Bylo to připíjení »o celou« (čiši) nebo »o půl«. Sněmy zakazovaly wilkum; pokutami peněžitými hrozilo se pánům a měšťanům. Lidu selskému hrozila trdlice. Kořalka čili vino »žžené« nebo i pivo »pálené« byla ještě v XV. věku lékařstvím. Ale již v tom dotčeném věku a pak v následujícím zpíjeli se lidé kořalkou často.

Koncem stol. XVI. a počátkem XVII. přibývají do české kuchyně všelijaká jídla nová nebo aspoň po cizinsku upravená. Z oněch jsou biskaty, pařtyky, dorthy, carbanaty; z těch jsou pečené po polsku, po uhersku, po vlasku.

Pařtyky zaujaly místo starých českých kyselic a jídel »na podívanou«. Bývaly pekány po způsobě španělském, francouzském i anglickém. Nasekáno do jich těsta masa všelikterakého. Dávali do pařtyk tetřevy, ouhoře, hrušky, kaštiny, kapouny, kachny, ryby, zvěřinu, tresku, holuby; pařtyky ozdobovány ohonem pavím. Touž dobou také čokoláda na panských stolech českých zdomácněla; z nových jídel jsou také cerbuláty vlaské, smažené to jitrnice z masa vepřového a telecího s pepřem, hřebíčkem, skořicí, muškátem, zázvorem, kolíandrem a se slaninou. R. 1712 ponejprv mluví se v české kuchařské knize o »zemských jablkách«. Ale tenkrát činí ještě dojem vzácného koření. Vyskytují se vedle račích hrdělek a špargle v pařtyce. V rakovníckých pamětech zapsáno, že »verdeple« do Čech ponejprv byly přivezeny r. 1719. V druhé půlce XVIII. stol. zemáky již zvešedněly a staly se hlavní stravou lidu. Stejně s brambory na samém počátku XVIII. stol. přinesena k nám káva. Jiří Damascenus Deodatus založil první kavárnu pod malostranskou věží. (Schaller III, 630.) R. 1749 již byla kavárna v divadle v Kotcích. (Arch. pražsk. listin, 591.) V druhé půlce XVIII. věku dostala se káva i do selských chaloupek, ale dle zprávy Vavákova (1787) podávána jen o posvícení. Novější dobou razí si cestu i do českých chalup čím dále tím více čaj. Káva a čaj staly se všude snadněji přístupnými pro zlacinělý cukr. Druhdý slazeno medem anebo cukrem ze zámoří přiváženým, drahým, z cukrové třtiny tlačeným. Nejobyčejnější cukry u nás byly kanárský, melický, tomašský, pojmenované dle ostrovů, na nichž rostly. Tomašský byl tmavohnědý a nejhorší. Cukr zlaciněl, když od počátku XIX. stol. jali se ho robiti doma z řepy.

Patrno již, že není rozdílu mezi kuchyní starodávnou a naší v tom rozumu, jako by onano byla hrubou, barbarskou a prostou. Rozdílu není ani v rozmanitosti ani v raffinované strojbě. To všechno měli a uměli naši předkové. Rozdíl bude jen v tom, že průměrem děje se teď přípravy jídel jemněji, některé látky z kuchyně že vymizely docela nebo daly se nahraditi jinými a konečně že se již tolik neplýtvá kořením.

-ter.

N) Dějiny právní.

I. Úvod.

1. Význam právních dějin českých. Právní historie česká, majíc za úkol vylíčiti vznik a vývoj práva v zemích českých od dob trvalého osazení se v nich obyvatelstva slovanského až po novější dobu, jakož i vylíčiti příčiny změn, které v právním stavu obyvatelstva těchto zemí během času nastaly, tvoří právníkou část politických a kulturních dějin českých, jichžto známost předpokládá. Jako tyto politické a kulturní dějiny české jsou součástí světových dějin politických a kulturních, tak zase české dějiny právní jsou součástí světových dějin právních, kteréžto světové dějiny arci nejsou posud ani

v hlavních obrysech probádány a sepsány. A poněvadž dále dle učení sociologů světová historie právní má tvořiti součást jednak popisečné části sociologie, pokud jejím předmětem je vypsání faktického vývoje právních pojmův a zjevův v celém lidstvu, jednak vlastní neboli obecné sociologie, které se připisuje úkol vyzytovatí zákony vývoje společenských zjevův a tedy též zákony, dle kterých děl a děje se skutečný vývoj právní v celém lidstvu, tedy ovšem i česká historie právní, jsouc částí a to neposlední obecných dějin právních, může se jako každá speciální historie právní považovati též za součást nebo podklad vědy společenské, o jejímž vybudování se sice delší již dobu a to velikými mysliteli (Comtem, Spencerm a j.) usiluje, k níž však sotva ještě první pevné základní kameny jsou položeny.

Poutat' zajisté vývoj právní v zemích českých nemalou měrou pozornost i dějepisce i právního historika i sociologa i praktického právníka pro vynikající postavení, které země České po dlouhá staletí zaujímaly uprostřed světa slovanského a germánskorománského, jakožto zprostředkovatelé vzájemných styků těchto velikých světův i v oboru kultury právní, jakož i pro znatelné všude stopy vlivu, jež minulý náš vývoj právní na platný právní stav v našich a i ve vůlejších zemích byl zanechal. Vývoj ten v dávných dobách spočíval na základech společných všem národům slovanským, arci do jisté míry společných i všem ostatním národům arijského původu, a teprve během času následkem rostoucího vlivu vzdělanosti západní a souvisejícího s ním zdomácnění práv cizího původu na naší půdě, jmenovitě práva římsko-kanonického a německého, zabočoval v odchylné, ač vždy dosti samostatné dráhy, takže naše právní řady postupem času namnoze se přizpůsobovaly právním zřízení zemí západoevropských. Trvalé pak spojení zemí českých s ostatními zeměmi domu rakouského mělo za následek, že ve všech zemích, jež tvoří dnes soustátí Rakouské, práva a ústavní zřízení čím dále tím usilovněji se sjednocovala, a že toto sjednocování vedlo konečně k velkým kodifikacím obecného rakouského práva na nově utvořených společných základech, jakož i k závažným proměnám v celém životě státním. Následkem toho právní historie česká, majíc podati obraz tohoto vývoje a přihlížejíc při tom též k národnímu zivlu v právu, obsahuje zvláště pro starší dobu bohatý materiál pro dějiny jednak národního slovanského práva, jednak též práva německého a římsko-kanonického. A poněvadž dále právní historie rakouská ve starší době nemůže ani ničím jiným býti, nežli paralelním líčením, porovnáváním a jakýmsi souhrnem právního vývoje v jednotlivých skupinách zemí domu rakouského a tedy také v zemích českých, jakýmsi mikrokosmem obecné historie právní, a poněvadž ona i v novější době k událostem historicko-právním v zemích českých povýtečně musí přihlížeti, tedy přirozeně právní dějiny zemí českých, jakkoli tvoří samostatný předmět vědeckého badání, mohou se poklá-

dati zároveň za podstatnou část' rakouské historie právní.

2. Literatura. Mnohostranný význam právních dějin českých činí pochopitelné, že k nim pozornost přehojně byla obracována. Mnohočetné jsou literární práce, které spadají do oboru jejího; rovněž velkou řadou publikací pramenův v právnických a historických přispělo se už k objasnění právní minulosti zemí našich. Nicméně soustavného díla, které by vyčerpávalo celý předmět, posud nemáme. Začalát' se právní historie u nás vůbec později pěstovati nežli na západě. Kdežto tam humanismus, hnutí reformační a zápas moci zeměpanské s moci stavovskou, v Německu též úvahy o příčinách recepce římského práva, obrátily záhy pozornost k historii právní, u nás setkáváme se teprve ve století sedmáctém s prvními začátky užívání materiálu historického při pojednávání o otázkách právnických nebo politických, na př. ve spisech Kocína z Kocinetu, Fruweina z Podolí, Stránského, Goldasta, Balbína, Kyblína, Proškovského, Schambogena, Jana Jordana, Neumanna z Puchholze a j. Ve století osmnáctém a na počátku tohoto století mnohé otázky veřejného práva, snahy po jednotě zákonodárství a správy, reformy josefinské a vzbuzený tím odpor stavů, změny v studiu právnickém, v němž od časů císařovny Marie Terezie praktickému domácímu právu větší pozornost se začala věnovati, jakož i mnohé jiné potřeby praktického života daly podnět četné literatuře, ve které-arcí mimotně a dilem nekriticky, časem i tendenčně-přihlíželo se k otázkám právní historie české jakožto k otázkám praktického práva. Sluší zde uvéstí jména právníkův Azzonih, Hildta, Ramhovského, Feigla, Grosse, Rieggera, Peithnera z Lichtenfelsu, svob. p. z Mayeru, svob. p. z Brettfeldu, Veitha, ryt. Vokouna, Stöhra, Jordana, Tvrdého, Kosteckého, hr. Auersperka, Hasnera, Helferta, Koptze, Schnabla; z historiků Dobnera, Dobrovského, Pelzla, Voigta, Cornovu a mn. j. Právní historie česká sama o sobě nebyla ovšem ani v této době pěstována, neboť nedostatečná známost pramenů velmi stěžovala vědecké badání v oboru jejím. Teprve v tomto století došlo zásluhou historiků, jichž v tom i právníci napotom horlivě následovali, k závažnějším pracem z jejího oboru. Při tom i národní probuzení i vliv historické školy v Německu (Savigny, Puchta, Eichhorn a j.) povzbuzovaly nemalou měrou k důkladnějšímu seznamování se s domácími dějinami vůbec a s dějinami práva zvláště. První, kdož u nás začal psáti se stanoviska historického o právu českém na základě důkladných studií archiválních, užívaje při tom srovnávací a historicko-systematické metody, byl Palacký, když před ním v Polsku Maciejowski (v *Historii prawodawstw słowiańskich*) byl začal pracovati na právních dějinách slovanských a tedy též českých, chtěje umožniti kodifikaci práva v Polsku na slovanských

základech a vybízí Palackého ke spolupracovníctví na tomto díle. Příkladem jejich následovali-hledíme-li k chronologickému pořadí čelnějších prací v obor náš více nebo méně spadajících-historikové: Šafařík, Vocel, Tomek, Glückseelig (*Geschichte des böhmischen Staats-u. Privatrechts*), Gindely, Emler, Brandl, Dudík, Schlesinger Kalousek (*Státní právo české*), Lippert, Sedláček, Perwolf, Rezek, Denis, Loserth, Bachmann, Werunsky, Adámek, Tadra, Winter, Peisker; právníci: Chmelenský, Štrobach, Rössler, Haymerl, d'Elvert, Hermenegild Jireček (*Slovanské právo v Čechách a na Moravě, Das Recht in Böhmen und Mähren*), Pštros, kníže Rudolf Taxis, Schmid z Bergenholdu (*Geschichte der Privatrechtsgesetzgebung und Gerichtsverfassung im Königreiche Böhmen*), Tomaschek, Slaviček, Randa, Jičínský, Rybička, Kürschner, Toman, Pernice, Haněl (*O vlivu práva německého v Čechách a na Moravě*), Maasburg, Ott (*Působení práva církevního na rozvoj řízení soudního vůbec a zemi českých zvláště*, v *Právníku*, 1877; *Beiträge zur Receptionsgeschichte des röm. kanon. Rechtes in den böhmischen Ländern*), Czyhlarz, Čelakovský, Zygł (*Istoriya slavyanskich zakonodatelstv; istoriya češskago práva*), Dareste (*Études d'histoire du droit slave*), Ruber, Storch, Kaizl, Trakal, Bohuš Rieger, Hennera mnozí jiní, kteří tu neb onu otázku domácího práva se týkající za předmět svého badání sobě obrali. Souběžně s těmito pracemi vydány jsou početné publikace pramenů právnických a historických. Z domácích uvádíme publikace Palackého (*Archiv Český, Urkundl. Beiträge*), Rösslera (*Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren*), Hermenegilda Jirečka (*Codex juris bohemicus; Svod zákonů slovanských*), Erbena, Emlera a Hubera (*Regesta*), Emlera (*Pozůst. desk zemských, Urbáře, Prameny dějin českých, Libri confirmationum*). Gindelyho (*Staré paměti dějin českých*), spolu s Fr. Dvorským a Pažoutem (*Sněmy České*) Borového (*Libri erectionum*), Čelakovského (*Sbirka pramenů práva městského*), Schlesingra, Rezka, Gradla, Kalouska, Strnada (*Městské knihy a kroniky*), Hoffmana, Jacobího, Voigta, Tadry (formuláře) a mnoha jiných. Tyto publikace pramenů a založená na nich pojednání doma i v cizině sepsaná, rostou utěšeně každého roku a podobně doplňuje se obraz minulosti zemi našich řadů záslužných prací na Moravě a ve Slezsku, o nichž při těchto zemích zmínka se stane.

3. Rozvržení látky. Souborné dílo o právních dějinách českých, které by vyčerpávalo alespoň vědomosti v této tak četné literatuře obsažené, musí se nazvatí netoliko možným, nýbrž i ve vědeckém ohledu podnikem zajisté žádoucím a naléhavým. Řádky tyto arci nemohou mít za účel nahraditi takového díla, nýbrž mohou poskytnouti toliko stručný jakýs jeho nástin a přehled, který v tomto encyklopaedickém díle mnohými

články na jiných místech uveřejněnými nalézne doplnění. Nutno při tom arci všemožně se obmezovati a to hlavně ve dvojím směru. Ukolem právní historie české jest podati obraz právního vývoje ve všech zemích českých, poněvadž tento vývoj vnitřně souvisel a skoro souběžně i dosti stejnotvárně všude v nich se dál; ale nám zde třeba se obmeziti na vylíčení právního života toliko v zemi České. Právní dějiny české mají dále poskytnouti známost celého vývoje právního v zemích našich, mají býti netoliko zevnějšími nýbrž i vnitřními dějinami právními, při nichž k historickému vývoji všech ústavů právních se hledí. Nám však zde nutno se spokojiti toliko s přehledem, jednak dějin pramenů právních, jednak dějin práva ústavního neboli státního v užším smyslu slova. K ostatním částem vnitřních našich dějin právních, jmenovitě k dějinám práva správního, soukromého, trestního a processuálního na jiných místech bude přihlédnuto.

V zájmu pak stručnosti a přehlednosti chceme o obou těchto oddílech odděleně pojednati a majíce na mysli, že změny v organismu právním daly se pozvolnu a nedají se přesně jednými a týmiž roky ustanoviti, jak lhering přesvědčivě ukázal, chceme v jednom i druhém oddílu rozeznávati sice tři hlavní období, která se označují zejména stupněm vyvinutosti právních řádů u nás a souvisejícím s tím menším nebo větším vlivem západní vzdělanosti právní na právní a společenský život obyvatelstva zemi našich; avšak nemají býti na překážku užívání tak zv. vnitřní chronologie při líčení tohoto vývoje.

Období ta jsou:

A) Doba starší, jež sahá od V. až asi do sklonku XII. století. V době té vývoj právní v Čechách dál se větším dílem ze společných základů slovanských; právo obyčejové převládalo; teritoriální poměry státu českého se ustalovaly; moc zeměpanská poddržovala národní povahu; stavovské rozdíly pozvolnu i v oboru práva začaly vystupovati, a jednoduché řady právní hlavně vlivem křesťanství počaly se vyvíjati a polepšovati.

B) Doba střední od sklonku XII. století až do války třicetileté. V té době vliv právní kultury západní čím dále tím intenzivnějším se stával a přispíval k dalšímu vývoji právních našich řádů na základech domácích a cizích. Vedle domácího zemského práva domohla se platnosti zvláštní práva cizího původu a všechna ta práva jsou sepišována, vzdělávána a kodifikována. Hranice českého státu rozšířily se na nové země a napotom všechny země české spojeny jsou trvale r. 1526 se zeměmi koruny uherské a s dědičnými zeměmi rakouskými pod společnou dynastií Habsburskou. Moc královská v ty časy sesilující se na jedné straně, byla nucena mnohých svých práv se vzdávati ve prospěch stavů privilegovaných, kteří vždy více se uzavírali a odlišovali od ostatních tříd společenských. Vedle obyvatelstva českoslovanského usadilo se v zemi hojně obyvatelstva německého,

jež domáhalo se postavení rovnocenného v koruně i zemi České, o něž však válkami husitskými namnoze přišlo. Při tom dlouholeté vnitřní zápasy politické a náboženské, podněcované sobectvím a panovačností vyšších tříd společenských, vedly k poklesnutí veřejného ducha a k úpadku země České.

C) Doba novější, která sahá od strastných dob třicetileté války až po naše časy. V té době koruna Česká ztencena je na své rozloze a země České užším svazkem jsou spojeny s ostatními zeměmi domu rakouského, kterýžto svazek je prohlášen pragmatickou sankcí r. 1713 za nezrušitelný, r. 1804 obdržel název císařství Rakouského a r. 1868 Rakouskouherské říše. Následkem recepce obecného práva a uskutečňování snah po jednotě práva v zemích neuherských kodifikovány jsou nové a společně nejdůležitější obory práva pro všechny tyto země; při tom pozměněno i zaměřeno jest domácí právo české obecným rakouským právem. Současně prováděným záměrem soustřediti a zjednodušiti správu veřejnou ve všech zemích rodu rakouského přetvořeno jest podstatně ústavní zřízení též země České. Rostoucí moc státní nejprve obmezovala a pak docela odstranila práva privilegovaných stavů, postátnila úřady a soudy, provedla dalekosáhlé proměny v ústavě a správě, vzdala se příkrého stanoviska státního náboženství, zrušila nevolnictví i poddanství lidu selského a začala všem obyvatelům bez ohledu na jejich rod a majetek zjednávat rovné postavení občanů státních před zákonem a soudem, přiznávajíc jim v novějším čase určitá politická «základní práva». Konečně pojistila svobodně voleným zástupcům obyvatelstva účastenství v zákonodárství a správě veřejné; obnovila do jisté míry samosprávu země, okresův a obcí, která po dvě tři století byla všemožně obmezována, přiznala národnosti české, která po zákonu z r. 1627 měla míti s národností německou stejná práva, avšak ve skutečnosti byla se dostala do postavení podřízeného v zemi, aspoň zásadně zase rovné právo v životě veřejném a přispěla v mnohém ohledu k opětnému duchovnímu a hmotnému povznesení země, podporována jsouc v tom ovšem vydatně svazky autonomními, jakož i vzdělaností, pracovitostí a zdatností obyvatelstva. Mnohé arci otázky veřejného života ostávají v přítomném čase a tedy i na konci této doby nerozřešeny, mnohé oprávněné tužby nesplněny. Není provedeno úplně rovné právo národnosti české s národností německou v zemi; nejsou v souhlas uvedeny požadavky plynoucí z dřívějšího státoprávního postavení a z pozůstatků posud platného zvláštního veřejného práva zemí Českých s novějšími ústavními řády; nejsou uskutečněny posud mnohé veliké úkoly, které nová doba v tak přehojné míře osvicenému modernímu státu ukládá, avšak dráha k obecnému pokroku a blahu, o kterém dávná pokolení sotva sníti se odvažila, je ražena a namnoze od moudrosti súčasenných kruhů bude záviseti šťastnější anebo méně šťastná budoucnost vlasti.

II. Dějiny pramenů.

A) Doba starší.

1. V nejstarších historických zprávách domácích i cizích nalézáme zmínky o Krokovi i jiných nálezcích práva, kteří prý znali práva a obyčeje kmenů slovanských v Čechách (*jura et consuetudines slavicae gentis*). Nebylo tudy pochybo, že kmenové ti mají svá zvláštní obyčejová práva, jež se různí obsahem na př. od německých národních práv, zvaných *leges barbarorum*, která do času Karla Velikého byla už sepsána a v ten čas opravována. Práva tato československá následkem rozdrobenosti kmenové a neznámosti písma nebyla dlouho jednotna ani určitě formulována, tím méně sepsána, musila tedy být jak rozmanita, tak i neurčita. Každý kmen, každý svazek župní, obecní nebo rodový v době pohanské i dlouho potom měl své místní obyčeje právní, kterými upravoval jednoduché společenské své poměry a jež zakotveny byly hluboce v názorech jeho mravně náboženských. Nebyloť také dlouho jiné moci, která by byla právo chránila a ve skutek uváděla, kromě mravu, jenž chránil jednotlivce a svazek, kterému přináležel, když sobě zjednávali právo. Při tom obyčejí místními spravováno se jakožto nezbytnými pravidly namnoze neuvědoměle, tak jako prostý člověk i dnes užívá správně neznámých mu jinak pravidel jazykových z pouhého návyku. Přes všechnu tuto neuvědomělost, neurčitost a rozmanitost měly obyčeje právní společně své kořeny v minulém společném právním životě a přesvědčení lidu slovanského, a sice podobně jako dialekty bujně druhdy kvetoucí v zemích slovanských měly svůj základ v starodávném společném jazyku slovanském. Teprve postupem času docházelo k určitéjšímu formulování neboli «nalézání» obyčejového práva, a sice dalo se tak u nás, jako kde jinde, nejprve ve formě přísloví a řekol právních, jakož i ve způsobě úmluvy nebo nálezu na soudech národních nebo smířcích uzavíraných neb vynášených, když už dříve názory právní hleděly si pomoci symboliky zjednatí trvalé platnosti. Aby však formulované právo obyčejové mohlo nabyti trvalejší a obecnější platnosti, bylo třeba sepisovati je v abstraktnější formě a přepisy jeho šířiti. Jako mluva sjednotila se hlavně spisovným jazykem, tak takovými sepsaným neboli «spisovným» právem sjednocovaly se obyčeje právní. Podlé všeho došlo u nás k takovému sepsání práva mnohem později, nežli v zemích západoevropských a ovšem teprve v době křesťanské. Nejedny příčiny musily nutiti k tomu. V dobách pohanských živel právní nebyl zajisté od žvilu mravně-náboženského oddělen, nýbrž těsně s ním spoután; křesťanství, které šířilo nové názory mravní a to jednotné, podkopalo půdu mnohým starým obyčejům právním, jež souvisely s názory pohanskými. Nastával spor nových názorů se starými, jež bylo třeba řešiti. Kromě toho pracně se vyvíjející ústřední moc knížecí společně s moci církevní vykořeňující obyčeje pohanské, usi-

lovaly zároveň o opravu ústrojí státního i společenského a zaváděly tím podnět k pozvolnému tvoření se jednotného zemského práva obyčejového (*communis consuetudo terrae*), jež arci dlouho nenabývalo převahy nad místními obyčejí právními. I zemské toto obyčejové právo spočívalo namnoze na domácích základech a lišilo se v mnohém ohledu od souasných práv cizozemských; i ono těžce se pozbavovalo kolísavosti a neurčitosti. Nebylať moc zákonodárná od moci soudní oddělena a tím méně ustálena; kdo soudil, ne prováděl platný zákon, nýbrž teprve »nalézal právo«, vynášel buď nové normy právní nebo rozhodoval, který obyčej právní platí; soudce sice obyčejně držel se dříve již »nalezeného« práva, avšak mohl naléztí časem také právo jiné. Obecně platných norem tedy bylo málo. Při tom staré naše památky právní mají převahou ráz kasuistický, neboť konkrétní případy zaváděly podnět k formulování práva. To bylo na velkou újmu abstraktnosti norem právních. Pozvolnu teprve ve vyšších a vzdělanějších kruzích společnosti tvořilo se jednotné abstraktnější právo, dole v lidu platily staré neb opravené místní obyčejové právní. Při tom duchovenstvo a cizinci do země za obchodem přicházející a zde se usazující řídili se svými právy a dávali si je také od panovníků českých potvrzovati. Následujíc jejich příkladu i šlechta začala vymáhati si uznání zvláštního postavení právního v zemi a zaváděla tak podnět k sepisování domácího práva. Následkem toho jsou též novými předpisy obecnými nebo zvláštními měněny staré obyčejové právní na prospěch moci knížecí, církve neb i šlechty, anebo sepisovalo se obyčejové právo některé krajiny, aby se uvedlo v souhlas s obyčejovým právem ostatních krajín a tudy celé země. Stopy tohoto vývoje možno sledovati na zachovaných nám nejstarších našich památkách právnických. Při tom hledíce k formě těchto památek, spatřujeme, že přesného rozdílu mezi obyčejem právním a zákonem ještě v té době ne bylo, každé právní pravidlo zvalo se *lex* a rozeznávalo se toliko podlé toho, bylo-li staré nebo nové, zemské nebo místní. I nové předpisy, které panovníci čeští ve formě statutů, dekretů, ediktů, privilegií atd. začali vydávati a kterými hlavně přispěli k vytvoření se zemského práva, měly přechodní nebo dočasný význam jakožto *leges temporales*, nezavazovaly jich nástupce a pro nedostatečnost moci výkonné a nedokonalou rozšířenost známosti písma mohly udržeti se v životě trvale toliko jako nové obyčejové právní. Všim tím zároveň vysvětluje se, proč se nám celkem tak málo právnických památek z této starší doby zachovalo a proč pro tuto dobu jsme větším dílem odkázáni na prameny historické, na listiny a zprávy domácích i cizích spisovatelů, kteří o dávném životě právním u nás poskytují nějakého poučení.

2. Z právnických pramenů této starší doby sluší uvést nejprve papežské a císařské listiny, kterými poměr kníza a biskupů českých k nejvyšším mocem světa

křesťanského nebo k jiným knížatům křesťanským se upravoval (na př. z l. 1086, 1158, 1179, 1187, 1198, 1204 a 1212), jakož i výtisk listiny kníza českých vydané na prospěch církve a cizinců nebo obsahující sepsání a opravení obyčejového práva. Sem patří: edikt knížete Boleslava II., kterým biskupu Vojtěchovi a jeho nástupcům přiznal právo stavět kostely, vybírat desátky a konati soudní moc ve věcech manželských; dekreta knížete Břetislava I. r. 1039 na výpravě do Polska u hrobu sv. Vojtěcha ve Hnězdě vyhlášená, kterými mnohé pohanské obyčejové měly se vykořeniti; výsady králem Vratislavem II. kolem r. 1080 a knížetem Soběslavem II. asi před rokem 1178 Němcům na Pořící v podhradí Pražském usazeným udělené a konečně nejstarší objemnější památník práva českoslovanského, tak zv. statuta ducis Ottonis, která se nám zachovala v potvrzeních některým moravským králům za Přemysla Otakara I. udělených a o nichž možno souditi, že je kníže Kunrát Otto, nastoupiv r. 1189 na trůn český, dal sepsati, aby právní obyčej krajů moravských sjednotil a obyvatelům tamějším zjednal ochranu před utlačováním úředníků hradských. Statuta ta poskytují zajímavý obraz starého zřízení hradského a obsahují mnohé předpisy práva processuálního, částečně též soukromého a trestního. Jest možno, že v ten čas došlo také v Čechách k podobnému sepsání práva obyčejového některých krajův, avšak dokladů na to není.

Z historických pramenů té doby největší mají důležitost kronika Kosmova do roku 1125 sahající a letopisy k této kronice do roku 1198 připisované (srov. str. 286), konečně i jiná sepsání, jako životy svatých, též arci zprávy cizích spisovatelů a to jak jinoslovanských (Nestora, Galla, Kadlubka), tak i západoevropských, byzantských a arabských, v nichž se nalézají roztroušené zvěsti o dávném společenském a právním životě Slovanů vůbec a Čechů zvláště. Sebrány a uveřejněny jsou v Pramenech dějin českých, v Monumenta Germaniae, ve spisech Strittera, Makuševa, Garkaviho, Kunika a Rosena a j.). Mezi nimi zvláštní zajímavost mají zprávy arabských cestovatelů a kupců, kteří druhdy ze Španěl obchod po Evropě vedli a některé vědomosti o slovanských zemích si opatřili, na př. Ibrahim a Ibn-Jakuba, který zanechal poutavý a věrohodný popis Čech i jiných krajín slovanských z X. století z doby panování Boleslava II., na jehož dvoře se zdržoval.

B) Doba střední.

1. Na počátku XIII. století platilo celkem ještě pro všechny obyvatele země obecné zemské právo obyčejové, jehož nepatrně toliko části byly sepsány, a vedle něho udržovalo se v platnosti veliké množství nepsaných obyčejů místních. Panovníci čeští, sněmy, úřady a soudy dvorské, rovněž i církev byli činitelé, kteří se starali o sjednocení, najisto postavení

a zdokonalení práva vůbec a práva zemského zvláště. Z tohoto domácího práva opatřili sobě v dřívější době toliko duchovenstvo a němečtí kolonisté částečně vyjmutí, žijíce větším dílem dle svého původem cizího práva. Vyjmutí neboli immunity toto postavení v ten čas nemělo ještě velkého významu; avšak během XIII. století nastala v tom ohledu velká proměna. Obyvatelé nově zakládaných měst, osadníci na zboží korunním, na statcích klášterův a kostelů, napotom i pánů, některých vladykův a měst, konečně i manové království k hradům přikázání buď o sobě nebo s celými krajinami vymohli sobě právo immunity a spravovali se odtud svými zvláštními právy, kterými rozmanitost právních obyčejův a předpisův doposud v zemi panující jen ještě větších rozměrů nabyla. Když pak i domácí obyvatelé hleděli sobě zjednatí některých výhod, které povoleny byly cizím kolonistům, a zaměňovali nebo přizpůsobovali své místní právní zvyky cizím, tu během času velká většina obyvatelstva vyňata jest z obecného práva zemského a podřízena zvláštnímu, povahou vyjimečnému (singulárnímu) nebo místnímu (partikulárnímu) právu a zároveň zvláštním úřadům a soudům, jež se těmito zvláštními právy řídily. Následkem toho pojem a obsah zemského práva podstatně se změnil, platiloť neobmezeně toliko pro ty třídy obyvatelstva, které neopatřily sobě vyjmutí z pravomoci úřadův a soudů zemských. Byli to zejména držitelé svobodných statků, kromě členů královské rodiny v první řadě páni a zemané, kteří také prostřednictvím sněmů, soudův a úřadů zemských mohli vykonávati závažný vliv na další jeho vývoj. Právo zemské nabylo takto povahy práva převahou šlechtického, práva tříd zvláště privilegovaných, třebas svobodníci i jiní obyvatelé neslechtičtí, pokud drželi svobodné statky, se jim musili spravovati a třebas ono i pro třídy společenské, kterým bylo přiznáno immunity postavení v zemi, platilo podpůrně, pokud totiž zvláštní práva pro ně platná neobsahovala bližších ustanovení. Celkem celý vývoj právní této doby podržoval tedy ráz ještě více partikularistický, nežli v době předešlé. Nebylo toliko jedno zemské právo, spočívající větším dílem na domácích základech, nýbrž vedle něho platila a vyvíjela se zvláštní též práva cizího původu, jako právo církevní, právo manské a dvorské, právo městské a právo vesnické, právo to poddaného lidu světských i duchovních vrchností. Všechna ta práva v dalším postupu svého rozvoje působila na sebe vzájemně; i zemské právo přijalo neboli »recipovalo« mnohé z cizích těchto práv, i tato původem svým zvláštní práva přizpůsobila se mnohým domácím obyčejům místním, vyvíjela se samo. statným způsobem a časem zdomácněla na půdě naší tou měrou, že stala se formou a i namnoze obsahem domácími právy, jež od podobných práv ve vůkolních zemích platných dosti se odrůznila. Všechna ta práva, zemská i zvláštní, začala se v této době sepisovati, spracovávat i konečně i kodifikovati, a mohou

se vykázati velikým počtem bohatých pramenů právnických, které podávají nezvratný důkaz o stálém pokroku a značném stupni vzdělání právníckého u nás po celou tuto dobu. Zejména ve stoletích XIV., XV. a XVI. v této slavné době českého právníctví, vynikají četné prameny zemského práva, jež autonomní i zákonodárnou činností vznikly, a to jak pro samo. statný obsah, tak i pro zajímavou formální stránku. Sotva lze dnes pochybovati o tom, že všechna práva národní prodělala celkem obdobná stadia vývoje, jedna rychleji, jiná mnohem volněji, a že k těmto poslednějším, konservativnějším právům náleží právo slovenské vůbec a české zvláště, jež proto v památkách z doby historické zachovalo zprávy o ústavech a formách právních, jejichž počátek do dávných dob položit se musí a pro vývoj práva i ostatních národů neobyčejně je poučný a zajímavý. Pokud se formální stránky týče, zajímavost zemského práva zejména bije do očí při processuálním a deskovém právu. Neboť jestliže pokládá se za relativně lepší právo, které pro vyvinutější a dokonalejší formalismus přispívá k snadnějšímu uskutečňování a zabezpečování hmotného práva, pak zemskému právu českému náleží mezi současnými právy nepopíratelně vynikající místo pro jednoduchost, účelnost a rozumnost formalismu jeho, a arci i sepsáním tohoto práva z téže příčiny neméně zajímavost musí se připsati, zvláště když společná všem osnova základní v těsném svazku s tímto formalismem se nalézá.

2. K pramenům zemského práva počítáme: a) Státní listiny, které od papežův a císařů římských v této době byly vydány králům, biskupům (arcibiskupům) i stavům českým a kterými poměry panovníkův a obyvatelův zemi Českých k stolici papežské a k říši Římské dále byly upravovány na starších základech. Náleží sem též některé zákony církevní i říšské (na př. zlatá bulla císaře Karla IV. z r. 1356), pokud měly význam pro Č., jakož i smlouvy mezinárodní, kterými poměry království Českého a zemi přivtělených k jiným zemím jsou upravovány, spory ve formě mírů rovnány, spolky a dědičné smlouvy (erbanuňky) uzavírány, území a panství nabývá na neb od koruny prodávána, směřována a zastavována a hranice zemské upravovány. Mnohé z pramenů těchto, pokud k formě hledíme, náležejí vlastně k říšskému právu, ale pokud k obsahu je přihlížíme, jsou to prameny českého práva zemského. Od času Karla IV. chovaly se listiny tyto ve státním archivu českém na Karlštejně a často jsou sepisovány i přepisovány, aby známost jich z paměti lidské nevycházela. — b) Majestáty králů českých na práva a svobody zemi i stavů českých, jež buďto při nastupování na trůn anebo během kralování jsou uděleny a jež buďto obecně pro celou zemi a pro všechny stavy nebo toliko pro některý stav nebo některého člena stavu platily. Obsahovaly často potvrzení toho, co bylo právem; ale často též nové právo. V době posledních Přemyslovců byla to zvláště duchovenstvo a města, jež

opatrovala sobě velký počet listin na svá práva, od XIV. století počínajíc následovali je v tom i vyšší stavové. Tak potvrdili nebo rozmnožili svobody zemské a stavovské králové Jan v l. 1310, 1311, 1323 atd., Karel IV. v l. 1347 a 1355, Václav IV. v l. 1395 a 1405, Sigmund r. 1436, Albrecht II. r. 1438, Ladislav r. 1453, Jiří r. 1461, Vladislav v l. 1471, 1497 (postoupením odúmrti), 1499 a 1510 (na neodcizování zemí a statků od koruny) a 1509, Ludvík r. 1522, Ferdinand I. v l. 1526, 1528 a 1545, Maximilián II. r. 1567, Rudolf II. v l. 1576, 1608 a 1609 (na zrušení konfiskací a na svobodu náboženskou), Matias II. r. 1611, Ferdinand II. r. 1617 a Bedřich r. 1619. Majestáty ty rovněž se chovaly na Karlštejně, na jehož správu náležel král a stavům vliv; přepisovaly se s jinými listy královskými při samém vydávání do register české kanceláře, jež od času Přemysla Otakara II. začala se vésti, a rovněž zapisovány jsou do desk zemských, jednotlivě i hromadě (na př. r. 1547), aby znění jich každému stalo se přístupno. — c) Snesení sněmovní, jež ve starší době podržují povahu smluv mezi králem a stavy uzavřených, časem též obecných nálezů na sněmích vynešených. Po válkách husitských nabývala snesení ta významu pravidelných sbírek předpisů zákonných. Obvyčejně bývala snesení ta výsledkem dohodnutí se krále se stavy a byla utvrzována vkladem do desk zemských, toliko nějaký čas v době Jageřovské nabývala zákonné platnosti i bez potvrzení královského. Od r. 1492 jsou pak »artykulové sněmovní« také tiskem vydávány a obecně prodávány a časem ve formě snesení sněmovních vyhlášovány jsou i obsírnější zákony, na nichž stavové se byli snesli a jež král potvrdil. Takovými zákony byly na př. míry zemské z l. 1346, 1356, 1405 a 1512, mincovní řády z l. 1460 a 1559, horní řády z l. 1534, 1548, 1575 a 1604, usnesení o nařízení pohřebních desk zemských z r. 1541, řády řemeslnické a čelední na př. císaře Rudolfa II. z r. 1605 atd. I sama zřízení zemská a práva městská měla povahu snesení sněmovních. — d) Úřední svědectví o obyčejovém právu. Zemské právo obyčejové formulovalo a sepisovalo se hlavně při vynášení nálezů na soudech královských a zemských a to ve formě jednak nálezů zvláštních, v jednotlivých případech vynešených, jež však i pro příští případy podrželi závaznou moc praejudikátů, jednak obecných nálezů, na nichž soudové se snesli a jež vyhlásili, chtějíce spornou otázku netoliko konkrétně, nýbrž i zásadně a obecně rozhodnouti. Pokud moc soudní nebyla od moci zákonodárné odloučena, nálezy tyto obecně rovnaly se váhou svou zákonným předpisům; čím více vyvíjalo se zákonodárství, tím arci fidci stávala se potřeba vynášeti obecné nálezy. Všechny pak nálezy tvrdily se neboli nabývaly moci práva zápisem do desk zemských rovněž tak, jako snesení sněmovní, a proto desky zemské, jsouce obecně přístupným zápisníkem nebo svodem důležitých pramenů právních a zrcadlem praxe soudní, považovaly se od

XIII. století počínajíc v přeneseném smyslu slova za nejpřednější pramen nebo zdroj zemského práva. Stejný význam v životě právním měly též e) registra soudů královských a desk dvorských, do kterých rovněž nálezy se zapisovaly; zejména do poslednějších nálezy ve věcech práva odúmrtního. Do všech pak těchto knih vepisovaly se v starší době také paměti úředníkův o tom, co na soudech nebo v úřadě desk zemských za právo platilo. S užitím všeho tohoto bohatého materiálu právního, jež obsahovaly soudní knihy, bylo možno sestaviti předpisy zemského práva v jeden soustavný celek. Stalo se tak několikaletě jednak soukromou prací ve formě f) právních knih, jednak moci zákonodárnou ve způsobě g) zřízení zemských. O těchto předních pramenech zemského práva třeba zvláště pojednati, jakož i h) o nařízeních vládních, která čím dále tím hojněji jako nový pramen zemského práva, avšak zároveň též práv zvláštních, se vyskytují a povahou svou tvoří přechod k době novější.

3. Právní knihy. Jakmile množily se materiále práva zemského, nastávala potřeba chovati je v přehledu a uvésti je v jakýsi soustavný celek. Prameny ty zapisovaly se od 2. pol. XIII. stol. hlavně do protokolů soudů zemského neboli do desk zemských a tudíž zápisy související s praxí tohoto soudu vybířely v první řadě ke studování a spracování. Kdož měli vynikající podíl na soudnictví zemském anebo na vedení desk, byli přirozeně k takové práci nejprve povoláni a panovníci čeští, nemohouce se dlouho dodělati toho, aby právo zemské bylo kodifikováno, podporovali aspoň soukromé sepisování jeho. Takovým způsobem povstala v této době řada právních knih, jichž se na soudech a ve veřejném životě pro jich vnitřní cenu a důležitý obsah užívalo jakožto pramenů práva zemského a v nichž se nám zachoval aspoň duch starého našeho práva, když jeho tělo, staré desky zemské, r. 1541 zhoubným požárem za své vzalo. K těmto sepsáním, jež jsou zároveň starodávnými památky právníkové mluvy české, náleží: a) Kniha starého pána z Rožmberka o 289 člancích, která jest kompilací z několika pojednání o obyčejovém právu zemském, a to starších i novějších, kterou v l. 1320—1330 dle všeho nejv. komorník Petr starý pán z Rožmberka sestavil anebo dal sestaviti, a to dle vzoru některého italského návodu o právu processuálním (viz *Ordo iudiciarius*). b) Řád práva zemského (*ordo iudicii terrae*). ve dvou redakcích zachované soukromé sepsání o právu processuálním, jak se ho užívalo na soudech zemských za Karla IV. Starší jeho redakce v českém textu zastoupená souvisí s přípravami, které Karel IV. činil, chtěje vydati zákoník svůj *Majestas Carolina*, a pozdější jeho redakce v latinském textu zachovaná byla pořízena po roku 1365, když záměr kodifikace zemského práva se nezdařil. c) Ondřeje z Dubé *Výklad na právo zemské české*. Obsírné toto sepsání, které sudí zemský Ondřej z Dubé na vyzvání krále

Václava IV. kolem r. 1400 českým jazykem byl učinil, aby přispěl králi radou v zápasech jeho s jednotou panskou, týká se jednak organizace soudní a práva processuálního, jednak hmotného práva, pokud bylo obsaženo v nálezech soudu zemského. Osnováno jest jako předcházející knihy právní na průběhu řízení soudního, které mělo za účel, donutiti strany ke smíru v zájmu veřejného pokoje, a rozpadalo se na tři části, na řízení průpravné, na vlastní řízení a řízení donucovací, z nichž první a třetí část dala se před úřadem desk zemských, kdežto část druhá před soudem zemským. Následkem toho v knihách těchto právních věnuje se organizaci soudu zemského i úřadu desk a obvyklému při nich processu domácímu hlavní pozornost, kdežto ku právu hmotnému přihlíží se v dodatcích pouze potud, pokud je obsaženo v nálezech soudu zemského. Po válkách husitských následkem změn ve veřejném životě nastalých právní tyto knihy zastaraly a nastávala potřeba pořídití nová sepsání, která by nový materiál právní do desk zapisovaný se starým porovnala a poskytla poučení, co je platným právem. Za tím účelem povstalo: d) *Registrum na dávný zřízení zemská*, které kolem r. 1493 mistopisář desk zemských Albrecht Ojř z Očedělic sestavil, spořádav více mechanicky nežli systematicky nálezy soudu zemského. e) *Viktorina* ze Všehrd *O právních země české knihy devatery*, nejslavnější dílo staré právnické literatury české, které nástupce Ojřův v úřadě mistopisářském při deskách zemských a proslulý humanista Všehrd v l. 1495—1499 sepsal, aby s použitím desk vyložil platné za jeho času právo zemské a přispěl tím k obhájení práv moci královské, měst i lidu poddaného proti šlechtě, která chystajíc se tehdy vydati zřízení zemské usilovala o omezení, ano úplné potlačení těchto práv. Ona dovedla také toho, že byl Všehrd roku 1497 z úřadu mistopisářství sesazen a že zastrašen hrozbami, že na každého moci sazeno bude, kdo bude odpor klásti vydanému roku 1500 zřízení zemskému, přepracoval své knihy devatery v l. 1502 až 1508 a novou tuto redakci věnoval králi Vladislavu. V díle jeho, které bylo sepsáno v době, kdy vůkol ve střední Evropě památky právní nesou stopy vlivu dalekosáhlé už recepce římského práva, projevil a proslavil se nejvíce samostatný duch starého českého práva. Osnova spisu jeho je celkem táž jako výkladu Ondřeje z Dubé, toliko pojednání o právu hmotném v deskách zapsaném není pouhou kasuistikou, nýbrž systematickým výkladem, který připojen je k pojednání o deskách a nikoli k processu soudu zemského. »Systém Všehrdův plyne z podstaty českého processu a českých poměrů; ve výkladu jeho není stopy vlivu římského nebo kanonického práva. Vliv ten obráží se poněkud toliko ve způsobu výkladu, jenž připomíná nejlepší římské právníky. Povaha sepsání Všehrdova valně se liší od spisů předchůdců jeho. Spisy ty, vyjmouc práci Ondřeje z Dubé, obsahují soupis českých právnických obyčejů, Všehrd naproti tomu samostatně uvažuje o české

praxi soudní, on není, abychom tak řekli, pouhým fotografem, jako předchůdcové jeho, nýbrž učencem, který nechce toliko opisovati a podávati věrně v písemné formě platné právo, nýbrž snaží se objasniti nedostatky právnických řádů, které se v životě vyvinuly, vyrovnati odpory, vyplniti mezery, rozřešiti sporné otázky atd., slovem on zaujímá místo současného učence spisovatele-právnicka« (Zygl). V skutku tento význam díla Všehrdova jakožto učence práce padá nejvíce do očí, když je porovnáme se zřízením zemským r. 1500 vydaným anebo s mechanicky sestavovanými sbírkami nálezů vyšších soudů, které ku potřebě úřadův a stran během XVI. století byly sestavovány a z nichž na př. r. 1536 tiskem jsou vydáni f) *Nálezové práv zemských tohoto slavného království Českého* od mužův mnohých a v právěch této země známých sebrani. (Právník, 1861.)

4. *Zřízení zemská*. Od XIII. století často se opakovaly pokusy kodifikovati právo zemské, a to s užitím domácích i cizích pramenů právních, aby práva královská vůči stavům byla zabezpečena a aby soudcové byli povinni souditi dle platného práva. Avšak šlechta, obávajíc se, aby soudnictví nepřešlo do rukou učených právníků a cizí právo nezatlačilo domácí, kromě toho usilujíc nabýti vždy větší vlivu na správu země, považujíc soudy zemské za své privilegované soudy a dokazujíc, že může přičiniti i ujmouti dle své vůle práv, kterými soudy ty mají se spravovati, dovedla vždy odporem svým záměry takové překaziti. Marně usiloval Přemysl Otakar II. o sepsání zemského práva dle cizího vzoru; marně syn jeho Václav II. povolal z Italie r. 1294 věhlasného právníka, mistra Gozzia ab Orvietto, profesora práva kanonického a římského, aby sepsal zákoník pro království České. Panstvo opelo se tomu rozhodně, z kodifikace sešlo a Václav musil se spokojiti s tím, že mohl pomocí nejspíše tohoto italského právníka užití k sepsání a vyhlášení kolem r. 1300 proslaveného královského práva hornického (*ius regale montanorum*), ve kterém provedl aspoň ve zmáhající se osadě hornické na Horách Kutných některé opravné své myšlenky, jež se mu v právu zemském nepodařilo k platnosti přivést. »Zákonodárný tento zjev ve dvojím směru má předuležitý význam; jest jednak prvním a jediným zákonem cizí právo processuálně ve střední Evropě na prahu XIV. století celým rozsahem přijímajícím, mimo to pak pro naše země kořenem trvalé i úplné recepce řízení soudního ve věcech sporných podlé zásad o něch upraveného« (Ott). V následujícím XIV. století Karel IV., následuje i v tom příkladu děda svého, učinil opět rázný pokus, aby právo zemské bylo sepsáno, při tom práva královská zabezpečena a rozmnožena a libovůli v konání soudní moci konec učiněn. Od r. 1347 jednáno na sněmích o osnově zákoníka zv. *Majestas Carolina*, ve kterém jak státní tak processuální, soukromé a trestní právo mělo dojíti upravení; avšak r. 1355 viděl se Karel IV. nucen pro odpor šlechty prohlásiti, že osnova sněmu předložená a tímto také již přijatá

nemá míti moci zákonné. Přes to zachovalo se nám latinské i české znění větší části této zajímavé práce zákonodárné, sestávající z předmluvy a 127 větších článků, ku které i v pozdějších časech často se přihlíželo jakožto k »statutům a právům země České«, neboť vědělo se, že obsahují skvělou obranu a výklad práv královských a že podávají také zprávu o mnohých starých obyčejích zemských. Po válkách husitských opět král Jiří snažil se o kodifikaci zemského práva, chtěl následovati pokynu jednoho z radů svých, aby dal sepsati »neodvolatelná práva, kterým by nemohlo býti odíráno«. Sněmovní kommisie pracovala na díle tom, avšak války s panskou jednotou a s králem Matiašem zmařily všechno. Teprve za kr. Vladislava vyšší stavové seznaly, že mohou užiti sepsání zákonníka, o něž král usiloval, ku provedení záměrů svých na trvalé obmezení moci panovnické a na potlačení obyvatelstva nešlechtického, upustili od posavadního odporu proti kodifikaci zemského práva a sami přičinili se, aby důležitější části jeho, pokud neodporovaly jejich záměrům, byly sepsány, novými sneseními sněmovními doplněny a obecně vyhlášeny. Od r. 1487—1499 pracováno na tomto zákoníku na sněmích i v kommissích sněmovních, při čemž stavu městskému upíráno bylo právo, aby při tom užíval stejné oprávněného s vyššími stavy hlasu a v list. 1499 sněmovní kommisie dohodla se s králem Vladislavem v Prešpurce o 80 článků (řečených »zústání Prešpurské«, aby do zákonníka byly pojaty. Napotom šlechta nezbavíc odporu měst dala v červenci 1500 vyhlásiti a vydati tiskem sepsaná takto práva zemská pod názvem *a) zřízení zemské království Českého*, která však obsahem svým spíše opravňovala k názvu »zřízení stavu panského a zemského«. Byla to strannická a nesoustavná práce, ve které vrcholily oligarchické snahy tehdejší šlechty české, avšak která jakožto uskutečněný první pokus kodifikace práva zemského, jež tiskem každému stala se přístupnou, ostala arci pamětihodným zjevem v právních dějinách naší vlasti. Poněvadž duši tohoto podniknutí byl král. prokurátor Albrecht Rendl z Oušavy, nazývala města zákonník tento »právy Rendlovými« a pro obsah a způsob vydání jeho kladla mu rozhodný odpor. Král Vladislav na místě, aby byl pochopil, že města hájí též zájmů královských, navštívil r. 1502 Čechy, schválil toto zřízení svým i jménem měst královských, chtěl tím naznačiti, že města jsou mu tak poddána jako kterékoli jiné vrchnosti města poddaná a že sám sebe pokládá za pouhého člena vyšších stavů. Stav městský ujav se práva svého sněmovního, donutil konečně šlechtu, že po smrti Vladislavově r. 1517 uzavřela s ním tak řeč. smlouvu Svatováclavskou, kterou zřízení zemské z r. 1500 v mnohých příčině na prospěch měst bylo doplněno a opraveno. Napotom král Ludvík, ujav se r. 1522 správy země, usiloval též o to, aby zřízení na prospěch moci královské bylo přepracováno, avšak teprve nástupci jeho Ferdi-

nanu I. podařilo se uskutečniti takovéto »napravení práva«. Sotva dosedl na trůn, dal sobě r. 1527 sekretářem dvorské kanceláře drem Rodrichem Doubravským z Doubravy přeložiti staré Vladislavské zřízení do latinského jazyka a sám předsedal nově volené kommissi sněmovní, která měla uloženo napravovati nejprve články, které se mocností a práv krále týkaly. Nechtěje čekati na opravu celého zřízení dal r. 1530 vytisknouti *b) Zřízení zemská*, pokud byla napravena, a po přemožení odporu stavovského r. 1547 neustal, až celé staré zřízení zemské podlé přání jeho bylo přepracováno. R. 1549 vyhověl sněmu tomtu jeho přání a schválil nově kodifikovaná *c) Práva a zřízení zemská království Českého*, na jejichž sepsání hlavní podíl měl mistopisaf Oldřich Humpolec z Prostiboře a jichž účelem bylo jednak rozmnožiti a upevniti moc královskou, jednak soustavněji upravití předpisy do všech oborův zemského práva sahající. nežli se bylo stalo ve starých zřízeních. Napotom od r. 1557 přehlížena jsou na žádost stavů českých opětne »všecka zřízení zemská«, voleny nově kommisie zákonodárné a výsledkem porad těchto kommissi i sněmů byla *d) Práva a zřízení zemská království Českého* z r. 1564, která vydána jsou tiskem až po smrti Ferdinanda I. a proto nejv. písařem Volfem z Vřesovic novému králi Maximiliánovi II. byla připsána. Přeložena jsou r. 1566 měšťanem kadaňským Petrem Štěrbou též do německého jazyka, Účelem opravy zřízení bylo způsobiti jakousi rovnováhu mezi moci královskou a moci stavovskou; avšak ani jedna, ani druhá strana neminila se spokojiti s výměrem práv, jež zřízení to jí poskytovalo. Od r. 1583 voleny jsou nové kommisie sněmovní, aby vypracovaly nové zřízení zemské, avšak práce jejich neměla výsledku. Následkem toho r. 1594 Daniel Adam z Veleslavína pořídil nové vydání zřízení zemského z r. 1564 a kromě toho r. 1600 schválil císař Rudolf II. společně se sněmem, aby knížka o soudu mezním, kterou sepsal místosudí Jakub Menšík z Menštejna, jako doplněk zřízení zemského tiskem byla vydána. Ve formálním ohledu zřízení zemská zdokonalovala se ustavičně, důležitější privilegia, sněmovní snesení a obecní nálezy uvedeny jsou v nich v soustavný celek, a sice tak, že za ustanoveními státoprávními následují předpisy práva processuálního a deskového, pak práva soukromého a trestního. Patrně systematická starších právních knih, jmenovitě díla Všehrdova, neostala bez závažného vlivu na ně. Ovšem tato zřízení zemská nevyčerpávala všechnu látku platného práva zemského a proto vedle nich platily napařáde i jiné prameny tohoto práva.

5. Nařízení vládní. Přese všechno obmezení práv panovnických stavy ostával vždy ve středověku králi vždy jistý obor samostatné činnosti, někdy větší, někdy menší, ve kterém mohl se svobodně pohybovati a buď sám nebo prostředkem úřadů dvorských vydávati nařízení, aniž potřeboval k tomu schválení sněmu

nebo rady zemské. Kdežto zákonné předpisy ve formě snesení sněmovních ařízení zemských vydané musily deskami býti utvrzeny, a kdežto majestáty pod velkou pečeti královskou vydávané musily vycházeti z kanceláře české a býti pověřeny kancelářem českým, jakožto zástupcem stavů, k pouhým nařízením (patentům, mandátům, dekretům) nebo rozhodnutím (resolucím, reversům) ve formě otevřených listů pod menší pečeti královskou psaných nebylo třeba takového souhlasu, a nařízení taková mohla i z jiných královských, ano i dvorských úřadů býti vydávána. Ve věcech, kde nebylo zákonných norem, nařízení ta nemohla míti povahu provádění zákona, nýbrž sama byla zákonem a zejména od času Ferdinanda I. procházela takováto nařízení vždy hojněji, týkajíc se záležitostí náboženských politických, finančních a policejních, ano i mnohých otázek materiálního a formálního práva soukromého a trestního, o kterých vlastně na sněmích mělo se státi usnesení. Vydávání takovýchto nařízení, jakož i zejména dávání instrukcí úřadům na králi závislým užívalo se k tomu, aby moc královská se takofka nepozorovaně šířila na úkor moci stavovské, a aby ve všech zemích rodu Habsburského vláda jednotným způsobem se vykonávala. Vznikalo tímto způsobem nové právo, které bylo doplňkem i opravou práva zemského i práv zvláštních, jež tudy nabývaly povahu obecného práva, jež pro všechny obyvatele země platiti mělo a které také od ostatních pramenů zemského práva v XVI. stol. tím již se lišilo, že při sepisování jeho časem užíváno též německého jazyka vedle českého.

6. **Církevní právo.** První třídou obyvatelstva, která domáhala se u nás vyjmutí ze zemského práva, bylo duchovenstvo. Jako již v předešlé, tak i v této době spravovalo se ono vlastním kanonickým právem, jemuž římské právo bylo pramenem podpůrným, a ostávalo podřízeno ve věcech soukromého i trestního práva, pokud nešlo o svobodné statky, v jichž bylo držení, vlastním duchovenským soudům (viz *Privilegium fori*). Kromě toho soudy duchovní hleděly kompetenci svou rozšířiti i na laiky, když tito umluvili se spory své k rozhodnutí jim předložiti, nebo když soudy světské odepíraly ve sporných věcech pomocí stranám ku právu, nebo když šlo o záležitosti duchovní nebo i světské, které byly v nějakém svazku s náboženstvím (*spirituales actiones*). Když r. 1348 založena byla universita pražská podle vzoru university pařížské, která platila za ústav převahou církevní, tu všichni, kdož patřili k universitě, vyňati jsou z pravomoci pravidelných světských soudův a příkázání soudu universitního, na němž souzeno rovněž dle předpisů práva římskokanonického, pokud arcí neplatila zvláštní universitní statuta a práva. Konečně universální povaha církve měla za následek, že předpisy její právní měly značný vliv na vývoj práva všech křesťanských národův a tedy i našeho. Mnohá státní naše zařízení podle vzoru církevní organizace jsou zavedena nebo vlivem církve změněna, mnohé

předpisy našeho práva zemského i práv zvláštních, jmenovitě práva městského, jak z oboru práva processuálního, tak i soukromého a trestního vlivem kanonického a sdruženého s ním římského práva jsou záhy pozmeněny a zdokonaleny. Zvláště processuální právo církevní přispělo k tomu, že soudy naše světské, v této době zejména městské, osvojovaly sobě některé zásady jeho, opravující dle jeho vzoru řízení průvodní, zavádějící řízení písemné, v trestních věcech řízení oficiální a přípouštějící odvolání k soudci vyššímu. K pozvolné takovéto recepci přispívalo nemálo, že písemnictví a vzdělanost byly dlouho výhradně v rukou duchovenstva, že právníké vzdělání k nám z románských zemí přicházelo, že na universitě pražské po r. 1348 přednášeno kanonické a pak i římské právo atd. Snaha rozšířiti kompetenci soudů duchovních a zjednotiti právu církevnímu i ve světských záležitostech platnost narážela však už před válkami husitskými na houževnatý odpor a vedla k mnohým srážkám s úřady a soudy světskými, tak že celkem církevní právo nenabývalo u nás té rozsáhlé platnosti, jako ve mnohých zemích sousedních. Po válkách husitských pravomoc duchovních soudů byla arcí mnohem ještě více omezena a vliv práva kanonického vůbec umenšil se následkem trvajícího rozkolu s církví. I duchovní podléhali ve světských věcech soudům světským. Strana po obojí sice nepopírala další závaznost církevního nebo »ko-stelního« práva a i konsistoř utrakvistická vykonávala soudní pravomoc ve smyslu tohoto práva; avšak následkem válek husitských a pod vlivem reformace přetvořil se poměr státu k církvi úplně, a moc světská nabývala i u nás v oboru soudnictví úplně převahy nad církvi. Kromě toho činnost církevní moci katolické ostávala po r. 1420 ochromena, a ani povoláním řádu jesuitského za účelem zřízení katolické university v Praze, ani obsazením stolice arcibiskupství pražského r. 1561 nezměnilo se mnoho na tomto stavu. Následkem toho prameny práva církevního v Čechách před válkami husitskými jsou nepoměrně bohatšími nežli po těchto válkách. Sbírky pramenů práva církevního, soukromé i zákonné, jakož i praktická a vědecká pojednání z oboru jeho napořádě se u nás šířily; biskup pražský Daniel na př. již r. 1159 přinesl z výpravy milánské do Čech dekret Gratianův. Od XIII. století přibývalo hojně pramenů českého partikulárního práva církevního. Uvésti sluší četná provincionální a diocésální statuta, mezi nimiž náležejí vynikající místo statutům arcibiskupa Arnošta z Pardubic z r. 1349, jež r. 1606 proboštem kostela pražského Pontanem z Breitenberku znovu byla tiskem vydána, dále statuta církevních korporací, též rozsudky obsažené v protokolech soudů duchovních (*acta judiciaria, libri visitationum*), listy biskupův a arcibiskupů, jež od času Arnošta z Pardubic do zvláštních registraturních knih (*libri erectionum*) byly zapisovány a jimiž zejména nadání církevní jsou potvrzována a j. Z doby pohusitské jsou známa toliko provin-

ciální statuta z r. 1605 a akta konsistorní. Četnější ovšem jsou z té doby právní prameny strany pod obojí, na př. snesení sjezdů té strany, konfesse česká a bratrská z r. 1575, akta konsistorě pod obojí a Jednoty bratrské.

7. **Manské právo.** Právo to, jež upravovalo poměr vasalů neboli manů, osob zavázaných věrností a službou (dvorskou, úřednickou nebo vojenskou) k pánům jejich neboli seniorům, bylo ústavem právním, který v rozmanitých formách u všech takorika národů se vyskytoval. Na západě evropském, jmenovitě v říších Langobardské a Francké, moci zbraně založených i udržovaných, vyvinul se dle všeho ústav ten tím způsobem, že k osobnímu právnímu poměru vasalla k senioru, vzniklému z komendace neboli příkázání se a ukládajícímu senioru povinnost ochrany a pomoci, vasallu pak povinnost věrnosti a služby, přistupoval během času namnoze věcný poměr právní, jenž povstával buď tak, že senior poskytl vasallu držení a užívání nějakého benefícia (*feudum datum*) anebo že vasall přikázal se senioru i se statkem svým, přijav jej od něho v léno (*feudum oblatum*) Takovým způsobem spojila se vasallita se zřízením benefičiálním v ústav manský, aby trvale sloužila účelům zejména státním, a také v této formě začala od časů Karla Velikého pronikati všechen právní život západní Evropy, ačkoli někde trvala vasallita sama o sobě, jinde udržovala se samotné zřízení benefičiální bez vasallity. Ačkoli u nás byly od dávných časů jakési zárodky i vasallity (v členství družin knížecích a hradských) i zřízení benefičiálního (ve statcích k úřadům a službám knížecím a hradským přikázaných) a ačkoli knížata česká ve svých stycích s císaři římskými i jinak měli příležitost záhy se seznámiti se zásadami manského práva v říši platnými; přece benefícia k úřadům a službám přikázaná (župy) přetvořovala se u nás toliko pozvolnu v dědičná manství, svobodné statky toliko v nepatrné míře stávaly se manstvími a ústav manský po způsobu západním byl vlastně teprve za krále Premysla Otakara II. a to dosti sporadicky v našich zemích zaváděn při kolonizaci statků korunních, církevních i také panských. V ten čas zejména v pohraničných krajích země České, v Loketskú, Trutnovskou, Kladskou, nejspíše v Žitavsku a Tachovsku držitelové zboží k hradům přikázaných, staří i nově z ciziny povolani hradčané (*castrenses*), jakož i zakladatelé nových dvorův a vesnic na zboží korunním vyňati jsou z práva zemského a krajského a nadání manským právem, při čemž jejich práva a povinnosti ke králi a pohraničným hradům královským řádně jsou listinami upraveny. Pohraničné tyto krajiny obdržely tím organisací jakýchsi vojenských hranic, jejichž obyvatelé byli povinni hájiti zemi proti vpádům nepřátelským a konečně i věrně státi při králi v jeho zápasech se šlechtou. V následujících časech i některá jiná benefícia hradská nebo župy uvnitř země jsou v manství proměňována, a i někteří pánové a ústavy církevní svým služebníkům, ministeriálům, panošům nebo náprávníkům vlastní některé statky v léno

neboli »v nápravu« dávali nebo i statky těchto služebníků v ochranu svou přijali. Vyvinulo se tím způsobem zvláštní dvorské právo, které platilo pro úřednictvo a čeled' na panských dvorech a bylo odrůdou jednak manského, jednak selského práva. Ve XIV. stol. vůbec ústav tento manský značnějšího rozšíření u nás docházel. Dle zásad jeho upravovány jsou státoprávní poměry zemí českých, počet manství korunních a hradských, ležících v obvodu říše České (*feuda intra curtem*), jakož i mimo tento obvod v Chebsku, Bavorsku, Francku, Švábsku i Sasku (*feuda extra curtem*), jejichž účelem mělo býti zvýšení lesku královské koruny české, velmi se rozmnožil, zejména za Karla IV. a konečně i mnohá podmanství korunní tím způsobem vznikala, že mnozí zemané a svobodníci viděli se nuceny přikázati se se svými statky světskými duchovním pánům. Pány ty arci králové čeští, zejména Karel IV., napotom nutili, aby ohledně takovýchto manských statkův a též ohledně zastavených jim hradů též k nim vstupovali do manského svazku. Přes to všechno ústav manský nemohl u nás zdomácněti a nedodělal se nikdy toho významu a rozšíření, jaké měl v západní Evropě. Úřady zemské, krajské i městské u nás nebyly na př. udělovány dědičně v léno, nýbrž ostávaly svobodnými, netoliko na králi, nýbrž i na stavech závislými dočasnými úředními hodnotami. Veliká většina držitelů statků ostávala napařádě svobodna, spravujíc se zemským právem a nesouc toliko ty povinnosti, ku kterým na sněmích byla svolila, a toliko menšina podléhala manskému právu a i ta záhy vším úsilím starala se o to, aby se pozbavila povinností s držením manského statku spojených a aby právním postavením svým mohla se rovnati držitelům svobodných statků. Války husitské a stále napotomní finanční nesnáze panovníků přispěly pak neméně k tomu, že mnohá manství se osvobodila, ve svobodná »dědictví« obrátila, a že obvod platnosti manského práva značně se ztenčil. Kromě toho nastalé v XV. a XVI. stol. změny ve válečnictví nemálo k tomu přispěly, že obsah ústavu manského podstatně se zjinačil, ztrativ původní vojenský svůj ráz a podržev toliko služební, chceme-li též státoprávní a částečně i hospodářskou povahu. Králové Jiří i Ferdinand I. sice hleděli hájiti práv koruny vůči manům doma i v říši, avšak r. 1574 císař Maximilián II. přímo nařídil komoře české, aby vyzvala many české, by se z manského poměru vykoupili a aby se o výkupní cenu s komorou od případu ku případu dohodli, a také od té doby mnohé hrady, panství i statky (na př. r. 1562 Loket, r. 1575 Zvíkov, r. 1595 Most, r. 1599 Trutnov, r. 1608 Tachov atd.) jsou ze svazku manského propuštěny. Jiným zase manům bylo povolováno, aby se statky manskými svobodně nakládali, a i pobočným jejich příbuzným právo dědičné k statkům druhdy se přiznávalo. Nicméně ku konci této doby trval ještě slušný počet manství českých a pokud se tak zv. německých lén koruny České v říši týkalo, byli to zvláště

králové z rodu habsburského, kteří chtěli uhájiti svému rodu postavení v říši, pilně k tomu přihlíželi, aby právům koruny České k těmto lénům v ničem nebylo zadáváno.

Pochopitelně, že při takovémto vývoji ústavu manského bylo velmi málo jednotných zásad platných pro všechna manství a také ani pokusy se nestaly k sepsání nějakého jednotného manského práva u nás. Každá skupina manů, větších i menších, ano téměř každý man měl své listiny, své právní prameny, kterými se svazek jeho manský upravoval, a pokud tyto prameny nestačily, utíkáno se k podpůrným zřídům manského práva. Tak v pohraničních krajích Čech vydal manům tamějším Přemysl Otakar II. majestáty na jejich práva a povinnosti; avšak obsah jejich známe toliko z pozdějších potvrzení. Obširnější takovéto konfirmace výsad obdrželi na př. r. 1325 manové hradu Kládského, r. 1335 hradů Tachova a Přimdy, r. 1340 krajiny Trutnovské a Královédvorské, r. 1341 krajiny Loketské; manům koruny České v Hoření Falci vydal r. 1355 Karel IV. zvláštní řád soudní atd. Manové tito odbyvali schůze, jichž sneseními se spravovali a příslušeli ku privilegovaným soudům manským, jejichžto nálezy zapisovaly se do soudních register tamějších a měly povahu praejudikátů. Při tom spravovali se podpůrně buďto manským právem Saského Zrcadla, které přísně zásady ústavu manského dle zachovávalo, anebo Švábského Zrcadla, jež bylo manům příznivější a k volnějším ustanovením langobardského práva se klonilo. Pro vlastní česká manství uvnitř země platilo záhy zvláštní české manské právo, jehožto prameny byly kromě manských listův a privilegií nálezy soudu dvorského a manských soudů hradských, snesení nebo zřízení sjezdů manských, vypovědi královských soudův a nařízení zemského soudu ve věcech manských, paměti úředníků soudu dvorského (na př. z r. 1360 soudců dvorských Jence a Jetřicha řeč. Špaček, kolem r. 1400 sudího dvorského Břenka ze Skály, r. 1414 písaře dvorského soudu Sezemy atd.), jakož i jiné zápisy desk dvorských nebo register soudů manských. Podpůrně užívalo se na českém soudě dvorském pramenů zemského práva, jmenovitě snesení sněmovních a zřízení zemských, na některých menších soudech manských přihlíželo se též k Švábskému Zrcadlu, které proto před válkami husitskými po prvé a v XV. stol. po druhé do českého jazyka bylo přeloženo, a r. 1538 od biskupa olomouckého Stanislava pod názvem *Práva manská* v Olomouci český tiskem vydáno.

8. Městské právo. Cizí osadníci, kteří ve XIII. stol. do země našich byli králi českými a vrchnostmi církevními i světskými voláni, aby pomohli zakládati osady městské, vymohli sobě, aby po příkladu staré kupecké osady německé na podhradí pražském vyňati byli ze zemského práva a aby mohli žiti dle práv a obyčejů těch měst a krajín, odkud byli přišli. Kolonisace tato dala se do země našich dvojím proudem, od jihozápadu a od severu, tak že nově osazené obyvatelstvo městské

v Čechách, pokud bylo německého původu, rozstupovalo se záhy na dvě hlavní skupiny: jednu nalézající se v obchodním spojení a v právním styku s městským obyvatelstvem jižního Německa, jmenovitě Bavorska, Rakous a Frank, a prostřednictvím jeho též s městy homoitalskými, a na druhou skupinu přiléhající k saským osadám městským v krajích polabských. Skupiny ty, majíce své zvláštní zájmy a potřeby, zavedly i vyvinuly též práva a zřízení svá městská v mnohém ohledu od sebe různě a tato různost přenesla se i do měst českých. Kdežto většina měst našich, Staré město Pražské, Kutná Hora, Plzeň, Budějovice, Cheb, Loket a jiná založena byla pomocí osadníků, kteří náleželi většinou ke kmenu bavorskému nebo francckému, a proto na počátku v souhlasu s právy měst bavorských, rakouských a francckých (též nizozemských), jmenovitě s Norimberkem, Řeznem, Vídní, též Brnem a Jihlavou, vlastní svá práva vytvořila; města naše polabská, jako Litoměřice, Ústí nad Labem, Mělník, Nymburk, Hradec Králové a jiná v jejich okolí založená, zavedla právo a zřízení své městské dle vzoru mateřských svých měst Magdeburka a Halle a dále také v souhlasu s nimi je vyvínovala. Takovým způsobem nabyta u nás platnosti práva městská, jež, hledíce k obsahu jich pramenů, můžeme na dvě skupiny rozvrhnouti: na jednu středoe-a jihočeskou, která k jiho-německému, hlavně bavorskému právu, a druhou severočeskou, která k severoněmeckému neboli saskému právu městskému přiléhá. Skupina měst středoečeských a jihočeských rozpadala pak se ve XIII. až XV. stol. dále na tři skupiny: na skupinu měst, která ve Starém městě Pražském, druhou, která v Jihlavě, a třetí, která v Norimberce a Chebě střed svůj měla; skupina měst severočeských měla v Litoměřicích, Hradci Králové a v Menším městě Pražském svá střediska. Jsou pak i zprávy, že Staré město při samém založení svým norimberským právem bylo obdařeno. Hledíme-li k národní provenienci práva městského, bylo právo městské jižního původu při samém vkoření do země našich již amalgamovaným právem německorománským, proto bylo také právem vyvinutějším a spořádanějším, nežli právo saského původu. Ono podléhalo také napořádě více vlivu obecného práva a částečně i zemského práva, a platí v hlavním městě země vyvíjelo se čím dále samostatněji, tak že po válkách husitských začalo se nazývat českým právem městským. Naproti tomu městské právo Magdeburské jevílo velkou setrvačnost na starých názorech právních, jaké došly výrazu v Saském Zrcadle, a tím vysvětluje se, že dlouholetý zápas, který na půdě naší byl veden mezi těmito dvěma nesterjnorodými a nerovnocennými soustavami právními, na sklonku této periody skončil opanováním pole dokonalejším městským právem Pražským a úplným zatlačením zastaralého práva Magdeburského z měst českých.

Zápas tento započal se nejprve sjednocováním práva městského ve městské skupině

středo- a jihočeské. Práva městská, nabytá během XIII. stol. u nás platnosti ve formě zakládacích listin městům udělených, vyvíjela se nadále jednak novými listinami královskými, jednak autonomní činností rad a obcí městských. Povolena městům autonomie ve věcech obecních a soudních mohla přirozeně vésti k velkému partikularismu, tak že každé město mohlo mít a také mělo svůj vlastní materiál právní, svá privilegia a statuta, své nálezy a naucení, tedy své zvláštní městské právo; avšak záhy byli dáni činitelové, kteří působili k materiálnímu a formálnímu sjednocování městského práva buď v celé zemi nebo aspoň v některé z obou hlavních skupin měst. Byl to král, jenž s úředníky svými spravoval jednotné právo královské, vydával jim společná privilegia a nařízení, jakož i vykonával nad nimi vyšší soudní moc dle společných zásad a částečně v soulasu s ustanovením zemského práva. Soudní stolice předních měst, jež jsme svrchu jako střediska života městského jmenovali, povýšeny jsou na vyšší soudy městské, u nichž z ostatních měst brali naucení a k nimž se odvolávali. Následkem toho šířily se po městech totožné prameny právní mateřských měst přičiněním písařů městských ve formě sdělení práva, sbírek statutů, nálezů a naucení, jakož i právních knih, a společně tyto prameny přispívaly nemálo k tomu, že správa a soudnictví ve městech jedné každé skupiny jednotně byly vedeny. Pokud se jmenovitě právních knih týče, kterých se při konání soudní moci ve městech jako podpůrného pramene užívalo, rozšířily se v Praze a ve městech skupiny středo- a jihočeské hojně přepisy Švábského Zrcadla, doplněného pojednáními o právech Pražských a Norimberských, a napotom právní kniha brněnského písaře Jana z r. 1353, zvaná brněnským municipalem, v původní i ve skrácené redakci (viz Brněnské městské právo). Kromě toho šířily se názory obecného práva, zejména v oboru processuálním, po městech pomocí přepisů pramenů práva římského a kanonického, spisů praktických z toho oboru a též hornického práva krále Václava II. V Litoměřicích pak a ostatních městech severočeských užívalo se dlouho dvou právních knih XIV. stol. tak zv. Wikipildy a knihy distinkční práva Magdeburského jako pramene podpůrného, jakož i některých nesystematických sbírek nálezů magdeburských. Po válkách husitských jsou všechny tyto právní knihy do českého jazyka překládány, pokud již před válkami nebylo se tak stalo, a nové sbírky a nová původní sepsání městského práva (na př. Staroměstská tak zv. Práva Soběslavská z r. asi 1439), přispívaly k dalšímu sjednocování práva, zejména ve skupině měst, jež se spravovala právem Pražským. Když pak v čelnějších městech právní materiál do knih městských zapisovaný se pořádkem množil, přehlednost jeho trudnější se stávala, a následkem toho ve městech se zvažovala nejistota právní, a když zároveň vyšší stavové začali městům mnohá

dobře nabytá práva popírat, tu stávala se čím dále tím naléhavější potřeba obecného zákonníka městského, který by se vydal tiskem a kterým by všichni obyvatelé městští byli povinni se spravovati. Ferdinand I., chtěje nabytí většího vlivu na soudní a obecní správu měst, přiměl mistra Brikiho z Licka, že vydal r. 1536 v Litomyšli tiskem *Knihy městských práv Starého města Pražského i jiných měst království Českého k témuž právu náležejících*, aby se jimi většina měst spravovala. Byl to český překlad brněnského municipálu, skráceného a doplněného některými statuty pražskými a nálezy jihlavskými, tudy pouhá právní kniha a nikoli zákoník městský. Pokus, přimět města, aby se ustanovením tohoto tištěného práva ve všem podobila a obmezení autonomie své městské v jeho smyslu dobrovolně připustila, se nezdařil; avšak od této doby napořádě na sněmích jednalo se o sepsání a vytištění práv městských, kterými by všechna města se spravovati mohla a jež by i ostatním obyvatelům byla známa. Snahy tyto byly podporovány okolností, že Ferdinand I. po přemožení odporu stavovského r. 1547 obmezil značně autonomii městskou, odňal městům mnohé výsady a zřídil pro všechna města soud appellační nahradě Pražským, jehož judikatura nemálo přispěla ke sjednocení práva městského v celé zemi, a to k sjednocení na základě obecného práva římského a s ním sourodého Pražského práva. Nicméně Litoměřice a ostatní města spravující se právem Magdeburským kladla houževnatý odpor těmto sjednocovacím snahám, a když r. 1569 většina měst předložila císaři Maximiliánu II. ku schválení návrh zákoníka městského, vypracovaný důmyslným právníkem, staroměstským kancléřem m. Pavlem Kristiánem z Koldína, tu Litoměřičtí r. 1571 podali císaři též sepsání svého práva z pera kmety litoměřického Mikuláše Mitasa Austina s nápisem: *Extrakt hlavnějších a přednějších artykulův z práv Saských anebo Magdeburských vybraných*, který dal podnět ku kritice pro právo Magdeburské velice nepříznivé. Přes to Litoměřičtí dovolávající se svých výsad odepřeli vzdáti se svého práva městského a tak nezbyvalo císaři Rudolfovi II. a sněmu nic jiného, nežli dáti Pražanům zatím povolení, aby svá práva »všem vůbec« vydali. Tím způsobem vyšla r. 1579 tiskem proslavená Koldínova *Práva městská království českého*, která dopravala městům uspokojivou míru samosprávy a v ustanoveních o právu processuálním, soukromém a trestním téžila v rozsáhlé míře jak ze zříděl obecného práva římského tak i statutárního práva Pražského a práva zemského. Systematika knihy Koldínovy ve mnohém ohledu připomíná práci Všehrdovu o právu zemském a vyniká podobně jako ona samostatností, jasností právnických výměřův a jadrností řeči. Koldín r. 1581 vydal ještě stručný výťah neboli *krátkou summu* své kodifikační práce, v kteréžto summě latinská rčení vypustil, poněvadž prý jim mnozí nerozuměli. Summa tato pro praktickou příručnost dočkala se

čtrnáctého vydání a vyšla také r. 1607 a 1614 v Lipsku tiskem v německém překladu pod názvem »Das behmische Recht«. Vlastní práva Koldinova přeložil sice měšťan kadaňský Petr Štěrba ze Štěrbc do něm. jazyka, avšak překlad ten nebyl tiskem vydán. Když pak opětované pokusy přiměti Litoměřické, by se těmito právy městskými spravovali, ostávaly bezvýsledny, snesli se císař a stavové na sněmě r. 1610, aby v Čechách nebylo již užíváno práv Magdeburských, nýbrž aby při všech soudech městských spravovali se toliko Koldinovými právy městskými z r. 1579, která tudy za obecný zákoník městský jsou uznána a vyhlášena. Tím dlouholetý sjednocovací proces městského práva na půdě naší byl ukončen; při tom zároveň recepce obecného práva římskokanoničského v rozsáhlé míře ve městech byla dokonána. V ten čas také na obnovené akademii pražské začala se opět čtení právnícká a kromě toho mnozí vzdělání právníci, jako Vit Oftalmius z Oskořina, Matěj Molesinus, Kocín z Kocinetu, Jan Matouš z Sudetis, Simon Skála z Kolince a mn. j., pokoušeli se soustavnou, synthetickou methodou pěstovati obecné i domácí právo, hledíce objasňovati zvláště ustanovení městského práva ve spisech i ve výkladech akademických.

9. Právo vesnické. O zvláštním psaném vesnickém právu u nás můžeme vlastně mluvit teprve od té doby, když během XIII. stol. duchovním a pak i světským vrchnostem byly králi českými pro lid poddaný na jejich statcích usedlý povoleny exemce ze zemského práva, t. j. když lid tento vesnický vyňat jest z pravomoci úřadů a soudů hradeckých a podřízen zvláštním vrchnostenským úřadům a soudům. Králové čeští i vrchnosti vydali množství předpisů pro kolonisty z ciziny povolané a pak i pro české obyvatele vesnic, z nichž někteří ve vlastním zajmu, jiní donuceni vrchnostmi vzdávali se svého »českého práva« vstupující do téhož poměru k vrchnostem jako osadníci němečtí. Jim všem vydány jsou úpisy od vrchností o jejich povinnostech a právech a povolována jistá míra samosprávy obecní, které ve vesnicích starého založení zajisté též se těšili. Následkem toho právo vesnické vyvíjelo se rovněž tak partikularisticky jako právo městské, jehož subsidiární platnost ostatně pro právo vesnické namnoze se uznávala. Prerozmanité poměry právní obyvatelstva vesnického upravovaly se jednak nepsanými právními obyčeji, jednak nepřehledným počtem listin a ustanovení právních, jichž forma celkem dosti byla shodná s prameny městského práva. I tu byly výsadní listiny králův a vrchností, i tu psaly se prameny autonomní činnosti vzniklé, snesení, nálezy a načení do obecních knih anebo do knih některého sousedního města pro věčnou paměť. Zvláštní zajímavost z vesnických psaných pramenů právních mají: a) Sbírky vesnických naučení, zvaných též potazy, zřízení, snesení, řády vesnické (*dorfweistümer*), které mají povahu sepisování a vyhlášení obyčejového práva

na hromadách obecních na základě výroků starých lidí, a to původně asi bez spolupůsobení vrchností. Řády ty vyskytují se osaměle i ve sbírkách v českých i německých vesnicích, ovšem velmi pořádku, poněvadž po válce třicetileté vrchnosti velkými tresty stíhali každého, kdož se jich dovolával nebo je přechovával. Druhy stará tato práva vesnická zapisovala se do zvláštních knih, časem nová pravidla jsou k nim připisována a zápisy ty předčítány jsou aspoň jednou v roce v obecních hromadách nebo na zahájených soudech. mající formu příkazův a zákazův obecních. Že tím způsobem zachovávaly se v českých obcích starého založení mnohé obyčejové právní, jež byly druhy částí místního obyčejového práva českého, sotva lze pochybovati. b) *Urbáře*. Jako poddaní hájili svých práv sepisováním vesnických řádů, tak zase vrchnosti chovaly v patnosti povinnosti poddaných tím způsobem, že důchody z panství a vesnic zapisovaly si do urbářů neboli knih úročnic, z nichž během času vyvinuly se venkovské knihy pozemkové. Konečně c) řády vrchnostenské. Jako v zemském a městském právu autonomní prameny právní musily ustupovati kodifikacím práva a nařízením vládním, podobně na vývoj vesnického práva vrchnosti vždy větší vliv sobě zjednávaly. Zprvu potvrzovaly toliko předložené jim řády vesnické, časem měnily je, konečně následkem utužování poddanství od konce XV. stol. nabývajíce vždy většího vlivu na záležitosti obecní, účastnily se také samy sepisování vesnického práva a vydávaly řády, jež autonomní práva vesnická z platnosti zatlačovaly. Při tom docházelo k jakémusi sjednocování vesnického práva, neboť vrchnost dávala v řádech těch dosti libovolná nařízení všem svým poddaným celého panství, netoliko jedné vesnice. Podobnou obecnější povahu měly také vrchnostenské instrukce hospodářské úředníkům vrchnostenským dané, jak mají statky panské a lid poddaný spravovati, jež též se mohou považovati za pramen dvorského práva. Při sepisování takovýchto řádův a instrukcí hospodářských často se hledělo k osvědčeným vzorům, jež z jednoho panství na druhé se šířily, a též k obsahu zajímavého soukromého pojednání o správě hospodářské, kterou r. 1587 mistr Daniel Adam z Veleslavína pod názvem *Hospodář* byl vydal a ve které bylo také obsaženo poučení o soudním řádu, kterého na vesnických soudech má se užívat. I ze spisu toho patrné, kterak zemské a městské právo podržovalo podpůrnou platnost ve věcech vesnického práva.

10. Prameny historické. Při bohatosti pramenů právnických v této době prameny historické a jiné literární zprávy nemají více toho významu pro právní dějiny, jako v době starší. Pres to pro poznání skutečného právního života důležit je obsah jak listin, tudy i sbírek listin, obsažených v kopiích, registrech a formulářích, tak i zápisův v aktech právních. Kromě toho arcí z letopisů, kronik a jiných sepsání, domácích a cizích, doplňujeme své vědomosti o právním

vývoji domácím. (Viz Dějiny české literatury, str. 287. a 298.)

C) Doba novější.

1. Předcházející období mělo ráz partikularistického tvoření práva, každá země, každá obec a každý stav měly svá zvláštní práva; nové období vyznačuje se naopak snahami po jednotě práva, snahami, aby pro všechny stavy a také pro všechny země, a sice nejprve pro všechny země České a pak pro všechny země domu rakouského, platilo jedno obecné právo, hmotné i formální. Snahy tyto, s jichž skutečným souvislo zatlačení práva občejeového právem zákonným, jakož i rozsáhlá recepce obecného práva římského, v ten čas ve všech skoro zemích západoevropských přicházely k platnosti a u nás byly podporovány náhlým sesílením moci královské a obmezením práva stavů, mítí účastenství na zákonodárství. Brzo po bitvě na Bílé Hoře rozhodl Ferdinand II., že mají zvláštní kommisie, dvorská a zemská, přehlédnouti zřízení zemská a privilegia stavovská, a ponavrhnouti, jaké změny mají se předsevziti v ústavě zemské, aby zejména dědičnost trůnu v rodě Habsburském a vůbec moc královská proti každému obmezování byly zabezpečeny. Když byl císař relací do desk ze dne 20. září 1623 prohlásil, že chce stavy české, kteří mu ostali věrní, zanechatí při právech a svobodách, jež neodporují právům královským, uložil r. 1625 osmičlenné kommisii zákonodárné ve Vídni, složené z polovice českých a z polovice německých radů dvorských, aby na základě dobrého zdání českých nejv. úředníků zemských »napravila práva a zřízení zemská a v lepší pořádek je uvedla«. Když se tak bylo stalo, vyhlášeno jest z pouhé moci královské bez souhlasu sněmu českého 10. května 1627 »Obnovené zřízení zemské« (OZZ.), v jehožto uvozovacím patentu a v čl. A 8 vyhradil sobě císař Ferdinand II. jakožto král český pro sebe i nástupce své právo »rozšiřovati, měniti a opravovati toto zřízení, jakož i činiti to, což sebou jus legis ferendae přináší;« avšak ve čl. A 22 zavazoval se, že »věrným a poslušným stavům« vydá ohledně zemských a stavovských privilegií konečnou resoluci. Zákonodárného práva užil arcí Ferdinand II. při samém napravování zřízení zemského v rozsáhlé míře, nebera ohledu k výsadem stavovským, mezi něž v první řadě náleželo právo spolupůsobiti ve věcech zákonodárných. Rozdělení OZZ-ského ostalo celkem totéž, jaké bylo v starém zřízení zemském z r. 1564. Za ustanoveními státního práva (A 1—49) následují předpisy, jež se týkají zřízení a řádu soudního (B 1—H 7), řádu deskového (J 1—27), práva soukromého (K 1—P 29) a trestního (R 1—Z 6) a k nim přitíženy byly opětně smlouva Svatováclavská z r. 1517 a narovnání o hory a kovy z r. 1575 (Z 7—79). Duch arcí, ve kterém nové toto zřízení bylo sepsáno, nebyl duch starého zemského práva. I zákonodárce, i ti, pro které mělo platiti, se změnili. I neústavní způsob vydání jeho, i jazyk,

v němž bylo sepsáno a tiskem vydáno, již to označovaly. Ačkoli v čl. C 2 samo ustanovovalo, že »řeč česká a německá v dědičném království Českém mají míti zároveň průchod a vzrůst svůj«, celý text jeho vydán byl tiskem toliko německým jazykem, kdežto českého překladu toliko část' (do čl. F 1) jest vytištěna a druhá část' musila se v přepisech šířiti. Snad neměl obsah nového zřízení býti příliš znám českému obyvatelstvu anebo mělo české obyvatelstvo býti udržováno v naději, že staré zřízení zemské nabude opět platnosti. Pokud se obsahu týče, způsobilo OZZ. velké proměny v ústavním právu na prospěch moci královské, církve katolické a cizozemců, kteří nabýli nové statků v Čechách. V právu processuálním zjednalo větší platnost řízení obecnoprávnímu na soudech zemských, odstraňujíc mnohé formality českého processu, nahrazujíc veřejné a ústní řízení písemním, jakož i volné vedení a uvažování důkazů určitými pravidly prázdnými a razic cestu řízení odvolacímu i na soudě zemském. Právo deskové zanechalo celkem v dřívější platnosti. Právo soukromé mělo sice dle úvodu rovněž býti zanecháno »co nejvíce býti mohlo, při starém způsobu«; avšak přihlížejíc k tomu, že v zemi dva národové bydlí, napravilo OZZ. některé části jeho »vedlé práv císařských« a podobně i v právu a řízení trestním mnohým zásadám posavadního českého práva zemského bylo ustoupiti předpisům práva obecného. Kromě toho zřízení obsahovalo ustanovení, kterými další vývoj ústavů jeho právních v souhlase s doktrínou obecnoprávní se zabezpečoval, neboť předpisovalo (v čl. D 49, K 1 a R 31), že právo městské z r. 1579 má obdržeti pro ně subsidiární platnost, a kdyby ani ono neobsahovalo žádného ustanovení, že náleží králi učiniti rozhodnutí. Kterak od této doby zákonodárství vyplňovalo naskytující se mezery v souhlasu se zásadami obecnoprávními, toho dokladem jsou 1. února 1640 vydané *Královské deklaratorie a novelly císaře a krále Ferdinanda III. na obnovené zřízení zemské*, sbírka to královských resolucí, vysvětlení a nových ustanovení na pochybné právní otázky, kterou císař »ve formu královského práva« uvedl a jako doplněk OZZ-ského vydal, aby se jimi každý spravovati mohl, Deklaratorie sestaveny byly do téhož pořádku, jako zřízení samo; v člancích, jednajících o »jus publicum« učinil Ferdinand III. stavům některé ústupky; ostatně ale rozhodnutí jeho v otázkách »juris privati« stojí namnoze pod vlivem tehdejší vědy právní, která hleděla přizpůsobovati právo římské ve formě »usus modernus« potřebám praktického života. Všim tím právo zemské přibližovalo se obsahem svým právu obecnému a také právu městskému a toliko některé právní ústavy jeho napofadě spočívaly na dřívějších základech domácího práva. Současně touto cestou sjednotilo se právo zemské na Moravě s právem zemským v Čechách, neboť moravské obnovené zřízení zemské ze dne 10. května 1628 převzalo většinu ustanovení svých z české Ferdinandee; deklaratorie Ferdinanda III. uvedeny jsou cis. resoluci

ze dne 8. června 1650 i na Moravě v platnost a další resolucí ze dne 30. května 1680 prohlášena jsou Koldínova práva městská rovněž za podpůrný pramen moravského zřízení. Německý pak text obou zřízení, českého i moravského, byl s deklaratorii několikrát tiskem vydán, tak r. 1640 a zase r. 1714 s povolením císaře Karla VI. od Karla Arnolda z Dobroslovína.

2. Nové zřízení zemské z r. 1627 stalo se důležitým pramenem zemského práva, avšak nikoli jediným. Vedle něho podrželo platnost veliké množství starších předpisů právních, pokud nebyly s ním v odporu; zřízení samo mnohých z nich se dovolává a také v následujícím čase vydávány jsou nové a nové předpisy, kterými zřízení se do nekonečna doplňovalo i měnilo. Následkem toho zemské právo vyvíjelo se dále, avšak vývoj jeho nedal se více z dola jako v době předešlé, nýbrž shora ve formě zákonodárství zeměpanského a toliko za částečného spolupůsobení stavů. Přirozeně i forma i obsah pramenů zemského práva, jež vedle OZZ-ského podržely nebo nabývaly platnosti, se značně měnily.

a) Státní listiny a akta mezinárodní (zejména tedy zřídla zevnějšího státního práva), kterými byly zabezpečeny neodvislost, nedílnost a svérápnost království Českého a zemí k němu příslušejících, jakož i svrchovanost a dědičnost moci královské nad těmito zeměmi a jimiž byly upraveny poměry těchto zemí k říši Římské a k zemím okolním, zejména zemím domu rakouského, ostaly arci v nepřetržité platnosti. Byly pak i po r. 1627 rozmnožovány napořádě novými listinami státními, jež se dotýkaly práv krále a království Českého. Jmenujeme aspoň mír pražský 15. června 1635 uzavřený, kterým obě Lužice byly Sasku postoupeny; *readmissi* krále českého do kollegia kurfürštského ze dne 30. června 1708; *pragmatickou sankci* císaře Karla VI. ze dne 19. dubna 1713 o nedílnosti zemí rodu Habsburského a o upravení posloupnosti dědičné ve všech těchto zemích, ku které stavové čeští 16. října 1720 přistoupi; mír berlínský ze dne 28. července 1742, kterým byly Prusku postoupeny větší část Slezska a Kladsko; nejv. patent ze dne 11. srpna 1804, kterým císař František I. přijal dědičný titul císaře rakouského, vyhradiv při tom královstvím a zemím svým, aby jejich dosavadní tituly, ústavy, přednosti a poměry právní nezměněn v platnosti zůstávaly a aby též korunování císaře na království Uherské a České jako posud beze změny se zachovávalo; nejvyšší patent ze dne 6. srpna 1806, kterým císař František I. po míru přešpurském složil korunu císařství Římského a všechny svazky svých zemí s říší za zrušené prohlásil a j. v.

b) Obecná privilegia stavovská. Ferdinand II. minil původně prohlásiti všechna privilegia stavovská za propadlá, poněvadž prý celé království obecně se povstání účastnilo a mečem bylo dobyto; avšak brzo upustil od této teorie propadnutí práv, potvrdil majestátem ze dne 29. května 1627 stavům českým všechna privilegia a práva, pokud

proti vydanému před tím OZZ-skému nečeli. Podobně i stavům moravským listem ze dne 26. června 1628 stvrdil privilegia, jak mu je v seznamu byli předložili. Z listin těch patrně, že stavům měla zůstati některá důležitá práva, kterých před r. 1620 užívali, pokud nebyla na újm pravům králi českému v rozsáhlé míře nyní vyhrazeným. V stejném rozsahu potvrdili privilegia stavovská císař Ferdinand III. listem ze dne 21. března 1642 a nástupcové jeho v korunovačních přísahách, zejména Karel VI. dne 5. září 1723, Marie Terezie dne 12. května 1743, Leopold II. dne 6. září 1791, František I. dne 9. srpna 1792 a Ferdinand V. dne 7. září 1836. (Moravským stavům vydali poslední konfirmace privilegii císař Ferdinand III. 22. září 1640 a císař Leopold I. dne 3. ledna 1689.) Přísahy tyto jsou písemně ve formě státních listin vyhotovovány a do desk zemských zapisovány. (Posledně do desk kvaternu č. 735., fol. C 10 a E 15, a r. 1836 do kvat. menš. stavov. archivu č. 63., fol. A 11.) Kromě toho vydávali panovníci stavům po každém sněmě postulátním *reversy*, že povolování berní nemá býti na újmu jejich právům a svobodám. Stavové čeští dovozovali z tohoto potvrzování práv a svobod (zejména za císařů Leopolda II. a Ferdinanda V.), že privilegia stavovská nemohou jednostranně býti měněna bez svolení stavů, kteří na jejich základě nabýli určitých práv, že zákonodárné právo krále českého ostává omezeno obsahem těchto privilegií a že tudíž náleží jim míti účastenství na zákonodárství, pokud ono dotýká se těchto práv a svobod stavovských. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. června 1791 uznal císař Leopold II. toto stanovisko a slíbil se jím spravovati. Zemská a stavovská privilegia chovala se společně s ostatními listinami státními ve státním archivu českém, řečeném Svatováclavském, který po r. 1625 přenesen byl na hrad pražský (II., str. 693).

c) Úřední svědectví o obyčejovém právu, která druhdy ve formě nálezův obecných a zvláštních, pamětí úředníků a právních knih tvořila hlavní obsah zemského práva a také desk zemských, pozbývala významu v době, kdy právo vyvíjelo se hlavně ve formě zákonodárství zeměpanského, a tím také další organický vývoj práva zemského na domácích základech byl učiněn takorfa nemožným. Dle čl. D 49 a 50 OZZ-ského ortele soudní neměly se více zváti nálezy, nýbrž toliko výpovědi, neboť ztratily platnost praejudikátův a soudcové pozbyli práva v této formě dávatí nové předpisy právní. Byla-li mezeza v zákoně, měli se obrátiti k vyšším místům za rozhodnutí případu ve formě cis. resoluce. Toliko o starých nálezech, podlé kterých se druhdy výpovědi daly a jež do OZZ-ského nepřišly, bylo ustanoveno, že mají býti v pořádek uvedeny a do české dvorské kanceláře odvedeny, aby o jejich další platnosti stalo se rozhodnutí; avšak není známo, že by k tomu bylo došlo. Následkem rostoucí bezvýznamnosti autonomních pramenů právních pozbývaly i *desky*

z e m s k é (v. t.) dřívějšího významu jakožto archiv a svod všeho zemského práva a vystupovala do popředí povaha jejich jakožto veřejné knihy pozemkové a hypotéckární. Nicméně deklaratorie z r. 1640 v čl. Ee 5 nazývaly je ještě »největším království tohoto klenotem« a dle instrukce deskové z r. 1652 zapisovaly se do nich i nadále majestáty, privilegia, sněmovní snesení, cis. resoluce a jiné zákony a nařízení a i ostatní zařízení jejich ostalo celkem totéž, jako bývalo druhdy, tak že podnes nynější desky zemské na týchž základech spočívají, na nichž starodávny ústav našich desk byl založen. Pravit' R a n d a : »Zřízení desk zemských v Čechách a na Moravě již ve XIV. a XV. věku v podstatě na týchž zásadách spočívalo, na kterých se dnešní ústav knih veřejných zakládá. Základní sloupové dnešního zřízení knihovního: veřejnost, věrohodnost, určitost, zákonnost a volnost zrači se jasně již v tehdejších zřízení desk zemských. S překvapením seznáváme, že již za oněch jinak temných dob středověkých v zemích těchto kvetl ústav právní, jehož se za našich dnů mnohé pokročilé země teprve domáhají, v dokonalosti tehda neznámé.«

d) **Artikulové sněmovní.** Stavové čeští od r. 1627—1847 vykonávali v některých věcech nepopíratelně právo zákonodárné na sněmích společně s králem, zapisující rok co rok sněmovní svá snesení, jakmile došla u dvora schválení, do desk zemských a vyhlášující tiskem hlavní jejich obsah českým a německým jazykem. Snesení tato měla napořádě povahu zákonů zemských v této formě veřejně vyhlášených. Hlavní obsah na př. pragmatické sankce z r. 1720 byl pojat do tištěných artikulů sněmovních a tak v Čechách vyhlášen.

e) **Zákony a nařízení.** Následkem výhrady v OZZ-ském obznamené, že králi českému náleží právo vydávati, měniti a vykládati zákony, vydávány jsou zákony a nařízení, zvláště ty, jež se práv stavů nedotýkaly, bez jejich spolupůsobení. Dřívější formy, ve kterých se vydávaly předpisy právní jménem krále, formy to majestálí, listův otevřených a poselacích, zastaraly, jediné formy majestálí užívalo se ještě k potvrzování neb udělování výsad a jiných zvláštních práv; naproti tomu nové a nové formy a názvy volily se podle potřeby a vkusu času pro předpisy ze všech takofka oborů práva, jež v nekonečném množství vydávaly se se závazností obyčejně pro všechny obyvatele země. Jménem císaře, ač vždy z moci královské české, zejména do r. 1804, vycházela rozhodnutí a nařízení z úřadů dvorských k úřadům zemským a titi úřadové buď to vyhlášovali je nebo na jejich základě vydávali další předpisy. Pokud bylo účelem těchto výnosů vyloučiti, doplniti nebo změniti zřízení zemské nebo vydati nové normy právní, potud mají povahu zákonů zemských, třeba současně nebo posoupně i v ostatních zemích rodu rakouského byly vyhlášeny. Pokud se jimi měly toliko platné zákony prováděti, byla to pouhá nařízení nebo úřední korespondence. Přesného rozdílu se při tom však nečinilo a

zákonům i nařízením dávaly se druhdy jedny a tytéž, a to rozmanité názvy. V XVII. a v první pol. XVIII. stol. přicházely ode dvora deklaratorie, novelty, pragmatiky, cynosury, resoluce, reskripty, dekrety, patenty, instrukce, konečně i objemné řady, aby byly v zemi vyhlášeny, a zase místodržitelství vydávalo na jich základě patenty, mandáty, dekrety atd. Od času císařovny Marie Terezie nejvyšší politický úřad dvorský zasilal zákony, jež zvláštní zákonodárná kommisie při nejvyšším justičním úřadě zřízená byla vypracovala, často na základě návrhu některého nejvyššího úřadu dvorského ve formě patentův a dvorských dekretů zemským úřadům, z nichž místodržitelstvo rozeslalo je dále krajským úřadům, vrchnostem a magistrátům a apellační soud podřízeným instancím soudním, aby je společně s nařízeními těchto úřadů zemských veřejně vyhlášovaly a zvláště pomocí obecních představených a farářův obyvatelům po obcích sdělovaly. Josefinský zákoník občanský ze dne 1. list. 1786 v § 2. nařídil, aby zákony v každé zemi takovým způsobem se vyhlášovaly, by se o nich každý co nejrychleji dověděl, ave stejném smyslu vyslovuje se občanský zákoník z r. 1811, jenž na př. v § 4. mluví o závaznosti zákonů v zemích, v kterých jsou vyhlášeny. Dvorský dekret ze dne 22. února 1787 pak předepsal, že zákony ty netoliko v německém, nýbrž i v »národním jazyku« mají se vyhlášovati; avšak nebylo toho vždy setřeno. Úřady a soudy, jichž předpisy ty docházely, měly nařízeno chovati je v patrnosti. Záhy pak učiněna se strany dvorských úřadů opatření, aby byly pořizovány soukromé i veřejné sbírky vydávaných předpisův a aby sbírky ty tiskem se vydávaly. Tak už r. 1678 cis. notář František de Serponte vydal výtah zákonů českých v abecedním pořádku pod názvem »Promptuarium«; Jan Jakub rytíř z Weingartenu pořídil několikrát větší a menší snůšky platných předpisů pro země české, zejména r. 1690 *Fasciculi diversorum jurium* a roku 1701 *Codex Ferdinando-Leopoldinus* (srov. V., str. 484). Ve vydávání kodexu toho se pak pokračovalo, takže obsahuje celá sbírka předpisů z l. 1600—1735. Napotom vydali výtahy ze zákonů českých v abecedním pořádku r. 1741 Jiří Müller z Mühlendorfu ve *Grana veteris et novae legis Bohemicae*; roku 1782 František Kröhnig v *Auszug der politischen Gesetze und Verordnungen, welche seit dem J. 1740 bis zum Schlusse des J. 1781 für das Königreich ergangen sind* a r. 1801 Jan Roth ve sbírce *Vollstaendiger Auszug aller im Königreiche Böhmen am Ende des 18. Jahrh. bestehenden Gesetze* o 10 svazcích. Roth vydal před tím též tři díly zákonů českých z l. 1780—1790 v chronologickém pořádku, po r. 1800 pokračoval ve vydávání prvnější své sbírky pod názvem: *Vollstaendiger Auszug aller im Königreiche Böhme kundgemachten Verordnungen und Gesetze*; avšak sám uveřejnil toliko předpisy z l. 1800—1802 ve dvou dílech a pokračování v práci své pře-

nechal Vilému Gouttovi, jenž do r. 1817 v dalších 14 dílech vydal předpisy z l. 1802—1815. Z nařízení gubernia pořídil Jan Blasek v l. 1817—1819 nové doplněné vydání sbírky Rothovy a Gouttovy ve 12 svazcích a kromě toho pokračoval Jan Kaňka v té práci do r. 1826, vydav ve 20 dílech v abecedním pořádku předpisy z l. 1802—1818, načež ředitel guberniální registratury Kajetán Nádherný roku 1832—1834 uveřejnil ještě *Vollstaendige Sammlung aller in den Jahren 1816 bis 1818 in dem Königr. Böhmen kundgemachten und erlassenen Gesetze und Verordnungen*. Konečně gubernium, které od roku 1784 čtvrtletně vydávalo a rozesílalo úřední *Vierteiljahriger chronologischer Auszug der von dem königlichen Landesgubernium in Böhmen bekannt gemachten und in das Allgemeine einschlagenden Verordnungen*, učinilo z nejv. nařízení opatření, aby od r. 1819 vydávala se úřední sbírka zákonů pro království České, tak zv. *Provincialgesetzsammlung des Königreichs Böhmen*, které do r. 1848 30 dílů se třemi generálními rejstříky vyšlo. Úřední tato sbírka vydávala se toliko německy, ačkoli jednotlivé zákony a nařízení jsou napořádě též v českém překladu rozesílány, a teprve r. 1849 došlo na pravidelné vydávání *Zákonníka zemského a Věstníka vládního pro království České* v obou jazycích zemských, v kterém až do r. 1859 uveřejňovaly se všechny zákony, také ty, které v říšském zákoníku byly vyhlášeny a v Čechách platnosti nabýti měly, jakož i některá nařízení ministerská a nařízení zemské vlády v obvodu působnosti její pro **C.** vydaná. Do té tedy doby zákony a nařízení, jež měly v Čechách nabýti platnosti, v zemských sbírkách zákonných jsou vyhlášovány a teprve v ústavní době nastala v tom ohledu změna. Od r. 1860 užíván k vyhlásování obecně platných zákonů toliko říšský zákoník a vedle něho vydávány jenom německy v l. 1860—1862 *Verordnungen der k. k. Landesbehörden für das Kronland Böhmen* a v l. 1863—1866 *Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Böhmen*. Od r. 1867 vydává se *Zákoník zemský království Českého* v obou jazycích zemských ve smyslu zákona zemského ze dne 15. února 1867, č. 13. zák. zem., dle kterého vyhlášují se v něm toliko zákony zemské a nařízení úřadů zemských, a sice tak, že oba texty, český a německý, jsou stejně authentické, což také je v úplném soulase se zásadou rovného práva obou národností v Čechách, která žádá, aby všichni úředníci státní byli mocni obou jazyků zemských a byli tudy způsobilými užívatí obou textů v zákoníku zemském vyhlášených. Současně jako v Čechách začaly se vydávati sbírky zákonů ve Vídni, a sice zejména úřední sbírky obecných zákonův a nařízení, jež nabýly platnosti společně ve všech dědičných zemích českých i rakouských, anebo toliko některé z nich, jež však i pro ostatní měly důležitost. Od r. 1785 začaly vycházeti soukromé sbírky zákonův a nařízení, jež za panování jednoho každého císaře byly vyšly, s udáním, platí-li pro všechny země českorakouské nebo

toliko pro některou z nich. V 56 dílech uveřejnil nejprve Josef Kropatschek předpisy ve věcech politických, komorních a justičních z l. 1740—1808 (*Handbuch aller unter der Regierung des K. Joseph des II. etc. für die k. k. Erblande ergangenen Verordnungen u. Gesetze in einer chronologischen Ordnung* a *Sammlung aller k. k. Verordnungen u. Gesetze vom J. 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. theils noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert sind*); napotom ve sbírce té pokračovali dvorní sekretář Vilém Goutta, vydav předpisy z l. 1808—1832 ve 32 dílech, a Frant. Pichl z l. 1833—1847 ve 14 dílech. Kromě toho vycházely dvě velké úřední sbírky zákonů, jedna obsahující zákony a nařízení ve věcech justičních z l. 1780—1848 (*Gesetze und Verfassungen im Justizfache*) a druhá předpisy ve věcech politických od r. 1790—1848 (*Politische Gesetze und Verordnungen für die deutschen, böhmischen und galizischen Erbländer*). Od r. 1849 pak vychází zákoník říšský, platný pro všechny země v říšské radě zastoupené, jenž dle patentu ze dne 4. března 1849 v l. 1849—1852 též v úředním českém textu byl vydáván, v l. 1860—1865 v soukromém českém překladě a od r. 1870 v úředním českém překladu vychází. 3. Z ohromného tohoto množství předpisů právních mají pro právní dějiny naše zvláštní důležitost zákony, kterými větší obory práva jsou nově upraveny a následkem toho ustanovení OZZ-ského a také práv městských Koldínových platnosti pozbyla. Zákony ty vyšly ze zákonodárných kommisí, kterým bylo uloženo sepsati obecně platné právo a sjednotiti práva zemská i zvláštní nejprve v zemích českých, a když se to nedostí dařilo, ve všech dědičných zemích domu rakouského; v kommisích těchto měli přední účastníci též vynikající právníci a státníci ze zemí českých, kteří působili k tomu aby mnohá osvědčená ustanovení českého práva zemského i městského, jmenovitě z oboru processuálního a soukromého práva, převzata byla do kodifikovaného obecného rakouského práva; kromě toho časem o některých částech kodifikačních byly slyšány sněmy, vyšší úřady a soudy i univerzity zemí českých; a takovým způsobem udržela se jakási kontinuita vývoje právního v zemi naší až na naše časy. Platné dnes rakouské právo, jsouc výsledkem dlouholetých snah po dosažení jednoty práva v nejdůležitějších oborech zákonodárství a po zdokonalení, zmodernisování jeho v duchu velkolepě pokračující světové vědy právnické, nejedněmi kořeny svými pevně tkví též v půdě právního vývoje zemí českých a známost tohoto vývoje činí je v nejednom ohledu srozumitelnějším a zajímavějším. Vyličiti postup kodifikace této musí arci jinému místu býti ponecháno (viz Rakousko, též Azzoni I., 1139, Codex Theresianus V., 484., Holger, Horten, Martini, Zeiller), zde třeba spojití se s přehledem hlavních výsledků kodifikačních prací a znázorniti jejich souvislost se starším našim zákonodárstvím.

a) Ústavní právo. Z příčin nedosti posud objasněných zřídil císař Josef I. r. 1709 v Čechách i na Moravě kompilační komise zákonodárné, které měly napravit i v úplný souhlas uvést zřízení zemská v obou zemích. Moravská komise posílala své návrhy (*elaboratum moravicum*) české komisi ku přehlédnutí a tato srovnávající je s českým elaborátem posílala je ke dvoru ku schválení. Takovým způsobem do r. 1723 přepracovány jsou zejména články OZZ-ského, jež obsahují ustanovení z oboru veřejného práva; avšak císař Karel VI. nestrávil jich a práce komise poutuchy. Teprve za císařovny Marie Terezie, když r. 1749 zřízen jest nejv. justiční úřad pro země české a rakouské a při něm zákonodárna komise, tu kodifikační práce i zemských komisí s větším úspěchem pokračovaly. Jeden obor práva po druhém jest kodifikován v obecných zákonících; část' po části OZZ-ého pozbyvala platnosti, jediné »jus publicum« jeho ostávalo až do novější doby v platnosti, ovšem s mnohými změnami, které způsobeny byly přijetím pragmatické sankce r. 1720, provedením nové organizace soudní a správní za císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II., jakož i prohlášením císařství Rakouského r. 1804. Právu státní v něm obsažené nebylo nově kodifikováno. Marně r. 1791 žádali stavové čeští císaře Leopolda II. za vydání zlepšeného zřízení zemského, které by bylo »základním kamenem budoucího blaha státu Českého«, marně stavové čeští v l. 1842—1847 na sněmích českých o opravu staré ústavy zemské usilovali; teprve novějšími zákony po zavedení soustavy repraesentativní opraveno i valně pozmeněno jest ústavní právo země i říše. Patent císaře Ferdinanda II. ze dne 15. března 1848, kterým byla udělena »konstituce vlasti«, kabinetní list téhož císaře ze dne 8. dub. 1848, ústava rakouského státu ze dne 25. dub. 1848 (PGS. 1848, str. 73., 108. a 127.), oktrojovaná ústava ze dne 4. března 1849, která byla cis. patentem ze dne 2. pros. 1851 odvolána, cis. diplom ze dne 20. října 1860, kterým císař František Josef I. ustanovil »dle pragmatické sankce a z plné Svě moci Sobě a taktéž Svým řádným nástupcům u vláde za pravidlo, že právo zákony dávatí, je měniti a rušiti jen společně se sněmy zemskými, potahmo s radou říšskou bude vykonáváno«, cis. patent ze dne 26. února 1861, kterým byly vydány základní zákon o zastupitelstvu říšském a nové zřízení zemské spolu s volebním řádem pro království České, základní zákonovostátní ze dne 21. prosince 1867, zákony říšské ze dne 2. dubna 1873 a 4. října 1882, kterými změněna jsou ustanovení řádu volebního do rady říšské, všechny tyto novější ústavní zákony tvoří významné období v nedávných našich dějinách ústavních. Označujit' jmenovitě míru podílu na zákonodárství a správě veřejné v říši i zemi, kterého dostalo se svobodně voleným zástupcům obyvatelstva království Českého, když stavovské zřízení vzalo za své a když ze samého pojmu »království« dal se odvoditi a také odvozuje

napořádě požadavek, aby tento podíl byl přiměřen jak dějinám, tak i politickému, kulturnímu a hospodářskému významu země České. Při tom není nejmenší pochybnosti o tom, že mnohá zákonná ustanovení staršího ústavního práva (na př. jež se týkají titulu, znaku a práv krále a království Českého, korunovace české, nedilnosti země, rovného práva obou zemských jazyků atd.) nebyla novějšími ústavními zákony zrušena, nýbrž že podržela platnost i na naše časy a že snaha, učiniti z království Českého toliko správní obvod říše Rakousko-uherské nedá se v souhlas uvéstí s historickým vývojem ústavního práva země českých a s oněmi zákonnými ustanoveními staršími, která posud platnost podržela.

b) Processuální právo civilní. Když byl návrh nového řádu soudního, který za císaře Karla VI. vypracovala kompilační komise česká, nedošel nejvyššího schválení, byl r. 1748 císařovnou Marií Terezií vyzván nejvyšší úřady a soudy v zemích českých, jakož i kompilační komise, aby podaly návrhy, jak by se řád soudní dal opravit, by se urychlilo a zjednodušilo konání spravedlnosti, aniž by bylo třeba vydati nový jednotný řád soudní pro všechny soudy a měniti processuální ustanovení zákoníků zemského a městského. Na základě návrhů z Čech podaných a v českém senátě nejv. justičního úřadu projednaných vydala císařovna r. 1753 *Cis. a král. pragmatiku vedení právní rozepře se týkající*, kterou vyšší i nižší soudy v Čechách se měly spravovati a která téhož roku zavedena jest též v »české části vévodství Slezského«, o němž podotýká čl. VIII., že je »ku království Českému přivtěleno«, a r. 1760 také na Moravě z téhož důvodu. Komise zákonodárná, která od r. 1753 pracovala na zákoníku Tereziánském, měla uloženo ve čtvrtém dílu tohoto zákoníka uveřejniti obecní řád soudní; avšak když snaha vydati celý zákoník setkala se s odporem, přikročeno aspoň k vydání čtvrtého jeho dílu po opětém přepracování jeho, a tak nabyl platnosti 1. května 1781 obecní řád soudní společně s obecním řádem konkursním (v českém překladu Zlobického zove se »řádem všeobecným při zběžích věřitelů«) pro všechny »německé« země dědičné a pro každého, kdo v těch zemích bude míti právo vyhledávati nebo nalézati na kterémkoli soudě, tak že předešlé zákony, pokud se dotýkaly některého předmětu tohoto řádu, prohlášeny jsou za zrušené. Řád ten ostal v platnosti na naše časy, jsa ovšem doplňován a měněn řadou novějších zákonů. Tak nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. října 1845, kterým vydán jest předpis o stručném řízení v rozepřích civilních, cis. patentem ze dne 9. srpna 1854, jenž obsahuje předpisy o soudním řízení v právních záležitostech mimosporných, dvěma zákony ze dne 27. dubna 1873 o řízení v nepatrných věcech právních a o řízení upomínacím atd. Novější snahy zákonodárství směřují k tomu, aby zásady ústího a veřejného jednání i v řízení civilním podobně jako v řízení trestním přišly

ku platnosti. Aci pokud se týče platného řádu soudního, ustanovení jeho namnoze převzata byla z práva processuálního, jak se u nás po r. 1620 i v právu zemském vyvinulo. »Země české, které k platnému v Rakousku právu vydatně přispěly, musí se považovati též za kolebkou posud platného soudního řízení ve věcech sporných.« (Ott.)

c) Deskové právo. Nehledíc ke starším instrukcím úřadu deskového v Čechách z r. 1652 a 1712, změněna jsou ustanovení OZZ-ského o řádu deskovém patentem ze dne 22. března 1794, jímž vydán byl nový řád desk zemských, a to společný pro Č. a Moravu. Dle tohoto řádu založena jest hlavní kniha pro jeden každý statek deskový, a to tak, aby z ní patrný byly držba a závady toho statku; staré kvaterny jsou scíslovány a nové instrumentní knihy pro přepisy listin založeny, a archiv stavovský, ku kterému zejména čítaly se památné desky, jest od ostatních desk oddělen a samostatně veden. Když pak následkem nařízení ze dne 16. března 1851 instrumentní knihy neboli kvaterny přestaly se psáti a na jejich místě zavedena jest sbírka listin, tu v novějším čase upraveno opět vnitřní zařízení desk zemských i ostatních pozemkových knih v Čechách jednak říšským obecným zákonem o knihách pozemkových ze dne 25. čce 1871, jednak zemským zákonem ze dne 5. pros. 1874, v příčině zřízení nových knih pozemkových v království Českém a jejich vnitřního upravení vydaným.

d) Soukromé právo. Prvé nežli došlo na obecnou kodifikaci soukromého práva pro všechny dědičné země upraveny jsou zákonodárně jednotlivé části jeho; tak vydal císař Karel VI. r. 1736 poručnický řád pro panský a rytířský stav v Čechách, kterýžto řád r. 1753 na Moravě, r. 1754 ve Slezsku a r. 1755 pro městský stav všech tří zemí platnosti nabyt; r. 1770 vyšel řád dědičné posloupnosti pro poddané, r. 1783 nařízení cis. Josefa II. ve věcech manželských pro křesťany, r. 1786 vyhlášen 1. listop. první díl josefinského občanského zákoníka, který obsahoval všeobecnou část a právo rodinné, a 11. května t. r. obecný řád dědičné posloupnosti k svobodným pozůstalostem atd. Konečně nabyt platností ve všech zemích dědičných proslavený obecný zákoník občanský císařství Rakouského ze dne 1. čna 1811 (Veselý a Nejedlý dali českému překladu r. 1812 název »Kniha všeobecných zákonů městských«), kterým zrušeny jsou všechny zákony a zvyklosti, vztahující se k věcem soukromého práva, až na výjimky, které zákon výslovně připustil. Následkem toho podržela platnost některá zvláštní práva soukromá, jež upravena byla na př. obecným směnečným řádem ze dne 26. led. 1850, kterým starší patent směnečný ze dne 22. pros. 1763 byl zrušen, obecným zákoníkem horním ze dne 23. kv. 1854 a obecným zákoníkem obchodním ze dne 17. pros. 1862. Zákoník občanský ovšem rovněž mnohými novějšími zákony byl pozměněn a doplněn.

e) Trestní právo hmotné a formální. Ustanovení zřízení zemských a práv městských ve věcech trestních opravena jsou nejprve r. 1708 Císaře a krále Josefa I. novým právem útrpným a hrdelním, vydaným pro království České, markrabství Moravské a knížectví Slezské, kterýžto zákoník přidržel se co do způsobu trestů theorie odstrašovací a vedle processu obžalovacího zjednával subsidiární platnost řízení inkvisičního, klada důraz na vyznání obviněného a rozšiřuje proto užívání tortury. Ve stejném duchu a také s použitím předešlého řádu sepsán byl zákoník *Constitutio criminali s Theresiana* neboli »Římské Císařské, v Uhřích a Čechách královské apoštolské Milosti Marie Terezie hrdelní právní řád«, který koncem r. 1768 »v královských Českých, jako v Dolních, Vnitřních, Horních a Předních Rakouských dědičných zemích« platnosti nabyl, obsahuje formální i hmotné právo trestní, a sice jednáje v prvním díle »de processu criminali« neboli »o hrdelním pokračování« a ve druhém díle »de delictis in specie eorumque poenis« neboli »o hrdelních přečiněch a o jejich trestech«. Řád tento odstranil všechny partikulární zákony trestní, neuznáváje podpůrnou platnost ani obecného ani domácího práva, přijal »úplně řízení inkvisiční, zachávaje z řízení obžalovacího chatrné toliko zbytky« (Štorch), podržel i zotržil torturu, jež teprve r. 1776 byla zrušena, a přiváděl strašnou krutostí trestů zásadu odstrašovací ku posledním koncům. Za císaře Josefa II. hmotné právo trestní oddělené od processuálního je kodifikováno. Ve všeobecném zákoníku o zločinech a trestech z r. 1787 zrušen je trest smrti a omezena libovůle soudců; v obecném řádu soudním hrdelním z r. 1788 »odklizeny jsou poslední zbytky processu obžalovacího a proveden process inkvisiční do krajních důsledností« (Štorch). Zákon ze dne 3. září 1803 o zločinech a těžkých přestupcích policejních kodifikoval nově hmotné i formální právo trestní, obnovil zase trest smrti pro vlezrádu a sprosté zločiny; avšak dopřál soudci právo mímiti tresty z důvodů polehčujících. — Posledně kodifikováno bylo hmotné právo trestní platným nyní zákoníkem trestním ze dne 27. května 1852, o jehož opětou, duchu času přiměřenou opravu zase od r. 1867 na říšské radě se jedná. Řízení trestní upraveno jest zákony říšskými ze dne 17. led. 1850, ze dne 29. čce 1853 a posledně nyní platným soudním řádem trestním ze dne 23. kv. 1873, ve kterém »zásady, za nimiž nesly se všechny snahy opravné již před r. 1850, zásada obžalovací, zásada jednání ústního a veřejného se soudy porotními a zásada volného uvažování důkazů, došly opětě a to mnohem rozhodnějšího uznání a formálně dokonalejšího provedení, nežli v řádu trestním z r. 1850« (Štorch).

4. Zvláštní práva. Obecné zákoníky, kterými byla způsobena jednota práva v zemích českých a rakouských a jimiž provedena jest zásada rovnosti všech občanů státních před zákonem, mají větším dílem výlučnou

povahu, zrušující podpůrnou platnost obecného práva, pokud kde trvala, a připouštějící platnost zvláštních práv toliko v omezené míře a také v jiné formě nežli dříve. Čím více rostla státní moc a pokračovala kodifikace jednotného práva, tím více arci ztrácela významu zvláštní práva, platná pro určité stavy nebo třídy obyvatelstva. Prvé nežli zanikla zcela nebo z části, vyvíjela se na dřívějších základech dále; avšak nikoli více jako druhy autonomní činnosti kruhů, pro které platila, nýbrž skoro veskrze zákonodárnou činností zeměpanskou.

a) **Církevní právo.** Ani po r. 1620, kdy provedena u nás katolická protireformace, nikomu nepřipadlo na mysl, podříditi státní moc docela vlivu církve. Náboženství katolické stalo se sice panujícím, avšak panovníci, užívající neobmezené své moci zákonodárné, hleděli nabyti oproti církvi stále větších a větších práv, až jmenovitě za císaře Josefa II. hleděno církve učiniti ústavem státním a nescetnými zákony státními jak nejdůležitější instituce církevní, tak i nepatrné podrobnosti správy a bohoslužby upravovati a reformovati. (Srv. *Josefinismus*.) »Církev byla tudy přinucena ustoupiti na pole čistě církevní, vše, co druhdy z věcí světských ocitlo se pod jejím zákonodárstvím a soudnictvím, vrátilo se ke státu zpět« (Rittner). Tím se vysvětluje, že při uzavírání konkordátu z r. 1855 moc církevní ani konání soudní moci nad duchovními (*privilegium fori*) více pro sebe nežádala. Při tom i podstata pramenů církevního práva partikulárního utrpěla. Provinciální a synodální statuta větším dílem přestala (v Čechách konány synody provinciální toliko r. 1860, diécesální r. 1863—73); naproti tomu zákony státní staly se jedním z nehlavnějších pramenů círk. práva partikulárního, jež stát buď samostatně nebo na základě smluv se stolicí papežskou (tak konkordát ze dne 18. srpna 1855) uzavřených vydává. (Srv. Riegger, *Corpus juris eccl. bohemicum*; Jaksch, *Lexicon aller für das Königreich Böhmen von 1601—1815 ergangenen landesfürstl. Gesetze u. Verordnungen im geistlichen, Religions-u. Toleranzfache*.) Z novější doby náleží sem tři zákony říšské ze dne 25. kv. 1868, jimižto předpisy občanského zákoníka o právu manželském opětne platnosti nabýly a soudní moc ve věcech manželských zase světským soudům byla přikázána, a kterými vydána byla základní pravidla o postavení školy k církvi a uspořádány jsou poměry mezi náboženským občanem státním; dále dva zákony říšské ze dne 7. kv. 1874, kterými se upravují zevnější právní poměry církve katolické a vyměřují příspěvky k náboženskému fondu na uhažení potřeb na účely církve katolické, a říšský zákon ze dne 20. kv. 1874, jenž se týče zákonného uznání společností náboženských.

b) **Právo manské.** Poměrně nejdéle udrželo právo manské povahu autonomního práva. Pro manství česká i německá koruny České platily celkem tytéž předpisy po r. 1620, jako dříve. Jmenovitě podržely nálezy soudů

manských, tak soudů dvorského do desk dvorských zapisované, dlouho povahu praejudikátů, pramenů obyčejového práva manského, a ještě v XVIII. stol. vyskytují se i sepsání úřednická o obyčejovém právu manském, k nimž se hledí jako ku platným pramenům tohoto práva. Tak bylo na př. brzo po r. 1732 sepsáno a do kvartu desk dvorských č. 121. zapsáno zajímavé *Právo na manstvích karlských, k hradu neb zámku Karlšteinu pod léno přináležejících, též jaká povinnost manů jest* (Chmelenský, ČCM. 1835), ve kterém obsaženy jsou právní zvyklosti královských manů karlských. Rovněž manské listy a zápisy po starém způsobu se i nadále vydávaly. (Srv. na př. manské listy vydané císařem Františkem Josefem I. jakožto králem českým dne 19. list. 1853 arcibiskupu olomúckému Bedřichu lantkrabim z Fürstenberka, dne 10. čce 1858 arcivévodovi Albrechtovi na vévodství Těšínské a dne 29. pros. 1860 Aloisu knížeti Lichtenšteinu na vévodství Opavské a Krňovské ve Pstrossově spise *Die böhm. Kronlehen*, str. 27., 81. a 101.) Kromě takovýchto pramenů platily arci zákony a nařízení ve věcech manských vydané, kterými práva královská nad many všemožné jsou hájena a rozmnžována, tak zvláště OZZ-ského čl. F 50—72 a dvorský dekret ze dne 13. kv. 1811, kterým odepřeno bylo observanci manů karlských potvrzení. Pokud prameny ty nestačily, užívalo se podpůrně předpisů obecného manského práva, jak obsaženy jsou zvláště v *libri feudorum*, neboť OZZ. razilo vůbec cestu podpůrnému užívání obecného práva, jehož částí bylo manské právo langobardské. Za císaře Františka I. pracovalo se na zákoníku o právu manském, ale nedošlo k vydání jeho. Ovšem počet manství českých i německých během času víc a více se tenčil. Po r. 1620 proměněno jest v Čechách 116 statků svobodných v manství a zapsáno ze zemských desk do desk dvorských; avšak do r. 1848 všechna tato feuda oblata až na jediný statek jsou zase propuštěna ze svazku manského. Podobně dalo se s jinými statky manskými, tak že do úplného zrušení svazku manského r. 1869 udrželo se z českých manství toliko 8 rytířských a 22 robotních manství karlských, 6 krívoklátských, 7 hradu pražského, 2 manství dobříšská, 2 melnická, 3 trutnovská, 2 fridlanská, 1 z konfiskace po r. 1620 a 2 zvláštní manství, kdežto na Moravě a ve Slezsku ostala při koruně České do novější doby manské knížectví arcibiskupa olomúckého se 68 rytířskými lény, manství děkanství olomúckého, manská knížectví biskupa vřatslavského, vévod opavského a těšínského s mnohými podmanstvími, jakož 5 moravských lén knížat z Lichtenšteina. Česko-německých lén udrželo se v Čechách 44, a sice panství ašské hrabat Zedwitzův a 43 manství hradu chebského. Od r. 1835 vedl úřad desk zemských též knihy manské a reskriptní pro tato léna. Manství hradu loketského, která byla r. 1562 s hradem obci loketské zastavena, propustil r. 1646 císař Ferdinand III. ze svazku manského a vložena jsou r. 1658 do desk zemských, což se r. 1872 stalo též s bývalými

lány chebskými. O ostatní německá manství extra curtem přišla koruna Česká následkem berlínského míru z r. 1742, ve kterém císařovna Marie Terezie vzdala se všech práv k zemím a panstvím, jež kurfiřtský dům bavorský od koruny České držel, a v němž zavázala se přiměti stavy české, aby přistoupili k této renunciaci, a následkem čl. XV. přešpurského míru ze dne 26. pros. 1805, kterým ujednána jest tak zv. purifikace zemí, totiž aby nadále nade všemi manstvími v dědičných zemích česko-rakouských ležícími toliko císař rakouský seniorátní práva vykonával, a naproti tomu aby práva seniorátní k manstvím ležícím mimo tyto země postoupil zeměpánům, v jejichž území tato manství leží. Když pak v novější době provedeno jest osvobození půdy ode všech tíživých jí břemen, nemohly ani povinnosti držitelů statků manských nadále obstát. Tudy zrušen jest svazek manský, nejprve částečně zákonem říšským ze dne 17. pros. 1862, a napotom úplně říšskými zákony ze dne 12. kv. 1869, kterými vydány jsou zejména předpisy o tom, jakou náhradu povinni jsou manové dáti seniorům svým v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

c) **P r á v o m ě s t s k é.** Koldinova práva městská z r. 1579, jež na základě sněmovního z r. 1610, cis. Rudolfem II. potvrzeného, byla nabyla platnosti obecného zákoníka pro všechna města česká, byla stvrzena též OZZ-ským, jež ve čl. D 49. za podpůrný pramen samého zřízení je proklášovalo. S nimi zároveň obnovena jest platnost smlouvy Svatováclavské z r. 1517 a jiných starších pramenů práva městského, pokud novému zřízení zeměpánské neopporovaly. Ferdinand III. minil úplně srovnati práva městská se zřízením zemským; avšak appellační soud r. 1641 radil, aby zákoník městský ostal nadále v platnosti a aby za podpůrný jeho pramen bylo prohlášeno jak OZZ., tak i »obecně psané císařské právo v uvážení, že bez toho městská práva dle obecných práv byla pořízena«. Císař v tomto smyslu sice nevydal resoluci, avšak mezery v právech městských jsou tímto způsobem od té doby vyplňovány. Kromě toho zákonodárství zeměpánské pracující ku sjednocování práva zrušovalo jednotlivé části práva městského a následkem rozmáhání se systému poručnického nad obcemi městskými rovněž mnohá ustanovení práv a privilegií městských starších i novějších, musila ustupovati nekonečnému počtu nařízení vládních, kterými samospráva měst jest obmežována. V té příčině náleží uvést zejména obšírné instrukce nebo řády hospodářské král. rychtářům, purkmistrům a radám král. měst 11. kv. 1628, 27. srp. 1650 a 10. pros. 1706 dané; odvoděle císařovny Eleonory jménem syna Karla VI. r. 1711 vydaný taxovní a soudní řád pro města pražská a universitu, proti kterému města remonstrovala u dvora; pragmatiku císařovny Marie Terezie ze dne 15. čce 1765 v příčině organizace hrdelních soudů; dvorský dekret ze dne 14. dub. 1783, kterým vyhlášeno je nové jednotné zřízení soudní pro království České a jiné

mnohé zákony, kterými zejména ta ustanovení práv městských, jež se týkala obecního a soudního zřízení měst, jsou měněna nebo doplňována. Nicméně v XVIII. stol. platnost práv městských a jiných pramenů práva městského jakožto celku nebyla brána v pochybnost. Za císaře Leopolda I. resolucemi ze dne 7. čna 1697 a 6. kv. 1709 uvedena jsou Koldinova práva městská do všech měst moravských a r. 1701 vydali je purkmistr a rada královského města Brna na základě privilegia, jež od císaře Leopolda I. obdrželi, českým jazykem tiskem pod názvem *Práva městská království Českého a markrabství Moravského*. Přípravovali též německý překlad do tisku, avšak v tom předešel je knihkupec norimberský Jiří Lehman, který r. 1720 ve Vídni a r. 1721 v Norimberce dal soukromý a to dosti nesprávný překlad těchto práv městských vytisknouti pod názvem *Vollstaendige Deutsche Stadtrechte im Erbkonigreich Böhheim und Marggraffthum Maehren*. Dvorská kancelář česká nařídila sice konfiskaci soukromého toho vydání, avšak po dohodnutí se Lehmana s magistrátem brněnským upustila od zákazu. Konečně r. 1755 v Praze s povolením císařovny opět jsou *Práva městská království Českého* vytištěna, načež ještě dvorským dekretem ze dne 7. čna 1784 bylo nařízeno, aby tato práva městská měla platnost ve věcech soukromého práva i poddaných na Moravě a ve Slezsku až do vydání nového občanského zákoníka. Kodifikacemi obecného práva arci ustanovení práv městských jako OZZ-ského kus po kuse pozbyvala platnosti, tak r. 1768 ustanovení, jež se týkala práva trestního, r. 1781 processuálního a r. 1811 soukromého; ustanovení, jež se týkala ústavy městské, pokud již dříve nebyla změněna, zrušena jsou teprve novějšími řády a zřízeními obecními ze dne 17. bř. 1849, 24. dub. 1859, 5. bř. 1862 a 16. dub. 1864. Z dřívějších přechetných pramenů práva městského toliko některá privilegia městům udělená podržela ještě až na naši dobu platnost; avšak uznává se potřeba toho, aby obsah jejich nově a času přiměřeně byl upraven cestou zákonodárnou, a aby všem městům poskytnuty byly jisté výhody, kterých toliko některé obce městské užívají.

d) **P r á v o s e l s k é.** Vývoj práva, který v novější době směřoval k tomu, aby zvláštních práv vůbec ubývalo a aby pro všechny občany státní platilo jedno obecné právo, byl nepopíratelně na prospěch poddanému lidu sel-skému. Po r. 1620 nekonečná je řada hospodářských řádův a instrukcí, které vrchnosti vydávaly a kterými libovolně rušily výsady lidu poddanému někdy udělené i autonomní prameny jeho právní Řády ty vyzna-menávají se obvykle nebyvalou druhdy krutostí, a současně sepisování urbářů na panstvích sloužilo v ty časy také k tomu, aby na lid nová a nová břemena se ukládala. Proti tomu nikdy nebylo dovolání, samo poukazování na »stará práva« bylo pod velkými tresty zakázáno. Když za císaře Leopolda I. propukala následkem utiskování lidu povstání

selská, začalo zákonodárství zeměpanské vkládati se do záležitostí poddanských a upravovat a napravovat samo nezřízené tyto poměry vrchnosti k lidu poddanému. S počátku nadřezovalo dosti vrchnostem, ale pak začalo rozhodněji ujímati se poddaných. Jako vrchnosti staré řady selské nahradily libovolně svými řady vrchnostenskými, tak nyní modernější stát tyto jejich řady nahradil svými zákony. Robotní patenty ze dne 28. čna 1680, 2. září 1717, 27. led. 1738 a 13. srp. 1775 jsou zákony, kterými moc zeměpanská započala uvolnění lidu poddaného, a patenty ze dne 1. list. 1781 a 28. bř. 1848, jakož i zákony ze dne 7. září 1848 a 4. bř. 1849 jsou vynikající zákonodárné skutky v dějinách naší vlasti, kterými tělesné nevolnictví lidu a pak i svazek jeho poddanský jsou zrušeny, vykoupení roboty a jiných břemen obecně nařízeno a zároveň platnost zvláštního práva selského ukončena. Selské toto právo, které se během času bylo stalo výhradním právem vrchnostenským, ustoupilo »obecnému občanskému« právu, které nemůže mít za účel hájiti toliko zájmy jednoho stavu, nýbrž zájmy všech občanův a tedy ovšem také zájmy tak důležité části obyvatelstva, jakým je obyvatelstvo rolnické.

III. Dějiny ústavy.

A) Starší doba.

1. Území. Jako každý živoucí organismus se vyvinuje od malých počátků působením vnitřních i vnějších vlivů k mohutnějšímu celku, tak i stát, tento organický svazek obyvatelstva trvale na určitém území usedlého a jednotnou nejvyšší mocí státní ovládaného, podroben jest obdobným zákonům pozvolného rozvoje. Ukořmen ústavních dějin jest stopovatí tento process tvoření, vyvíjení, mohutnění nebo i klesání státu, a to na základních živlech, z kterých se stát skládá: na území, na moci státní a na obyvatelstvu. Jak už v dějinách politických bylo vyloženo, nepovstal stát český rázem, nýbrž i on byl výsledkem dlouholetého processu, na kterém měli podíl lidé i příroda. Na počátku dějin našich ani země Česká nebyla ovládána jednotnou mocí státní, aniž tvořila jednoty teritoriální v politickém smyslu slova, nýbrž dělila se na mnohá území kmenová, ovládaná slabými náčelníky kmenovými, a teprve během několika století podařilo se knížatům českého kmene, jenž sídlil uprostřed země a proto k ovládnutí ostatních kmenů byl nejpůsobivějším, utvořiti z mnohých těch kmenových území jednotné teritorium, z e m í Č e s k o u. Sjednocovací tuto snahu velmi podporovalo zeměpisné položení Čech jakožto celku uzavřeného pro sebe, obklopeného horami a hvozdy pomezními a tvořícího horní poříčí Labe, jakož i ta okolnost, že se zeměpisným pojmem Čech celkem vjedno spadal obvod, který osazen byl trvale obyvatelstvem stejného původu, jazyka a mravu. Stalot' se prvotně osazení země České slovanským obyvatelstvem v rovinách podél řek a jejich přítoků; následkem toho kam až sahala

kolonisace slovanská v poříčí Labe a všech jeho přítoků, tam počítaly se velmi záhy hranice země České v zeměpisném a ethnografickém ohledu, a tyto hranice během času, už v době uzavírání spolků mezi těmito kmeny a tím více arci po sjednocení kmenů slovanských v jeden národ český, staly se hranicemi politickými. Následkem toho v dávných dobách krajiny kladská, vitorazská, nejspíše i chebská počítaly se k zemi České, naproti tomu severní dva výběžky, Š l u k n o v s k o a F r i d l a n d s k o, ležící za pomezními horami Jizerskými, nepočítaly se sem, nýbrž k Lužici. Horní poříčí Zhořelecké Nisy neboli Zá-hvozdi (Liberecko) mezi horami Ještědskými a Jizerskými s krajinou žitavskou dle všeho počítalo se k Čechám a připadlo proto r. 973 k diécési pražské. (Sedláček, ČCM. 1892, 238.) Během času v těchto přirozených hranicích země České nastaly některé proměny. Ve stol. X., kdy právě v Čechách dokončuje se process sjednocení země a kdy r. 973 zakládá se pro jednotné území české biskupství pražské, začíná se Č e b s k o (v. t.), stará to »regio Slavorum«, považovati za část říše Německé, ostává v církevním ohledu podrobeno biskupství fezenskému, a markrabata Vohburští společně s Hohenstaufy a německými kolonisty přetvořují je v říšské území zv. »regio Egere«. Na jihu Čech krajina vitorazská, která druhdy stála pod vlastními kmenovými knížaty a ještě ve XII. stol. celá k vévodství Českému se počítala, začala se kolonisovati též německým obyvatelstvem se strany rakouské a následkem toho vznikaly pohraničné spory o příslušenství její, jež urovnány jsou sice r. 1179 v ten způsob, že rakouskému vévodovi Leopoldovi V. postoupena byla polovice Vitorazska, a ostatní část, která ležela mezi Lužnicí a nynější hranicí českou, s hradem Vitorazí zůstala při Čechách; avšak r. 1186 udělil tuto krajinu český kníže Bedřich ministériálu rakouskému Hadmarovi z Chuenringa a tím odcizovala se od Čech vždy více, až r. 1278 zcela k Rakouskům připadla. Naproti tomu k m e n o v é ú z e m í M i l č a n ů (*pagus Milzani*) neboli Horní Lužice (v. t.), jež markrabaty míšeňskými bylo podmaněno a k diécési míšeňské patřilo, bylo r. 1076 dočasně a opět r. 1158 trvale spojeno se zemí Českou, a podobně v ty časy i na východě hranice vévodství Českého šířily se do krajín slovanských, kdež před tím velké říše vznikaly a zanikaly. Trvale připojena jest knížetem Břetislavem I. k vévodství Českému Morava v nynějších hranicích, když r. 1031 v míru ostříhomském postoupeno jest Slovensko, které druhdy bylo částí říše Velkomoravské, koruně Uherské a když r. 1054 Slezsko navráčeno jest Polsku za roční poplatek 30 hřiven zlata a 500 hřiven stříbra. K Moravě a proto také k biskupství olomuckému, r. 1063 založenému, počítalo se tehdy arci Holasovicko a Hradecko, pozdější to Opavsko a Krňovsko. Takovým způsobem v 2. pol. XII. stol. ustálilo se jednotné území české, jež obsahovalo C. s Kladskem, Žitavskem a Budyšínskem a

Moravu s Opavskem a Krnovskem. Území to podléhající napořádě jednotné vévodské moci české zvalo se vévodstvím Českým (*ducatus*), od r. 1198 královstvím Českým (*regnum Bohemiae*). V 1-1182 a 1187 staly se sice některé pokusy jak se strany členů rodu knížecího, kterým části území českého zvláště na Moravě byly dány v úděl, tak i se strany biskupů českých, aby území české na několik samostatných teritorií císaři římskému a říši přímo podřízených rozděleno bylo; a pokusy ty byly podporovány zvláště na Moravě vědomím o bývalé rozdrobenosti kmenové, avšak snahy ty nedodělaly se trvalého výsledku. Morava podržela sice název markrabství r. 1182 jí udělený, i biskupové čeští od té doby zovou se knížaty, avšak podřízenost jejich území pod českou moc zeměpanskou nebyla již brána v pochybnost, zvláště když císařové Filip Švábský a Bedřich II. Přemyslu Otakar I. a jeho dědicům r. 1198 a 1212 potvrdili království České v hranicích, které mělo druhdy, a počítali k němu též Moravu, přiznávajice králi českému právo investovati biskupy pražského i olomúckého, jakož i vykonávati práva královská v celém tomto království. V těchto dobách týžejí sjednocovací síly, které působily k utvoření státu Českého, pracovaly i nadále o udržení jeho. Národní dynastie, která hleděla na stát jako na výsledek své dlouholeté námahy, jako na svou »dědinu«, třídy společenské, jejichž zájmy byly totožny s interessy dynastickými, vědomí lidu o společenství krve a jazyka, výhodná poloha území i neustávající výbojnost sousedů tvořily hlavní svazky, které utužovaly teritoriální jednotu Českého státu proti všem snahám odstředivým.

2. Moc zeměpanská. Na počátku našich dějin nesetkáváme se u nás s jednotnou mocí státní nad celou zemí vládnoucí, nýbrž s několika mocemi teritoriálními, panujícími nad jednotlivými českými kmeny. Kmenoví náčelníci, obíraní ze starodávných rodin dynastických, vojvodové, župané nebo lechové (*duces*, *reguli*) měli v době pohanské dle všeho moc náboženskou, vojenskou a soudní, a byli zastíje ve výkonu vlády obmezení jednak rádu náčelníků rodových čili kmetů, jednak národním shromážděním. Během IX. a X. stol. knížecí rod Přemyslovský podobil sobě rozmanitými cestami náčelníky tyto kmenové a stal se výhradně panujícím v zemi České a pak i Moravské. V jiných národech slovanských provedli takovéto sjednocení kmenů cizí knížata s družinami svými, zde domácí knížata českého kmene s družinou svou uskutečnili úkol sjednocení bez cizí pomoci, chtějice ujiti nebezpečí podmanění se strany francé a dovedše i užití šíření křesťanství k sesílení a šíření své moci. Povahy knížecí moci české při tom se poněkud pozměnila. Náčelník nebo starosta knížecího rodu a českého kmene stal se vojvodou národa českého; povahy moci jeho ostala tudy napořádě rodovou, kmenovou a národní; avšak vzniklý názor o zemi jakožto nabytém majetku nebo dědině rodu knížecího proměňoval moc knížecí též v moc patrimo-

niální. Následkem toho knížecí moc česká podstatně lišila se od moci zeměpanské, jež v územích německých se pozvolnu vyvíjela, neboť ta svou povahou byla pouhou moci úřednickou. Tímto původem i rázem zeměpanské moci v Čechách vysvětlují se některé zvláštnosti, které se jeví v dědičné posloupnosti na trůně knížecím, v zaopatřování členů rodu knížecího i v objemu této moci.

Pokud se dědičné posloupnosti na trůně týče, nepochybovalo se od X. století o tom, že jedině členové rodu Přemyslovského mají výlučné právo ke stolci knížecímu, že však jim nenáleží dělití mezi sebe knížectví, nýbrž že je mají držeti nedílně tak, aby ten, kdo dle řádu posloupnosti v předních rodech zemských obvyklého má státi včele rodu knížecího, také byl hlavou a starostou kmene a národa. Jako tuto obyčejné nejstarší věkem (*major natu*) a zkušenostmi nejbohatší člen po smrti starosty rodu nebo rodiny v starostenství nebo vladařství následoval, časem však s úchytkou od pravidla toho umírající starosta sám jiného člena rodu za nástupce svého označoval anebo rod sám po smrti starosty jiného nástupce si obíral, máje zření k vlastnostem jeho; tak podobně tomu bylo i v rodě Přemyslovském, s tou arci změnou, že netoliko mužští členové rodu knížecího, nýbrž i všichni náčelníci národní takovéto volby se účastnili. Pevného pravidla tu arci nebylo, rozhodovaly obyčej právní a časem nahodilé okolnosti. Neustálý tento stav zavdával podnět k mnohým sporům v rodě knížecím a přiměl Břetislava I., že na smrtelném loži r. 1055 hleděl obnoviti řád stářestva ustanovením, aby moc knížecí vždy na nejstaršího člena celého rodu Přemyslovského přecházela bez ohledu na to, pochází-li z rodiny zemřelého knížete nebo z jiné pobočné větve. Někjaký čas zachovávan tento řád seniorátní (podobný řád vydal r. 1054 též velkokníže kijeviský Jaroslav pro Rus a r. 1138 velkokníže Boleslav Křivoústý pro Polsko), avšak od počátku XII. stol., kdy nastával rozklad ve zřízení rodovém, členové užší rodiny panujícího knížete začali hájiti sobě přednější právo ke stolci knížecímu a hleděli vzdálenější své příbuzné poskytování údelův odbyti. Následkem toho byly nové spory, při nichž moc panovnická klesala a z nichž těžili jak panstvo a hradčané předních hradů, tak i císařové římsí. A tak o obsazování trůnu rozhodovali fakticky přes zákon Břetislavův jednak umírající kníže, jednak šlechtta, která hájila si volební právo (*electio ducis*) a rozhodovala o tom, kdo má býti nástupcem na trůně, jednak císař, kterému náleželo právo potvrzovací (*confirmatio ducis*). Aby nebezpečí hrozícímu z toho moci knížecí bylo odvarováno, snažili se i Soběslav I. i Vladislav II. uzákoniti státoprávní zásadu prvorozenstva neboli primogenitury při nastupování na stolec knížecí; avšak marně. Teprve Přemyslu Otakar I. podařilo se to tím, že císařové Filip a Bedřich II. královskou korunu udělili jemu a jeho potomstvu s vyloučením příbuzných pobočných, ale s uznáním práva

volebního sněmu pro případ sporu nebo vyměření potomstva, a že od té doby až do vyměření rodu Přemyslovského po meči posloupenost na trůně českém přirozeným během s otce na nejstaršího syna přecházela. Obrád, kterým kníže český byl uváděn v držení země České, bylo do polovice XII. stol. tak zv. slavné nastolování (*intronizatio*, *locatio in solio paterno*) nebo dosazování na kamenný stolec knížecí (na stól dědný neb otěn), jenž stál na prostranství hradu pražského, při čemž členové rodu knížecího, šlechta, duchovenstvo i lid přiznávali se k novému knížeti, skládajíce mu slib věrnosti. Teprve když kníže byl již v držení trůnu a země uveden na hradě pražském, dostavoval se ke dvoru císařskému, aby tam došel potvrzení. Jakmile panovníkům českým bylo trvale důstojenství královské přiznáno, nastoupilo na místo nastolování korunování krále.

Členové rodu knížecího buďto žili a chlebili s knížetem společně, »nedílně«, aneb oddělili se fakticky s rodinami svými, obdrževše z majetku knížecího díly čili úděly (*partes*, *paragia*, *beneficia*) k držení a užívání nejprve dočasněmu a pak i dědičnému; jsouť jim obvykle statky a důchody knížecí v některé krajině příkazovány, avšak jim nenáleželo právo svobodně nakládati s takovými majetkem leč s přivolením knížete, kterému i jinak ostávali podřízeni jako jimi držitelé velkých statků. Během času však zvláště na Moravě počali údělní knížata vykonávati netoliko práva vrchnostenská na statcích údělných, nýbrž i práva zeměpanská nad částí země nebo i nad celou zemí, ze které důchody jim byly postoupeny. Zejména r. 1182 vymohl si sobě údělní knížata moravští postavení markrabat přímo říši podřízených a z moci knížete českého vynatých; avšak to netrvalo dlouho. Brzo zase obnovena a utvrzena jsou práva královská nad Moravou, tak že byl-li některý člen českého rodu královského dosazen za markrabě moravského, mohl vykonávati na Moravě pouze ta práva zeměpanská, která mu králem českým výslovně byla postoupena, ale jinak, nebylo-li markraběho, Morava stála přímo pod králem českým a spravována byla hejtmánem zemským od něho dosazeným.

Pokud se o jemu české moci zeměpanské týče, prošla tato moc velkými proměnami. Pohanský kníže český měl analogickou moc jako kterýkoli rodový starosta, on byl »knězem« neboli žrečem, zastupuje rod i kmen před božstvem, on byl vojenským náčelníkem čili vojevůdce (*dux*) a soudcem (*iudex*) svého rodu i kmene. Pokud se hledělo k majetku kmenovému neb rodovému čili župě, kterou spravoval, byl županem. Ve vykonávání své moci byl arci obmezen předními členy svého rodu a také náčelníky kmenovými. Křesťanství i vliv západní vzdělanosti způsobily, že duchovní moc přešla s knížetem českého, který se stal křesťanem, a duchovní křesťanské (odtud název kněz) a že moc knížecí stávala se netoliko soukromým právem sta-

rosty rodu knížecího, nýbrž i veřejným právem, s jehož vykonáváním zodpovědnost a určité povinnosti v zájmu obecném byly spojovány. Knížata čeští na př. skládající po nastolení svém v Čechách slib věrnosti císaři jakožto světské hlavě křesťanstva, zavazovali se plniti tyto povinnosti v duchu křesťanském. Následkem těchto nových názorů o úkolech moci knížecí přirozeně objem její se rozmnožoval, zvláště když moc ta dovedla rozšířiti své panství na jiná území kmenová v Čechách i na Moravě. Přes to požadavky, které se činily na středověkého panovníka, byly celkem skrovné. Šlo hlavně o to, aby chránil stát proti zevnějším nepřátelům a aby uvnitř udržoval pokoj a zabezpečoval soukromá práva. Proto i křesťanský kníže český byl v první řadě vojevůdce a nejvyšším soudcem, pak teprve vládcem a správcem země, a na osobních vlastnostech jeho záviselo, v jakém rozsahu a v jaké formě moc svou vykonávati bude. V čas sjednocování kmenů českých v X. stol. objevuje se nám moc ta skoro neobmezenou, časem krutou a despotickou; od XI. stol. čím dále tím více začíná ji obmezovati šlechta a duchovenstvo, kteří rozhodují v radě zemské i na sněmích. Přes to výsostná práva nad územím českým vykonávají toliko knížata neboli vévodové čeští, kteří proto snaží se záhy o to, aby tato jejich samostatnost byla uznána se strany nejvyšších mocí křesťanstva udělením titulatury královské a tudíž přiznáním jim všech práv výsostných. Knížeti českému po celou tu dobu náleží vrchní vedení ve válce, při čemž při hájení země každý je povinen s ním táhnouti do pole, toliko účastenství polního tažení za hranice je dobrovolné. Kníže vypovídá válku, uzavírá míry a smlouvy státní a reprezentuje stát na venek, jsa v tom toliko obmezen slibem věrnosti k císaři. S vojenskou jeho mocí souvisí právo ukládati na lid povinnosti s obranou země souvisící, jako bylo zdění hradů, hlídání bran zemských při hvozdu pomezím, zaroubání lesů přesekami v čas války, aby cesty do země byly učiněny neschůdnými, zásobování vojska atd.

Nejvyšší soudní moc jeho v zemi po celou tu dobu nikým se nepopírá; církve naopak knížeti za povinnost ukládá, aby soudil spravedlivě a chránil chudé a slabé. Následkem toho kníže pokládá všechny soudy v zemi za své vlastní soudy; ponechává sice držitelům velkých statků nad lidem poddaným jakousi pravomoc soudní a přiznává také svazkům rodovým, obcím i župním soudní moc v rozepřích členů těchto svazků; avšak záhy přenáší konání soudní moci na vlastní orgány při dvore i na hradech, na soudce, na popravce a cůdaře a hájí při tom sobě právo, že každý může k němu se žalobou se utéci a že pak jeho soudní moci každá jiná pravomoc ustoupiti musí. Skutečně také kníže buďto sám rozsuzoval sporné případy nebo příkazoval je k rozsouzení buď sněmu nebo radě knížecí nebo některému hodnostáři knížecímu při dvore.

S nejvyšší soudní touto mocí souviselo vybírání pokut pro komoru knížecí, přijímání odsouzených osob na milost a hlavně právo zákonodánné, které v tu dobu s mocí soudní nebylo s mocí vynášeti nálezy nerozlučně bylo spojeno. Kromě toho vykonával kníže všechna práva v oboru vnitřní správy, pokud o správě v našem smyslu řeč býti mohla; svolával sněmy a radu zemskou, organizoval úřady a soudy, měl účastenství při dosazování biskupův a ostatního duchovenstva, vykonával ochranná práva k církvi, která byla nadána velkými statky ze jmění knížecího, dosazoval a sesazoval úředníky dvorské a hradské, pečoval o družinu dvorskou i o družinu hradské, dáváje prostým způsobem opatrovatí jejich potřeby, staral se o udržení míru zemského, o podporování obchodu atd. Pokud se finanční správy týče, nečinil se ještě rozdíl mezi soukromým hospodářstvím knížecím a hospodářstvím zemským či státním. Statky knížecí v X. stol. neobyčejnou měrou se rozmnožily, nejspíše hojnou konfiskací jmění kmenův a jejich knížat, jakož i prohlášením lesů, řek a vsí půdy bez pána (župy) za majetek knížecí. Důchody z těchto statků velmi převládaly; rovněž podporovaly soukromou povahu důchodu knížecího i jiné dávky, jako úroky nebo platy mírem zvané (*tributum pacis*) lidí usedlých na zboží knížecím, odúmrtí a konfiskované statky, důchody horní a mincovní, peníze soudní a tržné, cla a mýta, platy židův a j., ze kterýchžto příjmů kníže vlastně sám státní správu vydržoval. Teprve když se byly ztenčily statky a důchody knížecí a potřeby státní vzrůstaly, nastala potřeba opatřití nové důchody a to ve formě berní (III., 849), jichž vybírání sporadicky již ve XII. stol. sněmy povolovaly.

3. Poměr k říši. Česká moc zeměpanská byla omezoována poměrem k nejvyšším mocem křesťanstva, k papeži a císaři nebo králi římskému. Zejména závislost na této poslední moci stávala se časem citelnou. Papež Lev III. udělil r. 800 franckému králi Karlu Velikému důstojenství římského imperátora, obnovil myšlenku světové říše křesťanské, ku které všichni národové světa měli náležeti. Karel i nástupcové jeho přičinili se, seč byli, aby myšlenku světovlády uskutečnili, podmanivše množství románských, germánských i slovanských kmenův a zavedše v jejich územích franckou organizaci vojenskou, soudní a správní. I proti slovanským kmenům v Čechách obrátilo se toto úsilí; avšak s nevelkým zdarem. Zdá se, že kmenové čeští vykoupli sobě za Karla Velikého mír zavázáním se k ročním poplatkům 120 volův a 500 hřívem stříbra; avšak v ten čas dle všeho nebyli ani podmanění, ani říši přivtělení, neboť organizace francká ani křesťanství nebyly v Čechách tehdy zavedeny. K poplatnosti této, která časem přestávala, přistoupil osobní poměr manský knížete českého ke králi německému, když r. 929 Václav I. byl nucen přikázati se věrnosti králi Jindřichu I., a osobní takovýto poměr manský považoval se v ty časy za jakýsi ideální

svazek křesťanských knížat, zvláště když německý král Otto I. r. 962 a tak i nástupcové jeho korunováni jsou v Římě korunou císařskou jako dříve králové franští a když jsou uznáváni za nejvyšší světskou hlavu křesťanstva, které všichni králové a knížata křesťanství mají se podřídit. Skutečně od té doby velká většina křesťanských panovníků skládala slib věrnosti králi nebo císaři římskému, aniž komu na mysl přicházelo podrobovati se tím panovnícké moci krále německého, a křesťanství knížata čeští, chtějice šířiti křesťanství v zemi a zlomit odpor proti usilovně prováděnému sjednocování země, rádi se opírali o silnou moc křesťanského neboli římského císaře, stávajice se vasally jeho. Avšak během XI. a XII. stol. začali císařové římsí činiti z osobního poměru knížat českých důsledky, proti nimž Přemyslovci nepřestávali se brániti, ačkoli mnozí z nich sami ku krivým výkladům poměru toho podnět zavaděli. Z osobního poměru manského plynulo, že kníže český, byv nastolen v Čechách, měl dostaviti se ke dvoru císařskému a složit tam přísahu věrnosti (*homagium*), načež císař potvrdil jej v hodnosti vévodské propůjčením praporce (*per vexillum*). Kníže odtud byl císaři věrnosti zavázán, kdežto císař navzájem měl mu poskytnouti ochranu a pomoc. Kromě toho kníže jakožto »homo« byl senioru povinen službou dvorskou a vojenskou, avšak jaký objem měla míti tato služba, o tom nikde nebylo nic ustanoveno. Vše záleželo na zvyklosti a na váhu padalo každé praejudicium. Není těžko pochopiti, že se tu formule soukromého poměru právního přenášela jako tak často ve středověku na poměr veřejného práva, na poměr dvou fakticky nezávislých mocí teritoriálních a že obsah takového poměru připouštěl rozmanitý výklad a častou změnu. Ačkoli knížata čeští od konce X. stol. nepopíratelně vykonávali všechna práva výsočná nad územím českým, což také uznali císařové Jindřich IV. r. 1086 a Bedřich Barbarossa r. 1158, udělivše Vratislavu II. a Vladislavu II. korunu královskou, ačkoli moc knížat z rodu Přemyslovského byla mocí národní a nikoli úřednickou, jako na př. vévodův německých, ačkoli statky a důchody knížat českých byly zděděným rodovým nebo kmenovým majetkem, jehož kníže toliko užíval, a ačkoli držitelé statků v Čechách a na Moravě nestáli ke knížeti českému v žádném osobním ani věcném svazku manském, nýbrž byli držiteli svobodných statků rodových a k vybírání každé berně ze svých statkův, jakož i k tažení za hranice na sněmích dávali svolení, tedy přece se strany německé staly se nejedny pokusy, osobní manský poměr knížete českého k císaři římskému průměnití ve veřejný manský poměr, jako by území české s mocí vévodskou bylo beneficium nebo jakési feudum oblatum krále německého, a činiti s tohoto stanoviska vážné důsledky. Snaženo se uvést knížete českého do téhož postavení, v jakém se nalézali němečtí knížata, kteří teprve postupem času byli se stali zeměpány a kteří mohli právem užívatí toliko těch vý-

sostných práv, která jim císařem výslovně byla propůjčena, pokoušeno se obsazovatí vévodský stolec český bez ohledu na přijatý řád posloupnosti v rodě Přemyslovském a bez ohledu na volební právo sněmu, udělovati exemce biskupům a úředním knížatům z moci českých knížat a rozhodovati o obvodu a rozsahu i této moci knížecí i území českého. Záměry ty, směřující ku zničení samostatného postavení českého státu, k ponížení vévodské moci české a ku přivtělení zemí českých k říši Německé, nedodělaly se však ani ve XII. stol. trvalého výsledku Přemysl Otakar I. dosednuv r. 1197 na trůn český, chytře dovedl užití sporů v říši mezi stranou císařskou a papežskou ku zvelebení české moci panovnické a k výhodnému upravení poměru této moci k moci císařské. Král římský Filip Švábský r. 1198, papež Innocenc III. r. 1204 a zejména císař Bedřich II. majestátem ze dne 26. září 1212, který druhdy choval se na Karlštejně jakožto »nejstarší privilegium na svobody země České«, povýšili na jeho usilování trvale vévodství České na království za služby, které prý národ český říši Římské od dávných dob byl prokazoval, a upravili poměr krále a království Českého k říši tímto způsobem: a) Přemyslu Otakaru I. a jeho nástupcům přiznáno jest důstojenství královské, čímž bylo se strany nejvyšších moci křesťanstva uznáno, že jako bylo posud i nadále na území českém toliko král český má vykonávati všechna práva výsostná neboli královská, anebo ten, komu král český vykonávání jejich pozůstává. b) Území české a český stolec královský ztratily povahu léna říšského, neboť nemohl nastati případ, aby území to spadlo na říši jako uprázdňené léno, a aby s ním císař svobodně mohl nakládati, a v majestátu nikde také o udělení království Českého v léno se nemluví. Do lén říšských nastupovalo přímé mužské potomstvo posledního držitele (zejména v osobě prvorozence), a nebylo-li takového, spadalo léno na říši; poboční příbuzní nebo ženské příbuzenstvo mohli nabyti práva dědičného toliko výjimečně ze zvláštního propůjčení císaře; ale v Čechách všemu potomstvu Přemysla Otakara I., mužskému i ženskému, přiznáno jest právo dědičné ke stolci královskému, a v případě sporu nebo výmění rodu královského sněmu českému výslovně jest vyhrazeno právo voliti krále. Při tom o řádu posloupnosti nestala se žádná zmínka, platila tedy zásada seniorátní, pokud nebyla změněna králem a sněmem, a to se skutečně ve XIII. stol. stalo ve smyslu primogenitury. c) Území české, nad kterým uznávala se svrchovanost krále českého, ostalo částí svaté říše Římské, jakou bylo i dříve, avšak nepočítalo se a nemohlo se počítati za součást říše Německé, neboť moc krále českého byla soufadna moci německého krále, nikoli moci té podřízena. Ostatně právně existovalo toliko římský král, volený od knížat říšských, který jsa korunován od papeže stával se císařem římským a jenž ihned po zvolení a korunování svým práva královská v Německu (*regnum Alemanie*) vykonával; o králi nebo dokonce

císaři německém v těch dobách nikde se nemluví. Titul německého císaře jest výmyslem novějších spisovatelův a ovšem útvarem nové doby. d) Území české uznáno jest za uzavřené a nedílný celek, neboť císař vzdal se práva měniti obvod jeho udělováním exemcí, ustanoviv, že království České má trvati v starodávných hranicích svých a že, cožkoli od něho bylo odcizeno, zase má býti k němu přinavráceno. e) Králům českým výslovně přiznáno bylo právo investovati biskupy českomoravské, kdežto druhdy císařové osobovali si právo udělovati jim investituru na statky biskupské berlou a prstenem. Dálo se to proti právu, neboť statky biskupské většinou z českého majetku knížecího pocházely, a biskupové majestátem císaře Bedřicha Barbarossy ze dne 18. led. 1158 zavázáni byli službou dvorskou králi Vladislavu II. a tedy byli podřízeni jeho moci. f) Král český ostal i nadále v osobním svazku manském s císařem římským jakožto hlavou křesťanstva, a ze svazku toho plynuly oboplné povinnosti i práva; avšak toliko ty, které výslovně byly uznány. Král český došel v Čechách uznání byl povinen dostaviti se ke dvoru císařskému, složiti slib věrnosti (*homagium*) a přijmouti potvrzení hodnosti královské (*per sceptrum*). Slavnostní toto potvrzování mělo se udělovati bezplatně. Král český ostal povinen ke službě dvorské i vojenské (*servitium*); avšak toliko v obmezené míře. Byl povinen účastniti se dvoru císařského a tudy i sněmův a soudů říšských, když by byly držány poblíže hranic českých, a sice buďto v Norimberce, Bamberce nebo Meziboru, a když by byl ob. držel pozvání ke dvoru šest neděl napřed. Válečného tažení byl povinen účastniti se toliko tehdy, když šlo o tak zv. jízdu římskou, a sice, kdykoli král římský jel do Říma dát se tam korunovati, měl král český dáti mu buďto průvod 300 oděnců nebo poskytnouti mu pomoc 300 hřiven. g) S povinnostmi těmito byla spojena též práva, míti rozhodující vliv na záležitosti říše Římské, jmenovitě právo býti členem rady císařské, zastávati při dvoře císařském arciděla (od r. 1114 arcidělnictví) a míti přední účast v volbě a volbě říšského krále. Tudy v době, kdy Římská říše ostávala obmezena hlavně na Německo, Itálii a Burgundsko, a kdy panovníci ostatních křesťanských zemí, zejména Francie, Uherska, Polska, Dánska, Španělska atd., vrchom říše této nad sebou přestali uznávati, panovníci čeští ne přetrhli svazků s touto »světovou« říší, nýbrž naopak shledávajice v tom vlastní zájem a cítíce se též slabými svazky ty rušiti, přidržovali se věrně říše, když jim přiznáno bylo důstojenství královské a tím úplná svrchovanost nad zeměmi českými. Není pak bez významu, že znakem krále a království Českého od této asi doby přestávala býti orlice a stával se jim lev bílý v červeném poli, odznak to udatnosti a samostatnosti.

4. Úřednictvo dvora knížecího. O ustálenější organizaci úřadů dvorských možno u nás mluvití teprve ve XII. století; před tím vévodové čeští vykonávajice osobně moc

vládní užívali členů družiny své, kteří jim osobní věrností byli zavázáni, k rozličným úkolům, jak právě potřeba nastávala, a aniž s počátku jakési určité dělení práce bylo předsevzato. Teprve během času, když moc knížecí se rozmáhala a poměry nutily knížata, aby moc svou pravidelněji a v rozsáhlejší míře vykonávali, prikazovány jsou jednotlivým dvořanům určité práce a zároveň hodnostem jejich takové názvy dávány, jak to v ostatních zemích křesťanských bylo v obyčej věšlo, hlavně u dvora císařů římského a byzantského (srv. Arciůřady). Nejstarší takovito stálý úředník dvorský, jenž spravoval dvůr knížecí a zastupoval ve všem knížetě, byl nádvorní župan čili palatin (*comes palatinus*), o němž již za krále Vratislava II. děje se zmínka; avšak když moc jeho začala být knížatům českým nebezpečnou, jest roku 1113 zrušena a část působnosti její přešla na kastelána neboli purkrabího hradu pražského. Od té doby také vyskytují se noví a noví úředníci při dvoře knížecím, z nichž někteří obstarávají netoliko domácí potřeby dvora knížecího, nýbrž i trvalé úkoly státní správy, kdežto jiní pouze službu dvorskou mají na péči.

K prvnějším úředníkům, jejichžto působnost vztahovala se netoliko na zemi Českou, nýbrž i na všechny země knížeti českému podřízené a z jejichžto hodností vyvinuly se během času nejpřednější úřady státní, počítali se kancléř (*cancellarius*), sudí dvorský (*judex curiae*) a komorník (*camerarius*). Purkrabí pražský jakožto správce hradu pražského družil se k nim významem svým. K hodnostářům výhradně dvorským náleželi stolník (*dapifer*), maršálek či podkoní (*agazo*, *mareschalcus*), číšník (*pincerna*), též nejvyšší lovčí (*summus curiae venator*), sklepník (*cellerarius*), mečník (*ensifer*), almužník (*dispensator*) atd. Působnost všech těchto dvořanů, kteří na počátku musili asi stále na dvoře knížecím meškati, naznačují většim dílem jejich názvy. Purkrabí pražský kromě správy hradu pražského byl náčelníkem též ve válce. Hodnost kancléře, jenž zastupoval knížetě ve všech záležitostech, při kterých bylo třeba řízení písemného, tedy jmenovitě ve správě zahraniční, zastával obvykle některý probošt český, zvláště vyšehradský nebo pražský, maje k ruce (od r. 1164) mistokancléře a několik notářů, kteří vlastní službu ve dvorské kanceláři české obstarávali. Rovněž tak i sudí dvorský a komorník knížecí dávali se ve 2. pol. XII. stol. zastupovati podsudím (*subjudex*) a podkomorím (*subcamerarius*) ve správě soudu dvorského a komory knížecí, vykonávajice ve věcech soudních, správních a finančních tu působnost, kterou jim kníže přikázal. Poněvadž pak úředníci dvorskí byli členové rady knížecí a zde důležitý vliv na záležitosti státní vykonávali, vstupovali i členové vyšší šlechty do těchto úřadů a po příkladu sudího dvorského a komorníka přenechávali od časů krále Vladislava II. práce s úřady jejich spojené podřízeným úředníkům, podstolníku (*subdapifer*), podčíšimu (*sub-*

pincerna), podmaršálkovi (*submareschalcus*) atd. a sami konali službu na dvoře knížecím nebo královském toliko při slavnostních příležitostech.

5. Rada knížecí a sněm V pohanické době byl kníže obmezen asi radou, ve které měli účastnství náčelníci kmene, a shromážděním národním, jehož se účastnili všichni mužové zbraně schopní, lidé hradští i selští. Po sjednocení země českými knížaty základní tyto dvě formy, ve kterých národ vykonával vliv na záležitosti veřejné, potrvaly, toliko složení i působnost obou sborů se měnily. Ani zákon ani obyčej právní o tom dlouho ničeho neustanovovaly, vůle knížetě tu namnoze byla rozhodující, až teprve ve 2. pol. XII. stol. i tu zavládly ustálenější poměry. Rada knížecí (*consilium*, *conventus*) skládala se obvykle z mužských členů rodiny knížecí a ze členů vyšší šlechty, částečně to potomků starých vévodských rodin kmenových (lechů), pokud nebyli vyhubení, a členů nových panských rodin, kteří pomocí úřadů a nabytím velkých statků se povznegli, mezi nimiž zvláště starostové neboli kmeté mocných rodů (*terrae natu majores*, *seniores nobiles*) vynikající postavení měli. Časem kníže do rady povolával dvorské i hradské své úředníky (župany, kastelány), časem i vyšší duchovní. Sněm (*generale vel commune colloquium Boemorum*) naproti tomu skládal se obvykle jak ze členů rady knížecí, tak i ze členů nižší šlechty, zejména ze starostů nebo vládky svazků rodových a obecních. Jsou pak i zprávy o sněmích, jichž se účastnili též tisícové mužů zbraně schopných a tedy svobodných, jak tomu bylo na dávných shromážděních národních; avšak čím dále, tím více obmezovalo se toto účastnství sněmů na šlechtu a vyšší duchovenstvo. Pokud se působnosti obou sborů týče i tu ve XII. stol. přestávala libovůle knížetě býti rozhodující. Všechny vážnější záležitosti státní uvažovaly se zajisté v radě knížecí; ale časem předkládaly se též sněmům k rozhodnutí, kteréž v době krále Vladislava II. hájily sobě už právo dávatí svolení k tažením za hranice zemské a k vybirání berní. Kromě toho sněmy vykonávaly volbu knížetě, jakmile začal se rušiti řád seniorátní; účastnily se nastolování a pak i korunování jeho; volily společně s knížetem biskupa českého, až r. 1198 volba ta papežem Innocencem III. kapitole pražské je vyhrazena; přijímaly zákony, radily se o obraně země, dávaly radu v záležitostech rodiny knížecí a vykonávaly soudní moc ve věcech sporných i nesporných, když šlo o práva knížecí neb o hrdlo, čest a statek sněmovníků a i jiných obyvatelů. V případech sporných bývali to obvykle kmetové, kteří od stran za úmluvce jsou obrání nebo kteří vystupovali jako nálezcové práva. Obvykle asi bývalo na sněmovních soudech též pořizováno o koruně majetku a předsedáno zcizování svobodných statků, k čemuž všichni členové svazku rodového, kterému statek náležel, musili dáti svolení. Začalť dle všeho záhy ku platnosti přicházeti zásada, že převod práva vlastnického ke

svobodnému statku musí se předsevzít na soudě sněmovním za obvyklých formalit, sice že nabyvatel statku nemůže svého práva k němu uhájití proti odúmrtnému právu knížete. Proto také ve XII. stol. asi již pravidelně potvrzoval kníže takováto zřízení listinami, ve kterých jména sněmovníků jakožto svědků se uváděla. V ten čas asi začal se činit také rozdíl mezi zápočty sněmů, které jsou knížetem svolávány, a sněmy obecnými či sjezdy, které pravidelně v určité dny v roce (roky) za účelem konání soudní moci se scházely.

6. **Zřízení hradské.** Okresy vládní, na které se dělilo území české v době historické, nepovstaly uměle, libovolným snad nařízením moci státní, nýbrž byly výsledkem dlouholetého vývoje společenského, souvisely s postupem kolonisace země a měly tudíž kořeny jistě ještě v pohanské době. Dle zpráv, které nám cizí spisovatelé o dávném společenském životě kmenů slovanských zachovali, a také dle analogie dávných zařízení, vyšetřených u jiných národův arijského původu, sotva lze pochybovati o tom, že základem organizace kmenů slovanských při samém jejich osazení v našich stranách bylo **zřízení hradské**, zvané též **župní**. Každý kmen zaujaval určité území vystavě sobě na některém vyvýšeném, méně přístupném místě, obyčejně při řece, **hrad**, který byl středem kmenového jeho života a pod jehož záštitou mohl prováděti další kolonizaci v zaujatém území. Odtud z prvotního hradu, který dle zpráv arabského cestovatele al-Bekriho z r. asi 965 býval obehnan příkopem, valem a kolovou ohradou s věžemi a jenž byl se zevnějškem spojen pomocí mostu přes příkop vedeného, zakládaly se další osady otevřené i hrazené, jež se pak napařádě počítaly ke hradu, za jehož pomoci byly kolonizovány. Takovým přirozeným způsobem vytvořilo se území kmenem osazené a pomocí jeho hradu ovládané, jež kmen zval svou **župou**, **vlastí**, **zemí**. Středem župy byl hrad, jenž asi obyčejně byl osídlen kmenovými náčelníky, knížaty, župany, kteří společně s družinou svou nebo hradčany a také s náčelníky svazků rodových a obecních vrchní moc vojenskou, soudní a správní v oblasti svého kmene vykonávali. Od takového župního hradu rozeznávaly se asi hrádky, které měly buďto při kolonizaci přechodný význam anebo byly ohrazeným, obyčejně neobydleným místem, jež v čas války proměňovalo se v tábor válečný. Účelem této organizace hradské bylo společnými silami opatřiti si prostředky k existenci a hájiti ji proti lidem i přírodě. Proto v čas války sloužily hrady i hrádky za útočiště obyvatelům župy. Při tomto prvotním zřízení hradské nemohlo arcí ostatí dlouho, nýbrž následkem vzrůstání obyvatelstva a snad i následkem vnitřních sporů každý kmen byl nucen šířiti svou državu, zakládati nové obydlé hrady, odkud zase nová kolonisace vycházela. Takovým způsobem jednotlivé větve kmene získaly mu nové vlasti, nové župy, které sice opíraly se o vlastní hrady a spravovaly se vlastními náčelníky a shromáždě-

ními župními, avšak v prvotní hrazené osadě svého kmene nepřestávaly spatřovati svůj kmenový náčelný hrad (Vyšehrad, Velehrad atd.). Území kmenová (srv. str. 249.) rozdělila se takto na několik oblastí hradských neboli žup, jejichžto náčelníci neboli župané z předních rodů kmene obíraní jednak udržovali svazek spravovaných jimi žup s kmenovým hlavním hradem a sídlicím na něm knížetem kmenovým, jednak společně s náčelníky svazků rodových a obecních vykonávali autonomně moc vojenskou, soudní a správní ve své župě. Při tom na starších hradech scházela se napařádě shromáždění kmenová, jichž i náčelníci mladších hradův a žup se účastnili, a dle Nestora »na čem starší hrady se ushodly, na tom i mladší hrady (přihrady, hradce) přestávaly«. Odvislost obyvatelstva mladších hradův a žup na starším hradu měla ve válce za následek, že každý kmen největší plli vynakládal na obranu starého svého hradu a že jakmile tento byl nepřitelem dobyt, všechny hrady a župy kmene se považovaly za podmaněny.

Při rozšiřování panství kmene českého, zejména během X. stol., šlo právě o takovéto podmaňování kmenových hradův a území pod moc knížat českých, pokud dobrovolně neuznali vrchní moc knížete českého. Během tohoto velkého převratu musilo staré zřízení hradské doznati značné proměny a to nikoli rázem a dle nějakého jednotného plánu, nýbrž pozvolnu a jak toho poměry žádaly. Process sjednocovací, provedený knížaty českými větším dílem násilím, musil mít za následek, že mnohé hrady vzaly za své, v »hradiště« se proměnily, a že počet obvodů hradských, ve kterých nyní zvláštní úředníci knížecí s družinami hradskými moc vládní jménem českého knížete vykonávali, se zajistě, a to už z vojenských důvodů, zmenšil. Přes to sotva lze pochybovati o tom, že i nově zavedené zřízení hradské, tak jako i staré církevní rozdělení země na arcidekanáty a dekanáty, do jisté míry opíralo se o dávné rozdělení země na území kmenová a župní, neboť nová organizace hradská, na knížeti českém závislá, byla v územích kmenových posoupně zavedena a, jak listina o hranicích biskupství pražského z r. 1086 i také jiné starší zprávy dokazují, udrželo se dlouho vědomí o dřívějších územích kmenových a župních. V podmaněných krajinách bylo asi několik žup jednomu hradu a jeho úředníkům přikázáno a obvod, který z hradu byl jménem knížete českého spravován a jenž tedy v jedno spadal buď se starým územím kmenovým nebo s obvodem jedné nebo několika žup, nazýval se lat. *provincia, regio, territorium, comitatus*, a česky nejspíše *krajem, krajinou, vlastí*, snad i *župou*, arci v pozměněném smyslu slova. (Srv. Župa.) V některých částech země snad se staré rozdělení země na území kmenová a župy v nové organizaci udrželo. Počet těchto nových obvodů hradských nebyl nikterak ustálen, kolonisace zajistě pořádě postupovala, nové hrady a tudý nové obvody hradské vznikaly, staré zanikaly nebo měnily se, a tak sotva se bude moci s úplnou bezpeč-

ností pro starší dobu ustanoviti, kolik bylo kdy okresů hradeckých; toliko jest pravděpodobno, že počet ten spíše se blížil počtu pozdějších krajů, nežli počtu starých žup a dekanátů. Pokud se vojenské, soudní a správní organizace nových obvodů hradeckých týče, nebyla i ta veskrze nová, nýbrž i v mnohém ohledu přizpůsobena starší organizaci kmenové a župní. Nazývajíť se osady hradecké dlouho ještě *civitates*, *urbes*, a teprve ve XII. stol. vyskytují se čteněji hrady z kamene stavěné (*castra*, *castella*), jež jsou sídlem úřadů hradeckých, střediskem hospodářství knížecího, shromážděním obyvatelstva krajského v čas míru a útočištěm jeho v čas války. O ně ve válkách se vedou i nadále boje a kdo opanoval nejpřednější hrady, opanoval zemi. Proto obyvatelstvo krajské má i nadále povinnost opravovat i brániti tato hrozená místa, v nichž nalézaly se dvorce knížecí, chrámy a jiné budovy veřejné. Náčelníkem hradu, tu i tam nástupcem kmenového knížete nebo hradeckého župana a zástupcem knížete českého v kraji z hradu ovládaném byl starosta hradu a kraje, přední župan hradecký nebo hradčan, *kastellán*, kterému v latinských listinách ze starší doby obyčejně *comes* se říkalo, neboť byl členem družiny knížecí a měl analogickou moc jako hrabě v zemích západoevropských; latinsky se nazýval *senior in urbe*, *praefectus urbis*, *rector provinciae*, a od času krále Vladislava II. pravidelně *castellanus*. Jakožto náměstek knížete českého v krajině mu svěřené měl vlastní tolik moci, kolik mu kníže ji postoupil; avšak ve skutečnosti poměr hradního župana ke knížeti a zase k obyvatelstvu nebyl asi všude stejný a časem stával se dosti nezávislým. Ne všichni náčelníci hradů měli jakožto členové družiny knížecí toliko vojenskou povahu, nýbrž většína jich byli (nebo stávali se) asi statkáři v krajině dávno nebo nově usedlí, »pánové« větší části země nebo župy, snad i potomci kmenových rodin knížecích, kteří se pokládali netoliko za orgány správy zeměpanské, nýbrž i samosprávy krajské. Bez této povahy autonomní a bez rozmanitosti správa středověká nedá se ani mysliti. Měl tedy hradecký župan nejprve vojenskou moc, jsa náčelníkem hotovosti krajské, maje na péči hrad a zásobování jeho a dohlížeje k úřednictvu a družině hradecké. Jemu náleželo spravovati kraj a ukládati obyvatelstvu různá břemena k potřebám veřejným, jako bylo hradozdění, konání stráží, prosekávání lesů, dělání cest, stavění mostův atd. Jeho povinností bylo dále chrániti mír a řád v kraji a trestati každé porušení jeho, odtud plynulo právo jeho honiti zločince po kraji, konati nad nimi popravu a nutiti svazky obecní a rodové, aby ručili společnou rukou za udržení míru. Ve starší době hradní župan dle všeho vykonával, jak dokazují dekreta Břetislava z r. 1039, sám pravidelnou soudní moc v kraji ve věcech trestních i civilních, vynášeje nálezy v rozepřích, ve kterých strany na něho se obrátily, zejména ve sporech svazků rodových a obecních v kraji usedlých mezi sebou, na př. o užívání župy,

a i předvoláváje k podnětu arcijáhnů z úřední jaksi povinnosti zločince, kteří nebyli při skutku dopadeni, na něž nebylo žalováno a jimž bylo svědky, přísahami neb ordáliemi nevinu prokázati. Jinými slovy hradní župan ve starší době byl popravcem i cudařem v jedné osobě a teprve asi během XII. stol. oddělila se namnoze cúda od poprav. Vyskytujíť se zejména v době krále Vladislava II. vedle hradních županů jména zvláštních cúdařů (*judices provinciales*), kteří v zastoupení hradního župana a knížete českého vykonávají pravidelnou soudní moc, kdežto hradní župan právo popravné v kraji naporažce podržuje. Jim k ruce ustanovují se komorníci (*camerarii*), jejichž úkolem jest hájiti fiskální interesity knížecí na cúdě neboli soudě hradeckém. Zdali při všech úřadech hradeckých v ten čas byli ustanoveni cúdaři a komorníci, nevíme; pozoruhodno jest, že se ku konci XII. stol. vyskytují tu i tam dva cúdaři, kteří nejspíše konali soudní moc ve dvou obvodech soudních (župách ?), na něž se kraj rozpadal. Objevení se cúdařů a komorníků v době, kdy vyšší šlechta začala nabývat většího vlivu v životě státním, kdy úřady knížecí větším dílem sama držela, dávajíc se v nich podřízenými úředníky zastupovati, a kdy naproti tomu panovníci čeští hleděli všemožně siliti svou moc, může se všelijak vykládati. Buďto hradní župané ustanovovali cúdaře a komorníky jako své zástupce, nebo knížata čeští a to zdá se nám býti více pravděpodobno-chtějíc oslabiti moc hradních županů, přenašeli část jejich moci na nové orgány na panovnících českých závislé. Konečně hradní župan měl moc správní a finanční, při jejímž vykonávání knížecí vladaři (*villici*), lovčí, hajní a jiní zřízení na hradech bydlící (hradčané, kastelláni, *castrenses*) byli mu nápomocni. Vladaři knížecí, jsouce správci statků a výběřci důchodů knížecích, vykonávali též soudní moc nad lidmi na statcích knížecích usedlými, kteréžto statky považovaly se asi odedávna za vyjmuté z pravomoci ostatních úřadů hradeckých. Hradní župan a ostatní úředníci i zřízení hradští neměli arcí stálých platů, nýbrž k úřadům jejich přikázány byly některé statky (*beneficia*), jež pocházely asi ze jmění kmenového a proto ještě ve XIV. stol. župami se nazývaly, a kromě toho každý žil z důchodů svého úřadu, z platů dávaných za jednání úřední atd., neboť ve středověku úřad živil úředníka. O významu hradního župana a ostatního úřednictva hradeckého pro samosprávu krajskou zachovalo se nám málo zpráv; avšak sotva lze o tom pochybovati, že zejména ve XII. stol. hradní župané začali se pokládati za náčelníky a zástupce též svých krajin aneb aspoň za zprostředkovatele mezi nimi a knížetem českým, že následkem toho knížata čeští nemohli je zcela libovolně dosazovati a sesazovati, a že obyvatelé krajin neboli krajané tvořili svazek, jenž měl společné zájmy, hájené a zastupované na shromážděních hradeckých neboli sjezdech krajských, jež obyčejně asi se konaly v čas zasedání cúdy krajské.

7. Zřízení místní. Osazení země České a tudy okupace půdy slovanským obyvatelstvem byla provedena, nehledíme-li k vojenským družinám, svazky krevními, jak mnohé zprávy listinné, též starodávne patronymické názvy vesnic, vyvinuté názvosloví slovanské pro vzdálené příbuzné a jiné přezítky rodového zřízení v historické době (nedílnost rodů šlechtických, povaha moci vládycké, výrazy dědina, otcina, ústav obecné poruky atd.) dokazují. Následkem toho vlastnictví k půdě, jež ve staré době bylo totožným pojmem s držením a užíváním jejím, nebylo původně u nás jako i u ostatních kmenů slovanských a dle všeho i u ostatních kmenů arijského původu osobní, individuální, nýbrž kolektivní. Kmen a pod zaštitou jeho rod nebo rodina byly prvotními nabyvateli půdy; kmenu nebo knížeti kmenovému a jeho rodu náležely hrad a půda potud, pokud části její nepřesly v držení krevních svazků. Způsob osazování bylo sídlo, které bylo vykázano rodině (jihosl. zv. ikonoština), obsahující rodiče a jejich děti, anebo rod u (jihosl. zv. zadruga), zahrnujícím v sobě též další příbuzenstvo, potomstvo to společného předka, děda, praděda atd. Ze svazky rodové žily na jednom místě společně a že měly pevnou organizaci, ve které manželství a stupně příbuzenství od společného předka se rozeznávaly, dokazují právě uvedené ve slovanských jazycích zachované společné výrazy pro tyto stupně příbuzenstva. Sídlem svazku krevního byl buď dům s dvorem o sobě stojící neb osada, kde několik rodin nebo rodů pohromadě přebývalo. Pravidlem asi s počátku byl dvůr, který setrvav po několik generací v držení svazku rodového, stával se společně se vzdělanou kolem něho půdou otcinou, dědinou jeho, kteráž jménem předka nebo podle zaměstnání rodu nebo podle polohy místa se jmenovala. Již výraz otcina, dědina ukazuje, že obvykle v čele osob svazkem krevního příbuzenství spojených, kteří na společném zboží hospodářili a chlebili, stál otec, děd, při dalším rozkolení rodový náčelník, starosta, kmet, vladyka, hospodář, na něhož náčelná moc rodová byla přešla dle tradice v rodě zachovávané. Jako v rodě knížecím tak i v těchto svazcích rodových moc náčelná asi přecházela obvykle na nejstaršího člena v rodě (starešinu, kmeta) dle zásady seniorátní; avšak záhy vůle umírajícího starosty i vůle členů rodu a způsobilost jednotlivce padaly na váhu. Starosta tento měl větší nebo menší moc nad členy svazku krevního dle povahy své osobní a dle poměrů, v nichž rod jeho žil, a moc tu vykonával s dospělými mužskými členy rodu; on zejména konal soudní moc nade členy svého svazku a řídil hospodářskou jejich činnost, zastupoval rod na venek, účastnil se shromáždění a soudů kmenových a župních a odpovídal za skutky členů svého rodu. Poněvadž účelem svazku krevního bylo poskytnouti členům ochrany a pomoci a společným přičiněním zjednatí prostředky k existenci, měl starosta rodu nad členy moc arci

dosti neobmezenou, avšak nikoli takovou, aby se mohlo mluvit o nějakém otroctví nebo nevolnictví členů rodu, jak někteří němečtí spisovatelé činí. Padaloť na váhu, že při vzdělávání půdy každý člen krevního svazku měl cenu jakožto pracovní síla; proto také vzdělaná rodem půda pokládala se za společné rodové vlastnictví, se kterým starosta beze svolení členů nemohl svobodně nakládati. Jemu bylo asi rozhodovati toliko o podílu každého člena na práci a počitcích. Záhy pak vyvinulo se právo vlastnické (resp. držení) rodu i jednotlivců na movitosti, na plody práce každého jednotlivce; aspoň všechny zprávy o dávném soukromém právu našem nutně vedou k tomuto předpokládání. Také postup kolonizace země nedá se jinače vysvětliti, nežli když se velmi záhy předpokládá jakási volnost krevního svazku a také jakési uvědomění osobnosti jednotlivce v mezích jeho, což arci v kočovném stavu kmene se nenalézá, a když tedy náhled o tuhé uzavřenosti a krutosti tohoto svazku za nesprávný se považuje. Krevní svazky kromě toho měly právo užívání i ostatní nevzdělané půdy, pastvin, výhonů na horách, lesů, řek atd., jež patřily kmenu a zvaly se župami; avšak záhy asi obyvatelům jedné nebo více osad bylo přiznáno úředníky hradskými výhradně užívání a následkem toho části župy proměnily se v obecní pastviny a lesy, v občiny, obce. Kromě toho jednotlivé rodiny zajisté se oddělovaly a zakládaly nová sídla, která s rodem udržovala styky, druhy asi i nedílnot majetku nemovitého se mezi nimi podržovala. Čím pak více členů čítal krevní svazek, čím více měl pracovních sil, tím měl větší možnost nabyti více statků a tím přirozeně stával se bohatším a váženějším. Nikoli jenom moc a snad násilí, nýbrž hlavně práce způsobila rozdíly majetku.

Rodové zřízení, které můžeme nazývatí také zádrůžným, poněvadž zakládalo se jak na příbuzenství krve, tak i na společném vlastnictví půdy, jak je tomu posud v jihoslovanských zádrůžích, mělo v sobě zárodky dalšího vývoje, až konečně ustoupilo u nás zcela nebo z části zřízení obecnímu. Prameny naše nepostačují, bychom process ten řádně mohli sledovati, avšak můžeme si představit, že se děl rozmanitým způsobem. S počátku svazek krevní mohl se na př. směstnati na jednom dvoře, avšak během času pobočné rodiny vystavěly sobě samostatné příbytky, které samy držely a užívaly, a tak ze dvoru povstávala osada, obec, ves. Na Rusi děje se posud něco podobného. V takové osadě svazek rodový snadně mohl se proměnití ve svazek obecní, jakmile společnost majetkových práv a úkoly správní obdržely převahu nad zájmy příbuzenstva. Dvorce dostaly se v držbu jednotlivých rodin; avšak vzdělaná půda, polnosti, dědina mohla ostati i nadále ve společném vlastnictví celého rodu a toliko užívání její rozdělávalo se dle místních obyčejů mezi jednotlivé rodiny. Uváděním pak cizích osob neboli «hostů» do takovychto původně rodových osad, oddělováním a stěhováním se jed-

notlivých pobočných rodin na jiná místa a zatemňováním paměti o příbuzenství mezi členy osady, mohla obec neb osada, skládající se z více dvorců nebo chýží, obdržeti vždy více povahu hospodářského a správního celku. Ke konečnému úplnému rozdělení bývalé dědiny mezi jednotlivé části svazku krevního snadno mohlo dojiti. Náčelnická rodina vladýcká, sídlící na původním dvoře rodovém, mohla následovati příkladu knížecí rodiny Přemyslovské, podržeti větší část' rodového majetku pro sebe a odděliti ostatní obyvatelstvo osady, mezi ním vzdálenější své příbuzenstvo, některou částí rodového majetku, avšak tak, že sobě ponechala ochranná neboli vrchnostenská práva nad vším obyvatelstvem osady a nad celou dědinou. Anebo při tomto dělení dědiny mezi členy rodu nepovstala vrchnost, nýbrž členové rodu rozdělili se sami o dědinu poměrným dílem, pak osada udržela se jako svazek několika svobodníků. V obou případech stalo se zajištění rovnání o užívání obecných pastvin a některé části župy opět snad proměnily se při té příležitosti v obcí. Přirozená takováto proměna zřízení rodového ve zřízení obecní dala se ovšem velmi pozvolnu. Převrat související se sjednocením kmenů českých urychlil však tuto přeměnu. Do rukou knížat českých dostal se namnoze majetek kmenů podrobných, hrady a župy, nejspíše i majetek mocnějších kmenových rodů, kteří se o samostatnost svých krajín zasazovali a podlehli. Mnohým rodovým i obecním svazkům ustanoveny jsou knížaty českými vrchnosti z knížecí nebo hradské družiny, a noví držitelé dvorců a zboží druhdy rodových podrželi je v rodinách svých dědičně a nedílně, zovouce se rovněž vladýkové nebo zemané. Následkem toho musilo značně ubýti rodových dvorců nebo vesnic, kde dědina ostávala společným vlastnictvím všech rodin tam sídlících nebo kde došlo k rozdělení dědiny mezi tyto rodiny, a většina osad druhdy rodových dostala se do poddanství vladýckých rodin, starých nebo nových. Následkem toho staré zřízení místní, související se zřízením zádušním, proměnilo se větším dílem ve zřízení obecní, kde moc úřadů hradských a vladýků rozhodovala, a toliko menší část' osad mohla se přidržeti ještě starého svého zřízení. Rozmanitost poměrů těch musila stoupati, když vrchnosti začaly samy zakládati nové osady, řečené lhoty, jejichž osadníci stáli k nim v poměru smlouvy, a když kromě toho snažily se obyvatelstvo jim poddané uvést do postavení nevolného obyvatelstva, jehož v zemi z dřívějších dob dosti bylo. Tu nastával největší rozkvět obyčejového práva, ale také násilné měnění starých poměrů právních a obecná nejistota právní. Vyličiti v přechodné té době organizaci místní je dosti trudno. Ve svobodných osadách, jež stály přímo pod úředníky hradskými, i v bývalých dědinách, jež se proměnily v obce vladýkům poddané, i ve lhotách udrželo se dle všeho dosti mnoho ze staré autonomie. Zachovávaly se zprávy o kmetech pověsných nebo starostách vesnických, kteří zaujímající

celkem totožné postavení, jaké mívali náčelníci rodových svazků, s hromadami obecními spravovali zajištění obce, vyřizovali spory mezi osadníky a zároveň vykonávali úkoly správní na ně od úřadu hradského nebo vrchnosti uložené. Při tom máme z historické doby doklady na to, že několik takovýchto svobodných nebo polosvobodných osad dohromady tvořilo jakousi velkou obec vyššího řádu, zvanou sousedstvem, okolím, okolinou, honitvou (*vicinatus, vicinia, circuitus*), která u nás podobně, jako v Polsku *opole*, v Rusku *verv* a v Němcích *obecní marka*, byla svazkem správním i hospodářským. Svazků těchto užívají úřady hradské, by udržely mír v kraji, by obmezily svépomoc i krevní mstu a zabezpečily si vykonávání břemen krájských. Obyvatelé okolín ručí společnou rukou neboli obecnou porukou za udržení míru a za konání povinností k zemi a hradu. Ozve-li se volání: »Nastojte, nestůjte, pomáhejte!«, jsou všichni povinni přispěti pomocí. Spáchán-li zločin v jejich obvodu, jsou povinni pátrati po pachateli, honiti ho a dohonice jej vydati na hrad, aby nad ním bylo popraveno. Nedostáli-li této své povinnosti, odpovídají poškozenému i úřadu hradskému za spáchaný skutek. Pokuty v takovýchto případech obecné poruky ukládané zovou se v listinách našich *hlava, svod, nedoperné, hrdost, nárok (venditiones hominum)* a mají za účel donutiti svazky obecní, aby pečovaly o bezpečnost života a majetku zvláště cizích osob a hleděly samy učiniti přítrž svépomocnému dopomáhání si ku právu. Při tom svazky ty mohly zastati se pachatele a zaplatiti za něho pouze pokutu, tak jako druhdy rod mohl člena svého týmže způsobem před stíháním uchrániti. Všechno to předpokládá, že úřady o udržení a rušení míru, soud nad rušiteli jeho, jakož i dohody o rozvržení břemen a dávek musily dítí se na obecních hromadách, na kterých měli účastenství všichni svéprávní mužové sousedstva. Tou cestou i jiné úkoly správy jsou vyřizovány, a na čem hromada sousedská se snesla, to osady jednotlivé provedly. Okoliny ty účastnily se též ochozu mezi a měly tudý zajištění u nás povahu hospodářskou. Nejspíše patřily jim společně některé pastviny, výhony a lesy, a o užívání jich, jakož i o jiných právních poměrech členů platily zvláštní obyčeje právní, o nichž asi na hromadách obecních vynášely se nálezy. Ale dle všeho okoliny tyto nebyly obecně zavedeny, nebo aspoň záhy zanikly a mohou snad za pozůstatky starého zřízení župního se považovati. Práva a povinnosti, které měly, přešly na obce a panství. Dokladem však ostávají toho, že v dávných našich obcích byla samospráva dosti vyvinuta. V osadách arcí nesvobodných, kde žilo nesvobodné obyvatelstvo nebo kde obyvatelstvo dostalo se do nevolnictví, nemohlo o samosprávě býti řeči.

8. Obyvatelstvo. V době kmenového zřízení rozpadalo se obyvatelstvo Čech: a) na rodovou šlechtu, jejížto původ byl starodávný, ku které patřili členové náčelních rodin kmenových na hradech sídlících i jini

»lepší«, urozenější a bohatší lidé, kteří měli účastenství v radách i družinách knížat kmenových; b) na svobodníky neboli svobodné obyvatele osad hradských, rodových i vesnických, kteří vorili vlastnjádro každého kmene, majíce účastenstvíve shromážděních národních a nosice zbraň, a konečně c) na nevolníky neb otrocky ve válkách zajaté (plenníky), pro zločiny nebo pro dluhy do otroctví odsouzené nebo z nevolných rodičů narozené, kteří se za věc pána považovali. Následkem sjednocení kmenů knížaty českými v jeden národ a současným zavedením křesťanství musily v této organisaci společenské nastati velké změny. Pozvolnu začaly vyvinovati se uzavřené v sobě třídy společenské, které rodem, zaměstnáním a zvláštním právním postavením v životě veřejném i soukromém od ostatních tříd obyvatelstva se odrůznily a mezi nimiž některé dovedly sobě zjednatí vyvýšené postavení nad obecným lidem a také čím dále, tím větší vliv na záležitosti veřejné. Doba arcí starší, o které tuto jednáme, byla v tom ohledu toliko dobou přípravnou. Nicméně můžeme ve XII. stol. rozeznávati již tyto třídy společenské, jež počínají nabývati povahy stavovské:

a) **Duchovenstvo.** Dávna snaha duchovenstva domoci se imunitního postavení ve státě, jak došla na západě výrazu ve sbírce Pseudoisidorově z polovice IX. stol., ve sporu o investituru, zakončeném konkordátem wormským z r. 1122, a též v dekretu Gratianově z roku asi 1142, a jež podporována byla neobyčejnou měrou též zavedením coelibátu, do dělala se i u nás záhy po zavedení křesťanství toho výsledkem, že duchovenstvo začalo se záhy pokládati za zvláštní uzavřený v sobě stav, nadaný zvláštními právy a povinnostmi, od laiků následkem svěcení odrůzněný, ažesnažilo se o to, aby bylo jak samo, tak i s majetkem svým, zbožím církevním, osvobozeno ode všech povinností ke státu, jakož i aby bylo vyňato z platnosti zákonů zemských a z pravomoci úřadův a soudů světských. Snahy tyto také částečně již ve starší době setkávaly se s výsledkem. V čele snažení toho kráčeli biskupové pražští, kteří vykonávali dávno již soudní a disciplinární moc nad duchovenstvem a majíce na německých církevních knížatech lákavý příklad, neradi snašeli jakoukoli podřízenost pod moc knížat českých a jejich úředníků. Zvláště po smrti krále Vladislava II. začali se obklopotovati vlastním dvorem, přijímali šlechtice do svých služeb a nejspíše vlastními úředníky vykonávati i soudní moc na statcích biskupských, zvláště když sobě r. 1186 vymohli majestát, že jsou říšskými knížaty a tedy se statky svými vyňati z knížecí moci české. Avšak tak rozsáhlé imunitní postavení biskupa, následkem kterého měl se státi členem stavů říšských a přestati býti členem stavů zemských, vzalo brzo za své. Přemysl Otakar I. obdržev právo investovati biskupy, kladl odpor vykonávání patrimoniální soudní moci na statcích biskupských a přiznával biskupům a jejich poddaným toliko osvobození ode všech břemen veřejných a právo na

všechny pokuty, které poplatní jim lidé selšti zejména v případech obecné poruky musili platiti. Rovněž nikomu jinému z duchovenstva nebyla v ten čas ještě povolena patrimoniální jurisdikce nad lidmi poddanými, nýbrž toliko některá osvobození z břemen veřejných, a proto listiny z této doby, které obsahují soudní exemce, musí za podvržené se považovati. Naproti tomu zákony zemské, na př. statuta Kunráta Oty z r. 1189 přiznávala duchovenstvu exemci ze soudní moci světské a podřizovala je soudům duchovním dle práva kanonického; kromě toho členové vyššího duchovenstva, jsouce uživateli rozsáhlých statků rovněž měli jako světské držitelové velkých statků rovněž povinnosti ku knížeti a zemi, a z těch odvozovali právo míti účastenství na sněmích i v radách knížecích a dávati svolení k těm věcem, jež se jich týkaly. Rovněž za právo svého stavu začali považovati, aby kanclér a ostatní úředníci kanceláře české ze řad duchovenstva byli ustanovováni.

b) **Šlechta.** Převrat X. stol., vliv křesťanství a západní vzdělanosti způsobily podstatné změny v poměrech šlechty a zejména v poměru jejím k ostatním třídám společnosti. Druhy šlechta kmenová netvořila uzavřený v sobě a od lidu oddělený celek, nýbrž byla toliko vykvětem a vřdcem obyvatelstva; nyní z náčelnických rodin kmenových, pokud se udržely ve svém postavení, vyvinula se rodová šlechta, vyšší i nižší, která přijmouc s knížetem českým křesťanství a vzdělanost západní a užívajíc ve veřejném životě jazyka latinského, vyvyšovala se čím dále tím více nad ostatní obyvatelstvo, přidružující se dlouho pohanských názorův a arcí slovanské své národnosti. Vedle rodové této šlechty nabývala moci nová služební neb úřední šlechta, zejména pro svůj osobní poměr ku knížeti. O ní možno se domnívati, že původ svůj vzala z družin knížecích a hradských. Během pak času i členové staré rodové šlechty vstupovali do úřadů knížecích, aby sobě i rodům svým pojistili větší vliv na záležitosti státní, a zase služební neb úřední šlechta snažila se nabyti statků knížecích i jiných pro sebe i potomky své. Následkem toho rozdily mezi oběma druhy této šlechty se během času umenšovaly. A tak ovšem vytvořila se třída urozených nebo šlechtických lidí, která začala dědičnost šlechtictví (*nobilitas ab avo*) v rodinách svých hájiti a od obyvatelstva neslechtického se odlišovati, při tom povahu kmenovou nebo krajinskou ztrácející a za zemskou šlechtu se pokládající. V této třídě pak již v památkách XII. stol. rozeznávají se zřetelně větší a menší šlechticové (*viri nobiles tam majores quam minores*), tedy vyšší a nižší šlechta, kteréžto rozeznávání s vývojem stavu panského a vladyckého zajisté souvisí. O původu těchto dvou stavů mnohá různá mínění byla vyslovena. Zajisté původ a starožitnost rodu a velikost majetku byly hlavním dělídlem. K vyšší šlechtě zajisté se počítali držitelé větších panství, potomci bývalých vévodských neboli lešských rodin

kmenových (*primates, de primatum Boemie clariore stemmate descendentes principes, natu majores, barones, magnates*), jejich nástupcové na hradech, správcové do žup neboli župané hradští (*comites, castellani, zupani*) a nejvyšší úředníci dvorští; kdežto k nižší šlechtě patřili všichni ostatní šlechticové, zejména vladykové a ostatní členové jejich rodin, kteří se byli nad obecný lid vyvýšili při přetvořování zřízení rodového ve zřízení obecné nebo při převratu v X. stol. způsobeném a kteří menší svobodné statky v rodinách svých nedílně drželi. Tito i oni šlechticové byli zemaný. pokud drželi s rody a rodinami svými část země, a mezi nimi v těchto dobách nebylo ještě onoho stavovského rozružení, s kterým se ve stol. XIV. setkáváme, neboť v ty časy nic nevažilo tomu, aby vladyka, nabyv úřadu a velkého statku, stal se pánem Vyšší šlechticové záhy obklopovali se družinníky, služebnými šlechtici nebo ministeriály a táhli do pole pod vlastní korouhvi, a proto sluli později páni korouhevni; vladykové účastnili se polního tažení pod korouhvi kraje a sice dle všeho jakožto jízda krajská, kdežto svobodníci a ostatní bojovníci tvořili pěchotu. Tím způsobem dá se asi vyložit rozdíl, jež činí prameny mezi vojiny prvního a druhého řádu (*milites primi et secundi ordinis*). Kdežto pak vyšší šlechta již v této době začíná domáhati se jakéhosi privilegovaného postavení ve státě, hledí společně s vyšším duchovenstvem omeziti moc knížecí, osobuje si právo míti účastnství v radách knížecích a na sněmích, právo voliti knížete a míti vliv na správu zemskou, kdežto požaduje, aby přední úřady dvorské a hradské osobami z jejího středu byly obsazovány, a dle všeho stará se o to, aby ani ona sama, ani obyvatelé ji poddaní nebyli podřízeni úřadům a soudům hradským: nižší šlechta naproti tomu má sice částečný podíl na sněmích a v úřadech, vykonává též práva vrchnostenská nad lidem poddaným, avšak celkem v této době a také dlouho v době následující nejeví ještě toho vylučného stavovského ducha jako šlechta vyšší, nýbrž naporádě považuje sebe za zástupce národa a jeho lepších snah, za »zemskou obec«.

c) Svobodníci neboli dědinníci (*heredes liberi, dedicones perpetui*). Mezi šlechtou a lidem poddaným stála asi dosti četná třída držitelů menších dvorů nebo statků selských, kteří zůstávali osobně svobodnými vlastníky dědin, rozširujíc se od zemanů nebo vladyků tím, že nebyli počítáni k šlechticům, ani k vojínům prvního řádu neboli jízdy a že neměli poddaných, a kteří zase od poddaných obyvatelů vesnic různili se tím, že neměli nad sebou jiného pána kromě knížete. Název jejich »dědinníci« nebo »dědici« sotva připouští pochybnost o tom, že byli pozůstatkem bývalého svobodného obyvatelstva, které tvořilo jádro kmenů, a že ani převrat X. stol., ani přeměna rodového zřízení ve zřízení obecní ani napotomní změny v postavení lidu selského se jich nedotkly. Nepatřice ku privile-

govaným třídám pozbývali všeho vlivu na záležitosti veřejné a stojíce bezprostředně pod knížetem byli prosti všech břemen na poměru poddanském se zakládajících, avšak nikoli břemen veřejných. Postavení jejich mohlo zůstatí výhodnějším než postavení poddaných kmetů selských, kdyby následkem exemci břemena krajská nebyla na ně s tím větší tíhou dopadala. K starodávným těmto svobodníkům přicházeli také noví. Časem asi dávány jsou pozemky knížecí nebo župní pod právo dědičné nebo dědinné a tak povstávali noví svobodníci; časem kmeté selští vykupovávali se z poddanství a stávali se dědinníky; časem též z jednoho rodu svobodnického rozdělením dědin vznikalo několik rodin svobodnických a tím nové obce svobodnické. Konečně osazováním se cizinci, kteří se obchodem a řemeslem živili, na půdě korunní a přiznáním jim osobní svobody i výsadního postavení v zemi vznikali noví svobodníci, kteří za počátek svobodného stavu městského u nás považovati se mohou. O nich ve střední době více bude promluveno. Naproti tomu od X. stol. počínaje všelijakými cestami, pravými i nepravými, přemnohé osady svobodnické do poddanství přicházely, ano mnozí svobodníci viděli se asi nuceni, chtějce ubrániti se násilí úředníků hradských, sami utéci se pod ochranu některé vrchnosti. Takový byl asi původ mnohých nápravníkův a dvorů, kteří stáli pod ochranou pánů neb klášterův a o jejich osobní svobodě se ani v pozdějších časech nepochybovalo, kdežto mnozí jiní svobodníci stali se poddanými vrchnosti a časem přišli i o osobní svobodu svou. d) Obyvatelstvo poddané. Kdežto v době kmenového zřízení vedle svobodného obyvatelstva kmenového připomínají se toliko otroci nebo nevolníci, arci jako lidé, kteří se ke kmenu nepočítají, v národě českém, utvořeném z několika kmenů, počet svobodníků značně se umenšil, otroctví vlivem hlavně církve začalo mizeti a velká většina obyvatelstva dostala se do poměru poddaného k vrchnostem, kterýžto poměr tu i tam v osobní nesvobodu neboli nevolnictví přecházel. Příčiny těchto velkých změn byly rozmanité a také postavení lidu poddaného k vrchnostem stávalo se velmi různým i také častým změnám podrobeným, tak že obecná pevná pravidla o poměrech poddaného lidu v těchto dobách obyčejového a také péstního práva stanoviti nelze. Nicméně i o vzniku poddanství i o postavení lidu selského u nás v této době můžeme si i zdomácích pramenův i z analogických poměrův okolních národů přece učiniti dosti určité představy. Není pochybnosti, že rodové zřízení mělo v sobě zárodek svazku poddanského, neboť členové rodu byli poddáni starostovi jeho a rodina náčelnická neboli vladycká mohla k ostatním členům rodu snadno vstoupiti do poměru vrchnosti k poddaným; zvláště jakmile pojem vrchního vlastnictví, českému právu naprosto neznámý, počal se u nás šířiti. Tito poddaní, zvaní dědici, dědinníky nebo kmeti selskými (*heredes, rustici originarii, rustici indi-*

genae), pamatovali dobře, že jsou starodávni držitelé dědin, kteří rodem z nich pocházejí, a že o nich nedá se tvrdit, že by se byli usadili na základě nějaké smlouvy s vrchností, v níž by se byli zavázali k určitým platům a robotám. Jako dříve starosta rodu členům jeho určité práce vykazoval, tak i nyní vládyka ukládal těmto svým poddaným určité povinnosti, jsa v tom omezen toliko posavadním obyčejem. Že poměr ten mohl se v neprospěch poddaných měnit, jakmile nenalézali ve svazku obecním a krajském opory a ochrany proti vrchnostem, bije do očí. Původně zajisté nebyli v osobní svobodě omezováni; byli účastni obecní hromady i obecního soudu, mohli vyhostiti se neboli opustiti půdu, když ji osadili jiným člověkem, též členové jejich rodiny mohli zajisté jinam se přestěhovati (důkazem toho slov. kolonisace země); avšak i v tom mohlo během času tu i tam postavení jejich se zhoršiti. Dle všeho do takového zhoršeného postavení dostali se už v X. stol. mnozí dědicové ve kmenech, kteří byli knížaty českými podmaněni. Těm ustanoveny jsou asi nové vrchnosti, a uvalena na ně nová břemena na prospěch knížete nebo hradu, zejména poplatků, kterému významně m í r (*tributum pacis*) se říkalo a jež pak také cizí kolonisté za ochranu jim poskytovanou knížeti platiti musili. Příklady, kde knížata a vrchnosti darovali nejspíše takovéto dědice za duši kostelu nebo klášteru (odtud též d u š n í c i, *animatores*), dokazují, že s jejich pracovními silami začalo se libovolně nakládati a že snad nebyli tak osobně svobodní, jako byli druhdy zakladatelé vesnic se jmény patronymickými. Do poměru poddanského, jenž se týkal toliko majetku anebo majetku i osoby poddaného, vstupovali pak mnozí svobodníci, kteří se dali dobrovolně pod ochranu některé vrchnosti nebo byli i přinuceni do poměru toho vstoupiti, jakož i noví osadníci ve starých vesnicích aneb obyvatelé nově zakládaných vesnic, kteří ze starších osad vrchnostmi byli převezeni a jimž pozemky pod úrok a s výhradou práv vrchnostenských byly vykázaný. Jejich poměr k vrchnosti byl poměr smluvný, avšak toliko ústně ujednaný, jehož obsah zajisté nebyl všude stejný; a název těchto ú r o c n í k ů (*hospites censuales, coloni*) ukazuje, že z pozemků, které jim vrchnosti postoupily k užívání do lhůty větší nebo menší, byli povinni platiti zejména roční platy (*census*). Z nich mnozí byli asi osobně svobodní zcela tak, jako většina dědiců a jako cizí kolonisté, kteří ve XII. a XIII. stol. knížaty a vrchnostmi jsou voláni, aby lesem porostlé nebo hornaté krajiny zalidnili, a kteří na právu emfiteutickém neboli zákupném na základě určitých písemných smluv se usadili. Všichni tito poddaní osobně více nebo méně svobodní drželi nemovitosti většími nebo menšími břemeny obtížené, většina jich v té době stála ještě v téměř poměru k moci knížecí a k úřadům hradeckým, jako druhdy členové rodových a obecních svazků. Místo náčelníků těchto svazků zastupovaly je ovšem vrchnosti. Poddaní ti byli povinni v čas

potřeby vojenskou službou pod praporem kraje; jim bylo podnikati roboty krajské vedle povinností k vrchnosti; platili pokuty v případech obecné poruky; když šlo o rozepře členů jedné obce nebo jedné okoliny mezi sebou, soudili se na soudě obecním aneb okolí, nebo před vrchností; když šlo o spory s obyvateli jiných obcí neb okolín, soudili se na cúčách krajských; oni v hromadách obecních usnášeli se o právech a povinnostech svých i obce a větším dílem mohli svobodně se stěhovati a udržovati v rodinách svých nedílnost majetku selského. Část jich arci značná, která byla poddána pánům a ústavům církevním, obdržovala osvobození z podnikání břemen krajských a také asi byla omezována všelijak v osobní své svobodě. Ode všech těchto poddaných rozeznávali se ti, o jejichž osobní ne. svobodě nemohlo se pochybovati, sluhové, parobkové, nevolníci (*servi, famuli, mancipia*). Počet jich u přirovnání ku předešlému počtu poddaných nebyl asi veliký. Původ osobní jejich nesvobody sluší hledati v narození z nevolných rodičů a tedy ve starém nevolnictví a v následcích zločinu a zadlužení se. Kdo spáchal zločin nebo kdo následkem obecné poruky stal se spoluvinným zločinu, nebo kdo nezapltil dluh věřiteli, ostal na milosti knížete neb úředníků hradeckých nebo poškozeného (věřitele). Nesmluvil-li se o náhradu, mohl býti prodán za nevolníka (odtud výraz *venditiones hominum* v případech obecné poruky), pozbyl osobní své svobody, stal se věcí pána, jenž libovolně mohl s pracovní silou jeho nakládati. Vykázal-li mu kus panské půdy k vzdělávání, stával se nevolník pozvolnu držitelem i uživatelem pozemku; avšak mohl i s pozemkem vždy býti prodán nebo z pozemku odstraněn. Na podhradích i ve vesnicích knížecích a panských bydlili na př. mnozí takovíto nevolníci, kteří provozovali řemeslo a byli povinni část výrobků na hrad nebo pánům svým odváděti; avšak z takovýchto případů nelze nikterak dovozovati, že by všechny vesnice staročeské, v nichž se řemesla provozovala a jež se dle toho nazývají, bývaly osadami nevolníků. Naopak dělení práce nebylo dlouho provedeno, ve starých svobodných rodových vesnicích živil se obyvatelé jak zemědělstvím, tak i řemeslem a domácím průmyslem (Piekosiňski), a knížecí trhy na podhradích odbyvané dávno před německou kolonizací v Čechách zprostředkovaly svobodnou výměnu i prodej výrobků zemědělských i řemeslných, což předpokládá osobní svobodu ve smyslu středověku a způsoblost ku právním jednáním výrobců. Postavení nevolníků nebylo ostatně stejné, vlivem církve a hospodářských poměrů lepší se, ač zavdávalo také podnět k tomu, že mnohé vrchnosti snažily se o to, aby i ostatní poddané své osobně více nebo méně svobodné do postavení nevolného uvedly. a že rozličné stupně věcné i osobní nesvobody dosti mizely. Kterak poměry nevolníků se časem zlepšily a zase horšily, nejlépe lze stopovati na židovské osadě v podhradí pražském, jejíž obyvatelé vždy za nevolníky a

sluhy komory knížecí (*servi camerae*) se považovali a kteří časem jistě lépe si hospodářsky stáli nežli mnozí svobodníci.

B) Střední doba.

1. Území, nad kterým královská moc česká v této době práva výsočná vykonávala, dělilo se na zemi Českou neboli království České v širším smyslu slova a na země ke království tomuto příslušející neboli k němu přivtělené. Ve XIII. stol. nazývalo se státní území české, ku kterému arci Morava přináležela, v úředních listinách často královstvím Českým (*regnum Bohemiae*); od času krále Jana (na př. Emler, Regesta III., str. 612., k r. 1329) a zejména za Karla IV., kdy nové země do státního toho svazku přibýly, označovalo se obyčejně jménem koruny České nebo koruny království Českého (*corona regni Bohemiae*); ale časem též královstvím Českým (*das Böheimische reich*) v širším smyslu slova.

a) Hranice země České, která povždy za hlavu tohoto státního celku se považovala, nebyly ani v této době docela totožny s nynějšími hranicemi politickými. Chebsko (v. t.) leželo za hranicemi země České, avšak záhy vcházelo v užší svazek s ní. Přemysl Otakar II. dovolačuje se toho, že Chebsko dostalo se matce jeho, Kunhutě Staufovně, za věno, zmocnil se ho r. 1265; avšak byl nucen v míru r. 1276 postoupiti je králi Rudolfo I., který však za. slibuje dceru svou Jutu králi Václavu II., dal mu je r. 1287 opět v zástavu za věno 10.000 zl. Nicméně Václavu III. bylo r. 1305 zase je říši vrátiti, a teprve když po třetí za krále Jana postoupeno jest království Českému, od té doby trvale s ním ostalo spojeno. Zapsalť římský král Ludvík město a zemi Chebskou r. 1314 a opět r. 1322 králi Janovi a jeho nástupcům jako zástavu říšskou ve 20.000 a napotom 40.000 hřivnách stříbra, a od té doby nepřestávaly pokusy o užší spojení krajiny Chebské se zemí Českou. Král Jan r. 1341 připojil obyvatelstvo města Chebu ku společnosti obyvatelů království Českého a Karel IV. zavázal se r. 1348 k žádosti Chebských, že je nikomu nezastaví aniž jinak od království Českého odcizí nebo oddělí. Chebsko arci, majíc své úřady a soudy toliko králi českému podřízené, ostávalo vyňato ze správní a soudní organizace země České a mohlo právně toliko za samostatný úd koruny České se považovati. Ve stol. XV. purkrabství nebo správa hradu chebského časem dostávala se do jedné rukou se správou kraje loketského, časem však v dobách domácích bouří Chebsko hledalo ochrany u okolních knížat a tu území jeho všelijakými cestami bylo ztenčováno, tak že na konec ani polovice jeho při koruně České se neudržela. V době habsburské obnovována jsou práva královská v něm takovým způsobem, že fakticky postavením svým nerozeznávalo se od sousedního kraje loketského. Na sněmích českých mluvílo se o »krají chebském«, jehožto obyvatelé jsou »připojeni oudově království Českého«, a komora česká na základě snesení sněmu českého vyjednávala se stavy cheb-

skými o příspěvky berničné rovněž tak, jako s obyvateli kraje loketského a hrabství Kladského, o nichž se pravilo, že jsou »přivtěleni oudově království Českého«. Kromě toho i jiné královské úřady české (rada zemská, dvorská kancelář, soud královský, česká komora, hejtmanský lén německých) v Chebsku stejným způsobem vykonávaly moc vládní, jako jmenem krále v Loketsku, třebaž nebylo pochybnosti o tom, že Chebsko jest říšská zástava. Nejpodstatnější změny doznala hranice Čech na severu. Za Rudohořím při Labi šla hranice česká původně dále na sever nežli nyní. R. 1212 císař Bedřich II. potvrdil Přemyslu Otakarovi I. držení hradu Donina s okolní krajinou kmene Nišanů. král Václav I. vystavěl tam kolem r. 1241 hrad Kámen Královský (Königstein) a Václav II. spojil s krajinou tou r. 1298 hrad a město Perno s okolím, jež do té doby biskupům míšeňským náležely. Následkem toho Majestas Carolina (čl. VI. a VIII.) počítala hrad Königstein i město Perno ke království Českému a teprve r. 1404 král Václav IV. zastavil krajinu tuto míšeňskému markraběmu Vilémovi, tak že se stala lénem koruny České za hranicemi země České ležícím. Na druhé straně ř. Labe až po Krkonoše okolí hradu Hohenšteina, jakož i panství šluknovské a fridlandské dostalo se ve XIII. stol. do rukou purkrabí žitavských, pánů z Ronova, a ti drželi krajinu tyto, jež původně k Horní Lužici náležely, společně se Žitavskem k zemi České. Roku 1443 koupil hrad Hohenstein s okolím od kníza saských a hranice česká zúžena je v ty strany, kde jde nyní. Výběžky šluknovské a fridlandské zůstaly od těch časů napofadě při zemi České; naproti tomu město a krajina Žitavská v ten čas nepočítala se více k Čechám, nýbrž k Horní Lužici. Krajina tato, která ve XIII. stol. jako dávno před tím byla částí země České, dostala se r. 1310 v držení Jindřicha z Lipého, jenž ji směnou za jiná panství r. 1319 králi Janu postoupil. Jan téhož roku rozdělil se o Horní Lužici se svakem svým Jindřichem, knížetem javorským, a ponechav sobě Budyšínsko, postoupil mu ku Zhořelecku též krajinu Žitavskou. Po smrti knížete Jindřicha r. 1346 navrátilo se Žitavsko ke království Českému, Žitava sama stala se královským městem českým a obdržela r. 1347 od Karla IV. majestát, že nemá nikdy od komory a království Českého býti odtřzena. Proto také Majestas Carolina počítá ještě Žitavu k těm královským městům v Čechách, jež nemají se zastavovati, a žitavské hrady Ojvin a Eberspach k zastavitelným hradům českým. Avšak od r. 1366—1412 obec žitavská, která r. 1346 byla uzavřela spolek s pěti městy lužickými na ochranu míru zemského, spravovala krajinu Žitavskou svým hejtmánem zemským na hradě Karlsfriedu (r. 1357 Karlem IV. vystavěným), majíc zapsaný sobě úřad fojství žitavského-Roku 1412 zastavil Václav IV. tento úřad Hynkovi Hlaváčovi z Dubé, který byl zároveň fojtem země Budyšínské a Zhořelecké, následkem toho správa Žitavska a Lužice dostala se do jedné rukou,

a celému území, které tento fojt spravoval, začalo se říkati buď Šestiměstí buď Horní Lužice. Hynek z Dubé ustanovoval sice i nadále na hradě Karlsfriedu zvláštního hejtmána jakožto zástupce svého v Žitavsku, avšak když r. 1424 byl Karlsfried husity dobyt, učiněn hejtmanství žitavskému konec, krajina Žitavská splynula v politickém i soudním ohledu docela s Horní Lužicí a fakticky oddělila se od země České, ačkoli právně nikdy to nebylo vysloveno a také v církevním ohledu ještě do konce XVIII. stol. k arcidiecési pražské se počítala. Naproti tomu bylo po celou tuto dobu Kladsko součástí království Českého, ačkoli i tu staly se pokusy zjednatí mu samostatné postavení v koruně České a i kroky ku spojení jeho se Slezskem. Vedlo k tomu časté zastavování té krajiny tomu neb onomu knížeti slezskému. Tak již v l. 1278—1290 nalézalo se Kladsko v zástavním držení vratislavského kníže Jindřicha IV. a v l. 1327—1335 vratislavského kníže Jindřicha VI. Listem ze dne 20. list. 1344 král Jan a markrabí Karel sice obyvatelům Kladska zavázali se, že hrad, město a území Kladské nemají více od království Českého zástavu nebo jiným způsobem býti odtrhovány; avšak přes to i pak často zastavovány jsou důchody komory královské z Kladska věřitelům královským. Tím způsobem Kladsko v l. 1378—1387 dostalo se do zástavy markrabím moravskému Joštovi, v l. 1397—1422 ratiborskému knížeti Hanušovi a od r. 1431 Půtovi z Častolovic, kterému císař Sigmund též knížectví Ministerberské byl zaprodal. Dědicové Půtovi prodali r. 1440 obě země čelnému členu strany Poděbradské Hynku Krušinovi z Lichtenburka, a když ten r. 1454 zemřel, syn jeho Vilém prodal země ty správci zemskému Jiřímu z Kunštátu a dědicům jeho za 23.400 kop. Když pak Jiří stal se králem, postoupil je r. 1462 svým synům Viktorinovi, Jindřichovi a Hynkovi, pojav při tom úmysl povýšiti Kladsko na samostatný úd koruny České. Proto vymohl sobě na císaři Bedřichu III. majestát ze dne 7. pros. 1462, jehož obsah stvrdil královským listem ze dne 17. pros. 1462, kterým císař kraj Kladský na hrabství povyšoval a synům Jiříkovým povoloval psáti se knížaty Ministerberskými a hrabími Kladskými (*comites castri et domini in Glaz*). Po smrti krále Jiřího při rozdílu o jmění jeho obdržel r. 1472 Kladsko s Ministerberskem Jindřich starší, kníže Ministerberský, a když je přijal od krále Vladislava v léno, potvrdil král stavům hrabství Kladského starodávná jejich práva, zejména, že nemají od království a koruny České býti odcizování, nýbrž věčně ostati k nim přivtěleni. Kladsko následkem těchto proměn obdrželo sice samostatnější postavení a vešlo také ve styky se Slezskem, avšak nepřestalo se považovati za část království Českého. Po smrti knížete Jindřicha prodali synové jeho r. 1501 hrabství Kladské rakouskému pánu Oldřichu z Hardeka se svolením stavů českých za 70.000 zl. rejn., načež r. 1525 dostalo se do rukou bratra jeho Hanuše, r. 1534 krále Ferdinanda I. a r. 1537 Jana z Pernšteina. Když

synové tohoto pána r. 1548 se svolením krále i stavů českých prodali je solnohradskému arcibiskupu Arnoštovi a když r. 1560 měl po něm Kladsko poděditi falckrabí rynský Albrecht, tu stavové čeští opřeli se tomu a nepřijali falckrabího za obyvatele země. Císař Maximilián II. učinil s vévodou r. 1569 narovnání, ve kterém tento upustil od nároků na Kladsko za náhradu 150.000 zl., a stavové kladští, přispívající značnou sumou k vyplacení svému ze zástavy, vymohli sobě na císaři Rudolfo II. dne 11. února 1578 majestát, že nemají více od koruny a komory království Českého býti odcizování, a tak stalo se opět hrabství Kladské «zevnějším krajem» země České.

b) Pokud se země ke království Českému přivtělených týče, ostávala nejprve trvale spojena s královstvím Českým jakožto přední člen jeho Morava, nechat v ní vládl některý z mladších členů rodu královského jakožto markrabí anebo nechat stála přímo pod králem, spravována jsouc zemským hejtmánem od něho jmenovaným. Hranice její byly dlouho totožny s nynějšími hranicemi arcibiskupství olomuckého, a teprve výmstím statků biskupství olomuckého a krajiny Opavské (v. t.) z moravského práva zemského za Přemysla Otakara II. povstávala z území moravského tři teritoria, markrabství Moravské, biskupství Olomucké a vévodství Opavské, jichž právní postavení v koruně České upravit Karel IV. jakožto král římský majestátem ze dne 7. dubna 1348. Dovoláváje se starších listin, vyvodil z nich, že biskup olomucký, markrabě moravský a vévoda opavský jsou many krále českého a země jejich uslechtili manství koruny České, jež dle práva ku pravomoci a přímému panství králův a koruny království Českého náležejí. Knížata ti mají své země toliko od králů v léno přijímati a náležitě přísahy poslušenství a poddanosti králům a koruně České činiti. Dle manských listů napotom markrabím moravským a vévodám opavským králi českými vydávaných a dle reversu těmito králům českým daných měly jejich země na korunu zpět připadnouti. Kdyby rody knížecí po meči v přímém mužském potomstvu vymřely, a stavové království Českého a markrabství Moravského zavazovali se v nich, aby o jednotu a nedilný svazek země svých péči měli. Zejména v listu ze dne 26. pros. 1349, kterým Karel IV. udělil zemi Moravskou bratru svému Janu a jeho mužským potomkům v léno, bylo ustanoveno, že král se stavy českými a markrabě se stavy moravskými mají složiti přísahu, že chtějí úmluvu o poměru Moravy ke koruně České držeti, a že přísahu tu má každý král se stavy českými opakovati při svém korunování na království České a zároveň i markrabí se stavy moravskými při každém propůjčování mu léna, kteréžto propůjčování toliko v mezích království Českého se diti má. Kdyby král anebo markrabí proti tomuto základnímu zákonu státnímu čeho předsebrali, nemají Čechové ani Moravané býti povinni rozkazů jejich poslouchati. Dle usta-

novení těchto příslušnost Moravy ke koruně České záležela netoliko v manském poměru markraběte moravského ke králi českému, vassalla k senioru, nýbrž i ve státoprávním poměru země Moravské ke králi a království Českému, neboť stavové moravští byli povinni skládati též králi českému přísahu věrnosti a měli společně se stavy českými právo i povinnost bdíti nad tím, by celistvost země Moravské a příslušenství její ke království Českému nebyly brány v pochybnost. Císař Karel IV. v majestátu ze dne 19. května 1366 výslovně pak prohlásil, že markrabě moravský není s markrabstvím svým říši Římské ničím povinen, nýbrž že má mítí zření toliko ke králi českému. Morava napotom ostávala pod markrabími vlastními až do r. 1411, kdy po smrti markrabího Jošta spadla zpět na korunu. Poněvadž v té době měla vlastní své úřady a soudy zemské, vyvinulase arci její samospráva a svézákonost značnou měrou. Listem ze dne 4. října 1423 udělil císař Sigmund Moravu jakožto král český zeti svému Albrechtu II. manželu dcery své Alžběty, v léno, a když Albrecht byl zvolen za krále českého, zavázal se stavům českým majestátem ze dne 8. června 1438, že jim zápis, které má na zemi Moravskou, vrátí, a Moravu ke koruně České navrátí. Od této doby Morava neměla více vlastního markrabího, nýbrž král český byl zároveň markrabím moravským a vykonával bezprostředně královskými úřady svými a moravskými úřady zemskými vládu v zemi Moravské. Král Jiří na žádost stavů moravských vydal majestát ze dne 13. ledna 1464, kterým prohlášoval, že markrabství Moravské má býti s královstvím Českým sjednoceno a na věčné časy neodvolatelně do něho vtěleno, že přistě nikdy více nemá býti od koruny České a od moci králů českých odcizeno a že všechny skutky, jež by k tomu směřovaly, mají za neplatné se považovati. Oprávně se o majestáty, jimiž Morava na věčné časy měla ostati přivtělena ke království Českému, Čechové považovali smlouvu budinskou ze dne 30. září 1478, kterou Morava s ostatními zeměmi při vtěleními postoupena byla králi uherskému Matiašovi a po smrti jeho měla ostávati v zástavě koruny Uherské, za skutek násilný a proto nezávazný, a také nepřičítali se o vyplacení zemí přivtělených ze zástavy, když Matiaš r. 1490 zemřel Moravané složili králi Vladislavu jakožto králi českému a koruně České slib poddanosti a jednota zemí českých byla obnovena přes všechny protesty z Uher. Králové Vladislav i Ludvík zavázali se napotom zejména v majestátech ze dne 21. břez. 1509, 11. ledna 1510 a 29. října 1522, že Morava a ostatní země přivtělené nemají od království a koruny České nijakým způsobem býti odcizovány, a král Ferdinand I. potvrdil 13. prosince 1526 stavům českým dřívější majestáty na neodcizování zemí přivtělených od koruny České a stavům moravským zavázal se, kdyby od koruny Uherské byli viněni a nařikáni a bylo nalezeno, že by jím čím byli povinni, že on je zastoupí a vyvádí, aby

proto žádné škody a lehkosti nenesli. K takovému rozeznání nikdy nedošlo, neboť Čechům i Moravanům bylo v napotomních časech přinašeti nekonečné oběti na vybavení koruny Uherské z moci Turkův, a nikoho nenapadlo žádati, aby ještě vypláceli Moravu ze zástavy takto podporované koruny Uherské. Morava od té doby ostávala spojena s královstvím Českým a králové čeští v korunovačních přísahách i v konfirmacích privilegií zemských (Maximilián II. 23. května 1567, Rudolf II. 12. listopadu 1576, Matiaš 3. června 1611) zavazovali se stavům českým, že »nemají žádných zemí ke koruně České příslušejících od koruny odtrhovati ani odcizovati nižádým obyčejem, ale což by od koruny odtrženo neb odcizeno bylo, to že mají zase připojiti a ke koruně shromáždití«. Když pak smlouvou libeňskou z r. 1608 Morava dostala se na čas pod správu arciknížete Matiaše s tou výhradou, že to nemá býti na újmou jednoty koruny České, a když Matiaš 23. května 1611 jest korunován na krále českého, tu stavové moravští uzavřeli 26. května 1611 smlouvu se stavy českými, kterou svolili, aby byli zase připojeni »ku správě kanceláře české a jiných expedici dvorských krále českého, od kterých se byli oddělili, jakož i aby vešli »zase v celé, dokonalé spojení a spočení s královstvím Českým jakožto nejpřednější země vtělená«, arci pod výjimkou, že jim bude dopřána ujednaná míra samosprávy zemské. Smlouva ta byla také císařskou deklarací ze dne 29. srpna 1612 potvrzena.

Pokud se biskupství Olomúckého týče, tedy poměr jeho k Moravě byl od r. 1348 sice uvolněn, avšak nikoli zrušen, neboť biskup olomúcký počítal se k stavům moravským, účastnil se moravských sněmův a soudů zemských, přistupoval k mírum zemským a tudíž i biskupství jeho považovalo se za část Moravy; naproti tomu vévodství Opavské dovedlo si zjednatí nejprve samostatné postavení v koruně České jakožto jeden z členů jejích a pak záhy začalo vcházeti ve styky se Slezskem. Za krále Jiřího roku 1460 stalo se korunní zemí, nad kterou král až do r. 1472 přímo práva královská vykonával, r. 1479 zastaveno jest koruně Uherské a také do r. 1523 v jisté podřízenosti k ní ostávalo, ačkoli král Vladislav majestátem ze dne 17. února 1511 a král Ludvík ze dne 27. července 1522 obyvatelům knížectví Opavského se zavazovali za sebe i budoucí krále české, že »toho knížectví od vlastního držení králů českých a koruny České nižádým vymyšleným způsobem buď ve všem nebo na díle odtrhovati, odcizovati, prodávati, zastavovati, zaměňovati, oddělovati nebo zapisovati nemají, nýbrž že je chtějí do komory královské v svém vlastním držení, užívání a panování mítí, držeti a hájiti«. Ferdinand I. netoliko potvrdil listem ze dne 23. května 1528 oba tyto majestáty, že Opavsko nemá býti nikdy více od koruny České odtrhováno, nýbrž skutečně je také ke koruně zase připojil a od té doby královskými hejtmany spravovati dal. Ve stej-

ném smyslu vydali stavům opavským potvrzovací listy na jejich svobody Maximilián II. r. 1563, Rudolf II. r. 1577 a Matiaš r. 1611. Za Maximiliána II. vypukly mezi stavy zemí českých spory o to, náleží-li Opavsko do Slezska nebo do Moravy, anebo zdali má státi přímo pod korunou. Když v prosinci 1563 král Maximilián II. dal sobě ve Vratislavi od stavů slezských holdovati, nařídil císař Ferdinand I. stavům opavským, aby též ve Vratislavi synu jeho jakožto králi českému povinnost učinili. Opavští podvolili se tomu, avšak vymohli si *revers* krále Maximiliána II. ze dne 10. prosince 1563, ve kterém je opatřil, že »takové učiněné povinnosti všem stranám, kteréž o to na rozepří jsou, kde by též knížectví Opavské do Slezska li čili do Moravy náleželo, totižto markrabství Moravskému, knížectví Opavskému a jiným knížectvím slezským k újmě a škodě jich privilegiím býti nemá«. Rozhodnutí v této rozepří stále bylo odkládáno, při tom Slezáci potahovali stavy Opavské často do svých snesení sněmovních a ti proti tomu stále protestovali, až konečně císař Matiaš 28. prosince 1613 udělil Karlu z Lichtenšteina a jeho dědicům vévodství Opavské v léno, ustanoviv, že má vévoda v kolegiu knížat slezských a na vyšším soudě slezském obdržeti místo a hlas. Tím stal se krok k úplnému oddělení Opavska od Moravy a ku připojení jeho ke Slezsku. Stavové opavští i moravští sice kladli takovému odcizení Opavska rozhodný odpor, avšak bez konečného výsledku. Po r. 1620 musili se podrobiti ustanovenému jim vévodovi Karlu z Lichtenšteina, a poněvadž proti Slezanům bylo v tu dobu méně přísně pokračováno, spatrovali v tom ještě i jakousi výhodu, že se stali obyvateli Slezského knížectví, zvláště když jim kníže 14. října 1622 potvrdil všechny jejich svobody a práva. Podobným způsobem země Krnovská, která druhdy byla částí Opavska a Moravy a r. 1377 byla od Opavska jako zvláštní vévodství oddělena, stala se během času knížectvím slezským. Václav IV. listem ze dne 22. března 1411 a Sigmund listem ze dne 17. prosince 1420 stvrdili sice stavům krnovským, že nemají býti nikdy od krále a koruny České a od markrabství Moravského oddělováni a odcizováni, avšak když v l. 1523–1622 dostalo se Krnovsko do rukou markrabí anšbašských z rodu Hohenzollernského, tu tito noví panové přijali jsou do kolegia knížat slezských a nakládali také s Krnovskem jako se zemí slezskou přes stále protesty tamějších stavů, kteří statečně hájili i příslušnost svou k Moravě i užívání moravského zemského práva a českého jazyka na soudě svém zemském. Vévoda krnovský Jan Jirí, věrný stoupenec Bedřicha Falckého, dán je císařem Ferdinandem II. 22. ledna 1621 do klatby a knížectví jeho 15. března 1622 uděleno dědičně v léno vévodovi opavskému Karlu knížeti z Lichtenšteina, kterému stavové krnovští také holdovali, když jim slibil listem ze dne 20. září 1622, že je zanechá při jejich svobodách a právech. Krnovsko odtud ostá-

valo zase spojeno s Opavskem a knížata Lichtenšteinsti považovali se za slezská knížata, kteří drželi obě země od koruny České v léno.

Kromě těchto zemí vstoupila během času v trvalý svazek s korunou Českou markrabství Horní a Dolní Lužice, knížectví Horno-a Dolnoslezská a značné množství území, hradů a panství v Horní Falcí, Francích, Fojtlandě a Mišni (viz Manství německá). Horní Lužici, která roku 1158 byla připojena k zemi České, zapsal Přemysl Otakar II. roku 1253 v 10.000 hřivnách markrabímu braniborskému Otovi III., manželu sestry své Beatrice, za věno. Dva synové Otovi rozdělili mezi sebe roku 1268 toto panství, tak že se činil rozdíl mezi zeměmi Budyšínskou a Zhořeleckou. R. 1319 vymřely obě větve markrabců a Horní Lužice celá měla spadnouti zpět na korunu Českou; skutečně v ten čas spojeno je s ní toliko Budyšínsko a teprve r. 1329 následovalo i Zhořelecko. Král Jan dal stavům obou zemí dne 31. srpna 1319 a 19. května 1329 (Emler, Regesta III. č. 519. a 1561) na žádost jejich majestátů, že nemají nikdy již od koruny království Českého býti odcizováni, a podobná prohlášení i napotomní králové čeští vydávali, spravující zemi Lužickou svými hejtmany neboli fojty. Kterak k této Horní Lužici Žitavsko ve válkách husitských se připojilo, sdělili jsme. Pokud se Slezska týče, činil se od r. 1163, kdy velký kníže polský Boleslav IV. postoupil je třem synům bratra svého Vladislava jako udelná knížectví koruny Polské, rozdíl mezi Horním Slezskem (Opolskem, Ratiborskem, Těšínskem. Ševerskem, Osvětimskem a Zatorskem), kde vládli nejmladší z těchto bratří Měško, a o něž jeho potomci dále se dělili, a ostatním Dolním Slezskem, které se udrželo pod panstvím nejstaršího bratra Boleslava Vysokého a jeho potomstva. Oboje Slezsko v pobočných liniích do nekonečna se drobilo a kdežto Horní Slezsko, majíc obyvatelstvo slovanské, záhy klonilo se ke koruně České, Dolní Slezsko dlouho kolísalo mezi Polskem a Německem až konečně se podrobilo též vrchní moci králů českých; avšak svazek tohoto Dolního Slezska s korunou Českou povždy ostával vrátky. Králi Václavu II., jenž se psal od r. 1291 vévodou Krakovským a Sandoměřským, a kterému císař Albrecht I. dal r. 1300 léno na Velkopolsko, složili r. 1289 a 1292 čestí horsoslezští knížata přísahu manskou. Dle toho příkladu přijali od krále Jana r. 1327 knížata těšínský, opolský, ratiborský, kozelský, bytomský a osvětimský léna na své země, když i vratislavský kníže Jindřich VI. tak byl učinil, zavázav se, že po smrti jeho má Vratislavsko spadnouti přímo na korunu Českou. Král Jan vydal také stavům knížectví Vratislavského majestát ze dne 4. dubna 1327 (Emler, Regesta III. č. 1304.), že nemají od koruny České nikdy více již býti odtrhováni ani po spadnutí země na korunu kterému knížeti v léno dávání, nýbrž že mají pak přímo státi pod korunou. K tomu také r. 1335 došlo. Napotom stala se ještě knížecími lény koruny

České i ostatní knížectví slezská: r. 1329 Stinaňsko, Olešnicko, Lehnicko, Břežsko, Zaháňsko, r. 1331 Hlohovsko, r. 1336 Minsterbersko, r. 1337 Javorsko a r. 1342 Nissko (biskupství vratislavské), když před tím král polský Kazimír Veliký ve smlouvě v Uherském Vyšehradě 12. listopadu 1335 uzavřené vzdal se všech nároků na celé Slezsko za to, že král Jan ustupil od titulu krále polského. Jediné Svidnicko ostávalo ještě svobodno; avšak Karel IV. zjednal sobě r. 1350 dědičné nároky i na ně a r. 1368 (resp. r. 1392) i ono spadlo přímo na korunu společně s Dolní Lužicí a bylo od té doby korunní zemí Českou fojtem královským spravovanou jako obě Lužice a Vratislavsko. Karel IV. přivtělil pak z královské moci římské 7. dubna 1348 a z moci císařské 9. října 1355 všechna knížectví slezská i markrabství Lužické na věčné časy ke koruně České, a všichni nástupcové jeho na trůně českém zavazovali se, že přivtělených zemí nijakým způsobem od koruny České odcizovati nebudou. Nicméně poměry náboženské a národní způsobily, že od válek husitských nastalo zejména v zemích dolnoslezských a lužických značné odcizení obyvatelstva koruně České, a že země ty napořádě snažily se o postavení co možná nezávislé od koruny České. V l. 1443, 1453 a 1494 z knížectví hornoslezských Sěversko, Osvětimsko a Zatorsko zcela se od koruny České odtrhla a navrátila se k Polsku, a i jiná knížectví hleděla následovati toho příkladu. Teprve králové z rodu Habsburského dovedli rozhodněji hájiti i obnovovati práva královská ve Slezsku a utužovati opět svazek jeho s královstvím Českým. Za jejich časů také ztenčil se počet knížat slezských a rozmnožil počet zemí slezských přímo pod korunou stojících. Zejména stavové Opolska a Ratiborska, když byly země jejich po smrti posledního tamějšího Piastovce knížete Hanuše r. 1532 spadly přímo na korunu a když mělo na nově zastavení jejich dojít, vmohli si na císaři Ferdinandovi I. majestát z r. 1558, že nemají více býti nikomu zastavováni ani jinak od koruny České odcizováni. V hornoslezských zemích byl český jazyk od XV. až do XVIII. stol. úředním jazykem, a když nabyla v nich platnosti zřízení zemská z r. 1562, 1573 a 1592, jež byla sepsána na základě českého zřízení zemského z r. 1549, tu země ty náležely k území, kde platilo českomoravské zemské právo, což arci tím více upevňovalo jejich svazek s korunou Českou. Jak z dějin politických známo, dostaly se též mnohé jiné země během času pod moc králů českých, a o některých z nich, na př. o Horní Falci, Braniborsku, Lucembursku atd., vydány i majestáty, že mají býti přivtěleny ke koruně České; avšak záměry ty neměly dlouhého trvání, a tak v době habsburské území koruny České obsahovalo království České s hrabstvím Kladským a krajinou Chebskou, markrabství Moravské s biskupstvím olomúckým a vévodstvím Opavským, knížectví hornoslezská a dolnoslezská a markrabství Horno-

lužické a Dolnolužické. O těchto zemích přivtělených obsahovala také zlatá bulla císaře Karla IV. z r. 1356 v čl. XXV. ustanovení, že mají s královstvím Českým tvořiti neuzrušitelný a nedělitelný státní celek pod vládou jediného společného krále; ve stejném smyslu vyslovovala se také velká řada majestátů a královských přísah. Nade všemi těmi zeměmi příslušela králi českému všechna práva výsostná, pokud nebyla od něho na knížata a vrchnosti přenesena. Tudíž král, generální sněmy, na nichž povolovány berně a vojsko, ujednávání míry zemské (na př. na sněmě kladském r. 1512) atd., společné úřady a soudy královské: rada královská, česká kancelář dvorská, soudy komorní a dvorský, od r. 1548 soud appellační, komora královská a jiní úředníci při dvoře a v jednotlivých zemích přivtělených ustanovení (zejména hejtmané zemští) byli těmi orgány, kteří původní personální unii zemí českých během času v reální unii proměňovali. Kromě toho i jiné mnohé instituce, jako společné právo obyvatelské atd., přispívaly k udržení a utužení tohoto státního svazku, ačkoli jinak země přivtělené žářlivě bděly nad širokou svou samosprávou.

2. Moc královská. Trvalé udělení důstojenství královského knížatům českým nad zeměmi českými nepřipouštělo jiného výkladu nežli toho, že císařové římsí nemíní již vykonávati nad zeměmi českými žádných práv královských neboli výsostných, nýbrž že tato práva přiznávají výhradně knížatům českým, kteří také mohou s nimi svobodně dále nakládati. Povaha knížecí moci české jakožto moci národní se tím valně neměnila, nýbrž moc ta stávala se toliko nepopiratelnou, svrchovanou mocí státní ve smyslu názorů západoevropských. Lzeť povahu tu prokázati mnohými doklady, zejména způsobem obsazování českého trůnu královského a objemem královské moci české, dvěma to otázkami, na jejichž řešení a upravování měli králové a stavové čeští nepoměrně větší podíl, nežli císařové římsí.

Jako v době dřívější i v této uznávalo se obecně právo dědičné panujícího rodu k trůnu českému a to v rozsáhlosti, o jaké při říšských lénech nebylo řeči. Ale s tímto dědičným právem konkurrovalo napořádě právo stavů přijímati dědice za krále anebo právo jejich voliti krále, při tom též právo císaře římského potvrzovati korunovaného krále českého přicházelo aspoň formálně časem ku platnosti. Ve XIII. stol. sotva se pochybovalo o tom, že země má přijmouti toho za krále, kdo z mužského potomstva krále Přemysla Otakara I. dle zásady prvorozenstva má nejbližší právo ke trůnu; otázka, zdali právo dědičné týká se i příbuzných po přeslici, nestala se praktickou. Teprve po vymření rodu Přemyslovského r. 1306 po meči nastala pochybnost, má-li též ženské nejbližší příbuzenstvo posledního krále dědičné nároky na trůn anebo náleží-li stavům českým společně s císařem bez ohledu na tyto dědičné nároky obsazovati trůn český. Otázka ta nebyla v ten čas toliko otázkou práva, jako

ji nebyla ani v nápotomních časech, nýbrž namnoze otázkou moci, při čemž arci případ jednou rozřešený byl důležitým praejudicem pro případy budoucí. Kdežto král Albrecht I. pohlížel na království České jako na uprázdňené léno říšské, jež ve srozumění se stavů českými může uděliti komu chce; stavové čeští opírajíce se o znění majestátu císaře Bedřicha II. z r. 1212 hájili sobě právo voliti krále, avšak byli při tom vědomi sobě toho, že jim náleží šetřiti dědičných nároků ženských členů rodiny královské. Otázka nastala, má-li bližší právo ke trůnu starší dcera krále Václava II., která dle všeho byla bez souhlasu stavů provdána a věnem obdoby, anebo mladší, posud neprovdaná a neoddělená dcera královská Eliška, kterou mnozí ze stavů českých za nejbližší oprávněnou dědičku trůnu (*heres* nebo *filia regni Bohemiae*) považovali, uznávajíce platnost českého práva soukromého též pro rod královský. Stanovisko toto poslední, jak známo, domohlo se konečně platnosti, když r. 1310 právo dědičné ke trůnu českému z rodu Přemyslovského prostřednictvím neodbyté této dcery královské přešlo na rod Lucemburský, při čemž i stavové čeští užili svého práva volebního i císař práva potvrzovacího. Napotom král Jan přiměl r. 1341 generální sněm český, že přiznal právo nástupnictví po něm prvorozenému synu jeho Karlovi a jeho dědicům po meči, a Karel IV. upravil pak nově a konečně řád posloupnosti na trůn český majestátem ze dne 7. dubna 1348, ustanoviv z moci královské římské, že mužské potomstvo dědí trůn český dle zásady primogenitury; v nedostatku takového mužského potomstva jež má trůn český připadnouti ženským členům rodu královského, a kdyby rod panující po meči i po přeslici vymřel, anebo kdyby z jakékoli jiné příčiny království bylo uprázdňeno, že má právo voliti krále příslušet »prelátům, vévodám, knížatům, pánům, vladkám a vši obci království Českého a zemi k němu příslušejícím«. Nově zvolený král má pak přijíti před císaře římského, aby způsobem ubvyklým přijal od něho odznaky královského důstojenství. V stejném smyslu vyslovil se Karel IV. ve zlaté bulle z r. 1356, vyhradiv v čl. VII. obyvatelům koruny České právo volební v případě uprázdnění trůnu královského (*salvis semper privilegiis, iuribus et consuetudinibus regni nostri Boemie super electione regis in casu vacationis per regnicolas, qui ius habent eligendi regem Boemie*), jakož i v listech z r. 1349 a 1355, kterými větvi moravské zabezpečoval nástupnictví. Z listů těch, jakož i z Majestas Carolina dá se zároveň dovoditi, že Karel IV. nemínil popírati právo stavů českých přijímati dědice za krále, a zase z dědičných smluv, které 10 února 1364 a 26. března 1366 uzavřel s rodem Habsburským o vzájemném dědění v obou zemích, když by jeden nebo druhý rod vymřel, ku kterážto smlouvě stavové obou zemí přistoupili, právem se dá vyvoditi i jeho souhlas s výkladem dědičného práva ženského příbuzenstva ve smyslu rozhodnutí z r. 1310, totiž že dcera

královská bez svolení stavů provdaná nepodržuje nároku dědičného ke trůnu, kdežto svolení stavů k provdání dcery královské, třeba i do. datečně vyslovené, zabezpečuje právo dědičné takovému členu královského rodu. Že právo přijímati zákonného dědice za krále nebylo bez významu, zakusil císař Sigmund, který teprve r. 1436 na základě obaplné ujednání podmínek byl za krále přijat, i zeť jeho vévoda rakouský Albrecht II., který bez svolení stavů pojal za manželku dceru královskou Alžbětu a proto byl za krále volen, když přijal podmínky mu kladené, i syn jeho Ladislav, který rovněž prostředkem volby trůnu došel, když jiný kandidát volbu byl zamítl. Ačkoli trval nárok domu rakouského z dědičných smluv r. 1364 uzavřených, a ačkoli byly na živě dvě provdané dcery Albrechta II. a tedy dvě sestry Ladislava Pohrobka roku 1457 zemřelého, sněm přiznal sobě právo svobodné volby, zvoliv Jiřího z Poděbrad za krále a císař Bedřich III. nečinil proti tomu námitek, nýbrž r. 1462 vrátil králi Jiřímu všechny dědičné smlouvy s rodem rakouským uzavřené, vzdav se všech nároků na korunu Českou a uznáv taktó volební právo sněmu českého. Právo dědičné mohlo nyní se upevniti v rodě Poděbradském, avšak Jiří sám přičinil se o to, aby stavové po smrti jeho za nástupce zvolili Vladislava Jageťovce, vnuka krále Albrechta II. Vladislav arci uznal, že byl volen na sněmě kutnohorském r. 1471 »ze svobodné, dobré vůle stavů«, ačkoli sotva lze pochybovati o tom, že jeho příbuzenství s rodem lucembursko-habsburským při volbě jeho padalo také na váhu. Stavové čeští uznávali napotom dědičnost trůnu v rodě Vladislavově tak, jak zákony Karlovy předpisovaly, přijavše r. 1507 děti jeho za dědice koruny České a r. 1509 třiletého Ludvíka »volice a korunující za krále českého ze své svobodné vůle«. Když pak byla obava, že by Ludvík v mládí zemřiti mohl, vydal Vladislav stavům českým majestát ze dne 11. ledna 1510, ve kterém zavazoval se, že dceru svou Annu »zamluviti a vdáti nemá bez rady a vědomí království Českého«, poněvadž »v tom království dědič a »vedle práva a výsad a privilegií království Českého, kdyby krále Ludvíka pán bůh smrti bez dědicův neuchoval, tato dcera jeho kněžna Anna ostane pravou dědičkou království Českého«. Listem tím Vladislav potvrdil výklad, který dědičnou právu ženského potomstva ve XIV. a XV. stol. byl dáván, totiž že dcera královská, která chtěla podržeti nárok dědičný ke trůnu, musila se svolením sněmu býti provdána, sice neprovdaná a neoddělená sestra její měla přednost před ní, a že nebylo-li takovéto sestry, sněmu bylo ponecháno, chtěl-li k ní a manželů jejímu hleděti při volbě a tak dědičné její právo obnoviti nebo nic. Výklad ten spočíval také v povaze věci; neboť mělo-li právo stavů přijímati nebo voliti krále míti vůbec nějaký praktický význam, musilo přirozeně přijíti k platnosti, když následkem provdání dcery královské měla na trůn dosednouti nová dynastie. V červenci 1515 Vla-

dislav uzavřel s císařem Maximiliánem I. v Prespurku a ve Vídni smlouvy dědičné a svatební, kterými dceru svou Annu zasnoubil vnuku císaře arciknížeti Ferdinandovi a vedle kterých syn jeho Ludvík oddán jest s vnučkou císaře Marií s tím vysloveným úmyslem, aby spřízněné takto rody Jagellonský a Habsburský země své vzájemně podělití mohli. Když pak r. 1526 rod Jagellonský po meči v Čechách vymřel, žádal Ferdinand I. posly svými stavy České, aby byl přijat za krále, poněvadž manželka jeho Anna jest »dědičkou koruny České« a on na základě dědičných smluv z r. 1515 »má k tomuto království nejbližší přístup«. Stavové čeští, ohledavše privilegia zemská, neuznali dědičných nároků ani jeho ani manželky jeho a sice nejprve z toho důvodu, »že kněžna Anna je ovdava a vdána a tak toho nápadu vzdána« a že k dědičným smlouvám z r. 1515 nesvolovali, nebyvše k nim ani povoláni. Důvody tyto proti dědičnému právu kněžny Anny a pro právo svobodné volby stavů nalézaly se v souhlasu s výkladem zákonů Karla IV. z r. 1348 a j. o obsazování českého trůnu, jaký Karel IV. sám i nástupcové jeho jim dávali. Stavové však šli ještě dále. Tvrdili, že právo dědičné toliko potomkům posledního krále náleží, neboť »nápadové všelijací před se jdou a ne zpátkem« a že právo to z ženských potomků jenom dcerám krále českého posledního, které by byly nevdané a neodbyty anebo které by byly provdány s vůlí země, může přináležeti. Poněvadž pak král Ludvík žádného dědice nepožádal, prohlásili, že »svobodně mohou voliti krále podle svobod a výsad tohoto království«. Výklad tento nedá se uvéstí v souhlas se zněním majestátu Karla IV. z roku 1348, a dokazuje toliko snahu tehdejších stavů obmeziti právo dědičné ke trůnu českému na nejmenší míru. Ferdinand I., byv pak zvolen stavy českými za krále, vydal jim list ze dne 13. prosince 1526, ve kterém uznal, že ho »páni, rytíři a města i všechna obec království Českého zvolili za krále, nikoli z nějaké povinnosti, nýbrž z dobré a svobodné vůle své, vedle svobod království Českého«. A tak »shodou obou zákonodárných činitelů bylo vyřčeno, že v Čechách r. 1526 vykonána byla svobodná volba krále; při tom zákoně a při té pravdě tak musí zůstatí«. (Kalousek.) Pravda ovšem rovněž jest, že kněžna Anna měla dědičné nároky, o něž přišla následkem toho, že se provdala beze svolení stavů, a dále že zvolením manželka jejího Ferdinanda I. za krále českého vysloven byl stavy českými jaksi dočasně souhlas k této svatbě a že tudý fakticky neostal docela nepovšimnut a odmítnut dědičný nárok královny Anny. Okolnost, že Ferdinand I. byl zvolen za krále pod určitými podmínkami, nepadá při tom na váhu, poněvadž i nejbližším dědicům královským kladli stavové čeští podmínky, jež musili prve schváliti, nežli byli přijati a korunováni za krále české. Moravané r. 1527 uznali také královnu Annu za pravou dědičku a po ní přijali manžela jejího za dědičného pána svého, a Fer-

dinand sám po shoření desk zemských vydal 2. září 1545 nový list stavům, ve kterém prohlašoval, že po smrti krále Ludvíka koruna Česká dle listů krále Karla IV. z r. 1348, a krále Vladislava z r. 1510, jakož i dle smluv dědičných s domem rakouským uzavřených na manželku jeho jako na pravou dědičku připadla a že »stavové ji za paní přijali a po ní i jej ze svobodné a dobré vůle za krále českého volili a přijali«. Revers tento nesrovnával se s historickou pravdou a měl některé formální nedostatky, pro které stavové r. 1619 za neplatný jej považovali; avšak r. 1547 bylo uzavřeno na sněmě, že dle tohoto reversu má se »toto království k dědicuom JMKské chovati«. Od té doby přišla zásada prvorozenství při nastupování Maximiliana II. a Rudolfa II. na trůn v mužském potomstvu ve dvou případech opět ku platnosti. Po uzavření smlouvy libeňské r. 1608 přijali a vyhlásili stavové čeští »ze své svobodné a dobré vůle« Matiaše, mladšího bratra císaře Rudolfa, za »čekance tohoto království« a r. 1611 ještě za života císařova korunovali jej za krále. Podobně r. 1617 arcikníže Ferdinand II. přijat i korunován jest za života císaře Matiaše a ku přimluvě jeho za budoucího krále českého, poněvadž »je z kmene a krve královské, od Ferdinanda, voleného krále českého, tak také králové Anny jakožto dědičky království tohoto pošlý vnuk«. Většina sněmovní dala tudý výraz přesvědčení svému, »že kmen královský« s rodem Přemyslovským po přelíci spřízněný má právo dědičné ke trůnu i v pobočném příbuzenstvu. Přes to protestantští stavové čeští po smrti Matiašově neminili připustiti Ferdinanda II. k panování, nýbrž přiznavše sobě společně se stavy zemí přivtělených úplně svobodné volení krále, bez ohledu na práva dědičná příbuzných panujícího krále, prohlásili 27. srpna 1619 Ferdinanda II. za zbavena trůnu a zvolili porýnského falckrabě Bedřicha za krále. Nová tato volba byla nepopíratelně porušením majestátu Karla IV. z roku 1348. Král český tudý v této době býval buďto přijat, když měl právo dědičné ke trůnu, anebo v oolen, když práva toho neměl. V obou případech sněm český usnášel se o podmínkách, za jakými má nastoupiti vládu, a teprve po schválení těchto podmínek připuštěn nový král ke korunování a kralování. Dle zákona z r. 1348 měli též stavové zemí přivtělených býti voláni k sněmu volebnímu, avšak kromě jediného případu z r. 1619 nedálo se tak. Časem za života krále přijímán a korunován jest nejstarší syn nebo jiný dědic trůnu, když král panující i stavové dali k tomu svolení. Ve starších dobách nazýván nekorunovaný nástupce trůnu dědicem království, později čekancem; korunovaný nástupce mladším králem, později, kdy králové čeští byli zároveň císaři římskými, prostě českým králem, jenž časem staršího krále ve vládě zastupoval. K nabytí moci královské v Čechách nestačily ani přijetí ani volba, nýbrž k tomu vyžadovalo se korunování královskou korunou českou (viz Koruna, Koruno-

v a c e), symbolického to uvedení v držení koruny a trůnu královského, a tudy právního převedení moci královské za souhlasu a spoluúčastenství církve a země. Korunování to, k němuž sněm dával svolení, konalo se v kostele sv. Víta na hradě pražském a právo k němu příslušelo původně arcibiskupu mohučskému jakožto metropolitovi zemí českých. Když pak papež Klement VI. povýšil biskupství pražské r. 1344 na arcibiskupství, poněvadž obyvatelé království Českého mluví jazykem slovanským a tím liší se od ostatních obyvatelův arcidiecése mohučské, tu zároveň bullou ze dne 5. května 1344 udělil arcibiskupům pražským právo, aby mohli korunovati krále české, a druhou bullou ze dne 6. května 1346 na žádost Karla IV. ustanovil, že drahocenná královská koruna česká, kterou Karel dal nově zhotoviti na počest svatého Václava, nemá nikým pod pokoutou vyobcování z církve býti prodávána, zastavována nebo jiným způsobem odcizována, nýbrž že má chovati se na hlavě českého světce (odtud název koruna Svato-václavská) a toliko v čas korunování nebo při jiné slavné příležitosti s hlavy jeho se snímati. (Emler, Regesta IV. str. 566., 569. a 682.) Karel IV., který pro korunování české zvláštní řád korunovační podle vzoru francouzského předepsal, učinil dle všeho po vystavění hradu Karlšteina nové opatření, aby koruna Svato-václavská a ostatní klenoty říšské na tomto pevném místě se chovaly. Aby pak nemohly tyto zevnější odznaky královské moci české dostati se do rukou neoprávněných, ustanovování jsou za jejich strážce dva purkrabi hradu Karlšteinského, zavázání přísahou králi i zemi, jimž bylo dovoleno toliko se svolením krále a sněmu českého z opatrování svého je vydati. Mohloť proto jenom se svolením sněmu a také za účastenství nejvyšších úředníkův a stavů zemských dojíti na korunování krále českého. Kromě toho i korunovace sama i vše, co s ní souviselo, měla význam slavnostního utvrzení oboplné smlouvy mezi králem a stavy uzavřené. Král Jan i většina následujících králů vydávali před korunováním reversy, že po korunování svým potvrdí z české moci královské práva a svobody zemské a stavovské; Vladislav i Ferdinand I. kromě toho na hranicích Čech skládali v tomto smyslu přísahy a při korunování samém přísahali králové čeští, »že pány, rytířstvo a vládky, i Pražany i jiná města, i všecku obec království Českého chtějí a mají při jich řádích, právích, privilegiích, výsadách, svobodách a spravedlivostech i v starých dobrých chvalitebných obyčejích zachovati a od království toho Českého nic neodcizovati ani zastavovati, ale raději podlé možnosti své rozšiřovati a je rozmnožiti a všecko, což k dobru a poctivému tohoto království Českého jest, činiti«. (ZZ. 1549, čl. B 8 a 1564 čl. A 2.) Teprve když tato přísaha na svaté čtení byla složena a moc královská pomazáním, korunováním a nastolením na nového krále přenesena, činili stavové přiznání ke koruně, kladouce každý dva prsty na korunu a přísaha-

jíce, že chtějí korunovanému králi věrni a jeho poslušni býti. I stavové ze zemí přivtělených účastnili se tohoto přiznávání se ke koruně, a korunovace tím způsobem byla slavnostním aktem, kterým jednak utvrzovány jsou práva a povinnosti krále i stavů zemí českých. jednak manifestovaly se celistvost a svrchovanost koruny České. Od této teprve chvíle, co byli korunováni, užívali panovníci čeští obyčejně titulu královského, počítali léta svého králování a vykonávali práva královská v Čechách i v zemích přivtělených. Zejména po korunování potvrzovali svobody zemské a stavovské majestátem pod velkou pečeti královskou, jak se k tomu před korunováním byli zavázali, a napotom i v zemích přivtělených přijímali holdování tamějších stavů, potvrzující i jim jakožto králové čeští práva a svobody, o nichž se byli s nimi umluvili.

Čím většího vlivu zjednali sobě stavové čeští na obsazování trůnu českého, tím více objem moci královské učiněn je závislým na jejich vůli a souhlasu, tím obmezenější stávala se moc královská. Ustavní dějiny této doby nejsou ničím jiným, nežli ustavičným zápasem této moci s mocí stavovskou, které zejména po válkách husitských podařilo se zjednati si rozhodující vliv ve státě a to nikoli na prospěch země. Kdežto před válkami těmi nepochybovalo se o tom, že králi náleží všechna výsostná práva a stavům toliko ta práva, jichžto právní nabyti mohli prokázati; po válkách těchto přicházela vždy více ku platnosti opačná zásada, že stavové vyšší mohou svých práv dle své svobodné vůle přičiniti a ujiti, a že král i ostatní nešlechtické obyvatelstvo má toliko ta práva, která jim vyšší stavové chtějí popustiti a přiznati. Dle názorů stavovských měl tudy volený nebo přijatý král pouze ta práva, kterých mu voličové jeho postoupili. Teprve po přemožení odporu stavovského r. 1547 přivedl Ferdinand I. ku platnosti opět zásadu staré ústavy, že králi náleží všechna práva, pokud se jich výslovně nebyl ve prospěch stavů vzdal (čl. A 4. zřízení zem. z r. 1549); avšak až do r. 1620 hranice mezi právy krále a stavů napořádě kolísala a stát český větším dílem podržoval stavovskou povahu. Král měl právo i povinnost býti ochráncem církve; avšak od r. 1436 zavazovali se králové stavům českým, že budou zachovávat kompakтата se sborem basiljejským sice smluvená, avšak papežem Piem II. r. 1462 zrušená, a r. 1567 císař Maximilián II. propustil sebe i stavy pod obojí ze závazku držeti kompakтата a r. 1575 dal jim ústní přípoověď, že nebude jim činiti překážek, by se spravovali českou konfessí; konečně r. 1609 císař Rudolf II. známým majestátem zabezpečil straně pod obojí svobodu náboženskou. postoupiv jí konsistorj pod obojí i akademii pražskou. Král měl dále nejvyšší moc vojenskou a právo zastupovati stát na venek; on vypovídal válku, nařizoval hotovost a uzavíral míry a též na svůj peníz mohl najmouti si vojska, kolik se mu líbilo; v době habsburské užíval při vykonávání těchto oborů vládních pomoci zvláštních tajných a dvor-

ských radů; avšak dle privilegií zemských ostával obmezen i v těchto věcech namnoze radou zemskou a sněmem. Stavové dávali svolení k tažení za hranice koruny České a povolovali berně k vydržování vojska, táhnouti do pole byli povinni toliko k obraně vlasti a pokud smlouvy králem uzavřené dotýkaly se jejich práv, dávali i oni k nim svolení. Král měl nejvyšší moc soudní, dle zlaté bully čl. VIII. obyvatelé zemí českých mají odpovídati toliko před soudem krále nebo před soudy od něho zřízenými, z jejichžto náležů má jíti odvolání nebo rekurs toliko zase ke králi a nikam jinam, zejména nikam za hranice koruny České; králové také předsedali soudům, udělovali a potvrzovali pravomocnost soudní soudcům i vrchnostem, hájili mír zemský, organizovali soudy, zasahovali do jejich judikatury udělováním gleitův a dáváním milostí, postupovali vymáhání pokut atd.; avšak čím dále, tím více od století ke století konání soudní moci dostávalo se do rukou stavů buď jakožto přisedících soudů zemských, dvorských a městských, buď jakožto vrchností. Sotva že králům ponecháno právo, aby zřizováním nových královských soudů (komorního, hejtmanského, appellačního atd.) zjednávali sobě možnost souditi aspoň v těch případech, které jim ještě ostávaly. Král měl dále právo dávatí zákony; »cokoli se králi líbí«, opakovalo právo horní z r. 1300 po císaři Justinianovi, »má míti platnost zákona«; avšak ve skutečnosti proti vůli sněmův a soudů zemských nemohl vydati král žádného zákona, leč v míře velmi obmezené, ano stavové časem hájili sobě právo dávatí zákony i bez souhlasu krále. Nález královského soudu a majestát ve starší době, později v době habsburské i patenty a řády byly jedinou formou, v níž zákonodárná moc krále mohla se projevit; jinak veskrze byla závislou na svolení stavů. Král měl svrchovanost lenní, a hájení práv seniorátních, na př. proti knížatům v zemích přivtělených, bylo jednou z podmínek udržení jednoty koruny České; avšak i v nakládání s uprázdněnými lény byl král obmezen stavy. Král vykonával i nadále mnohá práva v oboru vnitřní správy, jmenoval mistodržci nebo hejtmany na svém místě, když nebyl v zemi přítomen, svolával rady, sněmy a sjezdy, dosazoval úředníky a soudce, účastnil se jmenování biskupův a duchovenstva, vykonával vůbec vrchní právo patronátní a ochranné nad církevními ústavami a statky, povyšoval do vyššího stavu, uděloval výsady, hodnosti a titule, dával svolení ke stavbě hradů, zakládal města a kláštery, podporoval obchod a průmysl, povoloval jarmarky, trhy a sklady atd.; avšak i při tom všem mnohonásobně byl obmežován privilegovanými stavy a orgány na nich závislými, v jejichž rukou náležala se vlastní správa v zemi, po krajích, na panstvích, ve městech a v obcích. Zejména zavazovali se králové r. 1310 počínajice, že budou na úřady dvorské, zemské a městské toliko domácí obyvatelé, t. j. osoby stavovské. a to s radou zemskou dosazovati, a že bez závažné příčiny nebudou úředníky a soudce sesazovati; ná-

sledkem čehož většina druhdy královských neboli dvorských úřadův a soudů stala se úřady a soudy zemskými, t. j. stavovskými. Naproti tomu povždy ostávala králi dosti rozsáhlá moc finanční, ve které nebyl obmežován stavy. Podržovali celkem tytéž důchody, které měl v předešlé době, arci s mnohými proměnami. Statky korunni v době přemyslovské a zvláště za krále Jana dostaly se namnoze do soukromých rukou, teprve Karel IV. vykoupil mnoho hradů, panství a měst ze zástavy a připojil je opět ke koruně nebo komoře královské; avšak ve válkách husitských skoro všechno královské a i církevní zboží zase je rozprodáno, rozstaveno nebo rozchváčeno a teprve od času krále Jiřího pozvolnu, zejména pak v době habsburské navraceny jsou králi jak mnohé komorní statky, s kterými mohl svobodně nakládati, tak i některé korunní statky, k jejichž zcizení potřeboval svolení sněmu. Ostatní důchody komorní po válkách husitských rovněž valně se ztenčily a teprve ve stol. XVI. vlastně začal se opět zaváděti lepší pořádek ve věcech finančních. K důchodům dřívějším přibýly: úroky a jiné příjmy z měst a klášterů, dědičné posudné (1547), ungelty a cla, nové důchody z regálů horního a mincovního atd, avšak příjmy tyto daleko již nepostačovaly ku krytí potřeb dvora a státu. Následkem toho stávalo se požadování a povolování přímých a nepřímých daní na sněmích generálních a zemských vždy častějším. Král Jan ještě se zavazoval, že bude žádati berni toliko v tom případě, kdyby syna korunoval nebo dceru provdával; avšak i jemu i nástupcům jeho stavové často musili povolovati berně i v jiných případech, ačkoli to považovali vždy za rušení svých svobod. Teprve v XVI. stol. požadování a povolování berni na sněmích stávalo se vždy více věci obvyklou. Stavové arci vybírali a spravovali povolené berně svými berníky, tak že finanční hospodářství královské přesně se rozeznávalo od finančního hospodářství stavovského.

3. Poměr k říši, jak byl upraven majestátem císaře Bedřicha II. ze dne 26. září 1212, připouštěl v některém ohledu vždy ještě různý výklad, následkem čehož se strany římských císařův a králů záhy nové pokusy se staly, aby povinnosti krále českého k říši se přimnožily a práva jeho umenšila, jakož i aby k osobnímu svazku manskému krále s císařem přistoupil právní poměr věčný. Naproti tomu na straně české usilováno o to již ve XIII. stol. poměr tento docela zrušiti, a když se to nedařilo, upravití jej takovým způsobem, aby z něho vnitřní neodvislosti státu českého netoliko žádné nebezpečí nehrozilo, nýbrž naopak aby poměru toho mohlo se užití k trvalému ovládní říše Římské z Čech. Neplatila pak o poměru tomto ani v této době obecná nějaká pravidla, nýbrž hranice obapolných práv a povinností často kolísala, a při posuzování svazku toho třeba míti vždy na zřeteli právní a zase faktický stav v jedné každé době. Dle Bedřichova majestátu měl král český, došed v Čechách uznání, dostaviti se ke dvoru císař-

skému, složití tam přísahu věrnosti a přijmouti důstojenství neboli práva královská (*regalia*) v léno od císaře. Na straně české rozumělo se ustanovení tomu tak, že králové čeští přijímali tímto způsobem léno toliko na ta práva, území a panství, která jim od císaře a říše propůjčena nebo postoupena byla, nikoli na zemi Českou, jež neměla povahu léna a jejíž držení mohl císař jakožto hlava křesťanstva králi českému toliko potvrditi, nikoli jakožto vrchní pán lenní propůjčiti. V tomto smyslu znějí také majestáty Richarda Cornwallského z r. 1262 a Adolfa Nasavského z r. 1292, ve kterých králům českým uděluje se toliko ta léna, která od říše drží. Přemysl Otakar II. však, jehožto záměr, založiti velkou Česko-Rakouskou říši, jež by na říši Římské byla nezávislou, se nezdaril, byl nucen 25. listop. 1276 vrátiti všechna území říšská králi Rudolfovi a přijmouti i na Č. a Moravu léno. Stejným způsobem udělil Rudolf synu jeho králi Václavu II. r. 1290 léno na zemi české a též na knížectví Vratislavské. Při tom majestáty z dne 4. března 1289 a 26. září 1290 přiznal králům českým úřad arcibiskupství a spojené s ním volenectví v říši, kterážto práva byla spisovateli Zrcadel saského i švábského králům českým bud¹ toliko podmínečně přiznávána nebo upírána a králem Rudolfem r. 1275 vévodovi bavorskému na čas postoupena (viz Arciúřady). Když pak Albrecht I. z tohoto přijímání léna na zemi české odvozoval požadavek na odvádění desátku ze stříbrných hor kutnohorských, Václav II. opřel se takovému požadování, a po smrti jeho syn Václav III. uzavřel 18. srpna 1305 s ním mír, v němž se Albrecht zavázal jemu Václavu a nástupcům jeho na trůně českém nečiniti žádných překážek v držení království Českého a Polského, aniž domáhati se uznání nějakého práva nebo nároku v těch zemích jménem říše, nýbrž zanechati je ve svobodném a po kojném držení obou těch království »se všemi právy a užitky v zemi i na zemi, tak aby, což jest manského, právem manským, a což jest jich vlastního a dědičného, právem vlastnickým a dědičným drželi«. Slovy těmito zřetelně byla králům českým přiznána výsost teritoriální, přiznán zejména regál horní, a udělování léna na zemi české kleslo tím na pouhou formalitu, neboť císař jakožto senior neměl nijakého vrchního vlastnictví na území českém. Albrecht I. již také před tím listem z dne 17. list. 1298 uznal svrchovanost královské moci české tím, že přiznal králům českým právo, aby mohli nositi na hlavě královskou korunu, když meškají při dvoře císařském, avšak aby nebyli povinni s korunou na hlavě vykonávati úřad arcibiskupství. Tím došla výrazu myšlénka, že král český co takový není zavázán službou manskou, nýbrž že má toliko jakožto arcibiskup říše císaři určitou službu konati, z čehož v pozdějších časech, zejména za krále Jiřího dovozovalo se, že král český má toliko arcibiskup bráti v léno od císaře, a vše ostatní, co od říše drží, ale nikoli důstojenství královské a tím méně zemi České.

Před válkami husitskými tato theorie jenom částečně se domohla platnosti. Po vymření rodu Přemyslovského Albrecht I. udělil léno na zemi české dvěma synům svým, r. 1306 Rudolfovi a r. 1307 Bedřichovi. r. 1310 Jindřich VII. svému synu Janovi, kterému také Ludvík Bavor 20. března 1339 infeudaci obnovil; avšak toto udělování léna nemělo fakticky jiného významu, nežli vykonávání vlivu na obsazování trůnu českého nebo uznání králujícího krále, a jakmile chtěli z něho císařové nebo králové římsí nějaké důsledky činiti na úkor královské moci české, ihned narazili na rozhodný odpor na straně české. Konečně došlo na trvalé zákonné upravení poměru toho k říši za Karla IV. Veliký tento panovník a milovník země České, byv r. 1346 zvolen za krále a r. 1355 za císaře římského, užil tohoto vynikajícího postavení svého k tomu, že otázky, jež mezi říši a královstvím Českým byly posud na sporu, na prospěch koruny České urovnal, snaže se při tom koruně České zabezpečiti takové přední a mocné postavení v říši Římské, aby budoucně o neodvislém jejím postavení nemohly vzniknouti žádné pochybnosti. Považuje spojení císařské moci římské s královskou mocí českou za nejpríměřenější k tomu pro středek, vydal stavům českým 7. dubna 1348 celkem 13 majestátů, kterými potvrdil jako král římský majestát císaře Bedřicha II. z r. 1212 a další výsady udělené králům českým císaři římskými, avšak toliko ty, které byly dokladem samostatného postavení země českých, při čemž nedostatky a pochybnosti v nich se objevující hleděl napravit a doplniti. V listinách těch prohlašuje království České za vzácnější úd říše Římské (*Romani imperii membrum nobilissimum*), potvrzuje právo svobodné volby krále v případě vymření rodu královského, ustanovuje, kdo má volby té se účastniti, stvrzuje králům českým arcibiskupství a volenectví, jakož i jiná práva v říši, upravuje zbývající ještě povinnosti k ní, a konečně prohlašuje v nich země přivtělené za přímá léna koruny České, jež koruně té navždy jsou přivtělena, čímž hleděl ukončiti dřívější pokusy považovati zemi ty za říšská léna, se kterými císař mohl nakládati bez ohledu na království České. O udělování léna na zemi české neděje se vůbec v listinách těch žádná zmínka, nýbrž toliko o propůjčování regálií králům českým při dvoře císařském. Kromě toho opatřil si Karel od knížat-volenců svolující listy, kterými i oni toto právní postavení koruny České v říši Římské uznávali a potvrdili. Opětného pak a to obecného uznání takového přednosti opatřil koruně České v památné zlaté bule, která o vánocích r. 1356 v Metách byla vyhlášena. Základní tento zákon říše Římské opakuje a stvrzuje ve čl. V. — XI. a XXII. celkem tázák ustanovení o poměru koruny České k říši, jaká obsahují majestáty z r. 1348, a toliko některé předpisy přidává, kterými svrchovanost krále českého nad zeměmi českými měla státi se nepopiratelnou. Dle zákona toho má král český první místo po císaři mezi světskými vladaři, kdykoli při

dvoře císařském mešká; i jiní králové i světší kurfirštové při slavnostech za ním následují, v radě císařské má proto po pravici císaře sedati, v průvodu první za císařem jíti a v kolegiu kurfirštském ze světských volenců první hlas podávati, neboť »je kníže korunovaný a pomazaný«. Nad obyvatelstvem zemí českých toliko on vykonává práva královská, a ačkoli Karel mnohá z takovýchto práv, která králové čeští ode dávna vykonávali, přiznal v bulle též knížatům-volencům, přece objem německé moci knížecí ani dle zlaté bully nerovná se královské moci české. Kdežto na př. z území volenců nemohly strany odvolávati se k soudům říšským, aniž k nim žaloby podávati (*privilegium de non appellando* a *de non evocando*), avšak mohly dovolávati se rozhodnutí říšských soudů, když jim na soudech domácích bylo odepřeno dopomoci ku právu (případ tak zv. *justitiae denegatae*), obyvatelé zemí českých nesměli k soudům za hranice ani v takovémto případě býti pohaněni. Při tom Karel IV. opětně potvrdil králům českým právo volenectví a arcibiskupnictví v říši, avšak přivázal je k území českému, a dále vyhradil sobě a budoucím králům českým právo, že mohou v říši nabývatí hradů a panství, odůvodňuje to v listině z r. 1355, kterou přivtělil Hoření Falci koruně České tím, že prý »království Českému jakožto přednímu údu říše náleží držeti rozsáhlá území, aby mohlo v říši pokoj udržovati a svobodně provozování obchodu podporovati«. Práva toho také sám užíval v míře tak hojně, že vyslovována obava, že většinu německých zemí skoupí a koruně České přivtělí. Názor pak o říši Římské, v níž koruna Česká tak vynikající měla držeti místo, vyslovil Karel ve čl. XXXI. zlaté bully, kdež ukládá světským volencům za povinnost dáti syny své do 14. roku jejich věku přiučiti kromě jazyku německému též jazykům italskému a slovanskému, poněvadž prý »vyvýšenost svatě říše Římské má přiměřeně dohlížeti k zákonům a vládám rozličných národů, kteří se od sebe různí mravy, životem a jazykem«.

Od vydání zlaté bully nemohlo hrubě býti pochybnosti, v čem poměr koruny České k říši Římské záleží. Karel IV. nehledal však za bezpečení poměru toho toliko ve chladném písemně zákona, nýbrž také v neunavné snaze povznést **C.** v duchovním i hmotném ohledu na první stupeň ve světě křesťanském, tak aby mohly právem zaujímati a držeti přední v něm místo. Založení university pražské a velká řada jiných proslulých skutků tohoto císaře-Čecha souvisí s touto snahou; mocné hnutí pak po opravách v církvi křesťanské, které vzalo svůj původ na vysokém učení pražském, nedá se ani jinaké vysvětliti, nežli myšlénkou o předáctví Čechů ve světě křesťanském a v říši Římské, která od času Karla IV. tak hluboko byla vstípena myslím českým. Avšak právě toto náboženské hnutí uvedlo národ český do roztržky s nejvyššími mocmi duchovní a světskou, a ačkoli nebylo jeho účelem způsobiti nějaké odtržení zemí českých od

západního křesťanstva a od říše Římské, přece mělo za následek vzájemné oddizení, které neostalo bez vlivu ani na poměr koruny České k říši. K tomu přistupovaly i jiné okolnosti. Pokud císařská nebo královská moc římská spojena byla s královskou mocí českou, jak si Karel IV. přál, nemohly vzniknouti žádné pochybnosti ani spory o tom, jaké povinnosti a práva má král český v říši. Když však r. 1400 volenci Václava IV. sesadili a Ruprechta Falckého za římského krále zvolili, tu od té doby všecken svazek Čech s říši byl přerušen. Václav IV. nesložil slibu věrnosti ani Ruprechtovi ani nástupci jeho Sigmundovi, neuznával žádných povinností k říši a také vzdal se všeho vlivu na záležitosti říšské. Po smrti jeho Sigmund chtěl v křížáckých válkách proti husitským Čechům přivést ku platnosti práva císařská »k vyplnění kacířstva«, avšak je známo, s jakým zdarem. Kdyby Čechové byli v zápalu tom podlehlí, byla by nejspíše koruna Česká přišla o své samostatné postavení v říši Římské, ano byla by asi docela splynula s vlastní říší Německou. Následkem však porážek, které utrpěla křížácká vojska na půdě české, jakož i po povolení Čechům a Moravanům kompaktní církevní sněmem basilejským, po veřejném prohlášení, že Čechové a Moravané jsou »věrní synové církve« a po konečném dobrovolném přijetí Sigmunda za krále za podmínkami napřed smluvnými, vzrostlo arcibiskupům státní neodvislosti koruny České u Čechův i povědomí toho u ostatních národů křesťanských. Přes to od bitvy u Lipan ani na straně husitské nepomýšlelo se na úplné přetržení všech svazků, které poutaly druhy země české k říši Římské, nýbrž snaženo se o to, urovnání otázku náboženskou tak, aby bývalý poměr Čech k říši byl zase možný a aby koruna Česká i nadále mohla podržeti vynikající své postavení v této velké říši křesťanské. Stavové čeští uzavřevše pokoj s církvi a císařem Sigmundem, nečinili žádných námitek proti obnovení bývalého svazku toho, ano kladli dokonce váhu na udržení jeho, pokud zemím českým nějakých výhod poskytoval. Ovšem v dobách, kdy král český byl zároveň císařem nebo králem římským, jako za Sigmunda a Albrechta II., neměl tento svazek hrubě praktického významu. Král Ladislav došel koruny nesložil, pokud známo, strýci svému Bedřichu III. ani slibu věrnosti a také nežádal za potvrzení privilegií císaři římskýmí království Českému udělených. Teprve král Jiří vyšel ze svobodné volby a hledaje opory proti domácím i cizím nepřítelům, snažil se opatřit si formálního uznání císařem Bedřichem III., jenž jakožto hlava rodu Habsburského mohl na základě dědičných smluv z r. 1364 činiti nároky na trůn český. V červenci 1459 dohodl se s ním, že mu proti Uhrům i všem jiným nepřítelům pomoci svou přispěje, když jej císař uzná za krále českého a když bude se spravovati radou jeho ve všech záležitostech říšských. Setkávali se tehdy na dvoře císařském s mnohým souhlasem záměr vyhlásiti krále Jiřího za správce říše a za nástupce císařova na stoličce říše Římské.

Císař Bedřich III. také, obdržev od krále Jiřího svobodný glejt, dostavil se osobně do Brna a udělil mu na tamějším náměstí 31. čce 1459 regálie, když byl od něho přijal přísahu věrnosti, uznal ho za arcibiskupa a volence říše Římské, a vydal mu téhož dne majestát, ve kterém potvrdil všechna privilegia, jež králové a koruna Česká od císařů římských obdrželi. Z listu krále Jiřího Pražanům z Brna psaného vysvitá, že Jiří od té chvíle za »krále českého pravého a nepochybného« se považoval. Když pak r. 1461 upustil od myšlenky domáhati se povýšení svého za krále římského, užil nejbližší příležitosti, aby stávající povinnosti k říši co možná ještě byly odstraněny neb aspoň umenšeny. V prosinci 1462 vyprostil císaře s vojskem českým z rukou vzbouřených stavů rakouských, a císař pln vděčnosti za prokázanou mu službu polepšil znamenitě výsady koruny České. Majestátem z dne 21. pros. 1462 povolil císař: a) že král český není povinen přijímati od císaře investitury nebo regálií, leč by císař meškal v mezích jeho království nebo v některém místě mimo království, jež neleží dále nežli 10 nebo 15 mil od hranic českých, b) kdyby římský král jel do Říma dáti se korunovati, že král český jest jemu povinen poslati toliko 150 oděnců nebo na místě toho 150 hřiven, tedy o polovici méně nežli byl povinen posud, c) že král český má povinnost navštěvovati dvůr císařský toliko tenkrát, když se koná v Norimberce nebo v Bamberce (Mezibor byl vypuštěn), a konečně d) že mistodržící nebo hejtmán, kteří by byli císařem v říši ustanoveni, nemají v koruně České žádných práv vykonávati. Tím se uznávalo, že král český, i když od císaře nepřijal regálií, může pravoplatně všechna práva královská v koruně i v říši vykonávati jako pravý, korunovaný král, že tudy propůjčování regálií není podmínkou vykonávání moci královské v Čechách, nýbrž pouhou formalitou, která králům českým jakožto slavnostní forma uznání se strany císařů časem mohla býti vítána. A dále bylo tím vysloveno, že koruna nepatří do svazku říše Německé, neboť ta práva, která vykonával náměstek císařův v zemích německých, vykonával v zemích českých český král. Analogické ustanovení měla již také zlatá bulla, předpisující, že po čas uprázdnění trůnu císařského v německých zemích vévoda saský a falckrabí rýnský mají býti vikáři říšskými.

Urovnání takto svazek s říší Římskou brzo opět je rozvázán, když Jiří v prosinci r. 1466 odsouzen jest papežem za kacíře a zbaven důstojnosti královského, a v nastalých napotom zápasech ukázalo se opět zřetelně, jakou hodnotu mohl mítí vůbec svazek Čech s říší v těchto dobách. Císař Bedřich III. v červnu 1477 přijal od krále Vladislava ve Vídni přísahu věrnosti a propůjčil mu regálie a léna, kurfirstství a volenectví a všechno to, což přísluší ke koruně České, »pokud jemu dle práva, zvyklosti a slušnosti na tom co udělovati náleží«. Kromě toho potvrdil druhým listem ze dne 24. čna 1477 všechna privilegia, jež předchůdcové jeho králům a koruně České

udělili, ustanoviv, že kdo by výsady ty v čemkoli porušil, má upadnouti v pokutu tisíce hřiven, z nichž polovice komoře císařské a polovice králi českému má připadnouti. Papež Sixtus IV. prohlásil však v září téhož roku toto propůjčení regálií králi Vladislavu za neplatné, a uherský král Matiaš donutil napotom válkou císaře, že 2. pros. 1477 i jemu propůjčil práva království Českého v říši i k zemím přivtěleným, když mu Matiaš složil přísahu věrnosti a vydal revers, že mu císař dal léno na arcibiskupství a volenectví, markrabství Moravské a všechna manství od říše odvislá. V listinách těchto nebylo království České udělováno v léno, nýbrž toliko arcibiskupství, volenectví, země přivtělené a manství koruny České v říši; avšak právě toto písemné propůjčování práv v koruně České a v říši v témže roce jednou tomu, po druhé onomu králi beze všech dalších praktických následků pro jednoho i druhého nejlepše ukazuje, jakou bezvýznamnou ceremonií bylo se stalo toto udělování investitury králům českým. Obsa císařem uznání králové čestí uzavřeli následujícího roku smlouvu budínskou, v níž bez ohledu na ustanovení zlaté bully se o korunu Českou rozdělili, při tom však zapomněli dohodnouti se, kdo má vykonávati právo volenectví v říši, kdyby došlo k volbě krále římského. Císař a volenci nepovolávali k poradám svým ani toho ani onoho krále, a když r. 1486 byl Maximilián I. za krále kurfirstů volen, neodevzdal nikdo český hlas volenectví. V Čechách velmi těžce nesli, že »Němci chtěli českého krále o korferství připraviti«, a volencové, na kterých Vladislav vymáhal pokuty v majestátu z r. 1477 ustanovené, vydali mu v dubnu zápisy, ve kterých prohlašovali, že se takové porušení výsad koruny České nemá již nikdy státi a kdyby přece se budoucně přihodilo, pak že každý z volenců, jenž by se súčasnil volby krále římského s opominutím krále českého, má zaplatiti tomuto králi pokutu 500 hřiven zlata ryziho. V ten čas v Německu sami popírali, že by Č. byly ještě ve svazku říšském, a shledávali to býti anomálií, aby národní král český byl členem kollegia kurfirstského, když toto kollegium zastupuje říši, která světového rázu obecné křesťanské říše dávno již byla pozbyla a v německou říši (*römisches reich deutscher nation*) se proměňovala; avšak Čechové nechťeli od svazku s říši upustiti, neboť zdál se jim poskytovatí výhody právě v tom okamžiku, kdy od Turků hrozilo křesťanstvu velké nebezpečí. Nebezpečí toto bylo také hlavní příčinou, že země české, uherské a rakouské spojily se pod společným panovníkem a že sledující společné zájmy státní, svazky své s říší Římsko-Německou vždy více uvolňovaly. Svazek zemí českých s říší byl již v ten čas tak bezvýznamný, že v tom ohledu nedalo se mnoho činiti. Proto když r. 1500 Německo rozdělono bylo na šest krajů, k nimž r. 1512 ještě nové čtyři kraje z území volenců, z Rakous a Burgund-ska utvořené přišly, za tím účelem, aby tak zvaný věčný mír z r. 1495 pomoci krajské té

organisace se provedl, aby nálezy říšského komorního soudu se vykonávali mohly, a též aby stavům říšským dostalo se zastoupení v náměstnictvu neboli regimentu říšském, tu země české zcela přirozeně do organisace této krajské nebyly pojaty, poněvadž k říši Německé se nepočítaly a císaři ani říšskému regimentu nenáleželo v nich chrániti mír a pokoj, aniž vykonávati nějakou moc soudní nebo správní nebo nějaké právo na vybírání daní a stavení vojska.

Král Ludvík, jehož jménem r. 1518 byl odevzdán hlas český pro císaře Karla V., nežádal a neobdržel od tohoto císaře investitury; nástupce pak jeho Ferdinand I. rozpomínal se na svazek koruny České s říši a zase hájil neodvislost její proti ní dle toho, jak toho potřeboval. Domáhaje se koruny české, psal bratru svému císaři Karlu do Španěl list, ve kterém jej žádal, aby dle formuláře připojeného dal mu země české v léno, a císař také skutečně z Granady 29. listop. 1526 odeslal mu žádané písemné udělení léna, avšak varoval jej, aby s listinou tou obezřeše si počínal, »poněvadž mnozí praví, že řečené království České je vyňato z říše (*que le dict royaume est exempt de l'empire*)« a poněvadž by mu listina ta třeba škoditi mohla. Skutečně toto udělení investitury považovalo se za státní tajemství, o kterém stavové čeští se při volbě nového krále ničeho nedozvěděli, a Ferdinand I. neuznává platnost této investitury, vymohl si také na bratru svém 27. pros. 1530 indult, že to nemá býti na újmu právům krále a království Českého, když posud nepřijal léna na všechno to, co od koruny České právem manuským k říši náleží, a císař mu kromě toho 24. prosince 1530 vydal potvrzení všech privilegií koruně České udělených, kteréžto potvrzení bylo poslední tohoto způsobu, neboť nástupcové Karla V. byli obyčejně zároveň též králi českými. Když pak císař Karel V. dostavil se v červenci 1541 k říšskému sněmu do Řezna, složil Ferdinand od rukou bratra svého slib věrnosti, jak prý se slušelo na kurfiřta říše Římské, a obdržel od něho 13. čce 1541 majestát, v němž mu císař propůjčil v léno regalie a manství, volenectví a arcibiskupství svatě říše Římské se všemi markrabstvími, knížectvími, zeměmi a právy, jež ke koruně náležejí, stejnými slovy, jako vše to r. 1477 císař Bedřich III. králi Vladislavovi byl udělil. Stavové čeští, tážáni Ferdinandem o radu, vyslovili se, že král může v Řezně přijmouti léno na úřad volenecký, když tím níjakých nových závazků k říši nepřijme. Nicméně r. 1545 pokusil se říšský sněm wormský ukládati vojsko a daně na Č. tím způsobem, že krále českého pojal do matriky říšské neboli do repartice, jakou pomoc kdo ze stavů k říšským potřebám má učiniti. Stavové čeští ve spisech Ferdinandovi rozhodně se tomu opřeli, poněvadž stavové říšští nemají žádného práva rozvrhovati nějaké pomoci na krále českého, který dle privilegií koruně České daných je sice v některých málo věcech zavázán císaři, ale v ničem stavům říše. Říšský sněm v Augš-

purku na to r. 1548 držaný obmezil své požadavky potud, že žádal na králi Ferdinandovi, aby přispíval na potřeby říše jen za ty země a panství, které od říše lénem drží, myslíce při tom na Chebsko a léna v říši, snad též na Slezsko a Lužici; avšak Ferdinand rozhodně se opřel každému přispívání na potřeby říšské, a byť to bylo toliko ze zemí a panství, jež od říše ke koruně České byly připojeny. V obsímém spise císaři i říšskému sněmu podaném tvrdil v souhlase se stavy českými, že koruna Česká ani r. 1545 ani kdykoli před tím nepřispívala k potřebám říšským a že také v budoucnosti není k nějakým příspěvkům povinna. Ukládati daně na země české nenáleží říšskému sněmu, ku kterému král český se ani nepovolává, neuzivaje v radě knížat volencův ani místa ani hlasu. Daně říšské rozvrhují se na stavy podlé deseti krajův, a poněvadž koruna Česká k žádnému z těchto krajů připočtena není, tudy tím samým je vyjmuta ze všelikého přispívání k říšským potřebám. Říšským berním podléhají toliko stavové říše národa německého, kterým říše ochranu, pokoj a právo uděluje, nikoli však obyvatelé koruny České. Ačkoli král uznává, že drží některé země a panství německého jazyka od svatě říše lénem, tedy tyto země a panství neuzivají od Římské říše ani ochrany, ani pokoje, ani práva, nýbrž jsou od starodávna od říše národa německého odděleny a ve zvláštní Českou říši a národ vtěleny, a tedy nejsou podrobeny žádným břemenům, rozvržením a daním německého národa. Proto vyslovil Ferdinand pevně očekávání, že říšští stavové jej s takovými požadavky nebudou více obtěžovati. Zajímavá tato apologie práv koruny České, v níž velmi jasně bylo dovozeno, že koruna Česká není členem říše Německé, nýbrž říši pro sebe, jejížto panovník-ve všem jinak nezávislý-má toliko některé závazky k císaři, nikoli však ke stavům říšským a tudy říši Německé, apologie ta měla za následek, že od té doby nestaly se již žádné pokusy požadovati od zemí českých nějaké příspěvky k potřebám říšským. Naproti tomu stavové říšští nepřiznávali králi českému rovněž práva. aby se dal na sněmě říšském zvláště zastupovati, ačkoli králové Matiaš r. 1611 a Ferdinand II. r. 1619 se toho domáhali, a i volenecké právo české nelibě nesli, když od r. 1558 následkem spojení obou korun Římské a České volenecký hlas český mohl zjednávat v kolegiu kurfiřtském převahu rodu Habsburskému, na jehož země nyní tradiční politika Karla IV., ovládající říši z těchto zemí, byla přešla. Zejména r. 1612 nepřipustili k volbě Matiaše za císaře vyslanců českých a marně Matiaš i stavové čeští proti tomu protestovali.

Takovým způsobem z bývalých práv a povinností králů českých k říši na sklonku této periody skoro nic nezbyvalo. Koruna Česká tvořila zvláštní samostatný stát, který pokládal se sice napořád za předního člena svatě říše Římské, avšak příslušenství to nemělo žádného praktického významu a bylo pouhou perso-

nální unii, jakmile moc císařská s královskou mocí českou byla spojena, neboť poměr k říši byl toliko osobním poměrem krále českého k císaři římskému. Udělování investitury bylo již dříve pouhou formalitou. králové Ladislav a Ludvík neobdrželi regálií a přece nikdo jejich důstojenství královské v pochybnost neuváděl; králové Jiří, Vladislav a Ferdinand II. obdrželi investitury, a přece jejich moc královská byla tenčena a popírána. Maximilián II., Rudolf II. i Matias držice obě koruny Římskou a Českou, nemohli investitury obdržeti a tím způsobem osobní svazek manský císaře s králem českým bral za své. Povinnost králů českých, účastniti se sněmů říšských a jízdy římské, r. 1462 ještě nově v obmezené míře upravená, pozbyla všeho významu, poněvadž králové čeští od XV. stol. nejsou ke sněmům říšským povoláváni a poněvadž císař Bedřich III. byl poslední římský král, jenž se dal r. 1452 v Římě korunovati, a to ještě bez českého průvodu. A jako povinnosti k říši přestaly, tak i právo králů českých, účastniti se volby krále římského, bylo popíráno, a právo míti hlas v kollegiu kurfiřtském docela přestalo. Říše Římská vůbec v tu dobu proměňovala se v říši Německou a tato v pouhý spolek skoro neodvislých německých knížat a států. Pro korunu Českou nebylo v ní již místa; bezvýznamnost osobního svazku manského krále českého k císaři i svazek její k říši stal se bezvýznamným. Císař, který byl zároveň králem českým, byl jediným pojtkem zemí českých a německých, ale zároveň též zemí uherských, pokud nebyly podmaněny Turky. Při tom však od času Ferdinanda I. z německých zemí dědičné země rakouské začaly v užší svazek vcházeť se zeměmi českými a uherskými, jejichž společné záležitosti obstarávali společný panovník a dvorští jeho orgánové, a tak vznikaly první zárodky k utvoření nového útvaru státního, jenž od vlastní říše Německé čím dále ztětelněji se odlučoval.

4. Nejvyšší úřady a soudy. Organizace dvorských úřadův a soudů, jak jsme ji v starší době byli seznali, ostala základem vládního ústrojí i v této době. Nové arci potřeby státu i obyvatelstva vedly k dalšímu jejímu vývoji, tak že stávala se čím dále tím složitější, a majíc svůj základ ve zvláštních poměrech českých, také u porovnání s institucemi v jiných zemích samostatnější. Postup tohoto vývoje dá se stručně asi takto naznačiti: Na místě úředníků dvorských, kterým král vykazoval dočasnou působnost, tvoří se během času úřady a soudy se stálou zákonnou kompetencí. Starší stav obrazy se při tom dlouho ještě ve mnohých poměrech těchto úřadů, jichž soukromá povaha pozvolu teprve ustupuje povaze veřejné. S počátku úřad není oddělen od úředníka; kde úředník bydlí, tam v jeho bytě je úřad; i úřad desk zemských ve starší době stěhoval se s místa na místo, z jednoho bytu nejv. pisaře zemského do druhého. Pozvolu zřizují se trvalé kanceláře úřední, úřad přestává se ztotožňovati s představeným úředníkem jeho. Před-

nosta úřadu stává se více méně titulárním hodností, »nejvyšším úředníkem«, kdežto vlastní správu úřadu obstarává trvale dosazený zástupce jeho, skutečně úřadující to osoba. Stará zásada, že úřad žije úředníka a činí jej proto dosti neodvislým od krále, dlouho ostává v platnosti; teprve v XVI. stol. následkem reorganizace finančníctví královského a rozmnožení důchodů zeměpanských tvoří se nový živel byrokratický, jemuž se určité platy roční z komory královské vyměřují a jenž proto na králi a jeho komoře stává se docela závislým. Takovýchto královských nebo dvorských úřadův a soudů, které přináleží ke dvoru královskému, jest však v této době nevelký počet u přirovnání k úřadům a soudům zemským neboli stavovským, kteří náležejí zemi neboli stavům; avšak váha jejich v ústrojí státním silením se moci královské v XVI. stol. napořádě roste. Již také z té příčiny, že úřady královské mají povahu státních orgánů úředních, vykonávajice moc jménem krále větším dílem nade všemi zeměmi českými, kdežto stavovským úřadům působnost toliko nad zemí Českou je vykázána. Stavové čeští ovšem hleděli domoci se rozhodujícího vlivu i na královské úřady a soudy, a zejména v XV. stol. se jim to namnoze podařilo. Ve stol. XIII. ještě sotva bylo zákona, který by byl krále zavazoval dávatí úřady toliko osobám vyšších stavů. Jediné kancléřství dvorské bylo r. 1225 trvale spojeno s proboštstvím vyšehradským, ostatní úřady dvorské teprve přispívaly k tomu, že osoby, jež se jich domohly, stávaly se urozenější a mocnější. Záhy však šlechta činila nároky, aby úřady dvorské toliko osobami stavovskými v zemi osedlými byly osazovány, a to aby se dalo po návrhu rady královské, ve které »páni« měli převahu. Král Jan v korunovač. diplomur. 1310 i nástupcové jeho zavazovali se, že žádných cizinců nebudou sázeti na úřady zemské nebo dvorské, nýbrž že úřady ty toliko Čechům a Moravanům budou udělovati. Obsazování úřadů také se dalo s radou královskou nebo panskou, k čemuž r. 1318 král Jan se byl také zavázal, a za Karla IV. i Václava IV. uznávalo se již výslovně, že nejvyšší úřady zemské mají býti svobodny a nezastavitelný, že mají se obsazovati osobami z vyšších stavů a že zejména nejvyšší komorník, sudí zemský, sudí dvorský a purkrabí pražský mají býti páni urození, kdežto pisař zemský mohl býti »člověk obecný, dobře zachovalý a k tomu umělý«. Vlastní důstojenstva dvorská v ten čas již byla se stala dědičnými v rukou několika panských rodin, na př. úřad dvorského stolníka drželi páni Zajícové z Hasenburka. dvorského číšníka páni z Vartemberka a dvorského maršálka páni z Lipé. Václav IV. pokusil se sice o to, obsazovati úřady vladykami a měšťany a i do rady své povolával osoby méně urozené; avšak šlechta vyšší nelíbě to nesouc, že král přeje takovýmto způsobem zemanstvu a měšťanstvu, od r. 1393 usilovala o to, aby král svou radu královskou propustil a nejvyšší úřady a soudy osobami ze stavu panského